TRANSFORM
Getting drugs under control

Panduan Praktis Regulasi Ganja

Panduan Praktis Regulasi
Ganja

Transform Drug Policy Foundation

Getting drugs under control

Transform Drug Policy Foundation adalah sebuah kelompok pengelola gagasan berskala internasional yang memiliki staf di Inggris dan Meksiko. *Transform* terus menerus berupaya agar napza dapat berada di bawah pengendalian negara, dengan mengadvokasi pengaturan ketat atas semua aspek perdagangan napza. *Transform* mempunyai tujuan untuk melengkapi para penyusun kebijakan dan para advokat reformasi dengan perangkat yang dibutuhkan dalam mengubah pendekatan terkini kita terhadap napza secara mendasar dan menciptakan dunia yang lebih aman dan dan sehat.

Transform muncul sebagai respon atas kegagalan nyata kebijakan napza nasional dan internasional terkini. Kami mencoba menarik perhatian khalayak kepada fakta bahwa pelarangan napza itu sendiri merupakan penyebab utama terjadinya berbagai dampak buruk yang membahayakan individu, komunitas dan bangsa; sehingga perlu digantikan dengan pengendalian dan regulasi pemerintah yang efektif, adil dan berperikemanusiaan. Kami menyajikan berbagai kritik berbasis fakta tentang perang terhadap napza, pemikiran-pemikiran baru tentang alternatif pelarangan napza berorientasi penegakan hukum yang saat ini diberlakukan, serta keahlian dalam beradu argumen dengan topik reformasi kebijakan napza. Tidak hanya bekerjasama dalam skala luas dengan media, kelompok masyarakat sipil dan kelompok-kelompok profesional di seluruh dunia, kami juga memberikan masukan kepada pemerintah berbagai negara dan organisasi multilateral, termasuk di dalamnya adalah *Organization of American States (OAS)*, dan kami juga memiliki status konsultatif khusus di *UN Economic and Social Council* (ECOSOC).

Visi

Berakhirnya perang terhadap napza dan terciptanya sistem regulasi napza yang efektif dan berperikemanusiaan.

Misi

Kami akan memainkan peran kunci dalam mendukung negara-negara untuk membentuk koalisi reformasi kebijakan napza di ranah internasional

PANDUAN PRAKTIS
REGULASI GANJA

"Panduan Praktis Regulasi Ganja" versi bahasa Indonesia diterjemahkan dari **How to Regulate Cannabis: A Practical Guide** yang disusun oleh *Transform Drug Policy Foundation*. Buku panduan ini dipublikasikan oleh Rumah Cemara dalam kerangka proyek '*Asia Action on Harm Reduction*'.

'Asia Action on Harm Reduction' didanai oleh Uni Eropa pada periode 2013-2015; ditujukan sebagai dukungan kepada para advokat komunitas di China, India, Malaysia, Indonesia, Kamboja, dan Vietnam dalam melakukan advokasi mendorong penerapan kebijakan pengurangan dampak buruk napza.

TIM PENERJEMAH VERSI BAHASA INDONESIA

Alih Bahasa : Ratri Pearman, Wenny Mustikasari
Penyunting : Yvonne Sibuea
Desain Grafis : Akhyar Fikri

.

This project is funded by
The **European Union**

rumah cemara

Pernyataan Penyangkalan:
Isi buku ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Rumah Cemara dan tidak mencerminkan opini dari Uni Eropa

Daftar Isi

Pengantar

- Tentang Panduan Ini 15

Bagian 1

Landasan 17

- Konteks Politik 17
- Tujuan dan Prinsip Regulasi Ganja yang Efektif 22
- Bagaimana Kita Mengetahui bahwa Regulasi Telah Sesuai Tujuan? (kotak) 25
- Sebuah Spektrum Pilihan Kebijakan yang Tersedia 32
- Regulasi Legal Pasar Ganja, Apa dan Bagaimana 35
- Ringkasan Berbagai Model Regulasi Ganja 37
- Belajar dari Kesuksesan dan Kegagalan Regulasi Alkohol dan Tembakau 48
- Menata Keseimbangan 51
- Bergerak Maju Berdasarkan Yang Sudah Kita Ketahui dan Yang Tidak Kita Ketahui 53
- Kesimpulan dan Rekomendasi 55

Bagian 2

Perincian Praktis Regulasi 61

a. Produksi 61

- Ringkasan 61
- Pengaturan Lisensi 65
- Model Pasar Teregulasi Borland (kotak) 69
- Pengendalian Kualitas 72
- Keamanan 75
- Batasan Produksi 77
- Produksi Skala Kecil 80

- Klub Sosial Ganja di Spanyol (kotak) 80
- Penanaman Ganja di Rumah 84
- Wilayah Hukum yang Mengizinkan Penanaman Ganja Non-Medis di Rumah (kotak) 89
- Produksi Ganja untuk Kebutuhan Ekspor 89

b. Harga 93
- Ringkasan 93
- Pengendalian Harga 96
- Dampak Harga Ganja Legal pada Pasar Gelap 101
- Efek Perpindahan pada Perubahan Harga Relatif 105

c. Pajak 109
- Ringkasan 109
- Pilihan Pajak (kotak) 111
- Penelitian dan Estimasi Penerimaan Pajak (kotak) 114

d. Sediaan (dan Metode Konsumsi) 119
- Ringkasan 119
- Berbagai Sediaan Ganja 122
- Metode Konsumsi 124
- Rekomendasi 134

e. Kekuatan / Potensi 141
- Ringkasan 141
- Rekomendasi 150

f. Kemasan 156
- Ringkasan 156
- Kemasan yang Aman Bagi Anak-Anak 157
- Daya Tahan Kemasan 160
- Informasi pada Kemasan dan Desain Kemasan 160
- Informasi Kemasan (kotak) 164

g. Pemasok 167
- Ringkasan 167
- Pelatihan untuk Layanan yang Memenuhi Unsur Tanggung Jawab Sosial 170

- Pembagian Tanggung Jawab antara Pemasok dan Konsumen 173

h. Pembeli 175
- Ringkasan 175
- Pembatasan Umur pada Penjualan 177
- Mencegah Penjualan pada Anak di Bawah Umur 180
- Keterbatasan Pengendalian Umur 183
- Membatasi Penjualan 185
- Lisensi Pembeli / Skema Keanggotaan 186
- Bukti Domisili untuk Pembelian Ganja 188
- Lokasi yang Diizinkan untuk Menggunakan Ganja 188

i. Gerai Penjualan 191
- Ringkasan 191
- Lokasi dan Kerapatan Antar Gerai Penjualan 193
- Penampilan dan Penanda 194
- Jam Operasional 198
- Penjualan Napza Jenis Lain 198
- Tanggung Jawab atas Pengawasan Regulasi 199

j. Pemasaran 201
- Ringkasan 201
- Pembelajaran dari Regulasi Pemasaran Tembakau 203
- Pembelajaran dari Regulasi Pemasaran Alkohol 207
- Pasal 13 dari Kerangka Pemikiran Konvensi Pengendalian Tembakau 208
- Kendala Hukum atau Politis pada Pengendalian Pemasaran 211
- Regulasi Iklan, Promosi dan Dukungan Ganja (IPDG) Terkini di Berbagai Belahan Dunia (kotak) 213

k. Institusi untuk Regulasi Pasar Ganja 215
- Internasional 217
- Pemerintah Nasional 219
- Lokal 220

Bagian 3

Tantangan Utama 223

a. Mengemudi Dalam Pengaruh Ganja 223

- Ringkasan 223
- Penggunaan Alkohol dan Ganja Secara Bersamaan (kotak) 228
- Menentukan dan Menguji Penurunan Kemampuan Mengemudi 230
- Penjajakan Perilaku 231
- Undang-Undang Nir-Toleransi 232
- Ambang Batas Tetap 234
- Serum Darah vs Darah Lengkap (kotak) 238
- Tes Darah 238
- Tes Napza: Cairan Yang berbeda, Hasil Yang Berbeda (kotak) 240
- Mengemudi Dalam Pengaruh Ganja dan Penolakan Reformasi 244
- Rekomendasi 246

b. Interaksi Sistem Regulasi untuk Penggunaan Ganja Medis dan Non- Medis 252

- Ringkasan 252

c. Cannabinoid Sintetis 258

- Ringkasan 258
- Profil Risiko 260
- Prevalensi Penggunaan 262
- Respon Regulasi 263

d. Turisme Ganja 266

- Ringkasan 266

e. Ganja dan Konvensi Napza PBB 274

- Ringkasan 274

- Pendahuluan 279
- Latar Belakang Pengendalian Ganja Internasional 280
- Pelajaran dan Langkah ke Depan 287
- Berbagai Pilihan Reformasi Sistem Pengendalian Napza Internasional 290
- Berbagai Pilihan Multilateral 292
  - Modifikasi (penggolongan atau pengeluaran substansi-substansi tertentu dari penggolongan) 292
  - Amandemen 293
- Berbagai Pilihan Unilateral 295
  - Menarik Diri dari Perjanjian Internasional Diikuti dengan Re-Aksesi dengan Reservasi pada Ganja 296
  - Menarik Diri dari Perjanjian/Mengakhiri Perjanjian 300
  - Melanggar Perjanjian? 302
- Kemungkinan Melakukan Pengingkarang Ringan (kotak) 306
- Bacaan Lanjutan 318

Lampiran 322

1. Regulasi Ganja di Seluruh Dunia 323
2. Informasi Lebih Lanjut dan Kontak 336

Ucapan Terima Kasih 340

Pengantar

Dokumen ini adalah panduan untuk menyusun regulasi pasar legal ganja non-medis. Panduan ditujukan bagi para penyusun kebijakan, advokat reformasi kebijakan napza dan komunitas yang terdampak di seluruh dunia, yang menyaksikan pertanyaan: '*Haruskah kita meneruskan pelarangan ganja*?' kini bergerak menuju: '*Seperti apakah seharusnya kerangka pemikiran regulasi untuk menggantikan pelarangan ganja*?' Panduan ini disusun berdasarkan pengalaman *Transform* selama bertahun-tahun mengeksplorasi dan mempromosikan model-model regulasi efektif sebagai alternatif pelarangan napza. Panduan ini diterbitkan dalam masa yang sangat berbeda dibandingkan saat diterbitkannya bahan publikasi awal kami pada 2009, yaitu **After the War on Drugs: Blueprint for Regulation**.

Tidak dapat dipungkiri, perdebatan mengenai regulasi ganja kini telah menjadi bagian dari arus utama politik, ketika berbagai wilayah hukum di tingkat kota, negara bagian dan negara; mempertimbangkan, mengembangkan dan menerapkan berbagai macam model regulasi pasar untuk ganja. Termasuk didalamnya adalah '*klub-klub sosial ganja*' di Spanyol yang bersifat nirlaba, perusahaan-perusahaan komersial di Amerika Serikat dan Belanda; serta model regulasi ganja yang dikendalikan pemerintah seperti di Uruguay. Nampak jelas kian banyak negara akan mengikuti di tahun-tahun mendatang

Transform, bekerjasama dengan berbagai pihak di seluruh dunia, memproduksi buku panduan ini untuk membantu mereka yang bergerak dalam ranah regulasi kebijakan ganja melalui berbagai tantangan praktis dalam mengembangkan dan menerapkan pendekatan regulasi efektif yang bertujuan menciptakan dunia yang lebih aman dan sehat. Dunia yang telah mengalami kekalahan luar biasa dalam '*perang terhadap napza*'.

Tentang Panduan Ini

Tataran sosial, politik, ekonomi dan kebijakan pada berbagai wilayah hukum mengenai isu kebijakan ganja sangatlah luas, dan setiap wilayah perlu menyesuaikan respon kebijakan dan model regulasi mereka masing-masing. Oleh karena itu, daripada memberikan panduan yang sifatnya *'satu untuk semua'*, panduan ini mengeksplorasi permasalahan utama yang perlu dipertimbangkan, serta menjelaskan pro dan kontra dari berbagai model dan respon yang telah ada. Dokumen ini memuat rekomendasi yang cukup luas dan cukup lentur untuk membantu mereka yang tertarik mendalami regulasi ganja untuk membangun sebuah pendekatan yang tepat dan sesuai dengan situasi lokal mereka.

- **Bagian 1 memberikan dasar** bagi pendekatan regulasi, bermula dari mengubah konteks politis dan berakhir pada kesimpulan serta rekomendasi.

- **Bagian 2** membahas **perincian untuk melakukan regulasi** atas berbagai aspek pasar ganja, termasuk tantangan utama dan rekomendasi skala luas tentang praktik-praktik terbaik

- **Bagian 3** berfokus pada **permasalahan yang berkaitan dengan ganja secara spesifik**, yang biasanya paralel dengan pertanyaan seputar regulasi pasar yang lebih luas

- **Bagian 4** berisi lampiran dalam bentuk tabel, ringkasan dari **model regulasi ganja di berbagai belahan dunia**, baik yang telah diberlakukan maupun yang telah diusulkan untuk diberlakukan, termasuk tautan untuk mengunduh lebih lanjut

Bagian 1

Landasan

Konteks Politik

Debat seputar legalisasi dan regulasi ganja telah bergemuruh sejak napza pertama kali dilarang. Namun perdebatan ini akhirnya mendekati usai. Dukungan terhadap pendekatan pelarangan yang bersifat menghukum mulai memudar dengan cepat, sementara itu di tingkat global, dukungan terhadap reformasi pragmatis telah mencapai puncaknya dalam opini publik dan politik arus utama.

Ganja merupakan substansi yang paling banyak digunakan di dunia. Badan PBB tentang Napza dan Kejahatan, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memperkirakan ada 180 juta orang yang menggunakan ganja di seluruh dunia setiap tahunnya.[1] Anggaran belanja eceran ganja diperkirakan antara €40 hingga €120 miliar,[2] menyediakan penghasilan bebas pajak yang luar biasa berlimpah bagi para pelaku kriminal penangguk laba.

Hampir seabad yang lalu ganja, bersamaan dengan berbagai jenis napza yang lain, diidentifikasi sebagai barang 'jahat', sebuah ancaman yang harus diberantas dalam perang yang harus dimenangkan, yang bertujuan menghapus segala bentuk penggunaan non-medis berbagai jenis napza tersebut. Pengalaman dalam 50 tahun terakhir

---

1 UNODC (2013) **2013 World Drug Report.** www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_ Report_2013.pdf

2 Kilmer, B. and Pacula, R. (2009) **Estimating the Size of The Global Drug Market: A Demand-Side Approach**, RAND Corporation. www.rand.org/pubs/technical_reports/TR711.html

menunjukkan bahwa mereka yang menerapkan kebijakan pelarangan napza justru belum dan tidak dapat mencapai tujuan mereka.[3] Lebih buruk lagi, seperti yang disebutkan oleh UNODC,[4] kebijakan-kebijakan ini menciptakan sederet *'konsekuensi tak diharapkan'*, mengingat betapa rapinya fakta-fakta ini didokumentasikan, mereka tidak benar-benar dapat disebut konsekuensi tak *'diharapkan'*, tetapi jelas merupakan konsekuensi negatif dari pelarangan napza. Analisis UNODC menunjukkan bahwa justru sistem pengendalian napza itu sendiri, yang menciptakan kesempatan menangguk keuntungan finansial luar biasa, yang memberi peluang pada berbagai kelompok kriminal terorganisir lintas negara terlibat dalam kompetisi kekuatan dengan berbagai negara di dunia.

Sebagai hasilnya, memerangi dua unsur yang dianggap sebagai 'ancaman' tersebut: napza dan pemasok napza, seringkali menjadi akhir dari perjuangan itu sendiri, menciptakan retorika pembenaran diri sendiri dan retorika merujuk diri sendiri yang membuat proses evaluasi, penelaahan dan perdebatan menjadi sulit, dan pada saat yang sama menempatkan para advokat reformasi kebijakan sebagai 'pro-napza'. Hal ini menyebabkan terbentuknya lingkungan kebijakan tingkat tinggi yang secara terus menerus tidak menghiraukan pemikiran ilmiah yang kritis serta norma-norma kesehatan dan kebijakan sosial.

---

3 Werb, D. et al. (2013) **The Temporal Relationship Between Drug Supply Indicators: An Audit of International Government Surveillance Systems**, BMJ Open. **www.bmjopen.bmj.com/content/3/9/e003077.full**

4 See: UNODC (2008) **2008 World Drug Report**, Hal. 212. **www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf**; Rolles, S. et al. (2012) **The Alternative World Drug Report**, Count the Costs Initiative. **www.countthecosts.org**; Reuter, P. (2009) **The Unintended Consequences of Drug Policies**, RAND Europe, disiapkan untuk Komisi Eropa. **www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2009/RAND_TR706.pdf**

Besaran kegagalan pelarangan napza telah didokumentasikan secara terperinci oleh ratusan penjajakan mandiri dan objektif yang dilakukan komite pemerintah, akademisi dan organisasi non pemerintah di seluruh dunia selama puluhan tahun.

Panduan ini tidak bertujuan untuk mengeksplorasi kritik yang ada, meskipun buku panduan ini tidak dapat dipungkiri saling terkait dengan banyak analisis, karena sebagian besar risiko dan dampak terkini dari ganja dan pasar ganja secara langsung atau tak langsung berhubungan dengan kebijakan pelarangan napza. Terlepas dari dampak buruk yang berkaitan dengan kriminalisasi massal pengguna ganja, ketiadaan regulasi pasar dalam konsep pelarangan telah memaksimalkan dampak buruk yang berkaitan dengan penggunaan ganja, serta melepaskan pengendalian pasar ke tangan para kriminal penangguk keuntungan.

Panduan ini bermula dengan premis bahwa pelarangan napza bukan saja telah gagal, namun hal ini dengan cepat telah menjadi pandangan yang disepakati banyak pihak. Akhirnya perdebatan yang terjadi telah bergerak jauh di luar wacana apakah pelarangan adalah sebuah ide yang baik atau sebaiknya dimodifikasi agar dapat berjalan dengan baik. Realita terkini menunjukkan bahwa kebijakan dan undang-undang ganja telah secara aktif dipertimbangkan ulang oleh masyarakat umum, media dan dalam debat-debat politik di hampir seluruh bagian dunia. Dan di banyak negara, reformasi nyata kebijakan ganja telah mulai dilaksanakan. Hampir secara universal, reformasi ini bergerak menjauh dari model *'perang terhadap napza'* menuju pendekatan yang tidak bersifat menghukum para pengguna napza, dengan penekanan lebih kuat pada intervensi kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia; bahkan juga sudah mulai serius mengeksplorasi regulasi legal untuk produksi dan ketersediaan ganja.

Pada saat dokumen ini ditulis, terdapat sekitar 20 negara bagian di Amerika yang telah melakukan dekriminalisasi atas kepemilikan ganja untuk penggunaan pribadi. 20 negara bagian tersebut telah memiliki ketetapan ganja medis legal dan 2 diantaranya, Washington dan Colorado, telah melewati proses pemungutan suara warga untuk mengesahkan ketetapan legalisasi dan regulasi atas produksi dan suplai ganja non-medis, 2 wilayah hukum yang pertama kali menerapkan hal ini. Masih ada sekitar 5 negara bagian lain yang sedang menunggu ketetapan dalam proses legalisasi pasar ganja untuk kebutuhan non-medis. Pada 2013 pemerintah Uruguay memperkenalkan kebijakan baru yang mengesahkan pasar ganja di bawah kendali pemerintah (sejalan dengan ketetapan penanaman di rumah dan klub sosial ganja), hal ini menempatkan Uruguay sebagai negara pertama yang melakukan reformasi kebijakan ganja di dunia (lihat Regulasi Ganja di Seluruh Dunia hal. 323). Perkembangan serupa yang sedang berlangsung di dunia dapat dilihat di bawah ini:

- Dekriminalisasi kepemilikan ganja semakin banyak terlihat,[5] dalam berbagai wilayah hukum dan sekarang juga termasuk adanya ketetapan klub sosial ganja dan penanaman di rumah (lihat hal. 80 dan 84)
- Sederet inisiatif di tingkat kota dan negara bagian menantang pemerintah nasional untuk mengeksplorasi model regulasi yang ada. Contohnya di Mexico City,[6] di Kopenhagen-Denmark,[7] di lebih dari 20 kota di Belanda,[8] dan di British Colombia - Kanada.[9]

---

5 Rosmarin, A. and Eastwood, N. (2013) **A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation in Practice Across the Globe**, Release. **www.release.org.uk/sites/release.org.uk/files/pdf/publications/Release_Quiet_Revolution_2013.pdf**

6 Grillo, I., **North America's Largest City Moves to Legalize Pot**, TIME, 14/10/13. **www.world.time.com/2013/10/14/north-americas-largest-city-moves-to-legalize-pot/**

- Perdebatan semakin terbuka dan meraih momentum di seluruh dunia. Contoh yang cukup nyata adalah di Karibia,[10] Afrika Selatan,[11] India dan Maroko.[12]

Jelas terlihat bahwa situasi telah berubah secara cepat dan pemuktakhiran panduan ini di masa mendatang akan diperlukan untuk memasukkan berbagai pembelajaran yang ada. Reformasi lebih luas juga terus diperbincangkan di tingkat internasional, sejalan dengan permintaan dari negara-negara Amerika Latin untuk mencari pendekatan alternatif dari pelarangan napza. Dalam Sidang Umum PBB tahun 2012 *(2012 UN General Assembly)*, presiden Guatemala, Kolombia dan Meksiko secara formal mendesak PBB untuk meninjau kembali sistem pengendalian napza yang ada saat ini dan *"menganalisis seluruh pilihan yang tersedia, termasuk tolok ukur regulasi dan pasar"*. Sebagai hasil dari desakan ini, PBB setuju untuk membahas kembali isu tersebut dalam Sesi Khusus Sidang Umum PBB yang membahas kebijakan napza internasional yang dijadwalkan berlangsung pada 2016. Sekjen PBB telah mendukung proses ini dan mendesak negara-negara pihak agar: *"menggunakan kesempatan ini*

---

7 Stanners, P., **Life After Cannabis Prohibition: The City Announces its Ambitions**, Copenhagen Post, 15/03/13. **www.cphpost.dk/national/life-after-cannabis-prohibition-city-announces-its-ambitions**

8 Blickman, T., **Restrictive government cannabis policies are defied by local initiatives and court rulings**, Transnational institute, 04/10/13. **www.druglawreform.info/en/weblog/item/4960-majority-of-the-dutch-favour-cannabis-legalisation**

9 Lihat: **www.stoptheviolencebc.org** and **http://sensiblebc.ca/**

10 Carribbean 360, **High Time CARICOM Discuss Legalising Marijuana — Gonsalves**, 10/09/13. **www.caribbean360.com/index.php/news/st_vincent_news/1012640.html#axzz2i43wED5H**

11 Dolley, C., **SA Calls for Study on Legalising Dagga**, IOL News, 06/08/13. **http://www.iol.co.za/news/crime-courts/sa-plan-calls-for-study-on-legalising-dagga-1.1558530#.Vb5qvLXvilc**

12 Karam, S., **The Green Shoots of Recovery? Morocco Considers the Legalisation of Marijuana Cultivation,** The Independent, 29/0713. **www.independent.co.uk/news/world/africa/the-green-shoots-of-recovery-morocco-considers-the-legalisation-of-marijuana-cultivation-8737155.html**

untuk melakukan debat yang membahas berbagai hal secara luas dan terbuka, yang mempertimbangkan semua pilihan yang ada."[13]

Perubahan politis tingkat tinggi ini juga ditunjukkan dalam gebrakan laporan 2013 oleh Organisasi Negara-Negara Amerika (*Organization of American States)* yang merekomendasikan dekriminalisasi kepemilikan dan penggunaan napza untuk keperluan pribadi, dan memberikan catatan khusus atas pertanyaan tentang legalisasi ganja, *"Cepat atau lambat, keputusan di area ini harus diambil"*[14] Secara signifikan, laporan ini memetakan jalur terpercaya, agar melalui jalur tersebut regulasi ganja dapat dieksplorasi di tingkat domestik dan PBB.[15] (lihat Ganja dan Konvensi-Konvensi Napza PBB Hal. 274).

Panduan ini sangat dibutuhkan, bukan saja karena perdebatan tentang regulasi dan legalisasi telah bergerak dari sebuah isu marginal menjadi sebuah isu arus utama politik, namun juga karena hal tersebut sekarang telah berubah dari sekedar teori menjadi kenyataan. Kita sebagai penyusun kebijakan, warga yang peduli atau advokat reformasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Prinsip Regulasi Ganja yang Efektif

Prinsip-prinsip kebijakan yang jelas merupakan hal penting dalam pengembangan kebijakan dan proses evaluasi dampak yang akan

---

13 United Nations, **Secretary-General's Remarks at Special Event on the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking New York**, 26/06/13. **www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6935**

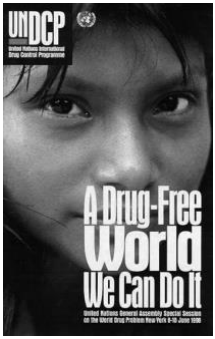
14 Organization of American States (2013) **The Drug Problem in the Americas**, Hal. 104, **www.oas.org/documents/eng/press/Introduction_and_Analytical_Report.pdf**

15 Organization of American States, op. cit.

memfasilitasi perbaikan di masa yang akan datang. Meskipun demikian, kedua hal ini seringkali hilang dari radar kebijakan napza dan ganja, digantikan dengan tujuan yang tidak jelas seperti *"menyampaikan pesan yang tepat"* atau hilang dalam populisme *"bersikap keras terhadap napza"* yang terlalu disederhanakan seperti: *"napza itu jahat, karenanya kita harus memerangi napza"*.

Ketika tujuan telah dibuat, kerap terlihat adanya refleksi ideologis atau politis yang pro pelarangan, yang terlalu berfokus pada penangkapan atau penghukuman pengguna dan pengedar, atau pada pengurangan atau penghentian penggunaan napza (seringkali direferensikan dengan frase *'untuk menciptakan dunia yang bebas napza)*, sebuah tujuan utama yang secara historis telah dipatuhi sepenuhnya oleh banyak negara. [16]

Banyak pertanyaan seputar moral yang muncul selama debat kebijakan napza. Pemahaman yang disederhanakan tentang penggunaan napza ilegal sebagai hal tak bermoral, dan bahkan *'jahat'*, memberikan pembenaran atas perlunya respon-respon bersifat menghukum. Kami berpendapat bahwa ada perbedaan mendasar antara penghakiman moral atas tingkah laku individual dengan kebijakan moral dan pembuatan undang-undang.[17] Pada dasarnya,



Poster dari Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Masalah Napza Dunia tahun 1988

[16] Untuk pengelompokan individu maupun politik lainnya, tujuan kebijakan napza menjadi berbeda, seringkali ditujukan untuk memenuhi agenda politik, agenda populis, agenda geopolitik atau agenda lain secara keseluruhan. Untuk berdiskusi, lihat Rolles, S. et al (2013), **Ending the War on Drugs: Winning the Debate in Latin America**, Transform/MUCD. **www.tdpf.org.uk**

[17] Ibid.

tujuan kami adalah ingin memperlihatkan dan mengeksplorasi berbagai kebijakan dan tolok ukur yang ada untuk meminimalkan potensi dampak buruk dan memaksimalkan potensi manfaat ganja, baik di tingkat personal maupun sosial. *Transform* mengacu ke pendekatan pragmatis sebagai *'etika efektifitas'*.[18]

Bagi sebagian orang, regulasi legal ganja terlihat sebagai sesuatu yang radikal. Namun bukti-bukti hukum dan sejarah menyatakan bahwa sebenarnya pelarangan napza-lah yang merupakan kebijakan radikal. Regulasi legal atas produksi napza, suplai dan penggunaannya lebih dapat diterima sebagai cara untuk mengelola aspek kesehatan dan risiko sosial di banyak tataran kehidupan. Jadi, panduan ini tidak bersifat radikal namun menyarankan pembaca untuk memperluas prinsip-prinsip manajemen risiko ke area yang jarang tersentuh sebelumnya. Prinsip-prinsip regulasi efektif yang dikemukakan dalam kotak di bawah ini diadaptasi dari regulasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru, namun juga memiliki kemiripan dengan kebijakan yang digunakan oleh banyak pemerintah negara lain, yang merupakan titik awal diskusi yang baik.

---

[18] Rolles, S. (2009) **After the War on Drugs: Blueprint for Regulation**, Transform. **www.tdpf.org.uk**

Bagaimana Kita Mengetahui Bahwa Regulasi Telah Sesuai Tujuan?[19]

Proporsionalitas

Beban aturan dan pelaksanaan haruslah proporsional dan sesuai dengan manfaat yang diharapkan. Cara lain untuk mendeskripsikan prinsip ini adalah dengan cara memberikan penekanan pada kerangka pemikiran regulasi biaya-manfaat berbasis risiko, dan penyusunan kebijakan berbasis risiko oleh para regulator. Termasuk di dalamnya adalah pendapat bahwa sebuah sistem pemerintahan akan efektif dan setiap perubahan yang ada akan memberi manfaat lebih jika dibandingkan dengan biaya gangguan yang terjadi.

Kepastian

Sistem regulasi harus dapat diprediksi demi memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang terkena regulasi dan hal tersebut juga harus konsisten serta sejalan dengan kebijakan-kebijakan lainnya (dalam hal ini contohnya – regulasi tentang alkohol dan tembakau). Meskipun demikian, akan ada kemungkinan terjadinya ketegangan antara kepastian dan kelenturan

Kelenturan

Pihak-pihak yang terkena regulasi harus memiliki ruang lingkup untuk mengadopsi biaya minimal dan pendekatan-pendekatan inovatif demi memenuhi kewajiban hukum mereka. Sebuah sistem regulasi bersifat lentur jika pendekatan regulasinya didasarkan atas prinsip-prinsip dan kinerja, kebijakan serta prosedur telah

---

19 Diadaptasi dari: New Zealand Government (2012**) The Best Practice Regulation Model: Principles and Assessments**, Hal. 9. **www.treasury.govt.nz/economy/regulation/bestpractice/bpregmodel-jul12.pdf**

sesuai untuk memastikan bahwa pelaksanaannya cukup lentur, dan tindakan-tindakan non-regulasi, termasuk di dalamnya aspek swa-regulasi, digunakan dalam setiap situasi yang memungkinkan.

Daya Tahan

Prinsip daya tahan sangat berkaitan erat dengan kelenturan; sistem regulasi yang memiliki kapasitas untuk berkembang dalam merespon informasi baru dan perubahan situasi. Kelenturan dan daya tahan dapat menjadi dua sisi dari koin yang sama; sistem yang lentur akan lebih memiliki daya tahan, selama syarat-syaratnya telah dipenuhi agar sebuah sistem regulasi dapat *'belajar'*. Indikator daya tahan adalah ketika sistem umpan balik telah tercipta untuk menjajaki bagaimana kerangka hukum/kebijakan bekerja dalam praktik di lapangan; semua keputusan dijajaki ulang secara periodik dan ketika informasi baru masuk; selain itu, dan sistem regulasi juga harus memutakhirkan perubahan teknologi dan inovasi eksternal.

Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip-prinsip yang mengatur perkembangan dan pelaksanaan harus transparan. Sedianya, sistem regulasi harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat dan siap menerima kritik dari masyarakat. Prinsip ini harus juga mengikutsertakan aspek non-diskriminatif, ketetapan untuk mengajukan banding dan dasar hukum yang adil untuk setiap keputusan yang dibuat.

Regulator yang Memiliki Kemampuan

Hal ini maksudnya adalah bahwa regulator memiliki sumber daya manusia dan sistem yang diperlukan untuk dapat mengoperasikan bentuk pemerintahan pengatur secara efisien dan efektif. Indikator kuncinya adalah telaah kemampuan dilaksanakan secara periodik, dan

tunduk kepada tinjauan mandiri serta mau menerima masukan

Penekanan Yang Tepat pada Tujuan-Tujuan Ekonomi

Tujuan ekonomi diberikan penekanan yang tepat yang berhubungan dengan tujuan spesifk lainnya. Tujuan-tujuan lain ini dapat saja berhubungan dengan aspek kesehatan, perlindungan keamanan atau lingkungan, atau perlindungan konsumen dan investor. Tujuan-tujuan ekonomi adalah dampak pada kompetisi, inovasi, ekspor, biaya penyesuaian, serta keterbukaan perdagangan dan investasi.

Transform juga menelaah sasaran spesifik kebijakan napza dalam beberapa tahun terakhir,[20] dan kami mengajukan enam sasaran kunci berikut untuk kebijakan pengaturan ganja:

- Melindungi dan memperbaiki sistem kesehatan masyarakat
- Mengurangi tindakan kriminal yang berhubungan dengan napza
- Memperbaiki sistem keamanan dan pengembangan
- Melindungi hak asasi manusia
- Menyediakan nilai finansial yang baik

Setiap sasaran kunci ini memiliki sasaran turunan yang akan dibahas secara lebih terperinci lagi dalam panduan ini; dan akan berguna dalam proses penyusunan kebijakan serta evaluasi dampak, karena tujuan membutuhkan indikator prestasi yang bermakna serta terukur.

Enam sasaran kunci ini tidak serta merta berurutan, penempatannya akan disesusaikan dengan kebutuhan dan prioritas wilayah hukum

[20] Untuk diskusi lebih rinci, lihat berbagai publikasi utama *Transform* di **www.tdpf.org.uk**

tertentu; contohnya, mengurangi dampak penanaman ganja ilegal pada lingkungan yang sensitif, atau,mengurangi ketidakseimbangan yang berkaitan dengan ras dalam hasil peradilan pidana.

Sebagaimana didiskusikan pada halaman 51, menentukan keseimbangan dari prioritas yang saling bersinggungan adalah hal penting dalam membentuk kontur yang tepat pada kerangka regulasi. Selain itu, wilayah hukum yang memperkenalkan kerangka regulasi ganja baru pasti akan menghadapi berbagai macam kendala di tingkat lokal. Maka, mereka perlu untuk:

- Memenuhi syarat dari proses yang berjalan menuju penerapan. Contohnya, model penerapan otoritas di Washington dan Colorado diikat oleh formulasi yang tercantum dalam inisiatif pemungutan suara yang memberikan mandat kepada mereka
- Bernegosiasi untuk lingkungan hukum dan kebijakan lokal. Contohnya, di Amerika Serikat ganja tetap dianggap ilegal pada tingkat federal. Hal ini menempatkan berbagai pembatasan berskala besar pada pilihan regulasi tingkat negara bagian, tidak mungkin ada produksi atau gerai eceran milik negara karena dengan demikian para pegawai negara akan melanggar hukum federal. Di Spanyol, model klub sosial ganja harus menyesuaikan diri dengan kebijakan dekriminalisasi domestik (memerlukan produksi dan suplai nirlaba), dan menghindari melanggar komitmen konvensi napza PBB.
- Sesuai dengan berbagai undang-undang dan regulasi untuk napza atau produk-produk atau aktivitas berisiko lainnya, seperti undang-undang dan regulasi tentang racun, obat-obatan atau mengemudi.
- Sesuai dengan norma-norma budaya dan politik. Contohnya, di Amerika Serikat terdapat lebih banyak kebencian kepada intervensi

pemerintah terhadap pasar, jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

- Bersikap realistis secara ekonomi. Jika persyaratan regulasi terlampau mahal untuk diterapkan, maka model tersebut tidak akan bertahan lama.
- Layak secara politis. Contohnya, kebutuhan untuk meredakan kebencian dari masyarakat umum, lawan politik dan negara tetangga telah membuat Uruguay berkembang menjadi negara dengan model regulasi ketat yang dikendalikan oleh pemerintahnya.

Kebijakan pelarangan napza tidak mampu menciptakan dunia bebas napza; berbagai model regulasi tidak mampu menciptakan dunia bebas dampak buruk napza

Satu hal penting yang patut disadari adalah bahwa regulasi legal bukanlah obat mujarab bagi *'permasalahan seputar napza'*. Regulasi legal tidak akan menghilangkan permasalahan atau dampak buruk penggunaan ganja, ataupun menghilangkan pasar gelap napza secara menyeluruh. Kebijakan pelarangan tidak mampu menciptakan dunia bebas napza; berbagai model regulasi tidak mampu menciptakan dunia bebas dampak buruk napza. Regulasi legal berusaha mengurangi atau menghilangkan dampak buruk yang terjadi karena pelarangan napza, dan pasar gelap yang dihasilkannya. Karenanya, sangat berguna jika kita dapat membedakan antara sasaran reformasi kebijakan napza (pada dasarnya mengurangi atau menghilangkan dampak buruk yang berkaitan dengan pelarangan napza; terutama kriminalisasi pengguna dan perdagangan gelap[21]) dengan sasaran

[21] Untuk mengetahui konsekuensi rinci dari kebijakan pelarangan napza, lihat: **www.countthecosts.org**

lebih luas dari kebijakan napza efektif pasca-pelarangan napza (meminimalkan dampak buruk produksi, suplai dan penggunaan napza; serta memaksimalkan aspek kesehatan dan kesejahteraan).

Berbagai pendekatan pada kebijakan ganja pasca-pelarangan napza pada dasarnya sama dengan kebijakan alkohol, tembakau dan obat-obatan lainnya; sasaran kebijakan dan alat pencapaian regulasinya pun identik. Akan menjadi kian penting untuk menempatkan ganja dalam gambaran lebih besar penyusunan kebijakan napza, bukan merupakan bagian terpisah atau dipandang sebagai 'kasus istimewa'. Proses yang sedang berlangsung dalam membuat model regulasi pasar ganja yang efektif, secara alami berkaca pada proses perbaikan model regulasi alkohol dan tembakau; dan tentu saja keduanya harus konsisten dan logis agar dapat diadvokasi secara bersamaan (lihat grafik dan diskusi di bawah ini, Hal. 32).

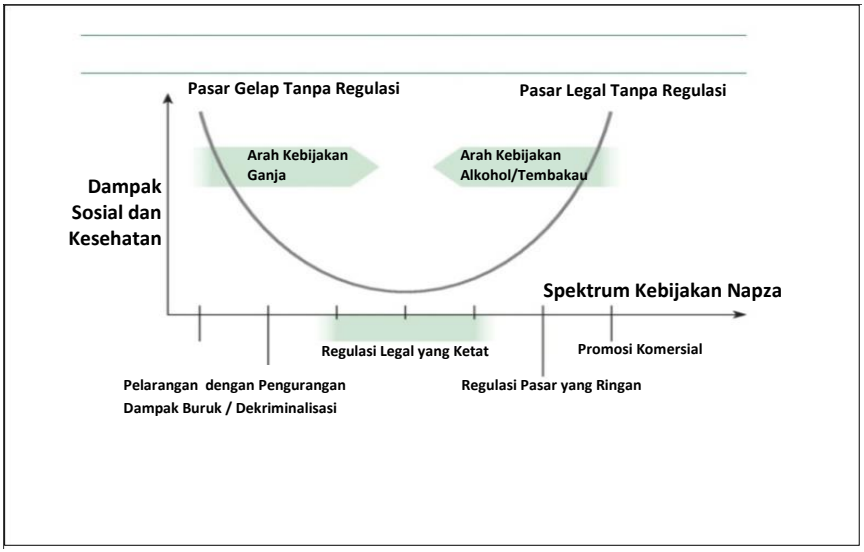
Untuk dapat mengatasi tantangan yang lebih luas terkait ganja dan penyalahgunaan napza lainnya, diperlukan perbaikan edukasi tentang kesehatan masyarakat, pencegahan, perawatan dan pemulihan serta tindakan nyata di ranah kemiskinan, ketidaksetaraan, pengecualian sosial dan diskriminasi. Selain itu juga dengan melaksanakan model-model regulasi berbasis sasaran dan prinsip kebijakan yang jelas serta komprehensif; membuang kendala-kendala politis dan institusional, dan dengan cara membuka berbagai sumber daya untuk intervensi sosial dan kesehatan masyarakat berbasis fakta, peraturan hukum dapat berpotensi menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk mencapai terbentuknya kebijakan tentang napza yang lebih baik di waktu yang akan datang.[22] Sehingga reformasi tidak hanya akan

[22] Lihat bagian 5 : Rolles, S. et al. (2013) **Ending the War on Drugs: Winning the Debate in Latin America**, Transform/MUCD, **www.tdpf.org.uk**, dan publiksi berikut **The Benefits of Ending the War on Drugs** dari Transform yang terbit pada 2014.

mengurangi dampak buruk pelarangan, namun juga akan membuahkan kesempatan dan manfaat.

Panduan ini secara spesifik memfokuskan diri pada dimensi regulasi pasar dari kebijakan ganja. Sementara terdapat implikasi yang jelas dan tumpang tindih antara pencegahan, edukasi dan perawatan; area-area penting pada kebijakan ini tidak ditangani secara terperinci.

Sebuah Spektrum Pilihan Kebijakan yang Tersedia



Gambar 1

Sebagaimana digambarkan pada grafik[23] dan tabel di bawah ini, terdapat sebuah spektrum kerangka pemikiran legal/kebijakan untuk meregulasi produksi, suplai dan penggunaan non-medis obat-obatan psikoaktif, dalam hal ini, ganja. Di satu sisi, pasar gelap terbentuk dari adanya pelarangan total, lalu bergerak menuju model pelarangan dengan hukuman yang lebih ringan, model suplai semi-legal/parsial/*de facto*, model pasar legal yang diatur dengan berbagai tingkat pembatasan dan akhirnya pasar legal atau pasar bebas

[23] Diadaptasi dari konsep orisinal John Marks.

komersial di sisi yang lain.

Yang menjadi pertanyaan adalah, model regulasi yang seperti apakah yang paling efektif mencapai tujuan kebijakan di berbagai wilayah hukum?

Kedua ujung spektrum ini diisi oleh pasar tanpa regulasi. Model yang diperkenalkan dalam panduan ini berbasis pada dalil bahwa kedua pilihan tersebut berkaitan dengan biaya sosial dan kesehatan yang sangat tinggi karena mereka yang mengendalikan perdagangan, legal maupun ilegal, termotivasi sepenuhnya oleh keuntungan. Di antara kedua pilihan ekstrem ini terdapat sederet pilihan untuk meregulasi secara legal berbagai aspek pasar yang berbeda dengan cara meminimalkan potensi dampak buruk penggunaan ganja dan pasar ganja, serta pada saat yang bersamaan memaksimalkan potensi manfaatnya.

Melihat realita bahwa terdapat permintaan tinggi atas ketersediaan ganja, dan kelenturan suplai ilegal untuk memenuhi permintaan ini, model pasar teregulasi yang berada di tengah spektrum akan menjadi sarana terbaik untuk menghasilkan keluaran yang kita semua inginkan. Berlawanan dengan pendapat bahwa reformasi semacam itu adalah *'liberalisasi'*, regulasi pasar napza merupakan posisi pragmatis yang memperkenalkan pengendalian ketat pemerintah atas pasar napza, yang saat ini dapat dikatakan sangat sedikit atau malah tidak ada sama sekali.

Adalah menarik untuk mencatat berapa banyak pemerintah berbagai negara yang secara keras menentang legalisasi dan regulasi ganja, namun pada saat yang bersamaan mereka semua bergerak menuju bagian tengah dari grafik tadi, khususnya memberlakukan pendekatan

hukuman yang lebih ringan untuk pengguna napza, dan penekanan pada intervensi kesehatan masyarakat serta hukuman alternatif berbasis perawatan sebagai ganti pemenjaraan.

'Pendekatan *'pelarangan yang lebih lunak'* ini sering muncul ke permukaan dalam berbagai retorika pemerintah Amerika Serikat akhir-akhir ini, yang menyatakan bahwa AS mewakili *'jalan tengah'* antara *'aliran ekstrem legalisasi'* dan *'perang terhadap napza'*. Sementara lini argumen AS didasarkan pada menampilkan secara salah posisi reformasi napza dengan berbagai sanggahan yang justru sebenarnya tidak bertentangan dengan posisi para pendukung reformasi. Fakta bahwa ada gerakan yang walaupun penuh retorika tetapi menuju ke pusat spektrum, dapat dipandang sebagai perubahan positif, oleh pendukung pelarangan yang bertahan pada pendapatnya, atau bagi negara-negara yang mempersiapkan pengakuan yang tak mungkin lagi dihindari atas logika regulasi pada suatu saat nanti.

Pergumulan tentang siapa yang akan mengambil alih jalan tengah pragmatis antara para advokat *'pelarangan lunak'* dengan advokat regulasi pragmatis, nampaknya akan menjadi aspek yang menentukan fokus perdebatan di tahun-tahun mendatang. Realitanya adalah bahwa pergumulan ini mengindikasikan sebagian besar kelompok yang ikut berdebat berada lebih dekat dengan pusat spektrum, dan lebih dekat juga satu sama lain. Mereka tidak terpolarisasi seperti yang digambarkan dalam karikatur di berbagai forum debat media. Kami berharap panduan ini dapat menjadi alat yang berguna yang secara konstruktif membawa sebagian dari pendukung pelarangan napza ke arena perdebatan melalui pertanyaan, *"Jika kita bergerak menuju regulasi napza, menurut anda, bagaimana seharusnya kebijakan*

tersebut berfungsi?"[24] Kami telah menyaksikan hal-hal serupa, prinsip *'bukan jika, tetapi bagaimana'* yang dijalankan oleh pemerintah federal Amerika Serikat ketika merespon inisiatif dari Washington dan Colorado, secara efektif telah meluluskan izin untuk meneruskan rencana mereka selama regulasi yang dibuat cukup ketat (contohnya, tidak melakukan penjualan kepada anak-anak di bawah umur).[25] Munculnya organisasi-organisasi seperti kampanye '*But What About the Children?* ' yang bertujuan untuk 'melindungi anak-anak ketika ganja dilegalkan' juga mencerminkan perubahan pada keterlibatan masyarakat sipil.

Regulasi Legal Pasar Ganja : Apa dan Bagaimana

Secara historis, perdebatan seputar napza telah dibentuk oleh penggunaan terminologi kunci yang tidak tepat dan tidak konsisten, tidak dapat dipungkiri, hal ini menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dan memunculkan mitos-mitos tentang apa yang sedang diperjuangkan oleh para pendukung reformasi kebijakan napza. Untuk melihat secara jelas, bagaimana seharusnya regulasi legal untuk untuk pasar ganja, diperlukan klarifikasi atas beberapa terminologi yang sering digunakan untuk mendeskripsikan pilihan-pilihan reformasi.

Pada banyak perdebatan tentang kebijakan napza, 'dekriminalisasi'

---

24 Bagaimana menghadapi para penentang secara konstruktif dalam sebuah debat; dibahas publikasi Transform/MUCD yang terbit pada 2013, **Ending the War on Drugs: How to Win the Debate in Latin America**, dapat dibaca di **www.tdpf.org.uk**

25 Cole, J. M. (2013) **Memorandum for All United States Attorneys**, US Department of Justice, Office of the Deputy Attorney General. **www.justice.gov/iso/opa/resources/3052013829132756857467.pdf**

digunakan secara bergantian dengan 'legalisasi' atau 'regulasi legal', padahal ketiga terminologi ini memiliki arti yang berbeda. Meskipun tidak memiliki arti yang mengikat secara hukum, dekriminalisasi secara umum dipahami sebagai penghapusan sanksi pidana atas pelanggaran tertentu[26] biasanya terkait kepemilikan napza dalam jumlah kecil untuk penggunaan pribadi. Meskipun demikian, sanksi perdata atau administratif, seperti denda, seringkali masih diberlakukan. Karenanya, kepemilikan napza masih dianggap ilegal dan menjadi pelanggaran yang patut menerima hukuman, meskipun tidak lagi dikenai sanksi pidana. Secara kontras, segala bentuk legalisasi dan regulasi mensyaratkan untuk diikuti oleh penghapusan segala jenis sanksi, baik pidana maupun perdata, pada produksi, suplai dan kepemilikan napza yang berada dalam parameter kerangka pemikiran regulasi. Aktivitas yang berada di luar kerangka pemikiran regulasi, seperti penjualan napza pada anak di bawah umur, masih menjadi subjek sanksi pidana.

Ada juga pemisahan yang perlu dibuat antara dekriminalisasi *de jure* dengan *de facto* atau sistem pengendalian napza yang diregulasi secara legal. Pada model *de jure*, kebijakan-kebijakan tentang napza dilaksanakan melalui reformasi tertentu, yang diabadikan ke dalam undang-undang. Pada model *de facto*, kebijakan yang sama diberlakukan melalui tidak diberikannya sanksi atas pelanggaran undang-undang pidana, yang secara teknis masih berlaku. Di Belanda, contohnya, kepemilikan dan penjualan suplai ganja masih terlarang dalam undang-undang, namun secara *de facto* sudah legal, karena mendapatkan toleransi melalui kerangka perizinan kedai kopi ganja

---

26 Di AS, istilah dekriminalisasi kadang-kadang digunakan secara sempit bahwa seseorang tidak dapat lagi dipenjarakan karena pelanggaran tertentu, tetapi perbuatan tersebut masih digolongkan sebagai pelanggaran hukum atau kesalahan kecil (ini menggambarkan situasi beberapa negara bagian di AS yang sudah memberlakukan dekriminalisasi)

(cannabis coffee shop) atau lebih dikenal dengan kedai kopi *(coffee shop)* di negara tersebut.

Yang terakhir, walau istilah-istilah ini saling berhubungan, sangat bermanfaat untuk membedakan antara istilah 'regulasi legal' dan 'legalisasi'. **Legalisasi** sebenarnya adalah sebuah proses yang pada dasarnya membuat sesuatu yang ilegal menjadi legal. Sementara **regulasi legal** adalah hasil akhir dari proses tersebut yang mengacu kepada sebuah sistem aturan yang mengelola produk atau perilaku yang dibicarakan. Konsekuensinya, melayangkan himbauan untuk legalisasi ganja saja, dapat diartikan secara salah menjadi sebuah rancangan pengadaan pasar bebas komersial yang sama sekali tidak didukung oleh *Transform* dan kebanyakan advokat reformasi kebijakan napza lainnya. ***'Pasar ganja yang diregulasi secara legal'*** atau ***'legalisasi dan regulasi'*** adalah istilah deskriptif yang lebih bermanfaat untuk digunakan.

Ringkasan Berbagai Model Regulasi Ganja

- Kombinasi dari model-model kebijakan berikut ini sangat memungkinkan, contohnya, Uruguay dan Colorado memiliki ketetapan paralel untuk penanaman ganja di rumah, dan sebagai tambahan, Uruguay mengizinkan dibukanya klub-klub sosial ganja sejalan dengan produksi dan penjualan berlisensi.
- Model-model ini diberi urutan mulai dari yang paling ketat hingga yang paling lunak.
- Dalam setiap model terdapat variasi perincian kebijakan yang dapat dipertimbangkan, bagaimana model tersebut dilaksanakan serta ditegakkan di berbagai wilayah hukum.

1. Pelarangan atas Seluruh Kegiatan Produksi, Suplai dan Penggunaan Napza

Penalti bagi mereka yang melanggar bervariasi mulai dari denda, surat peringatan hingga ke tuntutan pidana dan penahanan; dan pada kasus-kasus ekstrem, diberlakukan pula vonis mati bagi pasal perdagangan.

Contoh:
Contoh di bawah ini telah menjadi sistem yang baku di banyak negara selama hampir 50 tahun.

Pro

- Argumen yang diajukan adalah bahwa prevalensi penggunaan dapat dikurangi atau dikendalikan melalui kombinasi antara efek pencegahan dengan keterbatasan suplai. Meskipun demikian, terdapat hanya sedikit bukti yang mendukung teori ini.

Kontra

- Pelarangan yang berlangsung pada tataran permintaan yang tinggi menyebabkan munculnya biaya finansial yang tinggi di sepanjang sistem peradilan pidana.
- Membentuk dan menyulut terbentuknya pasar gelap dan menyebabkan terjadinya kriminalisasi massal atas pengguna.
- Pemerintah kehilangan kemampuan untuk meregulasi aspek-aspek kunci dari pasar yang ada atau kehilangan pemasukan dari sektor penerimaan pajak.
- Banyak orang akan mengkonsumsi produk yang tidak teregulasi dengan tingkat keamanan dan kualitas yang tidak diketahui.

2. Pelarangan Produksi dan Suplai, Sejalan dengan Produksi Legal dan Suplai untuk Keperluan Medis.

Pelarangan produksi untuk penggunaan non-medis tetap dijaga, namun produksi dan akses terhadap penggunaan medis dianggap ilegal, biasanya hal tersebut dimasukkan di bawah model pengaturan pemberian resep. Produk yang tersedia bervariasi mulai dari ganja herbal hingga ganja persiapan dan ekstrak (produk ganja sintetis mulai banyak didapati). Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai regulasi ganja medis, lihat hal. 186.

Contoh:

20 negara bagian di Amerika Serikat (Washington DC)[27], Kanada, Belanda, Republik Ceko, Israel dan lain-lain.

Pro

- Pasien dapat mengakses manfaat medis dari ganja atau produk ganja.
- Memfasilitasi penelitian tentang penggunaan medis yang dapat saja tidak terlihat sebelumnya.

Kontra

- Sama seperti model 1 di atas.
- Terdapat potensi terjadinya kebingungan antara sistem regulasi medis dan non-medis, terutama jika pelarangan atas penggunaan ganja non-medis masih ada.

Regulasi model ganja medis yang kurang tepat dapat:

- Menciptakan potensi kebocoran pada suplai non-medis (terlihat sebagai sesuatu yang positif bagi sebagian orang).
- Mengarah kepada saran medis di bawah standar untuk pasien, dan pengendalian kualitas yang buruk atas produk-produk ganja medis

---

27 Perkembangan jumlah negara bagian yang telah melegalkan ganja untuk keperluan medis tersedia disini: **http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=000881**

3. Pelarangan Produksi dan Suplai – dengan Dekriminalisasi Kepemilikan Napza untuk Penggunaan Pribadi.

Menjaga pelarangan atas produksi dan suplai namun menghilangkan sanksi pidana untuk kepemilikan jumlah kecil yang digunakan untuk keperluan pribadi. Ambang batas untuk kepemilikan pribadi bervariasi, seperti juga halnya sanksi non-pidana yang biasanya termasuk penyitaan dan sering pula ditambah dengan denda, rujukan perawatan atau sanksi-sanksi lainnya. Kebijakan dapat berbentuk *de facto* atau *de jure.*

Contoh:

16 negara bagian Amerika Serikat[28], berbagai negara Amerika Latin[29] dan Negara-negara Eropa[30] (beberapa hanya untuk ganja, beberapa untuk semua jenis napza), dan negara-negara lainnya di dunia[31].

Pro

- Mengurangi pembiayaan sistem peradilan pidana
- Menghilangkan stigma kriminal pada pengguna
- Dapat memfasilitasi intervensi kesehatan masyarakat dengan cara mengarahkan pengeluaran sistem peradilan pidana dan menghilangkan kendala yang menghalangi para pengguna yang bermasalah untuk mencari pertolongan.

Kontra

- Tidak menunjukkan bahaya yang berkaitan dengan pasar gelap dan dapat saja menyebabkan terjadinya beberapa bentuk pidana yang berkaitan dengan pasar.

---

28 Definisi dekriminalisasi bervariasi – untuk perincian definisi dekriminalisasi menurut masing-masing negara bagian, lihat: **http://norml.org/aboutmarijuana/item/states-that-have-decriminalized**

29 Untuk memantau perkembangan, lihat: **www.druglawreform.info/en/country-information**

30 Untuk memantau perkembangan, lihat: **www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html**

31 Untuk ringkasan menyeluruh, lihat: Rosmarin, A. and Eastwood, N. (2013) **A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation in Practice Across the Globe**, Release. **http://www.release.org.uk/sites/release.org.uk/files/pdf/publications/Release_Quiet_Revolution_2013.pdf**

- Jika diterapkan secara kurang tepat, dapat menyebabkan bertambahnya orang yang berurusan dengan sistem peradilan pidana (terutama ketika pembiayaan penegakan hukum dikaitkan dengan pemasukan dari denda).
- Sanksi-sanksi non-pidana masih dapat bersifat tidak proporsional.
- Denda-denda yang tidak dibayar akan membuahkan terjadinya sanksi pidana, terutama bagi populasi yang memiliki pemasukan rendah, hal ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan rasial di tubuh penegak hukum.

4. Pelarangan Produksi dan Suplai – Dengan Aspek Dekriminalisasi Kepemilikan untuk Penggunaan Pribadi dan Penjualan Eceran.

Sama seperti hal di atas tapi dengan tambahan aspek dekriminalisasi dan model perizinan untuk penjualan eceran komersial, dan/atau alasan penjualan dan konsumsi. Suplai untuk distribusi eceran tetap dianggap ilegal.

Contoh:

- Model *'kedai kopi'* di Belanda
- Beberapa model informal di tingkat lokal di kota-kota di Eropa, Australia dan Asia Timur.

Pro

- Mengurangi permasalahan penjualan di pasar gelap.
- Diizinkan regulasinya untuk distribusi dan pemasok.
- Izin terbatas untuk produksi.
- Menghasilkan penerimaan pajak dari keuntungan dan pemasukan staf (meskipun tidak datang dari pajak penjualan produk).
- Memisahkan konsumen ganja dari pasar gelap yang memiliki banyak napza berisiko.

Kontra

- Permasalahan *'pintu belakang'*; produksi dan suplai untuk *'kedai kopi'* didapat dari pasar gelap. Aspek kriminalitas yang berhubungan dengan pasar jenis ini tetap ada.
- Ketidakmampuan untuk mengenakan pajak pada produk yang menyebabkannya ilegal secara nominal.
  Tidak konsisten antara hukum dan kebijakan praktis/objektif.

5. Pelarangan Pelarangan Produksi dan Suplai – dengan Dekriminalisasi Penanaman di rumah Skala Kecil dan Klub Sosial Ganja.

Memperluas aspek dekriminalisasi kepemilikan pribadi ke arah toleransi untuk penanaman pribadi untuk penggunaan pribadi, dengan menetapkan jumlah maksimal yang diizinkan (biasanya berkisar antara 1 hingga 10 pohon). Hal ini juga menyebabkan tumbuhnya berbagai keanggotaan koperasi ganja dan klub sosial ganja (KSG) ketika sekelompok pengguna menyisihkan sebagian dari uang mereka untuk diberikan kepada penanam yang kemudian memasok kebutuhan ganja kelompok tersebut dalam kerangka koperasi nirlaba mandiri (lihat hal. 63).

Contoh:

- Penanaman di rumah diperbolehkan atau diizinkan di Belgia, Spanyol, Belanda, Uruguay dan Swiss.
- Penanaman di rumah dan Klub sosial ganja dizinkan di Spanyol.

Pro

- Mengurangi besaran bahaya yang berkaitan dengan pasar gelap.
- Menghilangkan kebutuhan beberapa pengguna untuk berinteraksi dengan pasar gelap.

Kontra

- Penegakan hukum untuk penanaman di rumah dirasakan sulit.
- Model klub sosial ganja yang ada saat ini kekurangan dasar hukum atau kerangka pengaturan legislatif untuk memastikan praktik terbaik.
- Beberapa penerimaan pajak kemungkinan akan hilang jika ada izin penanaman di rumah di rumah.
- Mempersulit akses kepada mereka yang memiliki fasilitas kultivasi atau jejaring sosial, sehingga dapat saja menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok marginal.

6. Produksi dan Suplai Legal yang Teregulasi – Sepenuhnya Berada di Bawah Monopoli Pemerintah

Produksi dan suplai dilegalisasi dan teregulasi, namun semua aspek pasar yang ada dipegang penuh oleh pemerintah secara monopoli, dalam hal ini aktor-aktor komersial dilarang masuk ke pasar legal.

Contoh:

- Monopoli pemerintah untuk alkohol – seperti yang dilakukan oleh pemerintah Rusia yang memonopoli vodka hingga tahun 1992, menjadi sebuah teladan.
- Pemerintah Cina memelihara monopoli virtual atas produksi dan penjualan eceran tembakau.
- Hampir seluruh contoh pada tembakau dan alkohol melibatkan monopoli pemerintah hanya pada bagian pasarnya saja – lihat di bawah ini;

Pro

- Memperbolehkan regulasi distribusi dan pemasok.
- Memperbolehkan regulasi terbatas untuk produk.
- Menghasilkan penerimaan pajak dari keuntungan dan pendapatan staf (meskipun bukan dari pajak penjualan produk).
- Memisahkan konsumen ganja dari pasar gelap yang memiliki lebih banyak napza berisiko.

Kontra

- Keuntungan yang dihasilkan oleh monopoli pemerintah memiliki potensi memutarbalikkan prioritas yang ada.
- Kemungkinan terdapat distorsi pasar dan konsekuensi negatif jika model ini terlalu dibatasi dengan ketat atau tidak dapat memenuhi permintaan pasar (dapat dalam hal kuantitas yang diproduksi atau variasi produk yang tersedia).
- Memerlukan dukungan penegakan melawan berbagai pasar non-monopoli yang bermunculan.

7. Produksi dan Suplai Legal Teregulasi untuk Penggunaan Non-Medis – dengan Kombinasi Elemen Komersial dan Monopoli Pemerintah

Pasar legal komersial teregulasi, namun dengan monopoli pemerintah atas elemen-elemen pasar tertentu – lebih sering diterapkan pada tataran perdagangan eceran.

Contoh:

- Berbagai contoh pada model pengendalian alkohol[32] dan tembakau.
- Model regulasi hukum ganja di Uruguay.
- Model Pasar Teregulasi Borland (lihat hal. 55)

Pro

- Potensi manfaat dari aktivitas komersial dan kompetisi pada beberapa komponen pasar.
- Memperbolehkan pemerintah menjaga pengendalian penuh atas aspek-aspek pasar sehingga risiko-risiko tertentu diidentifikasi dan permasalahan dapat dikurangi, seperti komersialisasi yang berlebihan.
- Menghasilkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak.

Kontra

- Untuk elemen monopoli, lihat permasalahan di atas.
- Risiko dari komersialisasi yang berlebihan dapat terjadi jika kompetisi diperbolehkan.
- Risiko dari permasalahan yang berkaitan dengan lobi industri komersial..

32 Beberapa contoh diantaranya: *'Systembolaget'* di Swedia, *'Alko'* di Finlandia, *'Vínbúð'* di Iceland, *'Vinmonopolet'* in Norwegia, *'SAQ'* di Quebec, Kanada, dan *'LCBO'* di Ontario, Kanada.

8. Produksi dan Suplai Legal Teregulasi untuk Penggunaan Non-Medis – Produsen Berlisensi dan/atau Pemasok Berlisensi

Model pasar komersial yang teregulasi dapat diperbandingkan dengan banyak model serupa untuk alkohol dan tembakau yang telah ada. Perincian kerangka regulasi dan pemberian lisensi dapat bervariasi sesuai dengan pengendalian atas produk, pemasok, pedagang eceran, pemasaran dan akses terhadap pasar.

Contoh:

- Berbagai rezim pengendalian alkohol dan tembakau.
- Model regulasi ganja di Colorado dan Washington

Pro

- Memperbolehkan potensi manfaat dari kegiatan komersial.
- Menjaga kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi pada aspek-aspek kunci dari pasar dan mengurangi risiko dari komersialisasi yang berlebihan.
- Pengenaan pajak diperbolehkan hingga ke tingkat tertentu dan pemerintah memegang kendali atas harga dan pemasukan.

Kontra

- Risiko terjadinya komersialisasi yang berlebihan jika regulasi penjualan eceran dan pemasarannya tidak cukup.
- Risiko terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan lobi industri komersial.

9. Model Pasar Bebas

Merupakan model pasar legal yang tidak teregulasi atau *'model pasar swalayan'*, yaitu produk yang ada tunduk pada standar perdagangan dasar dan pengendalian atas produk mirip dengan yang telah diterapkan pada makanan dan minuman. Pemasok boleh melakukan regulasi mandiri.

Contoh:

- Regulasi atas produk-produk kafein.

Pro

- Biaya untuk pengaturan termasuk minim.
- Intervensi pemerintah cukup minim dan terdapat kebebasan komersial.
- Kompetisi yang berlangsung cenderung membuat harga untuk konsumen menjadi turun.

Kontra

- Bergantung pada regulasi mandiri oleh pemasok dan menurut pengalaman dari pasar alkohol dan tembakau yang tidak teregulasi, pihak-pihak yang dimotivasi oleh keuntungan cenderung untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat dan kesejahteraan.
- Risiko komersialisasi yang berlebihan dapat bertambah dan memunculkan tipe industri *'raksasa tembakau'*.
- Turunnya harga dan pemasaran yang tidak teregulasi dapat menyebabkan naiknya penggunaan yang tidak bertanggung jawab

Belajar dari Kesuksesan dan Kegagalan Regulasi Alkohol dan Tembakau

Alkohol dan tembakau adalah napza legal yang paling banyak digunakan[33], dan kebijakan yang ada di seluruh dunia bervariasi mulai dari pelarangan total lewat berbagai model regulasi, hingga ke pasar bebas tanpa regulasi. Alhasil, kita mendapatkan pembelajaran yang berharga untuk proses pengembangan model regulasi ganja, tema utama yang dibahas dalam panduan ini.

Sementara terdapat beberapa kemiripan, terdapat pula perbedaan yang penting antara alkohol, tembakau dan ganja, terutama di seputar efek yang dihasilkan, risiko, cara penggunaan dan bukti-bukti yang mendukung intervensi kebijakan yang sedang dilakukan dan diajukan saat ini; yang patut dicatat ketika mencoba bertukar pembelajaran antar pengalaman kebijakan seputar beberapa napza ini.

Salah satu perbedaan yang terlihat antara reformasi regulasi alkohol dan tembakau dengan berbagai upaya meregulasi napza ilegal saat ini adalah bahwa pengembangan kebijakan bermula dari tempat yang berbeda-beda.

Permasalahan yang berulang pada literatur kebijakan alkohol dan tembakau adalah terjadinya konflik antara kebijakan kesehatan masyarakat dengan industri alkohol dan tembakau yang didorong oleh pihak-pihak komersial. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran untuk kebijakan ganja dan reformasi hukum. Produsen alkohol dan tembakau

[33] Selain kafein.

komersial serta pemasoknya merupakan pihak-pihak yang mencari keuntungan, yang melihat pangsa pasar mereka dari sisi komersial dan bukan dari perspektif kesehatan masyarakat, terutama karena mereka jarang memanggul beban sekunder dari penggunaan yang bermasalah[34]. Cukup dapat dimengerti bahwa motivasi utama mereka, dan juga kewajiban fidusia hukum mereka di banyak negara, adalah untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan konsumsi, baik di tataran populasi total ataupun dalam batasan per kapita. Serta dengan cara mempengaruhi calon-calon konsumen. Permasalahan kesehatan masyarakat hanya akan menjadi kekhawatiran ketika penjualan mereka terancam, dan akan mempengaruhi tujuan mereka untuk memaksimalkan keuntungan.

Kedua industri tersebut telah mencoba sesedikit mungkin membiarkan pengendalian pasar berada di tangan regulator pemerintah. Situasi untuk tembakau telah berubah drastis di beberapa negara, namun tidak begitu halnya dengan alkohol. Maka untuk alkohol dan tembakau, para penyusun kebijakan mencoba untuk *'merekayasa secara terbalik'* kerangka regulasi yang sesuai atau optimal, menjadi pasar komersial legal yang mapan dan menempel pada budaya; berseberangan dengan perlawanan dari lobi komersial berskala besar yang terorganisir.

Secara kontras, pada sebagian besar wilayah hukum, ganja menawarkan kanvas kosong; sebuah kesempatan untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan mengganti pasar gelap dengan model pasar teregulasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip kesehatan masyarakat

---

34 The 1998 Tobacco Master Settlement Agreement di AS adalah satu contoh dalam hal ini: **http://en.wikipedia.org/wiki/Tobacco_Master_Settlement_Agreement**

dan kesejahteraan sejak awal, tanpa perlawanan dari industri komersial berskala besar. Ada beberapa pengecualian; yang paling menonjol adalah Amerika Serikat yang memiliki pasar ganja medis yang sudah mapan, para pebisnis yang terlibat terkadang menerima regulasi sebagai sebuah kebutuhan untuk bertahan, sekaligus di sisi lain menentangnya ketika regulasi tersebut mengancam kepentingan komersial mereka.

Dalam Gambar 1 (hal. 32), reformasi kebijakan alkohol dan tembakau terkini berarti bergerak menuju pasar yang lebih komersial pada akhir spektrum (pada bagian kanan dari axis x), dan menuju model regulasi optimal di bagian tengah. Hal tersebut dapat dianggap konsisten dengan himbauan untuk perbaikan dan peningkatan regulasi alkohol dan tembakau, sebagaimana legalisasi dan regulasi ganja (dan/atau regulasi beberapa napza ilegal lainnya saat ini). Hal ini murni tentang penerapan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat dan pengurangan dampak buruk berbasis bukti dan fakta untuk semua jenis napza, dan mengembangkan tingkat regulasi yang paling tepat bagi setiap substansi. Konvergensi dalam pendekatan regulasi ini atau aktivitas *'menutup jurang regulasi'* antara ganja, alkohol dan tembakau sudah mulai dilaksanakan, dan dipastikan akan mendefinisikan tema dari diskusi tentang kebijakan napza di tahun-tahun mendatang.

Menata Keseimbangan

Tema utama yang muncul dari diskusi ini adalah terjadinya persinggungan prioritas yang seringkali timbul seiring pembuatan keputusan ketika model regulasi ganja dikembangkan dan diterapkan di tingkat lokal. Utamanya, kebutuhan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan komersial (yang mencari pertambahan keuntungan, dan dapatnya akan bergerak menuju promosi penggunaan) dengan regulasi berbasis kesehatan masyarakat (yang mencoba untuk mengurangi dampak buruk dan akan bergerak menuju pengurangan penggunaan).

Ketegangan ini akan memerlukan penanganan seksama selama proses formulasi model regulasi ganja, bersamaan dengan intervensi pemerintah secara menyeluruh pada aspek pasar, begitu pula dengan permasalahan perizinan, penentuan harga dan pengenaan pajak, semuanya memerlukan negosiasi dan kompromi. Jika model yang diambil terlalu ketat, contohnya; jika harga yang ditetapkan terlalu tinggi atau ketersediaan produknya terbatas, permintaan tidak akan terpenuhi melalui jalur legal dan hal ini akan membuka kesempatan untuk perdagangan ilegal yang muncul secara paralel dan berbahaya. Di sisi lain, jika model yang diambil tidak cukup ketat, komersialisasi akan menyebabkan terjadinya kenaikan signifikan pada jumlah penggunaan, dan kesempatan untuk melakukan intervensi pasar dan meminimalkan potensi bahaya dapat saja terbatas atau tidak cukup. Kegagalan regulasi seperti ini akan memiliki konsekuensi terburuk bagi kelompok yang paling rentan di masyarakat.

Salah satu contoh ketegangan antara prioritas komersial dan kesehatan masyarakat, dengan tingkat pembatasan yang paling mudah

dilihat adalah yang terjadi pada kebijakan pengenaan pajak untuk penentuan harga tembakau. Bukti-bukti menunjukkan bahwa kenaikan harga dapat mengurangi penggunaan, terutama di kalangan remaja. Pada saat yang sama, kenaikan harga juga membuka kesempatan bagi para penyelundup tembakau dan pengedar tembakau palsu yang ingin menghindari pajak dan berusaha untuk memotong jalur penjualan eceran yang sah.

Terdapat potensi dan kecenderungan bahwa model regulasi ganja akan jauh lebih ketat daripada regulasi untuk alkohol dan tembakau. Hal ini sudah terjadi di Washington dan Colorado (sebagian dikarenakan inisiatif mereka berbentuk 'pulau' reformasi yang berada di tengah-tengah negara bagian yang masih melakukan pelarangan), dan begitu pula yang terjadi di Uruguay. Beberapa pihak merasa hal ini tidak adil, terutama jika dikaitkan dengan dampak buruk dari ketiga napza tersebut. Namun akan lebih berguna jika kita melihat regulasi ganja ini sebagai sebuah kesempatan untuk mendemonstrasikan praktik terbaik dalam pengendalian napza. Jika pendekatan berbasis bukti/fakta dan kesehatan masyarakat untuk kebijakan ganja dapat terbukti efektif, hal ini akan memberikan efek domino positif lewat pemberian informasi dan akselerasi perbaikan pada pengendalian atas alkohol dan tembakau.

Tentu saja tidak ada solusi yang benar-benar sempurna untuk situasi seperti ini, semuanya adalah soal keseimbangan prioritas, melihat apa yang dapat berjalan, tetap lentur dan bertanggung jawab, pilihan informasi berdasarkan evaluasi yang rasional dan berkesinambungan atas pembiayaan dan manfaat. Bagaimana pun juga, perlu ditekankan kembali bahwa sejarah pengendalian alkohol dan tembakau menunjukkan bahwa lebih baik bersikap sedikit terlalu membatasi pada awalnya daripada harus berjuang untuk mengetatkan regulasi

yang kurang setelah penerapannya berjalan.

Bergerak Maju dengan Apa Yang Kita Ketahui dan Yang Tidak Kita Ketahui

Sementara banyak pembelajaran penting dapat diambil dari pengalaman mengelola kebijakan alkohol dan tembakau, serta meningkatnya bukti-bukti inovasi kebijakan ganja di seluruh dunia, masih banyak hal yang tidak ketahui tentang regulasi ganja. Usul untuk mengembangkan model regulasi penuh, dimulai dari nol bagi kebanyakan wilayah hukum, hal yang sangat jarang terjadi dalam tataran kebijakan sosial dan terbilang unik dalam kebijakan napza. Setiap inovasi kebijakan selalu memiliki tingkat ketidakpastian dan risiko. Namun dari apa yang telah kita ketahui, kita dapat mengantisipasi dan mengurangi hampir semua risiko ini secara masuk akal. Seperti ketika mengembangkan kebijakan publik apapun, perkembangan harus diukur melalui proses eksperimen dengan informasi sepenuhnya, evaluasi dan kemauan untuk bersikap lentur serta merespon kesuksesan dan kegagalan secara cerdas.

Jika ada satu pesan yang harus diambil oleh para penyusun kebijakan dari panduan ini adalah, bahwa mereka harus memastikan dasar pengambilan keputusan regulasi harus tetap berada di tangan otoritas kesehatan masyarakat, bukan para pelaku bisnis

Seperti yang telah didiskusikan sebelumnya, risiko paling nyata adalah terjadinya komersialisasi berlebihan dan mengaburnya tujuan-tujuan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan komersial yang lebih mengedepankan pencarian keuntungan. Observasi ini telah memberi banyak informasi pada

pemikiran kami selama penulisan panduan ini, dan kami tidak memberi ruang bagi kepentingan bisnis yang tidak berada di puncak prioritas kepentingan masyarakat. Kami berkeyakinan, kebijakan napza harus dapat mengusung kepentingan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bukan bisnis. Alangkah baiknya jika keduanya dapat saling melengkapi. Tetapi jika ada satu pesan yang harus diambil oleh para penyusun kebijakan dari panduan ini adalah bahwa mereka harus memastikan dasar pengambilan keputusan regulasi harus tetap berada di tangan otoritas kesehatan masyarakat, bukan para pelaku bisnis.

Tidak akan pernah ada solusi yang sempurna dan akan selalu ada kendala dan tantangan, kecuali jika lingkungan kebijakan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Meskipun demikian, hal tersebut juga merupakan kesempatan unik untuk menentukan standar bagi paradigma kebijakan napza yang baru sejalan dengan keluarnya kita dari kegagalan praktik dan ideologi pada era pelarangan napza.

Kesimpulan dan Rekomendasi

- Terdapat keseimbangan yang harus dicapai antara desakan penerapan reformasi dengan risiko yang mengintai jika kita bergerak secara tergesa-gesa. Langkah ke depan yang harus diambil oleh wilayah hukum mana pun akan tergantung kepada pasar yang ada sekarang, kerangka kebijakan dan lingkungan sosial-politik. Mereka yang mengadopsi kebijakan terlalu dini akan menghadapi berbagai kendala. Tidak ada satu pendekatan yang tepat untuk semua masalah, dan tidak ada satu obat mujarab untuk semua penyakit.

- Otoritas terkait harus membentuk komisi independen yang terdiri dari para pakar domestik dan internasional untuk mengidentifikasi isu-isu kunci, dan menyusun rekomendasi umum untuk reformasi kebijakan ganja. Para pakar harus berasal dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu, termasuk dari area kesehatan masyarakat, kebijakan napza, hukum nasional dan internasional, produksi ganja legal, agraria, ilmu lingkungan, serta pemantauan dan evaluasi. Panel ini nantinya dapat saja berubah menjadi sebuah kelompok kerja yang bertugas untuk menelaah dan membuat rekomendasi terperinci kebijakan dan penerapannya.

- Indikator performa yang bermakna dan terukur harus ditetapkan untuk semua aspek dan fungsi pasar. Pemantauan dampak dan evaluasinya haruslah memiliki cukup sumber daya dan dibangun di dalam kerangka regulasi sejak awal. Dampak yang lebih luas, seperti prevalensi perubahan pola penggunaan ganja (terutama pada kalangan remaja), tingkat kriminalitas, pengeluaran dan pemasukan,

harus pula dievaluasi secara periodik. Kegiatan pemantauan harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan, tunduk kepada proses peninjauan kembali, dan bahwa kelenturan dan kemauan beradaptasi terhadap pendekatan yang sesuai dengan bukti-bukti.

- Harus ada kapasitas kelembagaan yang memadai untuk memastikan pemenuhan kerangka regulasi. Hal ini memerlukan staf yang berpengalaman dan terlatih, manajemen dan pengawasan serta pendanaan yang cukup bagi badan-badan regulasi. Mengingat seluruh area dari kebijakan ganja akan tersentuh, maka badan pengatur yang telah ada perlu bekerjasama dengan semua departemen pemerintahan atau sebuah badan payung baru perlu dibentuk.

- Ada berbagai bentuk reformasi dapat dilakukan dalam parameter hukum internasional yang telah ada, termasuk dekriminalisasi kepemilikan dan penggunaan pribadi dengan ketetapan untuk penanaman di rumah serta dan di klub sosial ganja (lihat hal. 84 dan 80). Tindakan seperti ini dapat diterapkan dengan relatif mudah dan meskipun dampak positifnya terbilang rendah, tindakan ini menunjukkan kemauan politis untuk mendukung reformasi, tidak membawa beban regulasi dan didukung oleh bukti serta fakta yang berguna

- Ketika sebuah wilayah hukum berkenan atau mampu bernegosiasi untuk mengatasi kendala hukum internasional yang ada (lihat Ganja dan Konvensi-Konvensi Napza PBB hal. 274), prioritas awal diterapkannya kebijakan ini haruslah untuk memenuhi permintaan pasar yang selama ini ada. Ini juga berarti bahwa pasar legal yang kira-kira mencerminkan situasi pasar gelap dalam hal jenis produk, harga dan ketersediaan. Sebuah tingkat intervensi pemerintah dan

pengendalian pasar untuk memastikan hal di atas merupakan syarat minimal yang harus dilakukan. Setiap pergeseran signifikan dari model ini nampaknya berpotensi memiliki dampak negatif yang tidak dapat diprediksi. Perubahan pada pasar, untuk alasan apapun, harus dilakukan secara bertahap dan melalui proses evaluasi yang ketat.

- Sebagai permulaan, sah saja untuk mengawali dengan model regulasi yang lebih ketat dan pengendalian pemerintah yang lebih besar, tetapi kemudian bergerak maju mengacu kepada hasil evaluasi, untuk mengarah ke model regulasi yang lebih ringan serta berbasis intervensi, ketika norma-norma sosial dan pengendalian sosial di seputar pasar ganja legal telah terbentuk. Bila dilihat dari perspektif pragmatis dan politis, pilihan ini lebih baik jika dibandingkan dengan skenario sebaliknya yang memerlukan pengendalian ketat karena regulasi yang tidak memadai.

- Untuk wilayah hukum yang tidak memiliki pasar gelap ganja mutakhir, tidak akan ada desakan untuk menawarkan rangkaian produk dan layanan ganja sejak awal, pilihan perdagangan eceran yang fungsional atas rangkaian produk terbatas yang kualitasnya terkendali merupakan cerminan dari pasar gelap saat ini. Pertimbangkan sebuah model pasar yang lebih beragam yang memiliki ganja konsentrat, ganja yang dapat dimakan, serta kedai tempat mengkonsumsi ganja ketika pasar eceran inti telah terbentuk dan telah dievaluasi. Produk-produk ganja yang dapat dimakan cukup mudah diolah di rumah, ganja hasil penanaman di rumah serta klub sosial ganja dapat memenuhi permintaan pasar pada produk yang lebih spesifik.

- Fokus tertentu dari pengendalian ketat ganja haruslah ditetapkan pada awal perdagangan eceran, dengan tujuan utama untuk memenuhi permintaan pasar namun tidak dengan cara

mempromosikan penggunaan, juga tidak dengan cara menurunkan animo sehingga masih menciptakan kesempatan paralel bagi perdagangan gelap. Para pengecer harus lebih fungsional namun tidak mengintimidasi, sementara apotek-apotek menawarkan model yang bermanfaat. Lokasi-lokasi konsumsi ganja di tempat perlu menyediakan lingkungan yang ramah dan nyaman, tetapi papan penanda di luar gedung dan penampilan tempat harus tetap dikendalikan, juga pada titik penjualan di lokasi tersebut.

- Meskipun sudah layak secara politis dan hukum, pelarangan atas segala bentuk iklan, promosi dan dukungan terhadap ganja harus menjadi titik awal baku bagi seluruh rezim regulasi; dan harus dilengkapi dengan tindakan pencegahan dan edukasi yang ditujukan untuk mengurangi potensi kenaikan angka penggunaan. Ketika pelarangan yang komprehensif tidak memungkinan, pembatasan aktivitas-aktivitas di atas harus dibatasi seketat mungkin.

- Pengendalian lebih intensif dari pemerintah, atau bahkan pengendalian langsung maupun kepemilikan pemerintah, jika dianggap layak, dapat saja diperlukan pada tataran perdagangan eceran. Hal ini untuk menghapuskan atau membatasi insentif komersial yang akan menambah atau menimbulkan penggunaan ganja. Membatasi pemekaran bisnis individual dapat membantu mencegah munculnya kepentingan komersial berlebihan yang akan mendistorsi prioritas kebijakan itu sendiri.

- Bergerak maju menuju regulasi ganja yang lebih efektif haruslah menjadi bagian lebih luas dari proses memperbaharui pendekatan-pendekatan terhadap napza lain, baik legal maupun ilegal. Hal ini nampaknya untuk menempatkan peningkatan regulasi pasar alkohol dan tembakau sebagai konsensus besar yang muncul sebagai bagian

dari regulasi napza optimal. Alasan untuk meregulasi ganja juga akan perlu diterapkan pada napza ilegal lain di masa mendatang, dan perdebatan yang lebih luas ini tidak boleh dikesampingkan.

Bagian 2

Perincian Praktis Regulasi

a. Produksi

Tantangan

- Menjamin kualitas produk melalui pengujian yang tepat, evaluasi dan pengawasan proses produksi.
- Memastikan keamanan proses produksi untuk menghindari kebocoran ke pasar gelap yang tidak teregulasi.
- Mengelola aktivitas komersial dan hubungan-hubungan antara produsen dengan rantai distribusi lainnya.

Analisis

- Ada berbagai model produksi legal dan semi-legal yang beroperasi dalam berbagai skala yang dapat dijadikan bahan acuan pembelajaran.
- Terdapat risiko terkait komersialisasi yang berlebihan pada tingkat produksi sehingga produsen harus dilibatkan dalam pengendalian pemasaran yang komprehensif untuk mencegah promosi penggunaan.
- Batasan produksi dapat membantu meminimalkan risiko pengalihan ke pasar gelap dan mencegah munculnya produsen-produsen komersial yang terlalu besar dan memiliki kekuatan lobi cukup besar.
- Penanaman di rumah untuk penggunaan pribadi cukup sulit untuk diregulasi, namun pengalaman menunjukkan bahwa hal tersebut

tidak mengakibatkan kendala yang signifikan. Kebanyakan pengguna lebih memilih kemudahan yang didapat dari pedagang eceran yang legal.

- Regulasi untuk penanaman di rumah harus bertujuan untuk mencegah penjualan berbasis laba tanpa izin, dan mencegah akses kepada anak-anak di bawah umur.
- Klub-klub sosial ganja adalah perwakilan model produksi dan suplai skala kecil *de facto* yang terbukti dapat beroperasi dengan baik tanpa masalah.
- Klub-klub sosial ganja menyediakan pembelajaran yang dapat memberikan informasi tentang perkembangan dari model regulasi di masa depan, dan mengingat bahwa mereka tidak melanggar komitmen kesepakatan PBB, Klub-klub ini dapat dianggap berguna sebagai model transisi yang dapat diterapkan oleh para penyusun kebijakan sebelum sistem produksi legal yang lebih formal dapat diterapkan. Meskipun demikian, Klub-klub serupa ini dapat juga beroperasi sejalan dengan sistem produksi formal setelah masuk masa pasca-legalisasi.
- Perluasan kultivasi domestik dalam wilayah hukum yang melegalisasi dan meregulasi ganja akan memiliki dampak pada area produsen tradisional dan perekonomian mereka. Selain mengurangi angka kriminalitas dan korupsi, akan pula ada pengurangan pemasukan dan kesempatan ekonomis bagi beberapa pihak yang telah terpinggirkan.

Rekomendasi

- Memastikan pengendalian kualitas dan keamanan sistem produksi dapat dicapai dengan menggunakan tolok ukur pasar ganja yang sudah ada di berbagai negara.
- Sistem pelacakan yang memantau ganja mulai dari *"bibit hingga ke penjualan"* harus diberlakukan agar dapat mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pengalihan.
- Produksi oleh perusahaan swasta sebaiknya dikelola ketika mereka memproduksi obat-obatan untuk keperluan perdagangan eceran lewat gerai terpisah dan teregulasi secara ketat dan tidak berada di bawah kepemilikan mereka.
- Klub-klub sosial ganja harus diperkenalkan sebagai model kombinasi produksi dan suplai skala kecil berdasarkan kebijakan keanggotaan mereka yang tertutup dan etos kerja nirlaba.
- Penanaman ganja di rumah untuk penggunaan pribadi harus tunduk kepada batasan umur dan produksi, meskipun tantangan yang berkaitan dengan mengatur penanaman ganja di rumah berarti bahwa persyaratan akan lebih berfungsi sebagai perangkat mempertahankan penggunaan pada tingkat sedang, dan bukanlah sebuah sistem pengendalian yang ketat.
- Dampak pengembangan reformasi ganja untuk area produsen tradisional tidak boleh dilupakan, pertanyaan tentang bagaimana dampak negatif dapat diminimalkan harus dimunculkan dengan lebih nyata dalam debat reformasi dan pengembangan reformasi, terutama yang berada pada pasar konsumen utama.

.

Telah ada cukup banyak bisnis di dalam kerangka legal nasional, regional dan global yang memproduksi obat-obatan berbasis

tanaman termasuk ganja medis. Model-model ini menunjukkan bahwa produksi ganja non-medis memerlukan ekspansi dan adaptasi dari pengendalian regulasi yang telah ada saat ini, dan bukannya membuat regulasi baru.

Sementara mengelola produksi ganja terlihat cukup jelas, masih ada beberapa kekhawatiran yang harus diperhatikan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana produksi obat-obatan farmasi, tujuan utamanya haruslah untuk memastikan kualitas dan keamanan ganja yang diproduksi, dan untuk memastikan bahwa aspek keamanan dari sistem produksinya selaras agar dapat menghindari pengalihan ke pasar gelap. Regulasi ganja yang telah ada untuk kebutuhan medis dan non-medis menawarkan berbagai variasi contoh tentang bagaimana tujuan-tujuan ini dapat dicapai, semuanya memiliki tingkat kesuksesan dan keterlibatan pemerintah yang berbeda.

Model-model yang terkini juga dikembangkan dan diterapkan serta akan memberikan pembelajaran lebih lanjut yang berguna. Meskipun perincian pasti dari teknik produksinya akan berbeda sesuai dengan sediaan ganja yang diproduksi (contohnya: resin, ganja yang dapat dimakan, dll), pertimbangan utama dan rekomendasinya dijelaskan di sini, yang kebanyakan berbasis pada pengalaman model-model produksi ganja herbal yang telah ada, semuanya masih dapat diaplikasikan.

Seperti yang telah dicatat sebelumnya, akan ada pembatasan-pembatasan lain pada kerangka regulasi yang memungkinkan penerapan di wilayah hukum tertentu, semuanya akan tergantung pada apa yang dapat diterima secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Contohnya di Amerika Serikat, ketegangan yang berlangsung

antar negara bagian terkait inisiatif untuk melakukan legalisasi ganja di Washington dan Colorado dengan pelarangan di tingkat federal berarti bahwa membangun model produksi (atau eceran) yang dimiliki oleh pemerintah adalah suatu hal yang mustahil karena hal tersebut akan membuat pegawai negeri sipil yang terlibat di dalamnya melanggar hukum federal.

❖ Pengaturan Lisensi

Jalur lisensi produksi ganja dan mekanisme produksi yang berkaitan dengan suplai, merupakan elemen mendasar dari setiap kerangka regulasi. Bergantung pada sistem perizinan yang telah ada, produksi dapat saja sangat dibatasi hanya untuk satu atau segelintir lembaga saja, atau pada dasarnya dibuka untuk mereka yang berminat namun harus masuk kriteria tertentu.

Proses yang dilakukan di Colorado mensyaratkan penjualan berbagai jenis ganja non-medis haruslah hasil penanaman yang sesuai dengan model produksi yang disetujui pemerintah. Ini berarti bahwa untuk tahun pertama sistem regulasi baru tersebut, perizinan produksi hanya diberikan kepada mereka yang mampu memasok kebutuhan di tingkat perdagangan eceran. Model 'integrasi vertikal' ini berarti bahwa pedagang dan produsen adalah bagian dari perusahaan yang sama. Menurut model ganja medis yang diakui pemerintah setempat, pengecer harus dapat memproduksi setidaknya 70% dari apa yang mereka jual, dan tidak boleh menjual lebih dari 30% hasil produksi mereka ke gerai lain.

Menghubungkan operasi produksi dan suplai dalam hal ini dianggap sudah benar karena hal tersebut meminimalkan jumlah transaksi pada rantai suplai, memudahkannya untuk melacak ganja dari sejak berupa

'bibit hingga ke penjualan', sehingga mengurangi risiko terjadinya pengalihan ke pasar gelap. Realitanya, masih diperlukan pemindahan yang membutuhkan pelacakan antara produsen dan pedagang eceran, meskipun mereka berada dalam satu perusahaan yang sama.

Integrasi vertikal ini tidak saja membuka kesempatan terjadinya kegiatan komersial dari pihak swasta, namun juga (setidaknya secara teoritis) menempatkan batasan tertentu pada kompetisi dan komersialisasi yang berpihak kepada korporasi besar yang lebih mapan, yang memiliki sumber daya lebih dari cukup untuk mengelola baik produksi maupun suplai.

Biarpun demikian, kerangka yang diterapkan di Colorado, ketika pemerintah negara bagian masih bertindak sebagai pembuat regulasi untuk pihak swasta dan bukan sebagai peserta pasar, memperlihatkan bahwa integrasi vertikal dari produksi dan suplai termasuk sangat ketat dan dapat memiliki konsekuensi negatif untuk jangka panjang. Dengan memberikan pilihan kepada skala ekonomi, kebijakan integrasi vertikal menjalani sebuah risiko, yaitu menciptakan industri yang memiliki kekuatan pemasaran dan lobi yang cukup besar. Sementara itu, memiliki industri yang berpengaruh secara kompeten juga menjadikan kasus regulasi efektif menjadi sesuatu yang baik, lobi industri seharusnya tidak boleh mencapai skala yang dapat memicu pelemahan pengendalian regulasi hanya karena pihak-pihak tertentu memfasilitasi kegiatan pencarian keuntungan, seperti yang telah terjadi dalam sejarah industri alkohol dan tembakau.

Untuk lebih jelasnya lagi, salah satu faktor pendorong di balik persyaratan integrasi vertikal di Colorado adalah industri ganja medis yang telah ada. di negara bagian tersebut. Dasar pemikiran di baliknya adalah tunduk kepada aturan 70/30 selama beberapa tahun, dan telah

melakukan investasi untuk lahan kultivasi serta peralatan yang diperlukan untuk mengembangkan operasi kombinasi antara produksi dan suplai, gerai-gerai ganja medis yang mencari jalan masuk ke pasar non-medis tidak ingin menghadapi kompetisi dengan pendatang baru yang tidak terbebani dengan persyaratan ini. Namun merentangkan aturan 70/30 dengan cara seperti ini menyebabkan terjadinya ekspansi hingga keluar jalur. Hal tersebut nyatanya menciptakan kendala besar bagi para pendatang baru, memberikan perusahaan ganja medis yang telah ada tahun yang penting untuk memantapkan diri mereka di pasar.

Sebagai kontras dari apa yang terjadi di Colorado, aturan perizinan di Washington dikeluarkan dengan niat untuk menghindari pasar terkonsentrasi yang didominasi oleh beberapa pemain kunci raksasa. Pemerintah negara bagian menerapkan tiga jenis perizinan; produksi, pengolahan dan pengecer. Siapapun atau pemilik bisnis manapun hanya boleh memegang atau memiliki tidak lebih dari tiga izin produksi dan pengolahan, dan pihak pengolah tidak boleh mengantongi izin untuk menjadi pengecer. Izin multi-lokasi juga tidak boleh lebih dari 33% dari izin yang dimiliki dalam satu daerah. Washington dan Colorado memiliki model yang saling bertolak belakang dan akan memberikan pembelajaran berharga untuk langkah ke depannya.

Di Belanda perizinan terbatas dan pemisahan antara produksi dan suplai menjadi ciri regulasi ganja medis di negara tersebut. Sebuah perusahaan swasta, Bedrocan BV, adalah yang saat ini memegang izin tunggal sebagai produsen ganja,[35] sementara Kantor Pemerintah

[35] Ini adalah satu-satunya situasi terkini; tidak ada batasan tertentu pada produsen, sebelumnya pernah ada produsen kedua.

Urusan Ganja Medis *(Government's Office for Medicinal Cannabis)* adalah satu-satunya pembeli dan memegang monopoli untuk distribusi ganja tersebut melalui apotek-apotek yang telah terdaftar.

Hukum di Uruguay juga mengharuskan pemisahan serupa dari produksi dan suplai. Hal ini diatur di bawah kerangka regulasi ganja untuk kebutuhan non-medis. Disebutkan pula bahwa izin produksi hanya akan diberikan kepada segelintir perusahaan swasta yang kemudian boleh menjual ganja produksi mereka kepada pemerintah yang menjadi pembeli tunggal dengan harga yang sudah ditetapkan. Pemerintah kemudian yang akan mengatur penjualan di apotek-apotek yang sudah ditunjuk.

Apapun potensi variasi produsen ganja yang diizinkan oleh sistem regulasi yang ada, pemberian izin produksi jelas harus dijalankan seiring dengan elemen dasar dari standar prosedur perizinan yang digunakan di industri lain. Hal ini biasanya melibatkan inspeksi kesehatan dan keamanan pada area bisnis yang dimaksud, kewajiban untuk tunduk kepada semua aturan dan regulasi lingkungan hidup yang sesuai, dan juga pemeriksaan atas catatan kredit dan kriminal atas calon pemegang izin. Dalam hal pemeriksaan catatan kriminal, sudah jelas akan terjadi perdebatan tentang apa yang sebaiknya menjadi syarat bagi seseorang agar dapat mengantongi izin. Contohnya di Amerika Serikat, yang menjadi permasalahan adalah.ketidakadilan dalam perbedaan ras di masa lalu yang berujung pada penangkapan dalam kasus napza, akhirnya menyebabkan situasi tidak adil dalam proses pemberian izin untuk ganja.

“Model Pasar Teregulasi” Borland

Perdebatan yang terjadi baru-baru ini merupakan respon terhadap kegagalan kebijakan tembakau dalam sejarah kesehatan masyarakat. Hal ini memicu diajukannya model regulasi baru yang juga potensial untuk diaplikasikan pada ganja dan napza lain. Profesor Ron Borland mengajukan apa yang disebutnya sebagai Model Pasar Teregulasi (lihat Gambar 2), yang dibangun dari asumsi bahwa tembakau hisap bukanlah produk konsumen biasa.

Bahkan ketika digunakan sebagaimana instruksinya, tembakau masih bersifat sangat adiktif dan membahayakan kesehatan. Hal tersebut diikuti oleh pendapat bahwa berbagai iklan yang bertujuan untuk menaikkan konsumsi tembakau tidak dapat disangkal akan membahayakan kesehatan.

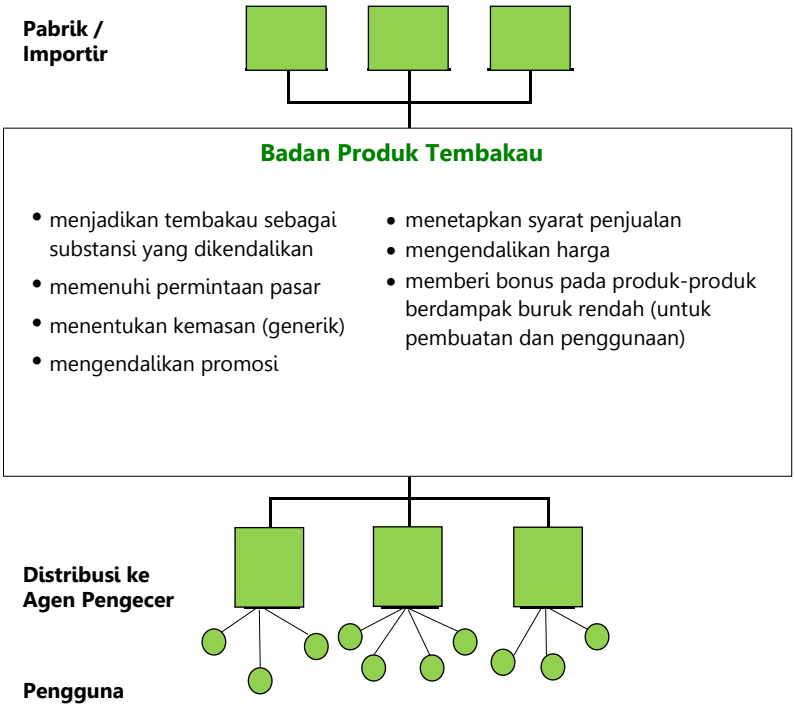
Untuk merespon pendapat ini, model yang diajukan tidak hanya akan menjaga akses legal tembakau hanya untuk orang dewasa namun juga menghilangkan usaha-usaha pencarian keuntungan yang akan meningkatkan angka konsumsi. Di bawah model ini, tidak akan ada celah bagi perusahaan tembakau untuk menciptakan produk-produk yang memicu kecanduan atau untuk menjalankan promosi pemasaran atau teknik lain yang berujung pada ajakan untuk mengkonsumsi lebih banyak lagi tembakau baik di kalangan konsumen lama maupun baru. Model ini akan membuat lembaga baru yaitu Badan Produk Tembakau (BPT), *Tobacco Products Agency* yang bertindak sebagai jembatan antara para pengusaha pabrik dengan pengecer.

BPT akan mengambil alih pengendalian atas produk tembakau sepenuhnya, mengelola tipe-tipe produk yang tersedia, proses

produksinya, kemasan dan kegiatan-kegiatan promosi serta pemasarannya. Interaksi komersial kompetitif akan tetap ada pada tahap produksi dan suplai. Produsen tembakau akan berkompetisi untuk memasok BPT dengan bahan mentah, sementara para pengecer akan mendapatkan keuntungan dari penjualan yang diatur dalam kerangka izin penjual.

Dengan menghilangkan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk memaksimalkan penggunaan tembakau dan keuntungannya, BPT akan berada pada posisi yang selaras dengan tujuan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan dan pengurangan konsumsi (lihat Gambar 2). Sistem legal untuk ganja di Uruguay pada dasarnya mengacu kepada model ini. Hal tersebut memiliki manfaat pada pengelolaan kompetisi komersial di tingkat produksi dan eceran, namun menempatkan tanggung jawab dari lembaga pemerintah untuk mengontrol elemen-elemen kunci dari pasar ganja itu sendiri.

Model Pasar Teregulasi



Gambar 2 Diadaptasi dari: Borland, R. (2003) **A Strategy for Controlling the Marketing of Tobacco Products: a Regulated Market Mode**l, Tobacco Control, Vol.12, No.4, Hal.374–382.

❖ Pengendalian Kualitas

Uji kualitas dan keamanan akan melindungi pengguna dewasa dari risiko kesehatan yang berkaitan dengan produk ganja yang tercemar, serta dari risiko mengkonsumsi ganja berbahaya lainnya. Aspek ini sudah seharusnya menjadi syarat utama dalam pemberian izin untuk produsen.

Di Amerika Serikat, industri ganja medis memiliki sejarah pengaturan sendiri dalam hal pengendalian kualitas dan keamanan bagi konsumennya, dengan hasil yang beragam. Dikarenakan adanya konflik berkesinambungan antara undang-undang federal dengan negara bagian yang mengatur soal ganja, otoritas pusat seperti Badan Administrasi Makanan dan Obat-obatan (*Food and Drug Administration)* dan Departemen Pertanian *(Department of Agriculture)* tidak diwajibkan untuk memastikan tes yang tepat untuk ganja berjalan dengan baik.

Terlepas dari diloloskannya aturan legalisasi ganja untuk kebutuhan medis, kebanyakan negara bagian tidak melakukan tindak lanjut atas aturan yang mengharuskan dilakukannya pengujian untuk mengukur kadar pestisida, lumut, bakteri atau mikro-organisme lain yang dapat berbahaya untuk kesehatan.[36]

Meskipun regulasi dianggap perlu dan penting untuk jangka panjang, pertumbuhan pasar ganja medis yang cepat di negara bagian yang telah melakukan legalisasi mengakibatkan terjadinya kompetisi dalam pengembangan. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang produknya tidak

[36] Beberapa negara bagian telah melakukan hal ini, diantaranya Massachusetts and Nevada.

memenuhi standar kualitas tertentu akan kehilangan konsumen. Komunitas pengguna ganja online juga berperan dalam mendesak dilakukannya pengendalian kualitas melalui berbagai laman web seperti **leafy.com** dan **WeedMaps.com** yang memungkinkan para pengguna menyampaikan ulasan mengenai gerai-gerai yang ada dan menyoroti praktik-praktik buruk yang terjadi.

Para regulator yang mengembangkan pasar ganja non-medis di Amerika Serikat telah menjadikan tes sebagai bagian yang lebih penting dalam perdagangan ganja, lebih dari situasi sebelumnya pada sebagian besar industri ganja medis di negara tersebut. Contohnya pada regulasi di Washington, setiap produsen dan pengolah ganja yang memegang izin secara periodik harus menyerahkan contoh dari ganja yang mereka produksi dan produk-produk lain yang mengandung ganja kepada laboratorium mandiri yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dewan Pengendalian Minuman Keras *(State Liquor Control Board)*. Jika contoh-contoh yang diserahkan tersebut tidak memenuhi standar yang diadopsi oleh dewan tersebut, maka seluruh produksi dari mana contoh tersebut diambil harus dimusnahkan. Produsen juga harus menyertakan kelengkapan untuk melakukan tes yang mengukur kekuatan/potensi (konsentrasi THC) produk mereka, dan harus diberi penanda yang jelas pada kemasannya (lebih jauh tentang Potensi/Kekuatan lihat Hal. 141).

Dapat dipastikan bahwa setiap tes akan berdampak pada biaya produksi yang harus ditanggung oleh produsen. Setiap laboratorium di Amerika Serikat memasang harga yang berbeda untuk tes yang dilakukan, meskipun demikian harga rata-rata untuk tes keamanan yang diperlukan berada di kisaran beberapa ratus dollar untuk setiap contohnya. Harga tertinggi yang dipasang oleh salah satu laboratorium terkemuka di California misalnya mematok harga US$520 per tes,

US$120 untuk tes THC/CBD/cannabinol, US$100 untuk tes mikrobiologi, US$300 untuk tes pestisida[37]. Meskipun biaya untuk tes-tes ini terlihat tinggi, namun kesemuanya akan terbayar dengan cepat melalui marjin keuntungan yang didapat oleh produsen. Lebih jauh lagi, biaya tes ini cenderung menurun seiring dengan terjadinya ekspansi pada produksi legal dan evolusi teknologi.

Belanda memiliki contoh regulasi kualitas dan keamanan yang lebih formal. Dengan dilakukannya produksi ganja medis yang sesuai dengan kriteria Praktik Pertanian Eropa Terbaik *(European Good Agricultural Practice)*, kualitas dan kekuatan/potensi yang konsisten dapat dipastikan terjaga. Sebagai bagian dari proses ini, sebuah laboratorium mandiri juga melakukan tes pada ganja yang dihasilkan untuk memeriksa kandungan kelembaban, substansi yang tidak diinginkan seperti kandungan logam berat, pestisida atau mikro-organisme, dan untuk menentukan tingkat bahan aktifnya. Syarat untuk melakukan tes serupa juga ada di Kanada, yaitu produsen ganja medis harus memastikan bahwa seluruh tes yang dilakukan mengikuti spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Peraturan tentang Makanan dan Obat-obatan, termasuk batasan yang ditentukan untuk tingkat kandungan mikrobial dan kimiawinya.

Contoh-contoh tersebut di atas memberikan panduan berguna untuk melakukan tes yang diperlukan sebagai prasyarat dirancangnya regulasi ganja legal. Namun tes yang lebih ekstensif tetap perlu dilakukan untuk produk-produk ganja yang dapat dimakan karena

---

37 Caulkins, J. P. et al. (2011) **Design Considerations for Legalizing Cannabis: Lessons Inspired by Analysis of California's Proposition 19**, Addiction, Vol. 107, pp.865–871. **http://socrates.berkeley.edu/~maccoun/CaulkinsEtAl_DesignOptions_andCommentaries2012.pdf**

produk-produk ini harus tunduk kepada ketentuan dan kriteria untuk standar kualitas dan keamanan produk makanan.

❖ Keamanan

Beberapa produsen ganja pasti akan mencari cara untuk meraup keuntungan dengan mengalihkan sebagian dari produk mereka ke pasar gelap paralel demi mendapatkan harga jual yang tidak dikenai pajak, yang dianggap melemahkan harga di pasar legal.

Sistem produksi yang aman dan terpantau dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kegiatan serupa, dan hal tersebut harus menjadi syarat perizinan bagi produsen ganja dengan sanksi atau penalti atas pelanggaran yang jelas. Nilai yang tinggi dari berat per unit ganja juga dapat menjadikannya sebagai target pencurian, sehingga memerlukan tindakan pengamanan lanjutan. Meskipun kepastian pengamanan pada dasarnya merupakan pengendalian regulasi, namun perluasan risiko yang dihadapi dan apa perangkat ukur yang secara finansial mampu disediakan akan berbeda untuk setiap wilayah hukum.

Contohnya, di bawah sistem regulasi ganja medis yang baru di Kanada, ketika produsen potensial mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin dari departemen kesehatan, mereka harus menunjukkan bahwa:[38]

- Area produksi mereka berada di dalam ruangan tertutup dan bukanlah hunian pribadi.

[38] Health Canada (2012) **Backgrounder — Safety and Security Requirements for Licensed Producers.** **http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nr-cp/_2012/2012-193bkc-eng.php**

- Lokasi produksi memiliki area dengan akses terbatas yang termasuk di dalamnya adalah semua area yang memperbolehkan aktivitas berlisensi yang berkaitan dengan ganja (laboratorium, ruang produksi, dll).
- Akses terhadap lokasi produksi dikendalikan setiap saat, termasuk dengan melakukan sistem pengawasan 24 jam dan memiliki sistem deteksi gangguan untuk mendeteksi adanya akses tanpa otorisasi.
- Orang-orang kunci memegang izin keamanan yang sah, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- Menyiapkan pemberitahuan tertulis pada surat pengajuan mereka, yang menyebutkan secara terperinci tentang lokasi produksi kepada pihak kepolisian setempat, pihak pemadam kebakaran setempat dan pihak pemerintah setempat.

Persyaratan agar dapat melakukan proses produksi di dalam ruangan dapat saja cocok untuk beberapa tempat, namun akan sangat ketat untuk sebagian besar daerah. Mencuri, memindahkan, mengeringkan dan mengolah jumlah tertentu dari tanaman ganja tidak akan terlalu menarik jika dibandingkan dengan menjadikan produk yang sudah diolah sebagai target kejahatan. Lebih jauh lagi, tidak ada alasan yang jelas mengapa area tanam terbuka atau fasilitas bergerak lainnya seperti rumah kaca atau terowongan berbahan *polyethylene (polytunnel)* tidak dapat diamankan dan diawasi demi mencegah terjadinya pengalihan. Misalnya, regulasi ganja medis di Washington memperbolehkan area tanam terbuka selama area tersebut diberi pagar dan memiliki sistem pengawasan yang memadai. Selain itu, karena area tanam tidak memerlukan terlalu banyak pencahayaan, area produksi di luar ruangan memiliki keuntungan yang menghasilkan produk dengan kandungan negatif lebih sedikit jika dibandingkan area tanam tertutup di dalam ruangan.

Untuk aspek pemantauan, Colorado membuat sederet aturan yang mengharuskan adanya pengawasan video pada area produksi atau kultivasi, penimbangan, pengemasan dan persiapan untuk pemindahan. Untuk menambah lapisan pengawasan, produsen (dan pengecer) juga harus menggunakan program pelacakan persediaan barang online milik pemerintah untuk mencatat perjalanan yang ditempuh oleh ganja produksi mereka sejak masa panen hingga penjualan. Program ini menggunakan teknologi RFID (*radio frequency identification*) atau Identifikasi Frekuensi Radio (IFD) yang sering dipakai oleh banyak perusahaan komersial untuk melacak produk mereka dan mengelola persediaan barang. Tindakan pengamanan mutakhir ini melengkapi prasyarat lazim lainnya seperti standar minimal untuk kunci pintu dan alarm.

Di bawah sistem regulasi ganja legal manapun, keseluruhan tingkat pengamanan yang diperlukan akan ditentukan oleh tingkat kerumitan dari potensi masalah yang muncul, namun tetap mengacu kepada aspek kewaspadaan sejak dini dan proses penelaahan situasi ketika pasar ganja telah terbentuk.

❖ Batasan Produksi

Washington telah mengambil langkah untuk menentukan batasan jumlah ruang yang dapat digunakan untuk produksi ganja yang berlaku di seluruh negara bagiannya[39]. Batas yang ditentukan adalah 2 juta kaki persegi (setara dengan kurang lebih 35 lapangan bola NFL), dan produsen harus mendaftarkan permintaan izinnya berdasarkan

39 Washington State Liquor Control Board (2013) **Proposed Rules Highlights**. **www.liq.wa.gov/publications/Marijuana/I-502/I-502-Draft-Rule-Summary-VI-9-4-13.pdf**

ukuran yang telah direncanakan. Ada tiga jenis luas area produksi yang dapat mendapatkan perizinan:

- Jenis kesatu: kurang dari 2,000 kaki persegi.
- Jenis kedua: 2,000 – 10,000 kaki persegi.
- Jenis ketiga: 10,000 – 30,000 kaki persegi.

Keputusan untuk membatasi produksi dengan cara ini diambil berdasarkan berbagai tujuan. Pertama, tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko datangnya keberatan dari pemerintah federal Amerika Serikat atas sistem regulasi tersebut. Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebelumnya telah menyatakan dengan jelas bahwa ukuran dari area operasional akan menjadi faktor penentu penting bagi diterapkan atau tidaknya penegakan hukum federal. Namun demikian, masih ada beberapa manfaat yang dapat diambil:

- Untuk mengurangi insentif finansial dan kesempatan untuk mengalihkan ganja ke pasar gelap di luar negara bagian.
- Untuk membatasi tingkat konsumsi dari pengguna akut[40].
- Untuk membatasi kegiatan pemasaran dan kekuatan politis produsen yang lebih besar.

Sementara tujuan-tujuan ini dapat dianggap terpuji, dan batasan produksi dapat dijadikan bukti dari upaya efektif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, seperti biasa, selalu ada kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Jika produksi legal dibatasi

---

40 Ide di balik efek yang mungkin terjadi adalah dengan mencegah kelebihan produksi (dan jatuhnya harga sebagai akibat), batas produksi akan membatasi kemampuan berbelanja, dan juga tingkat konsumsi dari pengguna berat atau pengguna dengan ketergantungan, yang secara khusus lebih sensitif terhadap harga. Lebih lanjut, lihat: Kleiman, M. A. R. (2013) **Alternative Bases for Limiting Cannabis Production**, BOTEC Analysis, UCLA. **www.liq.wa.gov/publications/Marijuana/BOTEC%20reports/5e_Alternative_Bases_for_Limiting_Production-Final.pdf**

hingga ke titik tidak terpenuhinya jumlah permintaan yang cukup banyak, maka kesempatan untuk meraup keuntungan akan terbuka bagi produsen ilegal. Hal ini cukup mengecewakan karena menghambat salah satu tujuan utama dari kebijakan ganja itu sendiri (hal ini dapat menjadi permasalahan tersendiri bagi model yang dimiliki negara bagian Amerika Serikat jika terdapat pembelian dalam jumlah yang cukup besar oleh wilayah tetangga yang tidak mengizinkan suplai ganja legal). Sebagai tambahan, meskipun batasan produksi dapat membantu mencegah konsentrasi kekuatan pada segelintir kelompok perusahaan, hal tersebut juga memastikan bahwa terjadi pembauran produksi dan variabel, yang berarti akan menyebabkan terjadinya beban regulasi. Pada akhirnya, batasan produksi yang didasarkan pada ukuran dari penanaman tanpa adanya batasan kekuatan/potensi, dapat mengarahkan produsen untuk memprioritaskan penanaman ganja yang memiliki kandung potensi THC tinggi (yang nilainya lebih tinggi), karena mereka berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diraih dari ruang produksi yang tersedia (lebih jauh tentang Kekuatan/Potensi lihat hal. 141). Sistem kuota produksi berbasis THC dapat dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk membatasi produksi daripada menentukannya berdasarkan ukuran[41]. Sebagaimana kebanyakan aspek dari regulasi ganja, keseimbangan antara hasil positif dan negatif harus diantisipasi ketika merancang batasan produksi, dan sistem yang ada harus mengikutsertakan aspek evaluasi dan kemampuan untuk berubah seiring dengan munculnya bukti-bukti baru.

---

[41] Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana sistem tersebut bekerja, lihat Kleiman, M. A. R., op. cit

❖ Produksi Skala Kecil

Dilakukan ketika sistem perizinan formal tidak ada, produksi ganja skala kecil muncul di beberapa negara berkembang termasuk India, Vietnam dan Kamboja, ketika produk yang ditanam setara dengan produk herbal bernilai sedang lainnya. Pasar ini biasanya berbasis pada penggunaan tradisional dari kekuatan/potensi bunga ganja, kebanyakan terlihat tidak bermasalah di ranah kebijakan semi-legal.

Pengguna ganja di Spanyol pun telah mengeksploitasi area abu-abu hukum yang terdapat pada aturan tentang napza di negara tersebut dengan cara mendirikan *klub sosial ganja* (KSG). Klub-klub ini merupakan tempat yang relatif lengkap dan memiliki aturan sendiri dan menurut sejarah, pengoperasiannya berbasis prinsip nirlaba, tujuannya untuk memproduksi ganja bagi anggota mereka yang sudah terdaftar.

Klub Sosial Ganja di Spanyol

- Klub-klub yang ada mengambil keuntungan dari aturan dekriminalisasi yang diterapkan oleh pemerintah Spanyol, yang mentolerir kultivasi hingga dua pohon ganja untuk kebutuhan penggunaan pribadi. Anggota klub mengalokasikan dua tanaman mereka untuk klub, yang mana kemudian akan dipelihara secara kolektif dan hasilnya didistribusikan kepada para anggotanya untuk digunakan di tempat-tempat yang telah ditentukan.
- Saat ini klub-klub tersebut beroperasi di bawah kaidah praktik sukarela yang dikeluarkan oleh Koalisi Eropa Untuk Kebijakan Napza yang Adil dan Efektif (*European Coalition for Just and*

Effective Drug Policies -ENCOD) [42] Meskipun memiliki banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh klub yang jumlahnya ratusan, kaidah ini tidak memiliki kedudukan hukum.

- Klub dijalankan dengan prinsip nirlaba dan semua pemasukan diinvestasikan ulang pada pengelolaan klub. Namun ada beberapa kekhawatiran yang disampaikan, kebanyakan adalah tentang munculnya klub-klub baru yang terlihat mulai bergerak di luar etos nirlaba.[43]
- Sehubungan dengan keterkaitan dengan asosiasi dan organisasi lain di Spanyol, klub sosial ganja memiliki kewajiban hukum untuk mendaftarkan dirinya pada kantor pendaftaran setempat dan para pendirinya akan menjalani pemeriksaan latar belakang pribadi.
- Keanggotaan diberikan hanya berdasarkan undangan dari anggota yang telah terdaftar dan dapat mempertanggungjawabkan bahwa calon anggota baru memang sudah menjadi pengguna ganja sebelumnya.
- Jumlah tanaman ganja yang akan dipelihara dihitung berdasarkan estimasi jumlah anggota dan prediksi konsumsi.
- Kultivasi diawasi oleh relawan atau staf yang memiliki pengalaman cukup.
- Di beberapa klub, anggota dapat 'mensponsori' tanaman ganja tertentu yang kemudian akan dipasok untuk mereka sendiri.
- Distribusi dilakukan di area klub, anggota dihimbau untuk mengkonsumsi produk di tempat-tempat yang telah

---

42 ENCOD (2011) **Code of Conduct for European Cannabis Social Clubs**. **www.encod.org/info/CODE-OF-CONDUCT-FOR-EUROPEAN.html**

43 Barriuso Alonso, M. (2012) **Between Collective Organisation and Commercialisation:The Cannabis Social Clubs at the Cross-Roads. www.druglawreform.info/en/weblog/item/3775-between-collective-organisation-and-commercialisation**

ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan penggunaan terencana dan meminimalkan risiko terjadinya penjualan kembali di pasar gelap oleh anggota atau pengalihan produk kepada non-anggota.

- Batas jumlah pribadi harian rata-rata adalah 3 gram untuk setiap orangnya. Batas ini ditentukan untuk mendorong tingkat tanggung jawab penggunaan dan sekaligus membatasi jumlah yang dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi di luar klub (yang berpotensi pada penjualan di pasar gelap).
- Klub membayar biaya sewa tempat, pajak, dana keamanan sosial staf, pajak penghasilan perusahaan dan di beberapa kasus pajak pertambahan nilai (18%) dikenakan pada produk ganja yang dijual.

Kota Utrecht di Belanda juga telah melakukan eksperimen dengan model produksi KSG[44] untuk memecahkan *"permasalahan pintu belakang"* di Belanda, ketika penjualan ganja non-medis secara efektif sudah legal (ganja dapat dibawa meninggalkan *kedai kopi* melalui pintu depan), tetapi produksi dan kultivasinya (contohnya: rantai suplai yang mengarah ke pintu belakang *kedai kopi)* tetap dilarang. Pemerintah setempat sudah meminta dispensasi dari aturan tentang napza di negara tersebut agar memperbolehkan keanggotaan tertutup dari KSG hingga 100 orang yang ingin memproduksi sendiri untuk penggunaan pribadi. Model klub di Utrecht ini merupakan bentuk alternatif yang bertujuan untuk melengkapi dan bukan menggantikan keberadaan *kedai kopi*. Model ini juga secara spesifik bertujuan untuk

---

44 Bennett-Smith, M., **First Cannabis Cultivation Club Reportedly Forms in Dutch City of Utrecht**, The Huffington Post, 12/09/13. **www.huffingtonpost.com/2013/09/11/cannabis-cultivation-club-utrecht_n_3909025.html**

menghapus keterlibatan kegiatan kriminalitas pada rantai suplai dan menghindari potensi risiko kesehatan yang disebabkan oleh ganja yang diproduksi tanpa pengendalian kualitas.

Meskipun hakekat pengaturan mandiri dari KSG berarti ada berbagai variasi dalam cara mereka beroperasi, prinsip umum dari sebagian besar KSG menunjukkan bahwa model ini dapat menjadi pilihan yang aman dan pragmatis bagi para penyusun kebijakan yang menginginkan transisi menuju pasar ganja yang teregulasi secara legal. KSG memiliki kelebihan karena masih merupakan format yang diperbolehkan oleh sistem perjanjian napza PBB[45] karena mereka merupakan perpanjangan dari dekriminalisasi kepemilikan/kultivasi pribadi. Oleh karena itu, KSG dapat diterapkan sebelum pasar komersial yang lebih formal terbentuk (pasar yang cenderung akan melanggar komitmen kerjasama atau memerlukan pembaruan kerjasama). (Untuk perincian lebih lanjut, lihat Ganja dan Konvensi-Konvensi Napza PBB, Hal. 274).

Mengingat KSG dijalankan dengan azas nirlaba dan terikat pada batasan produksi yang berkaitan dengan jumlah anggota yang dimiliki, mereka tidak punya insentif untuk menambah konsumsi atau menarik pengguna baru sebagaimana produsen komersial atau pengecer. Sebagai tambahan, aturan keanggotaan yang relatif tertutup dari banyak KSG berarti bahwa pengguna ganja yang sudah ada memiliki akses yang aman terhadap produk tersebut dan dilarang untuk menarik pengguna baru. Meskipun terdapat ciri positif dari model KSG, pengelolaan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa hal ini

45 United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Narcotics Control Board (INCB) belum menyatakan hal yang sebaliknya.

tidak mengarah kepada diskriminasi terhadap non-residen atau mereka yang tidak menjadi bagian dari jejaring sosial tersebut.

Model produksi dan suplai KSG dapat dengan mudah diatur secara formal sejalan dengan tindakan yang dijelaskan di atas. Banyak KSG saat ini menghimbau adanya peningkatan atas regulasi serupa[46]. Masalahnya adalah status semi-legal dari klub-klub tersebut yang membuat mereka tidak termasuk ke dalam pengawasan pemerintah yang efektif. Hal ini tidak akan menjadi masalah lagi jika klub-klub ini diakui penuh secara hukum.

Secara umum, model KSG memiliki potensi sebagai sistem transisi dari produksi dan suplai legal *de facto* yang dapat beroperasi dalam kerangka pelarangan, dan sebagai sistem alternatif dari produksi dan suplai legal *de jure* yang dapat dijalankan secara paralel dengan model pengecer yang lebih konvensional. Jika diatur dengan cara yang dapat memastikan bahwa pendekatan nirlaba murninya tetap terjaga, KSG dapat membantu mengurangi risiko komersialisasi berlebihan dan berpotensi dapat memenuhi permintaan beberapa produk ganja khusus (yang mungkin tidak tersedia di pedagang eceran) dalam lingkungan yang terkendali.

❖ Penanaman Ganja di Rumah

Kultivasi ganja non-medis skala kecil untuk penggunaan pribadi telah ditolerir di banyak wilayah hukum sebagai bagian dari dekriminalisasi kebijakan ganja, dan telah pula terbukti tidak menimbulkan masalah. Ketentuan untuk kultivasi di rumah secara spesifik dimasukkan ke dalam model regulasi untuk penggunaan non-medis yang telah ada di

[46] ENCOD, op. cit

Colorado dan Uruguay. Selama bertahun-tahun, beberapa wilayah hukum (termasuk Colorado) telah pula mengizinkan penanaman ganja medis di rumah. Hal tersebut menjadikan pemberlakuan pelarangan total atas kegiatan penanaman di rumah untuk penggunaan pribadi menjadi agak kurang praktis dalam pengertian hukum ketika kepemilikan untuk penggunaan pribadi dilegalkan, dan sumber suplai legal telah terbentuk. Contoh yang baik dapat dibuat dengan membangun kerangka hukum yang menetapkan parameter yang di dalamnya mengatur bagaimana seharusnya kegiatan penanaman di rumah dilakukan. Tujuan dari kerangka tersebut adalah untuk membatasi produksi untuk penggunaan pribadi (khususnya untuk mencegah produksi komersial tanpa izin dan penjualan yang bertujuan untuk meraup keuntungan) dan untuk mencegah terbukanya akses terhadap ganja pada kalangan remaja.

Batasan pada skala kultivasi di rumah, baik dalam bentuk jumlah maksimal tanaman ganja yang diizinkan atau luas area kultivasi, telah diadopsi di banyak wilayah hukum yang memperbolehkan kegiatan serupa (lihat hal. 89) dan merupakan tindakan bijaksana yang harus dilakukan ketika kegiatan penanaman di rumah diperbolehkan. Jelas bahwa penanaman di rumah haruslah diizinkan hanya untuk mereka yang memenuhi kriteria hukum, yaitu yang sesuai dengan batas minimal usia pengakses.

Kesulitan meregulasi kegiatan kultivasi di rumah ini patut digarisbawahi. Rumah adalah ranah pribadi yang tidak dapat diterobos begitu saja, maka akan terdapat keragu-raguan dari pihak pemerintah dan polisi untuk menerapkan regulasi ini. Keraguan serupa juga dapat dilihat pada hukum yang mengatur pengolahan alkohol pribadi di rumah, atau pada mereka yang harus membayar pajak untuk penanaman tembakau di rumah di banyak negara.

Mirip dengan hal di atas, yaitu pengolahan bir pribadi, penanaman ganja di rumah nampaknya akan menjadi hal yang dilakukan oleh para penikmatnya di era pasca pelarangan. Mengacu kepada pengalaman Belanda, jika suplai eceran legal tersedia, kebanyakan pengguna akan cenderung mengandalkan kemudahan yang diberikan oleh pilihan ini daripada melakukan penanaman di rumah (biarpun ada gelombang minat pada awalnya). Penanaman di rumah akan menjadi hal yang tidak signifikan untuk dikejar, oleh karena itu tidak akan menjadi prioritas bagi para regulator dan penegak hukum.

Pemberian lisensi untuk penanaman di rumah merupakan sebuah kemungkinan, namun sepertinya akan sangat birokratis dan lebih sering diabaikan. Memberikan tuntutan pidana kepada pelaku penanaman di rumah dapat saja membantu menutup biaya inspeksi dan tindakan penegakan hukum, tetapi juga tetap akan membuat orang mengabaikannya.

Pendekatan yang lebih pragmatis akan melibatkan:

- Penetapan batasan yang jelas untuk skala penanaman yang diizinkan, apakah dalam hal jumlah tanaman (diskusi dapat dimulai dari sejumlah 5 tanaman) atau ukuran area penanaman di rumah.

- Pelarangan penjualan tanpa izin yang bertujuan untuk mencari keuntungan (meskipun hingga tataran tertentu, seperti berbagi atau memberi hadiah kepada orang lain tidak dapat dielakkan).

- Penentuan batasan umur (sama dengan aturan untuk akses pada pengecer) untuk pelaku penanaman di rumah dan juga untuk akses terhadap biji/bibit ganja.

- Penetapan tanggung jawab pada para pelaku penanaman di rumah untuk melarang anak-anak masuk ke area tanam. Untuk ganja yang sudah dipanen, tanggung jawab yang sama akan jatuh kepada mereka yang memegang kepemilikan legal dari suplai eceran (lihat Kemasan yang Aman bagi Anak-Anak, hal. 157), namun tantangan yang lebih besar akan dihadapi oleh ganja yang ditanam di ruang terbuka. Panduan yang tepat dapat dirancang untuk mengatur area tanam agar tidak mudah terlihat atau dapat diakses oleh anak-anak, dengan didukung oleh sistem regulasi yang menyetujui lokasi area tanam di ruang terbuka.

- Regulasi pasar bibit, dapat melalui pemberian izin penjualan kepada gerai-gerai tertentu. Regulasi dapat:

  - Membantu mengurangi atau mencegah produksi dan penggunaan ganja jenis tertentu yang berisiko tinggi dan mengandung rasio THC : CBD tinggi (lihat Kekuatan/Potensi, Hal. 141)
  - Mengharuskan penjual untuk mengikuti pelatihan (sehingga mereka dapat memberi masukan kepada para penanam tentang isu-isu seputar kekuatan kandungan THC).
  - Membiasakan diri untuk tidak melakukan penjualan kepada anak-anak di bawah umur.

- Pemberian izin untuk ganja yang dapat dimakan produksi rumahan , resin dan konsentrat/ekstrak lain yang sejalan dengan batasan-batasan di atas.

Selama model penanaman di rumah berlisensi tidak tersedia, para penegak hukum akan menyikapi kegiatan penanaman di rumah yang terjadi secara reaktif. Beberapa kelonggaran akan diperlukan

(contohnya, ketika mengatur kultivasi bibit pada jumlah yang besar dan batasan jumlah tanaman yang telah siap panen), karena titik fokus kekhawatiran adalah pengendalian usia dan pencegahan terjadinya produksi komersial skala besar yang tidak berizin.

Permasalahan dapat saja timbul ketika beberapa pengguna memilih untuk menanam di satu lokasi yang sama, contohnya berbagi lahan di kebun milik satu orang atau di ruang-ruang komunal tertutup. Untuk hal ini, panduan haruslah dibuat agar dapat memberi mandat bagi para pemegang izin tempat yang lebih formal agar dapat mengakomodasi penanaman untuk jumlah atau ukuran tertentu.

Pemilihan waktu untuk memperkenalkan ketentuan penanaman di rumah juga akan mempengaruhi keputusan di sekitar model regulasi yang diadopsi. Jika penanaman di rumah diperkenalkan sebagai elemen model dekriminalisasi sebelum regulasi untuk kegiatan produksi dan suplai eceran dibuat (seperti yang telah terjadi di beberapa bagian negara Eropa), maka kemungkinan hal tersebut akan lebih populer jika dibandingkan dengan penerapan kedua jenis model tersebut secara bersamaan (seperti yang terjadi di Uruguay dan Colorado). Naiknya tingkat popularitas akan menambah beban regulasi dan penegakan hukum, sebuah situasi yang dapat saja memburuk karena adanya insentif yang lebih besar untuk penjualan sekunder yang disebabkan karena tidak adanya pengecer alternatif yang legal. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya kebutuhan atas regulasi yang lebih ketat, bahkan mungkin perizinan untuk para pelaku penanaman di rumah hanya akan menimbulkan sedikit masalah hukum, meskipun pada hakikatnya model penanaman di rumah bukanlah jenis model yang bermasalah, baik untuk penggunaan medis maupun non-medis.

Wilayah Hukum yang Mengizinkan Penanaman Ganja Non-Medis di Rumah [47]

- **Belgia** – 1 pohon
- **Spanyol** – 2 pohon
- **Swiss** – 4 wilayah di Swiss mengizinkan penanaman 4 pohon per orang.
- **Uruguay** – 9 pohon
- **Belanda** – hingga 5 pohon masih dianggap prioritas rendah untuk dikenakan sanksi pidana, namun polisi dapat saja tetap menyitanya. Lebih dari jumlah ini akan dikenakan denda, bahkan dapat pula penahanan.

❖ Produksi Ganja untuk Kebutuhan Ekspor

Saat ini, konvensi napza internasional mencegah dilakukannya ekspor ganja teregulasi dan legal untuk kebutuhan non-medis. Tetapi untuk jangka panjang, kegiatan perdagangan seperti itu (dan perubahan pada perjanjian internasional akan memperbolehkannya) hampir dapat dipastikan akan terjadi. Meskipun demikian, mengingat bentuk perdagangan legal seperti ini masih memerlukan waktu beberapa tahun lagi, panduan ini tidak akan berspekulasi tentang perincian bagaimana hal tersebut harus dikelola, cukup dengan mencatat bahwa sudah ada banyak pengalaman baik dan buruk dari regulasi perdagangan internasional terkait produk, yang dapat dijadikan

[47] Untuk mengetahui situasi umum berbagai undang-undang Ganja di Eropa, lihat: ENCOD**, Legal Situation**, online at: **www.encod.org/info/-LEGAL-SITUATION-.html**

sebagai bahan pembelajaran untuk menentukan langkah ke dapannya nanti.

Salah satu area yang menarik perhatian adalah potensi terbentuknya wilayah kultivasi ganja jangka panjang untuk terus melakukan produksi di bawah kerangka pasar teregulasi, mengingat jumlah permintaan untuk beberapa jenis yang diproduksi secara tradisional akan tetap ada. Jika legalisasi terjadi pada wilayah produksi dan pasar konsumen; jika isu-isu transit internasional dapat diselesaikan; dan jika produk yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan, makan akan ada kemungkinan bahwa beberapa bentuk perdagangan ekspor dapat terbentuk. Seperti halnya kopi, produksi ganja harus tunduk pada prinsip-prinsip perdagangan yang adil, dan bahkan beberapa hal yang bersifat melindungi, sejalan dengan sistem "*Protected Designation of Origin*" (PDO) atau Proteksi Penandaan Daerah Asal (PPDA), "*Protected Geographical Indication*" (PGI) atau Proteksi Indikasi Geografis (PIG) dan "*Traditional Specialty Guaranteed*" (TSG) atau Jaminan Produk Tradisional Khusus (JPTK) yang dimiliki oleh Uni Eropa[48] dapat diaplikasikan pada beberapa bentuk ganja tradisional.

Produksi ganja tradisional ilegal di Meksiko, India, Afghanistan, Lebanon, Maroko dan Thailand masih merupakan industri utama yang mempekerjakan orang dalam jumlah cukup banyak. Namun secara realistis, dengan semakin banyaknya suplai ke pasar negara maju yang datang dari hasil produksi domestik, negara produsen tradisional semakin banyak mengalami penolakan atas produk mereka karena semakin banyak wilayah hukum yang memutuskan untuk menerapkan

---

48 Lihat perincian terkait yang dikeluarkan oleh Uni Eropa disini: **http://www.ec.europa.eu/agriculture/quality/**

model regulasi legal. Pada akhirnya, dampak positif terbesar dari reformasi yang terjadi pada negara yang menjadi produsen, misalnya pengurangan yang dianggap sebagai pencatutan kriminal, konflik dan ketidakstabilan, perlu diperbandingkan dengan pengurangan PDB (produk domestik bruto) jangka pendek hingga menengah yang mungkin dialami oleh beberapa wilayah. Begitu juga dengan kerugian ekonomi dalam hal kesempatan yang tampaknya dirasakan oleh sebagian anggota populasi yang terpinggirkan. Memang benar bahwa keterlibatan dari kebanyakan petani dan pekerja dalam perdagangan napza ilegal mayoritas didorong oleh "kebutuhan, bukan keserakahan", "perpindahan ke sisi ilegal" yang mereka lakukan biasanya adalah hasil dari masalah kemiskinan dan keterbatasan prospek hidup.

Konsekuensi negatif dari reformasi ini tidak seharusnya diabaikan, dan tindakan untuk melawannya harus dilakukan. Jika memungkinkan, tindakan tersebut diintegrasikan ke dalam tubuh badan-badan domestik dan internasional yang akan memerlukan produsen ganja yang ranah usahanya tidak dapat digiatkan dalam perdagangan legal yang teregulasi atau secara ekonomi tersebut. Pelajaran dapat diambil dari berbagai pengalaman tentang "pembangunan alternatif", yang mana meskipun gagal dalam mencapai tujuannya untuk mengurangi produksi napza ilegal, namun dapat dianggap berhasil dalam menunjukkan bagaimana petani bahan mentah napza dapat menciptakan penghidupan di luar perdagangan napza itu sendiri.

Mengingat negara-negara konsumen utama berperan sebagai pendorong dalam mewujudkan dan memelihara pelarangan yang membentuk pola produksi ilegal saat ini, mereka seharusnya juga dibebani dengan tanggung jawab untuk mendanai pengembangan intervensi yang diperlukan oleh proses transisi ke pasar legal. Sehingga proporsi dari "dividen damai" yang akan tiba di akhir era pelarangan

ganja (tabungan dari peradilan pidana ditambah dengan potensi pajak penghasilan dari pasar ganja) dapat dialokasikan untuk usaha-usaha pengembangan di sektor ekonomi produksi ganja regional.

Pendeknya, konsekuensi pengembangan dari pelarang napza global, dampak dari pergeserannya dan bagaimana cara mengurangi dampak buruknya harus mendapatkan perhatian besar di berbagai perdebatan seputar reformasi kebijakan ganja, yang mana secara historis cenderung terfokus pada kekhawatiran dari negara-negara pengguna yang sudah maju.

b. Harga

Tantangan

- Membuktikan bagaimana pasar teregulasi akan berdampak pada harga ganja, dan bagaimana harga dapat secara efektif dikendalikan.
- Memperkirakan dampak apa yang akan muncul ketika terjadi perubahan harga, bagaimana pengendalian harga akan memberikan dampak pada tingkat dan pola penggunaan, dan dampak apa yang mereka berikan terhadap pasar ganja legal dan ilegal.
- Menggunakan pengendalian harga sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara konflik prioritas, seperti menghalangi penggunaan ganja, mengurangi besaran pasar ganja ilegal, mengganti penggunaan ganja dengan jenis napza lain, dan menghasilkan pemasukan dari penjualan ganja.

Analisis

- Ada banyak cara bagi pemerintah untuk dapat mempengaruhi harga pasar: melalui pengendalian hara tetap, pengendalian harga maksimal dan/atau minimal, biaya perizinan, atau rangkaian pajak yang ditentukan pada angka rata-rata tetap atau berdasarkan persentase tambahan nilai.
- Keputusan dapat didasarkan dari studi literatur ekstensif tentang alkohol dan tembakau yang telah menguji dampak dari berbagai tipe pengendalian harga.
- Pengendalian harga merupakan alat regulasi yang lentur, salah satu yang dapat merespon relatif cepat pada perubahan situasi

atau munculnya bukti-bukti baru, dan juga potensial untuk diaplikasikan pada produk-produk tertentu di area tertentu jika permasalahan atau kekhawatiran tertentu muncul.

- Pentingnya regulasi harga dalam pencapaian tujuan dari kebijakan napza yang efektif menjamin tingkat intervensi pemerintah yang lebih besar daripada regulasi lain yang mungkin cocok untuk diterapkan pada jenis pasar yang berbeda.
- Biaya produksi untuk ganja akan turun secara drastis ketika masuk ke dalam kerangka pasar teregulasi, ini artinya bahwa tanpa pengendalian harga, harga eceran akan turun hingga di bawah harga pasar ilegal.
- Sementara penurunan drastis pada harga eceran akan menjurus kepada kenaikan jumlah keseluruhan penggunaan, estimasi yang dapat diandalkan sejauh peningkatan tersebut terasa sangat bermasalah karena kelenturan harga dari permintaan untuk ganja tidak ditentukan dengan baik dan cenderung bervariasi pada setiap populasi dan lokasi.
- Jika harga pasar legal dijaga agar tetap terlihat tinggi melalui intervensi pemerintah, maka kesempatan untuk perdagangan paralel yang ilegal, yang ingin mengambil bagian yang lebih besar dari keseluruhan pasar ganja akan naik, terutama jika biaya produksinya dapat diturunkan.
- Harga yang lebih tinggi dapat juga memicu kegiatan penanaman di rumah atau mengganti penggunaan ganja dengan jenis napza lain, utamanya alkohol atau *cannabinoid* sintetis.
- Sebaliknya, harga yang lebih rendah dapat menggantikan penggunaan jenis napza lain, termasuk alkohol, dengan ganja.
- Pengendalian harga diferensial pada produk dapat memicu penggunaan produk-produk yang lebih aman, dan mengurangi minat untuk menggunakan produk-produk yang berisiko.

Rekomendasi

- Pada permulaan diterapkannya sistem regulasi ganja legal mana pun, hal masuk akal yang patut dilakukan adalah menggunakan pengendalian harga untuk menetapkan harga eceran sesuai dengan atau mendekati harga di pasar gelap, variasi yang lebih signifikan biasanya tidak dapat dipastikan dan berpotensi memiliki dampak negatif.
- Eksperimen dengan pengendalian harga akan diperlukan dan harus dibarengi dengan evaluasi tertutup serta pemantauan dan aspek kelenturan serta kemauan untuk mengubah harga jika diperlukan.
- Dampak dari perubahan harga atau pengendalian harga harus dievaluasi berdasarkan analisis dari berbagai variabel seperti tingkat penggunaan ganja pada kelompok populasi yang berbeda, pola penggunaan (berkaitan dengan ferkuensi, produk yang dikonsumsi, perilaku penggunaan dan penggunaan berbahaya tertentu), ukuran relatif dari pasar legal dan ilegal yang paralel, jangkauan kegiatan penanaman di rumah, dan pergantian dari atau ke penggunaan napza jenis lain termasuk alkohol.
- Evaluasi dampak dan kemunculan bukti-bukti baru harus dapat membentuk evolusi kerangka regulasi dari waktu ke waktu, bersamaan dengan lembaga-lembaga setempat yang menentukan bagaimana cara terbaik untuk menyeimbangkan prioritas yang saling berbenturan.
- Pengalaman lokal dengan harga alkohol dan tembakau sifatnya instruktif, oleh karena itu seharusnya pengalaman tersebut dapat memberikan informasi pada kisaran berapa sebaiknya harga ganja ditetapkan.

❖ Pengendalian Harga

Di bawah sistem regulasi legal, pemerintah akan dapat memberikan pengaruh terhadap harga, sehingga para pengecer dapat menjual ganja baik dengan cara membebankan harga tetap seperti bea perizinan, ataupun dengan mengharuskan mereka membayar lebih banyak biaya tidak tetap yang diikuti dengan pemenuhan berbagai syarat regulasi, seperti yang tertuang dalam panduan ini. Meskipun demikian, para regulator dapat pula melakukan intervensi langsung pada harga ganja melalui berbagai tindakan yang sudah pasti, yang telah sering diadopsi oleh produk-produk lain:

- **Penetapan Harga Langsung**: pemerintah secara spesifik menetapkan pada harga berapa (yang dapat saja sudah atau belum termasuk pajak) produk-produk tertentu harus dijual.

- **Harga Maksimal dan/atau Minimal**: harga-harga tersebut (sudah termasuk pajak ataupun belum) akan memberikan tingkat kelenturan dan kompetisi tertentu pada pasar, namun tetap berada dalam parameter harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapan harga ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk pemasaran berdasarkan harga tertentu seperti misalnya "jual rugi" atau promosi "beli satu dapat dua" serta pencatutan.

- **Harga Tetap per Satuan Unit Pajak**: adalah tetapan pajak yang dikenakan pada setiap unit produk, misalnya per gram. Metode ini dapat diaplikasikan pada tingkat produksi, penjualan eceran atau keduanya.

- **Persentase Pajak Penjualan**: adalah pajak yang dikenakan sebagai persentase dari harga penjualan produk.

- **Harga Diferensial**: metode pengendalian harga di atas semuanya dapat diaplikasikan dengan cara yang berbeda untuk berbagai produk yang berbeda atau untuk produk yang mirip di lokasi yang berbeda.

Model pengendalian harga ini telah diujicobakan terhadap alkohol dan tembakau pada waktu dan tempat yang berbeda-beda di dunia, sehingga sudah terdapat literatur yang meskipun tidak sempurna namun berguna dari sumber-sumber ini untuk memberikan informasi pada awal pembuatan keputusan[49] [50]. Sudah cukup jelas bahwa intervensi atas harga adalah alat kebijakan yang sangat berguna. Ketika infrastruktur pengendalian harga sudah terbentuk, respon yang relatif cepat terhadap perubahan situasi dan permasalahan yang muncul akan terjadi. Pengendalian harga bersifat sangat lentur dan dapat ditargetkan untuk produk-produk tertentu, populasi pengguna, tipe gerai atau area geografis terkait dengan kepentingan tertentu. Aplikasi diferensial dari pengendalian harga dapat juga berkontribusi kepada lereng insentif – disinsentif yang akan membantu mendorong lebih banyak terjadinya pola perilaku penggunaan yang bertanggung jawab serta penggunaan produk-produk rendah risiko.[51]

Sebagaimana yang terjadi dengan alkohol dan tembakau, potensi risiko terkait penggunaan ganja berarti bahwa substansi ini secara kualitatif berbeda dengan produk konsumen lainnya. Dalam penentuan harga untuk ganja, tingkat intervensi pemerintah berada jauh di luar batas yang dapat diterima oleh produk-produk lain, sehingga hal tersebut dapat dibenarkan.

---

49 Wagenaar, A. C. et al. (2008) **Effects of Beverage Alcohol Price and Tax Levels on Drinking: a Meta-Analysis of 1003 Estimates from 112 Studies**, Addiction, Vol. 104, Hal. 179–190.

50 Gallus, S. et al. (2006) **Price and Cigarette Consumption in Europe**, Tobacco Control, Vol. 15, Hal. 114–119.

51 Babor, T. et al. (2003) **Alcohol: No Ordinary Commodity: Research and Public Policy**, Oxford University Press.

Asumsi paling sederhana yang dapat dipindahkan dari pengalaman dengan alkohol dan tembakau adalah bahwa penetapan harga untuk napza mengikuti hukum dasar suplai dan permintaan yang sama, yang digunakan oleh hampir semua produk konsumen: pada dasarnya ketika harga naik, penggunaan akan turun. Dan ketika harga turun, penggunaan akan bertambah. Memindahkan pengamatan mendasar menjadi sebuah kebijakan memang bukanlah hal mudah.

Pengamatan kunci yang pertama adalah bahwa perubahan harga akan memiliki dampak yang berbeda-beda pada sub-populasi pengguna yang berbeda. Sangat mengejutkan memang bahwa kelenturan harga ganja legal (sebuah situasi ketika permintaan berubah seiring perubahan harga) tidak diteliti dengan baik. Salah satu estimasi yang berbasis di Amerika Serikat secara tentatif menyebutkan angka -0.54, yang artinya setiap terjadi penurunan harga sebesar 10%, akan memicu kenaikan angka konsumsi sebesar 5.4%.[52] Estimasi tersebut diakui terlalu spekulatif, karena kalkulasi kelenturan harga dari layanan yang dianggap baik biasanya dilakukan berdasarkan asumsi bahwa sementara harga mengalami perubahan, faktor-faktor lain dalam keadaan stabil. Melakukan legalisasi atas sebuah produk yang sebelumnya dilarang, jelas mewakili perubahan situasi yang signifikan dan cenderung memiliki dampak pada variabel lingkungan yang lainnya seperti potensi perubahan pada ketersediaan atau penerimaan sosial penggunaan ganja yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi di luar aspek harga.[53]

---

52 Kilmer, B. et al. (2010) **Assessing How Marijuana Legalization in California Could Influence Marijuana Consumption and Public Budgets,** RAND Corporation. **www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP315.html**

53 Kilmer, B. et al. (2010) **Assessing How Marijuana Legalization in California Could Influence Marijuana Consumption and Public Budgets**, RAND Corporation. **www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP315.html**

Harga ganja pada pasar gelap yang ada saat ini ditentukan oleh situasi suplai dan permintaan yang saling mempengaruhi. Pada pasar negara barat, model produksi ganja gelap semakin dibentuk oleh banyaknya produsen skala kecil hingga sedang. Produksi yang lebih terlokalisir dan lentur ini semakin banyak menggantikan model yang telah ada sejak dekade sebelumnya, yang terlibat dalam produksi berskala lebih besar dan kegiatan mengimpor dari wilayah lain seperti Amerika Tengah, Amerika Utara atau sebagian Asia Tengah dan Asia Tenggara.

Jika dibandingkan dengan alkohol, biaya produksi ganja herbal, baik secara legal maupun ilegal (yang membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa pengolahan), relatif rendah sebagai persentase harga jual eceran akhirnya. Hal ini berarti bahwa perubahan margin biaya produksi dapat dengan mudah diserap dan memiliki dampak yang relatif kecil pada harga pasar. Meskipun demikian, harga ganja pada pasar gelap biasanya mudah melonjak karena memiliki kaitan risiko dan biaya yang harus ditanggung untuk menghindari para penegak hukum selama proses produksi, transit dan penjualan berlangsung. Pencatutan langsung merupakan faktor tambahan yang menuntun kepada terjadinya kenaikan harga. Esensinya, para pengusaha kriminal yang memenuhi pasar gelap akan menjaga agar harga tetap tinggi namun konsumen tetap mau membayar. Dengan demikian, harga pada pasar gelap dapat memberikan panduan untuk menetapkan harga di pasar legal.

Permintaan kelenturan harga ganja seringkali bervariasi, tergantung pada individu dan populasi. Di bawah ini adalah beberapa pengamatan tentang mengapa variasi tersebut dapat terjadi:

- Beban ekonomi pribadi dari anggaran belanja napza individu berbeda-beda, tergantung pada total penghasilan yang dapat digunakan dan

merupakan aspek penentu dalam menetapkan tuntutan kelenturan harga. Jika harga awalnya cukup rendah dan/atau jika penggunaannya biasa saja/sekali-sekali, total pengeluarannya akan relatif rendah dan bahkan perubahan drastis pada harga hanya akan memberikan dampak minimal pada permintaan. Sebaliknya, jika penggunaannya lebih sering dan jumlah total yang dikeluarkan relatif tinggi, perubahan harga akan memberikan dampak yang lebih signifikan pada tingkat penggunaan. Hal ini tentunya juga merupakan kasus yang ditemukan pada alkohol dan tembakau.

- Asumsi ini dapat menjadi rumit ketika telah muncul ketergantungan. Sebagai pengguna yang memiliki ketergantungan, terdapat kebutuhan untuk menjaga kebiasaan yang akhirnya membuat tuntutan atas kelenturan harga mereka menjadi lebih rendah daripada konsumen lainnya. Lebih jauh lagi, kenaikan harga yang signifikan hingga di atas harga pra-regulasi dapat saja memiliki konsekuensi yang tidak disengaja bagi mereka yang memiliki ketergantungan atau pengguna akut dengan penghasilan rendah. Kelompok ini dapat saja lalu melakukan tindak kriminal[54] demi memenuhi kebutuhan ketergantungan mereka atau mengurangi pengeluaran lain, seperti pengeluaran untuk makan yang sangat penting bagi kesehatan mereka (sebuah respon yang seringkali terjadi pada kelompok pecandu alkohol dan tembakau).

- Penelitian tentang pasar alkohol dan tembakau menunjukkan bahwa kelompok yang memiliki penghasilan lebih rendah, terutama para remaja, secara umum akan menjadi kelompok yang paling terdampak

[54] Fenomena ini kerap terjadi pada pengguna heroin dan kokain, tetapi jarang terjadi pada pengguna ganja, alkohol atau tembakau, karena pengeluaran total untuk konsumsi jauh lebih rendah bila diperbandingkan. Sifat dasar ketergantungan ganja juga relatif lebih ringan.

dari kebijakan pengendalian harga yang tujuannya mempertahankan tingkat konsumsi sedang (dengan kata lain, tuntutan mereka adalah harga yang lebih lentur). Namun demikian, kenaikan harga seperti itu dapat pula memiliki dampak positif terutama dalam mengurangi penggunaan di kalangan remaja. Hal ini dapat juga dilihat sebagai sebuah bentuk diskriminasi yang "menghukum" kelompok pengguna berpenghasilan rendah.

- Perubahan harga ganja legal berbanding dengan ganja ilegal, dapat bermuara pada perpindahan di antara keduanya. Hal serupa dapat juga terjadi pada perbandingan perubahan harga ganja legal dengan produk atau aktivitas lain dengan kemungkinan hasil akhir yang sama (yang paling menonjol adalah konsumsi alkohol). Hal tersebut penting namun berbeda.

❖ Dampak Harga Ganja Legal pada Pasar Gelap

Harga ganja yang dipasok secara legal (termasuk juga intervensi pemerintah) akan dengan sendirinya memberikan dampak pada besaran pasar gelap yang ada, sebuah faktor kunci yang menjadi relativitas pada perbedaan harga. Dengan kata lain, perdagangan gelap mampu untuk menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga resmi namun masih dapat meraup keuntungan yang cukup.

Semakin dekat harga eceran ganja legal dengan biaya untuk memasukkan ganja ilegal ke pasaran, semakin kecil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang tersedia bagi perdagangan pasar gelap paralel tersebut. Tetapi jurang yang terbentuk antara biaya produksi dengan harga eceran saat ini sangatlah tidak proporsional dan terlalu besar jika dibandingkan dengan produk pasar lainnya yang lebih konvensional. Bahkan produk-produk legal yang harganya jauh

lebih murah pun masih menawarkan kesempatan untuk dapat menjual di bawah harga resmi. Produsen ilegal dapat saja memiliki marjin keuntungan dari tidak adanya kewajiban untuk melakukan pengendalian produk yang biasanya menyebabkan kenaikan harga dasar dan dialami oleh produsen legal (tergantung pada seberapa intensif regulasi yang ada). Namun tetap saja masih akan ada kerugian yang datang dari kebutuhan untuk memasukkan risiko sanksi pidana ke dalam biaya (tingkat risiko bergantung pada keaktifan para penegak hukum), serta ketidakmampuan mereka untuk mengadopsi skala ekonomi yang tersedia bagi produsen legal.

Membandingkan daya tarik produk-produk legal dan ilegal lebih dari sekedar masalah harga. Produksi dan penjualan yang diregulasi secara legal dapat memberikan berbagai bentuk nilai tambah pada konsumen, sehingga mereka bersedia membayar mahal untuk itu.

Realisme sudah barang tentu dibutuhkan di sini. Suplai legal tidak dapat menggantikan pasar gelap sepenuhnya (kecuali jika melibatkan ketersediaan yang tidak teregulasi pada atau di bawah harga dasarnya), dan pasar gelap paralel pada tataran tertentu adalah sebuah kepastian, seperti yang digambarkan pada keberlangsungan pasar gelap paralel untuk alkohol dan tembakau. Ukuran pasar gelap alkohol dan tembakau ini bervariasi secara signifikan di tiap wilayah hukum, dengan pengendalian harga pada pasar legal sebagai variabel utama. Ketika pajak rokok tinggi, contohnya di Inggris pajak mengambil 77% dari harga kemasan[55], insentif bagi produk selundupan yang ingin

[55] Action on Smoking and Health (2013) **The Economics of Tobacco**, ASH Fact Sheet, p.2. **www.ash.org.uk/files/documents/ASH_121.pdf**

menghindari biaya tersebut menjadi signifikan. Memang benar, estimasi terakhir menempatkan persentase 9% untuk produk rokok selundupan atau palsu pada pasar Inggris dan 38% untuk tembakau linting.[56] Secara kontras, ketika nilai pajak rendah, contohnya di Andorra, angka penyelundupan masuk hampir tidak ada, meskipun banyak terjadi penyelundupan keluar khususnya ke negara tetangga. Pasar gelap alkohol secara umum memang lebih kecil dariapda tembakau. Hal ini merefleksikan rendahnya marjin keuntungan dan tingkat pengenaan pajak (dan juga mengurangi kesempatan untuk melakukan penjualan dengan harga di bawah standar), serta nilai lebih yang diberikan oleh produksi legal (banyak orang terlihat lebih memilih untuk menghisap produk rokok palsu dibandingkan minum minum beralkohol yang diproduksi secara ilegal).

Hal ini menunjukkan bahwa relasi ketertarikan atas produk legal dan ilegal akan menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar urusan harga. Produksi dan penjualan ganja legal yang teregulasi dapat memberikan berbagai bentuk nilai lebih bagi konsumennya, yang biasanya mau membayar lebih untuk mendapatkan produk dan suplai ilegal.

Nilai lebih ini termasuk: pengelakan dari aspek ilegal dan kurangnya kontak dengan pasar gelap; jaminan dan konsistensi dalam kualitas produk (didukung oleh akurasi informasi pada kemasan); pilihan produk yang tersedia (didukung dengan informasi akurat tentang perbedaan produk yang disediakan oleh gerai-gerai berlisensi); dan untuk soal tempat yang memperbolehkan konsumsi ganja, lingkungan yang kondusif untuk mengkonsumsi.

---

56 National Audit Office (2013) **Progress in Tackling Tobacco Smuggling**. **www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/06/10120-001-Tobacco-smuggling-Full-report.pdf**

Seperti halnya harga tembakau, tantangan utama dalam merancang pengendalian harga ganja yang efektif adalah bagaimana merekonsiliasi kebutuhan untuk meredam penggunaan dengan cara menjaga harga tetap tinggi, dan kebutuhan untuk mengurangi perdagangan paralel di pasar gelap dengan cara menjaga harga tetap berada di tataran yang relatif rendah. Tidak ada solusi yang sempurna, dan kompromi antar biaya pesaing harus dilakukan, dipandu oleh prioritas setempat. Jurang yang lebar antara biaya produksi (legal maupun ilegal) dan harga di pasar gelap saat ini membuat situasi ini menjadi tantangan yang semakin besar untuk ganja. Hal ini juga merupakan tantangan yang dapat dikurangi dengan cara melakukan regulasi yang kuat dan penegakan hukum untuk menjaga agar biaya produksi ilegal tetap tinggi sekaligus untuk menekan berbagai pengalihan produk ganja legal ke pasar gelap. Penekanan pada nilai lebih dari ganja legal yang dapat dibeli dan/atau dikonsumsi dalam lingkungan yang aman dan terkendali juga dapat dianggap sebagai tolok ukur yang berguna.

Bukti dari Belanda juga bersifat instruktif. Popularitas *kedai kopi* Belanda, yang membuat banyak penikmat ganja dari berbagai negara sengaja datang untuk berkunjung (lihat Turisme Ganja, hal. 266), membuktikan bahwa mereka telah menggantikan sebagian besar suplai pasar gelap domestik. *Kedai kopi* di Belanda telah mencapai pangsa pasar mayoritas terlepas dari usahanya untuk tetap mempertahankan harga pada tingkat yang tidak terlalu jauh berbeda dengan harga pada pasar gelap di negara tetangga. Menurut Pusat Pemantauan Napza dan Adiksi Napza Eropa - *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), pada 2011 harga rata-rata ganja (resin/herbal) per gramnya adalah €9.7/€5.9 (impor) atau €9.3 (produksi lokal) di Belanda (pembelian melalui *kedai kopi*);

kemudian sekitar €7.5/€8 di Belgia; dan €7.2/€8.9[57] di Jerman. Pengecer ganja gelap tidak pernah dapat menurunkan harganya menjadi cukup rendah untuk bersaing dengan manfaat yang diberikan oleh *kedai kopi* kepada pembelinya. Satu catatan penting lainnya adalah bahwa penggunaan ganja di Belanda tetap memiliki kemiripan dengan pola penggunaan di negara-negara tetangganya.

❖ Efek Perpindahan pada Perubahan Harga Relatif

Ketersediaan dan biaya napza substitusi potensial, atau aktivitas substitusi rekreasional juga akan menjadi faktor yang menentukan dampak dari harga ganja legal di era pasca regulasi (termasuk intervensi dari pemerintah). Asumsi bahwa akan terjadi perpindahan penggunaan dari jenis napza lain ke ganja (jika harga relatif ganja turun), atau dari ganja ke jenis napza lain (jika harga relatifnya naik) adalah sesuatu yang masuk akal, tetapi di sepanjang sejarah belum ada penelitian yang cukup. Oleh karena itu, seberapa besar dampak yang dihasilkan hanya dapat diterka dalam lingkup marjin kesalahan yang cukup lebar.

Area paling jelas dan signifikan untuk efek serupa adalah perpindahan antara alkohol dan ganja, karena pola penggunaan dan efeknya relatif mirip serta seringkali bersinggungan langsung lewat penggunaan napza poli. Sementara telah terjadi beberapa spekulasi yang menyatakan naiknya angka penggunaan ganja (apakah terkait turunnya harga, dampak regulasi legal lain atau variabel yang sama sekali berbeda) akan bermuara pada penggunaan alkohol, keberadaan

---

57 EMCDDA (2013) Table PPP-1. **Price of Cannabis Products at Retail Level, 2011** **www.emcdda.europa.eu/stats13#display:/stats13/ppptab1a**

efek serupa tidak dapat dipastikan dan sulit untuk dibuktikan.[58] [59] [60] Ada beberapa contoh kenaikan dan penurunan penggunaan alkohol dan ganja pada saat yang bersamaan (karena itu, tidak memberikan dukungan untuk hipotesa perpindahan), dan setidaknya di Amerika Serikat, pola terkini yang ditemui adalah kenaikan penggunaan ganja dan penurunan penggunaan alkohol (ada bukti yang mendukung hipotesa ini). [61]

Bukti epidemiologis perlu didukung oleh studi perilaku individu, dan jelas terdapat banyak variabel di luar harga yang mempengaruhi keputusan untuk menggunakan satu jenis napza daripada yang lainnya. Realitanya, jika ganja dan alkohol seringkali digunakan bersamaan, akan menimbulkan kesulitan di masa yang akan datang: apakah keduanya saling "melengkapi" ataukah "mengganti"? Sangat jelas bahwa kewaspadaan dibutuhkan sebelum mengambil kesimpulan tentang kausalitas sederhana. Jika kenaikan penggunaan ganja berdasarkan perubahan harga atau kebijakan dapat secara meyakinkan menunjukkan keterkaitan dengan turunnya angka konsumsi alkohol, maka akan ada potensi keuntungan pada sektor kesehatan masyarakat berdasarkan fakta bahwa dampak buruk penggunaan ganja relatif lebih dapat diterima jika dibandingkan dengan alkohol. [62]

---

58 Cameron, L. and Williams, J. (2001) **Cannabis, Alcohol and Cigarettes: Substitutes or Complements?**, The Economic Record, Vol. 77, No. 236, pp.19–34.

59 Chaloupka, F. J. and Laixuthai, A. (1997) **Do Youths Substitute Alcohol and Marijuana? Some Econometric Evidence**, Eastern Economic Journal, Vol. 23, No.3, Hal. 253–276

60 Pacula, R. L. (1998) **Does Increasing the Beer Tax Reduce Marijuana Consumption?**, Journal of Health Economics, Vol. 17, No.5, Hal. 557–585.

61 Johnston, L. D. et al. (2012) **Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use, 1975-2011: Volume I, Secondary School Students**, Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan, Hal.159.
http://www.monitoringthefuture.org/pubs/monographs/mtf-vol1_2011.pdf

62 Nutt, D. et al. (2007) **Development of a Rational Scale to Assess the Harm of Drugs of Potential Misuse,** The Lancet, Vol.369, No.9566, Hal. 24–30.

Pernyataan tentang kenaikan penggunaan ganja dapat memberikan keuntungan di sektor kesehatan masyarakat hanya dapat diterima jika dibarengi dengan bukti bahwa terjadi penurunan konsumsi alkohol, sudah tentu ini akan menjadi posisi yang kontroversial dan bertentangan dengan intuisi banyak pihak. Mengingat kurangnya bukti nyata yang tersedia saat ini untuk mendukung teori tersebut, asumsi ini belum dapat dijadikan salah satu bagian penting dari proses pembuatan keputusan atas kebijakan saat ini. Namun setidaknya sebagai teori yang masuk akal, hal tersebut hendaknya dijadikan subjek dari studi yang lebih menyeluruh dan sebagai kesempatan untuk mempengaruhi harga alkohol dan ganja serta ketersediaan yang terus menerus meningkat. Bukti yang muncul ini dapat memberikan informasi untuk pemikiran di masa yang akan datang tentang bagaimana mempengaruhi dan mengurangi dampak buruk napza pada kesehatan secara lebih luas.

Tentu saja ada kemungkinan intervensi dari pemerintah untuk menaikkan harga ganja hingga di atas harga pasar terkini, yang akan menyebabkan terjadinya perpindahan ke arah yang berlawanan, yaitu menurunnya penggunaan ganja dan naiknya angka konsumsi alkohol. Namun jika harga eceran resmi ditetapkan terlalu tinggi sejak awal (lebih tinggi dari harga pasar gelap terkini) nampaknya hasil yang akan muncul adalah seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu proporsi signifikan permintaan akan tetap terpenuhi lewat suplai pasar gelap. Aspek ekonomi dan keuntungan pasar gelap tidak akan banyak berubah (atau malah berpotensi untuk menjadi lebih baik). Dua kemungkinan perpindahan lainnya juga perlu dicatat di sini. Yang pertama adalah kenaikan harga ganja dapat memicu kegiatan penanaman di rumah. Tidak terlalu jelas apakah hal ini dapat dikatakan

sebagai suatu situasi yang baik atau tidak, tetapi bahkan dalam kasus terburuk sekalipun hal ini sulit untuk dianggap sebagai bencana. Kemungkinan lainnya adalah kenaikan harga dapat menyebabkan perpindahan ke jenis napza lain selain alkohol. Dampak luas dari kenaikan penggunaan jenis napza lain akan tergantung kepada risiko relatif substansinya, tetapi kandidat terkuat untuk menggantikan ganja adalah *cannabinoid* sintetis (lihat hal. 258) dan senyawa psikoaktif baru lainnya yang risikonya tidak diketahui.

c Pajak

Tantangan

- Mengintegrasikan kebijakan pajak ke dalam regulasi harga secara efektif agar dapat memaksimalkan pemasukan penerimaan pajak sambil mendukung tujuan kebijakan lainnya dan bukan mengacaukannya.

Analisis

- Kebijakan pajak berkaitan erat dengan kebijakan harga.
- Ada berbagai mekanisme perpajakan yang memungkinkan untuk diterapkan: pajak atas satuan unit berat, pajak atas kandungan aktif, pajak pertambahan nilai.
- Penerimaan pajak akan didapat tidak hanya dari penjualan ganja, tapi juga dari produksi, pendapatan terkait industri yang lain dan sumber-sumber lain seperti bea perizinan.
- Potensi penerimaan pajak akan bervariasi secara signifikan, bergantung pada sifat dan ukuran pasar serta regulasi pajak yang diadopsi, sehingga prodiksi penerimaan pajak selalu bermasalah.
- Jika harga harus dijaga agar tetap mendekati tataran pasar saat ini, beban pajak yang besar akan diperlukan untuk mencegah terjadinya keuntungan yang berlebihan (kecuali jika penjualan diatur hingga berada di bawah monopoli pemerintah), namun pajak yang tinggi juga menyebabkan terjadinya pengalihan, penghindaran pajak dan menyulut terbentuknya pasar gelap.
- Penerimaan pajak juga berpotensi untuk mendistorsi prioritas pemerintah.

Rekomendasi

- Sebuah sistem berbasis perpajakan untuk produksi dan penjualan, yang mengatur agar kandungan THC dalam setiap satuan unit berat dikenakan pajak unit. Namun perincian keputusan seperti ini harus dimasukkan ke dalam pertimbangan kebijakan harga yang lebih luas serta cocok dengan kebutuhan lingkungan politik dan kerangka pajak yang telah ada.
- Memaksimalkan penerimaan pajak seharusnya tidak menjadi faktor pendorong utama dari kebijakan. Penerimaan pajak haruslah dilihat sebagai manfaat tambahan.
- Memagari kebijakan pajak penghasilan ganja untuk terapi pengobatan, pencegahan atau program-program sosial lainnya merupakan usulan yang menarik secara politis namun juga bermasalah karena intervensi kesehatan masyarakat seharusnya didanai sesuai dengan kebutuhan dan bukan bergantung pada penjualan.
- Tekanan ekonomi yang dihadapi pemerintah di dunia telah menarik semakin banyak perhatian kepada potensi dampak finansial dari regulasi ganja. Logikanya, pergerakan ini tidak hanya menimbulkan penghematan pada sistem hukum pidana, namun juga menyediakan dorongan yang dibutuhkan pada sektor anggaran penerimaan pajak nasional dan regional. Kampanye legalisasi ganja di Washington dan Colorado secara gamblang menyoroti potensi manfaat fiskal dari pergerakan ini.

❖ Pilihan Pajak

1. **Pajak Pertambahan Nilai Penjualan**

   Pajak dikenakan sebagai persentase tetap dari harga eceran

   Pro:

   - Mudah dipahami dan dilaksanakan.

   Kontra:

   - Dapat menyebabkan terjadinya pengalihan dan penghindaran pajak antara produksi dan penjualan eceran.

2. **Pajak Pertambahan Nilai Produksi/Grosir**

   Pajak dikenakan pada tahap produksi dan bukan pada penjualan eceran.

   Pro:

   - Mengurangi risiko penghindaran pajak.
   - Mudah dilaksanakan – menghindari potensi kerumitan pada produk yang diproses seperti ganja yang dapat dimakan dan konsentrat ganja.

3. **Pajak Nilai Tetap untuk Satuan Unit Berat**

   Pajak yang dikenakan pada satuan unit berat produk.

   Pro:

   - Mudah dilaksanakan

   Kontra:

   - Berpotensi menyebabkan terjadinya penjualan produk dengan kekuatan/potensi kandungan THC lebih besar dalam harga eceran.

4. **Pajak Nilai Tetap untuk Kandungan Aktif**

   Pajak yang dikenakan atas dasar kandungan THC per satuan unit berat.

   Pro:

   - Menghindari terjadinya penjualan jenis-jenis ganja dengan kekuatan kandungan THC yang lebih tinggi.

   Kontra:

   - Secara teknis lebih sulit untuk dilaksanakan.

---

5. **Pajak Progresif**

   Pajak yang nilainya naik seiring dengan kenaikan kekuatan/potensi kandungan THC atau seiring dengan naiknya variabel risiko lainnya (dapat merupakan pajak nilai tetap atau pajak pertambahan nilai).

   Pro:

   - Dapat membantu mengurangi penggunaan jenis-jenis ganja yang memiliki kandungan kekuatan/potensi lebih besar atau produk-produk berisiko lainnya.

   Kontra:

   - Secara teknis lebih rumit dan lebih sulit untuk dilaksanakan.

---

6. **Bea Lisensi**

   Pajak yang efektif dikenakan pada bea pembuatan lisensi.

   Pro:

   - Menawarkan pendanaan awal untuk para pembuat regulasi yang tidak bergantung kepada penjualan.

7. **Pajak Lokal**

Pajak di tingkat wilayah lokal untuk menutup beban biaya setempat terkait perdagangan.

Pro:

- Dapat membantu menutup beban dan biaya regulasi lokal.

Kontra:

- Dapat menimbulkan terjadinya pengalihan atau perpindahan pasar secara geografis.

Skala dari penerimaan pajak penjualan apapun akan bergantung pada banyak variabel:

- Harga produk dan tetapan pajak pada pasar legal yang baru.
- Total ukuran pasar dan tingkat konsumsi dari produk yang berbeda (yang dapat berubah pada era pasca-pelarangan).
- Proporsi pasar yang dapat dikenakan pajak, pasar gelap paralel yang tidak kena pajak, dan kegiatan penanaman di rumah yang akan menghasilkan penerimaan pajak.
- Penghindaran pajak dalam bentuk pengalihan dari produksi pada jalur legal untuk tujuan penjualan tidak tercatat.
- Penghindaran pajak, eksploitasi dari celah-celah hukum untuk mengurangi kewajiba membayar pajak.
- Intensitas penegakan hukum perpajakan.

Variabel-variabel ini saling terhubung dengan sendirinya. Contohnya, pajak yang tinggi seringkali menyebabkan kenaikan harga, yang kemudian memicu terjadinya penghindaran pajak, kegiatan penanaman di rumah dan terbentuknya pasar gelap paralel; dan pada akhirnya akan menyebabkan menyusutnya pasar yang dikenai pajak serta mengurangi penghasilan yang berpotensi dapat dikenai pajak.

Terdapat pula berbagai dampak yang memungkinkan dari perubahan harga pada konsumsi alkohol yang memisahkan implikasi penerimaan pajak. Interaksi yang kompleks dan berbagai potensi model regulasi serta aturan perpajakan ini berarti bahwa prediksi atas kemungkinan tingkat penerimaan pajak hanya dapat dibuat dalam marjin kesalahan yang sangat lebar.

Prediksi demikian akan bertambah kaya dalam beberapa tahun, ketika model ganja non-medis pertama kali diintegrasikan. Dikarenakan tidak terdapat data yang lebih konkret, maka ada risiko melebih-lebihkan potensi penerimaan pajak yang dihasilkan oleh sistem regulasi ganja legal. Meskipun begitu, rujukan dapat dibuat melalui beberapa penelitian dan estimasi penerimaan pajak that telah dibuat sejauh ini. Bukti nyata ini mengindikasikan bahwa penghasilan dapat sangat signifikan:

Penelitian dan Estimasi Penerimaan Pajak

- Pada tahun 2008 *kedai kopi* di Belanda membayar pajak sebesar €400 juta (US$520 juta) dari hasil penjualan bruto sebesar lebih dari €2 milyar (US$2.6 milyar) [63]
- Industri ganja medis di California menghasilkan antara US$58 – US$105 juta penerimaan pajak penjualan tahunan[64]
- Jika satu juta dari pengguna ganja di Spanyol mendapatkan suplai mereka dari KSG, lapangan kerja tersebut akan menghasilkan sekira €155 juta pada kontribusi keamanan

---

63 Grund, J-P. and Breeksema, J. (2013) **Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets in the Netherlands**, Global Drug Policy Program, Open Society Foundations, p.52. **www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/Coffee%20Shops%20and%20Compromise-final.pdf**

64 California Board of Equalization (2013) **News Release: BOE to Sponsor Legislation to Exempt Hospice Patients from Sales Taxes on Medical Marijuana**. **www.boe.ca.gov/news/2013/28-13-H.pdf**

sosial, €54 juta untuk pajak penghasilan dan sekira €100 juta untuk pajak pertambahan nilai.[65]

- Ganja yang teregulasi secara legal di Inggris dan Wales dapat menghasilkan penerimaan pajak sebesar £0.4 milyar — £0.9 milyar per tahunnya. [66]
- Jika diregulasi secara legal pada tingkat federal di Amerika Serikat, penerimaan pajak dari ganja akan mencapai angka US$8.7 milyar. [67]

Sementara potensi penerimaan pajak penjualan telah mendapatkan banyak perhatian dari penyusun kebijakan dan peneliti, penerimaan pajak dapat menghasilkan berbagai poin pada pasar ganja teregulasi. Contohnya, penghasilan dapat dipicu oleh pengenaan pajak pada tingkat produksi/grosir, pajak perusahaan dibayar berdasarkan keuntungan, pajak pengusaha dibayar dari penggunaan tempat usaha atau pajak penghasilan dibayar dari para pekerja yang terlibat dalam perdagangan ganja legal ini.

Mengingat bahwa hampir semua aspek bergerak keluar dari perdagangan ganja global yang saat ini meningkat menjadi kejahatan terorganisir, sudah jelas bahwa regulasi legal menawarkan kesempatan bagi pemerintah untuk mengumpulkan apa yang saat ini dapat disebut sebagai 'penghasilan yang hilang'. Argumen bahwa penerimaan pajak tidak akan menutup aspek biaya sosial dan kesehatan dari penggunaan ganja adalah suatu hal yang dalam konteks ini tidak memiliki arti

---

65 Barriuso Alonso, M. (2011) **Cannabis Social Clubs in Spain: A Normalizing Alternative Underway**, Transnational Institute, p.6. **www.druglawreform.info/images/stories/documents/dlr9.pdf**

66 Pudney, S. et al. (2013) **Licensing and Regulation of the Cannabis Market in England and Wales: Towards a Cost-Benefit Analysis**, Institute for Social and Economic Research, vi. **https://www.iser.essex.ac.uk/d/153**

67 Miron, J. A. and Waldock, K. (2010) **The Budgetary Impact of Ending Drug Prohibition**, Cato Institute. **www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/DrugProhibitionWP.pdf**

karena beberapa penerimaan pajak tidak menunjukkan bukti ke arah sana.

Ada sederet pertimbangan lain yang juga perlu dilihat ketika memutuskan kombinasi pajak mana yang cocok untuk diterapkan dan seberapa tinggi nilai pajak tersebut seharusnya ditetapkan. Contohnya:

- Ganja relatif padat jika dibandingkan dengan alkohol dan tembakau, maka penyelundupan dan penghindaran pajak pun lebih mudah. Pengenaan pajak pada tingkat produksi akan membantu menghindari hal-hal tersebut. [68]
- Jika pengenaan pajak pada ganja herbal dilakukan berdasarkan tarif tetap (*flat rate*) untuk setiap unit berat, maka hal tersebut akan mendorong diproduksinya ganja dengan kandungan potensi THC yang lebih tinggi, yang akan memiliki harga jual yang lebih tinggi pula. Menerapkan pengenaan pajak berdasarkan kandungan potensi THC akan menghindarkan risiko tersebut (lihat Kekuatan/Potensi, hal. 141). Sistem pengenaan pajak berbasis potensi atau kekuatan kandungan THC dapat dianggap sebagai beban administratif namun bukan berarti tidak dapat dikelola. Di bawah sistem mana pun yang diajukan, berat yang diproduksi dan dijual begitu juga kekuatan/potensinya, harus menjadi target pemantauan mandiri yang dilakukan secara berkala.

Sistem yang berbasis pengenaan pajak untuk produksi dan penjualan, dengan kandungan THC pada setiap satuan berat sebagai unit yang terkena pajak merupakan langkah awal yang masuk akal, namun perincian dari keputusan tersebut perlu diintegrasikan ke dalam pertimbangan kebijakan harga yang lebih luas serta termasuk di dalam

---

[68] Caulkins et al. (2013) **Marijuana Legalization – What Everyone Needs to Know,** Hal. 156.

kebutuhan dari lingkungan politis setempat dan kerangka perpajakan yang telah ada. Monopoli pemerintah atas produksi, penjualan atau keduanya, akan serta merta menyederhanakan masalah perpajakan dan harga.

Meskipun penerimaan pajak merupakan potensi keuntungan yang signifikan, hal tersebut janganlah dijadikan motif utama di balik transisi menuju regulasi ganja legal. Faktor pendorongnya haruslah perbaikan kesehatan masyarakat dan keamanan komunitas. Kecenderungan adanya kenaikan penerimaan pajak harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mendanai kerangka regulasi ganja yang penting, hal apapun yang ada di luar aspek ini sebaiknya dilihat sebagai bonus saja. [69]

Pengalaman dengan alkohol dan tembakau telah menunjukkan bahwa terciptanya penerimaan pajak yang besar dapat mendistorsi atau memiliki dampak negatif pada prioritas kesehatan masyarakat. Pembelajaran politis lainnya yang datang dari masalah perpajakan untuk alkohol dan tembakau tidak boleh diabaikan. Misalnya seperti banyaknya respon negatif terhadap kenaikan pajak, lobi kekuatan dari produsen dan pemasok yang berskala besar serta kesulitan untuk mengintervensi industri tersebut karena jumlah pekerja mereka yang cukup besar merupakan refleksi dari jumlah pemilih pada pemilu yang potensial memberikan kontribusi politis.

Ide yang sering dibahas adalah bahwa penerimaan pajak dari ganja dapat diarahkan ke layanan napza, seperti pencegahan, edukasi dan

---

69 Di balik setiap keuntungan finansial yang dihasilkan dari peningkatan penerimaan pajak, secara alamiah akan ada penghematan sumber daya dalam sistem pemidanaan, tetapi hal ini nampaknya tidak menimbulkan penghematan pada departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk meregulasi pasar ganja, dan proses untuk mengalihkan sumber daya tersebut tidaklah cepat dan mudah.

perawatan/pemulihan, yang merupakan salah satu daya tarik bagi warganya. Rencana ini telah dimasukkan ke dalam inisiatif pemungutan suara di Washington ketika merencanakan legalisasi ganja, yang mengalokasikan 60% dari hasil pajak penjualan ganja kepada program pencegahan, edukasi, penelitian dan layanan kesehatan[70]. Lebih penting lagi, dana tersebut juga didedikasikan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi mandiri atas dampak dari regulasi ini yang dilakukan secara periodik.

Meskipun rencana tersebut dianggap berguna untuk "menjual" pembaruan tertentu kepada para pemilih, kewaspadaan harus tetap dipertahankan dengan tujuan memasukkan ketentuan serupa di dalam perencanaan sistem regulasi ganja. Tingkat efektifitas dari kegiatan pemantauan dan evaluasi serta ketentuan layanan yang berlangsung harus ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bukti-bukti efektifitas, bukan mengikuti keragaman penerimaan pajak atas ganja. Pembelanjaan sewaktu-waktu yang terjadi pada penerimaan ini haruslah menjadi aspek tambahan untuk pengeluaran yang terjadi.

---

70 Lihat: Washington State Legislature (2013) **RCW 69.50.540 Marijuana Excise Taxes – Disbursements** http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=69.50.540

d Sediaan (dan Metode Konsumsi)

Tantangan

- Mengatur keberadaan berbagai sediaan ganja dengan cara yang mampu memenuhi permintaan pasar dan meminimalkan terbukanya kesempatan untuk para pemasok ilegal.
- Mempromosikan penggunaan produk ganja dan pola perilaku penggunaan berisiko rendah untuk jangka panjang.

Analisis

- Ganja tersedia dalam berbagai jenis sediaan dan dapat dikonsumsi dengan berbagai cara yang berbeda.
- Risiko terkait penggunaan ganja sangat dipengaruhi oleh sediaan, dosis, dan metode konsumsi, yang mana semuanya terkait erat dengan kekuatan/potensi kandungan THC (lihat Metode Konsumsi, Hal. 124).
- Perbedaan regulasi menurut sediaan ganja yang keberadaannya diatur menjadi legal dapat mempengaruhi pola penggunaan. Contohnya, dengan membuat produk-produk berisiko hilang dari pasaran, beberapa dampak buruk tertentu dari ganja dan cara penggunaan yang berbahaya dapat diminimalkan.
- Yang menjadi pertimbangan utama adalah potensi risiko pada kesehatan paru-paru yang akan terganggu dikarenakan kegiatan menghisap asap ganja (terutama jika dicampur dengan tembakau), dan kemampuan para penggunanya untuk mendapatkan informasi tentang dosis dari kandungan zat aktif ganja serta kemampuan untuk mengendalikan pemakaian; keduanya dalam hal total jumlah konsumsi dan kecepatan serangan efek ganja.

- Menghisap ganja herbal dengan menggunakan pipa maupun dengan cara dilinting tetap merupakan metode paling populer yang dilakukan penggunanya di dunia karena metode ini cukup sederhana, mudah, murah, luwes dan memperbolehkan penggunanya mengendalikan dosis dengan relatif mudah.
- Menghimbau pengguna untuk mengkonsumsi ganja dengan menggunakan metode selain dihisap merupakan tantangan jangka panjang, namun jika tercapai akan dapat mengurangi risiko gangguan paru-paru yang berkaitan dengan kebiasaan merokok, terutama ketika ganja dicampur dengan tembakau.
- Sediaan ganja untuk dimakan tidak melibatkan risiko gangguan paru-paru, namun memiliki serangan efek yang lebih lambat sehingga terdapat risiko yang berkaitan dengan pengendalian dosis.
- Pipa penguap atau *vaporiser*, yang membuat uap dari ganja herbal, menawarkan pengalaman menghisap yang lebih bersahabat dibandingkan dengan menghisap dari hasil bakaran ganja. Hal ini dapat mengurangi risiko kesehatan paru-paru dan menawarkan tingkat pengendalian dosis yang mirip dengan ganja bakar.
- Di masa yang akan datang, rokok elektrik (lintingan ganja elektrik) yang menguapkan ekstrak minyak ganja (bukan ganja herbal) kemungkinan akan semakin populer dan menjadi metode berisiko rendah untuk menggantikan konsumsi ganja bakar. Pelajaran yang harus diambil adalah permasalahan dengan regulasi nikotin pada rokok elektrik yang tidak terakomodasi dengan benar baik oleh regulasi tembakau maupun oleh regulasi produk pengganti nikotin medis.

Rekomendasi

- Penghisapan ganja tanpa dibakar dengan menggunakan pipa penguap atau *vaporiser* dan mungkin juga teknologi seperti rokok elektrik seharusnya digalakkan karena dapat mengurangi risiko yang berkaitan dengan kegiatan merokok, terutama ketika merokok ganja yang dicampur dengan tembakau. Pelarangan penjualan ganja linting, memandatkan ketentuan dari *vaporiser* pada tempat konsumsi ganja atau bahkan membuat tempat-tempat khusus untuk konsumsi dengan menggunakan *vaporiser* saja adalah beberapa contoh tentang bagaimana hal ini dapat dicapai.
- Penelitian lanjutan atas penggunaan *vaporiser* masih diperlukan, dan beberapa jenis tes serta standarisasi akan berguna terutama karena berkaitan dengan pemasangan label atau logo "kualitas telah diuji" resmi pada produk.
- Penelitian lanjutan tentang dampak dari ekstrak ganja yang muncul seperti *butane hash oil* (BHO) atau minyak hash butana (MHB) yang penggunaannya dengan cara dioles juga diperlukan.
- Penelitian lanjutan untuk ganja elektrik juga diperlukan, mengingat mereka menggabungkan penghisapan berisiko rendah tanpa bakaran dengan produk yang lebih mudah diakses dan digunakan. Kendali regulasi yang berdedikasi akan diperlukan untuk alat tersebut dan produk yang dijual bersamaan.
- Keputusan mengenai bagaimana produk ini dapat tersedia sejak awal adanya sistem regulasi ganja haruslah dipandu oleh sifat alami dari konsumsi ilegal yang telah ada, sementara itu kecocokan antara produk yang ada pada pasar legal dan ilegal tidaklah penting. Semakin besar selisihnya, semakin tidak dapat diprediksi dan semakin besar distorsi pasarnya.

- Usaha untuk mempengaruhi pola penggunaan melalui regulasi berbagai jenis produk yang berbeda harus lah dilakukan secara bertahap dengan melakukan pemantauan dan evaluasi yang teliti.

❖ Berbagai Sediaan Ganja

Ganja memiliki serangkaian sediaan. Diantaranya adalah:

- **Ganja Herbal**, ada berbagai jenis ganja yang bervariasi kualitas, kandungan THC dan CBD nya mulai dari yang rendah hingga yang tinggi (lihat hal. 141).[71] Ganja herbal ini biasanya dikeringkan sehabis dipetik dan dapat dibakar, diuapkan dengan menggunakan *vaporiser*, dimakan (paling sering dimasukkan ke dalam makanan atau minuman), atau diproses hingga menjadi sederet produk lain (lihat di bawah).

- **Resin Ganja dan Ekstrak Lain**, resin adalah ganja olahan padat yang paling banyak dibuat dari bagian tanaman yang memiliki kandungan konsentrasi bahan aktif paling tinggi. Ada banyak jenis produk resin mulai dari resin gulung atau yang dipadatkan, yang dibuat secara manual dari trikoma ganja yang dikumpulkan. Namun produk olahan ini lebih banyak dibuat dengan menggunakan pelarut (ini melibatkan minyak ganja yang lebih besar potensi THC-nya namun jarang didapati dan lilin ganja). Meskipun resin umumnya memiliki kandungan THC yang lebih kuat daripada ganja herbal (berdasarkan persentase berat THC) dan sudah tentu lebih mahal, kekuatan kandungan THC di dalamnya dapat bervariasi secara signifikan[72]. Resin dan minyak yang

---

71 Sebagai contoh, pada saat buku ini ditulis, leafly.com menyediakan informasi tentang 557 jenis ganja yang berbeda: **www.leafly.com/explore**

72 Ada beberapa jenis resin berpotensi rendah, seperti resin yang dijual secara massal di Afrika Utara dan dikonsumsi di banyak wilayah Eropa Bagian Selatan. Resin ini kerap dicampur dengan bahan non-ganja.

paling kuat potensinya, terutama yang dibuat dengan menggunakan proses ekstraksi berteknologi tinggi yang paling mutakhir, kandung THC-nya dapat sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 80%. Contohnya minyak hash butana (MHB) yang dibuat dengan menggunakan ekstraksi pelarut butan memiliki konsentrasi potensi ganja yang sangat tinggi sehingga terkadang cukup dikonsumsi dengan cara dioles atau "*dabbing*", pengguna memanaskan seoles ekstrak pada permukaan yang panas lalu menghirup uapnya[73]. Kebanyakan jenis resin dapat dihisap tanpa campuran dengan menggunakan pipa, dibakar pada lintingan tanpa menggunakan campuran tembakau atau produk herbal, dengan menggunakan *vaporiser* (tidak terlalu umum), dimakan langsung atau dimasak/dimasukkan ke dalam produk makanan. Minyak biasanya dihisap atau dicampur ke dalam makanan.

- **Ganja Siap Makan**, ganja herbal dapat dimakan langsung ketika masih dalam bentuk yang belum diolah, namun seringnya bahan aktifnya – yang dapat larut dalam lemak – dilarutkan dalam minyak atau mentega, dan kemudian dikonsumsi dalam berbagai bentuk rangkaian produk makanan olahan. Produk ganja yang dapat dimakan yang populer di Belanda dan di gerai-gerai yang menjual ganja medis biasanya tersedia dalam bentuk kue, biskuit dan brownies, meskipun pengolahannya bervariasi di seluruh dunia tergantung budaya setempat. Terdapat juga variasi minuman berbasis ganja yang dibuat dengan cara mencampur minyak atau larutan ekstrak ganja. [74]

---

[73] Minyak hash butana dan *'dabbing'* masih menjadi fenomena dominan di Amerika Utara, lihat: Black, B., **To Dab or not to Dab?**, High Times, 02/10/13. **www.hightimes.com/read/dab-or-not-dab**

[74] Ganja mentah dapat ditambahkan ke dalam air mendidih untuk dijadikan teh ganja atau minuman lainnya, tetapi karena zat aktif ganja tidak larut dalam air, maka metode ini tidak efisien. Teh ganja biasanya dibuat dengan tinktur atau minyak ganja.

- **Ganja Olahan Lainnya**, banyak produk baru lainnya yang telah dikembangkan untuk pengguna ganja medis. Termasuk larutan ekstrak ganja (Sativex, spray mulut yang merupakan produk pertama yang mendapatkan izin sebagai obat), tablet atau strip sublingual, dan berbagai macam teh, tonik dan soda yang kebanyakan mengandung larutan ganja dengan beraneka kekuatan/potensi dan aplikasi. Produk-produk ini memiliki efek psikoaktif namun tidak selalu digunakan untuk keperluan non-medis. Biarpun begitu, teknik apapun yang dipelajari pasti akan dapat dipindahkan ke produk non-medis di masa yang akan datang.

❖ Metode Konsumsi

Ganja dapat dikonsumsi dengan beberapa cara. Setiap cara berkaitan dengan efek dan risiko yang berbeda-beda.

Menghisap

Di sebagian besar negara, cara mengkonsumsi ganja yang paling populer (apakah itu resin ataupun herbal) adalah dengan cara membakar dan menghisap seperti rokok, baik dengan menggunakan pipa atau dengan cara dilinting (ganja linting) dan isinya dapat berupa ganja herbal murni atau ganja herbal/resin yang dicampur dengan tembakau (atau dapat juga dengan campuran herbal lainnya meskipun agak jarang), alasan mengapa cara ini lebih populer memang tidak mengagetkan yaitu karena cara ini dianggap cepat, mudah dan murah. Serbuan efek napza yang cepat tidak hanya dicari-cari tetapi juga menawarkan kesempatan untuk melakukan pengendalian dosis yang cukup tinggi. Menghisap ganja juga memberikan pengalaman bersosialisasi dan berbagi mulai dari tahap persiapan hingga tahap

berbagi pipa atau lintingan, yang mana dalam berbagai bentuk telah menjadi bagian dari budaya, bahkan juga sebagai ritual di berbagai lingkungan sosial sama seperti halnya dengan konsumsi alkohol.

Pembakaran ganja (dan segala sesuatu yang ada dalam campurannya) menghasilkan sederet residu pembakaran (seperti tar, karbon monoksida, toluena dan benzena[75]) , bertolak belakang dengan mitos "*reefer madness*" asap ganja nampaknya tidak seberbahaya asap rokok[76] [77], tetapi memang masuk akal jika orang berasumsi bahwa menghirup asap apapun akan menimbulkan gangguan tenggorokan dan paru-paru.[78]

Ketika ganja bakar dicampur dengan dengan tembakau, seperti yang banyak ditemukan di dunia, banyak perdebatan yang terjadi tentang risiko relatif yang muncul dari menghisap ganja dan menghisap tembakau secara terpisah seringnya lebih bersifat akademis. Namun demikian, menghisap ganja yang dicampur tembakau memberikan risiko kesehatan yang serius namun seringkali diabaikan[79]. Dikarenakan tingginya potensi kecanduan terhadap tembakau, menghisap ganja yang dicampur dengan tembakau dapat menjadi faktor pemicu penggunaan tembakau jangka panjang (yang tidak perlu

---

75 Untuk daftar lengkap komponen kimia rokok ganja, lihat: Moir, D. et al. (2008) **A Comparison of Mainstream and Sidestream Marijuana and Tobacco Cigarette Smoke Produced Under Two Machine Smoking Conditions**, Chemical Research in Toxicology, Vol.21, No.2, Hal. 494–502.

76 Rooke, S. E. et al. (2013) **Health Outcomes Associated with Long-Term Regular Cannabis and Tobacco Smoking,** Addictive Behaviours, Vol.38, No.6, Hal. 2207–2213

77 Pletcher, M. J. et al. (2012) **Association Between Marijuana Exposure and Pulmonary Function Over 20 Years**, Vol.307, No.2, Hal. 173–181

78 Sementara potensi karsinogenik rokok ganja tetap menjadi perdebatan (tetapi nampaknya risiko berada dalam tingkatan sedang dan dipastikan lebih rendah dibandingkan risiko karsinogenik rokok tembakau), menghisap hasil pembakaran produk herbal apapun pasti akan menyebabkan iritasi saluran nafas dan diasosiasikan dengan peningkatan risiko kesehatan.

79 Kemungkinan ini disebabkan karena kebanyakan riset ganja dilakukan di AS, dimana menghisap ganja dicampur tembakau adalah tak lazim, dibandingkan dengan wilayah lain seperti Eropa, di mana praktik ini ditemukan dimana-mana.

dipertanyakan lagi akan berhubungan erat dengan gangguan kesehatan yang serius dan dapat terus terjadi bahkan tanpa penggunaan ganja), dan juga berarti bahwa pengguna akan mengalami efek kecanduan bukan terhadap ganjanya namun cenderung untuk kandungan nikotinnya, sehingga akhirnya mulai lebih sering menghisap ganja atau menggunakan lebih banyak ganja.

Menghisap ganja dengan menggunakan pipa air atau yang sering disebut dengan 'bong' seringkali dianggap tidak seberbahaya cara menghisap lainnya. Namun seperti halnya manfaat yang disebutkan terdapat pada filter rokok, belum ada bukti yang mendukung anggapan ini. Bahkan ketika pengalaman menghisap ganja dengan cara ini dianggap lebih menyenangkan karena sebagian dari asapnya didinginkan oleh air, pada dasarnya itu tetaplah asap[80]. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa air menyerap THC secara lebih efektif daripada tar, hal ini justru akan menaikkan kadar rasio tar-ke-THC, yang berarti bahwa penggunanya menghisap lebih banyak daripada jika mereka menghisap ganja linting[81].

---

80 Gieringer, D. (1996) **Marijuana Waterpipe and Vaporiser Study**, MAPS Bulletin, Vol.6, No.3, Hal. 53–66. **www.maps.org/news-letters/v06n3/06359mj1.html**

81 Ibid.

Menguapkan

- *Pipa penguap herbal atau herbal vaporiser*

Kandungan zat aktif dalam ganja dapat juga dilepaskan dan dihirup dalam bentuk uap, jika ingin menghindari sebagian besar komponen beracun seperti tar dan karbon monoksida yang diproduksi oleh asap yang dihasilkan dari proses pembakaran dengan api pada pipa atau lintingan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan sebentuk alat penguap atau *vaporiser*, alat yang memanaskan ganja (biasanya dalam bentuk ganja herbal) sampai suhu yang cukup panas untuk dapat melepaskan kandungan *cannabinoid* yang mudah menguap (berasal dari kelebihan material tanaman) dalam bentuk uap, namun tidak terlalu panas sehingga tidak terbakar dan menghasilkan asap yang memiliki kandungan komponen berbahaya lebih banyak.

Alat penguap tenaga udara (forced air vaporiser) dan balon uap.
lelandkim.com

Saat ini sudah banyak alat serupa yang tersedia secara komersial dan dapat menghasilkan uap hasil pemanasan dengan cara yang berbeda-beda. Termasuk di dalamnya adalah: *vaporiser* konduksi, yang memanaskan ganja pada lempengan panas yang menampung ruang udara; "*forced-air vaporiser*" yang cara kerjanya adalah dengan mengisi sebuah balon yang dapat dilepaskan, dari dalam balon itulah uap kemudian dihirup;

dan *"heat wands"* atau tongkat panas yang digunakan dengan pipa air yang lebih konvensional sebagai pengganti bara atau pemantik.

'o.pen' salah satu merek rokok ganja elektrik
Weedhype.com

Selagi alat penguap atau *vaporiser* sedang menjalani popularitasnya sejak tahun 1990an, tingkat penggunaannya terbatas sehubungan dengan harga yang mahal jika dibandingkan dengan pipa konvensional (kisaran harga untuk *vaporiser* seringkali berada di angka US$100 atau lebih, sementara jenis yang paling mahal yaitu model *'volcano forced air'* harganya dapat lebih dari US$300), dan modelnya yang besar dan tebal membuat alat ini dianggap kurang praktis untuk digunakan di luar rumah. Model baru yang lebih kecil dan mirip dengan pena mulai muncul belakangan ini. Namun efektifitas beberapa produk ini dalam hal menghasilkan uap dan bukan asap masih terus dipertanyakan, karena sebagian sudah pasti lebih baik daripada yang lain. Penelitian tentang *vaporiser* yang dipublikasikan (kebanyakan dilakukan dalam konteks penggunaan ganja medis) secara meyakinkan menunjukkan bahwa penguapan ganja memberikan tingkat kandungan zat aktif yang mirip dengan yang dihasilkan dengan cara dibakar, namun tanpa elemen-elemen berbahaya yang ditemukan dalam asap.[82] [83] [84] Ketika

---

82 Abrams, D. et al. (2007) **Vaporization as a Smokeless Cannabis Delivery System: A Pilot Study**, Clinical Pharmacology & Therapeutics, Vol.82, Hal.572–578. **www.maps.org/media/vaporiser_epub.pdf**

83 Earlywine M. and Barnwell, S. (2007) **Decreased Respiratory Symptoms in Cannabis Users**, Harm Reduction Journal, Vol. 4, No. 11. **www.harmreductionjournal.com/content/pdf/1477-7517-4-11.pdf**

melakukannya, proses penguapan mengurangi gejala gangguan pernafasan[85] dan risiko yang berhubungan dengan kegiatan merokok.

Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pengalaman menghirup yang didapat secara umum lebih disukai oleh pengguna karena uap dirasa lebih sejuk, tidak terlalu tajam dan lebih nyaman untuk dihirup. Tetapi baru ada sedikit studi tentang topik ini, yang kebanyakan berfokus pada keluaran fisik dari proses penguapan dan mengacu kepada hasil penarikan contoh atas reaksi pengguna, bukan kepada studi epidemiologi dari dampak kesehatan sesungguhnya. Sebagai tambahan, dalam perkembangan pesat pasar *vaporiser*, hanya sedikit produk yang telah dianalisis secara terperinci, dan terutama hanya tipe '*forced-air*' yang mahal saja yang mendapatkan ulasan. Maka terdapat kebutuhan untuk dilakukannya penelitian lanjutan jika para pakar kesehatan, pembuat aturan dan konsumen akan membuat keputusan.

- *Alat Penguap Rokok Elektrik*

Perkembangan terbaru saat ini adalah adaptasi dari rokok elektrik atau '*e-cigarette*'[86] untuk penggunaan dengan produk ganja, yang dikembangkan sebagai cara lebih aman untuk mengkonsumsi nikotin dibandingkan merokok. Seperti halnya *vaporiser* ganja, rokok elektrik menghasilkan uap yang mengandung zat aktif ketimbang asap dari hasil pembakaran, meskipun kedua alat ini bekerja dengan cara yang

---

84 Hazekamp A. et al. (2006) **Evaluation of a Vaporizing Device (Volcano) for the Pulmonary Administration of Tetrahydrocannabinol**, Journal of Pharmacological Science, Vol.95, Hal.1308–1317

85 Gejala gangguan pernafasan tidak hilang sepenuhnya, proses penguapan masih dapat menimbulkan batuk, contohnya. Dengan beberapa peralatan, uap dapat didinginkan dengan dialirkan melalui air dan mengurangi potensi iritasi sistem pernafasan.

86 Juga dikenal sebagai alat penguap (vaporiser)personal atau sistem penghantar nikotin elektronik, alat-alat ini pertama kali ditemukan pada 2003.

berbeda. Alih-alih menggunakan sekring panas untuk mengekstraksi kandungan yang mudah menguap, rokok elektrik menggunakan larutan nikotin siap-guna, yang kemudian diubah menjadi uap dalam ruang atomisasi bertenaga baterai sebelum dihirup oleh pengguna. Rokok elektrik ini telah terbukti lebih populer dibandingkan dengan produk-produk pengganti nikotin lainnya seperti permen karet atau tampal karena tidak saja diakui jauh lebih aman daripada merokok, namun juga prinsip kerjanya sangat dekat dengan pengalaman merokok seseungguhnya, terutama untuk aspek memegang dan menghisap rokok, tanpa dampak-dampak antisosial dari asap rokok itu sendiri.

Seperti halnya sebagian orang yang menggunakan *vaporiser* yang dipasarkan untuk ganja dengan tujuan mengkonsumsi dengan cara yang lebih aman, penggunaan beberapa jenis minyak ekstrak ganja dengan teknologi rokok elektrik yang dikembangkan untuk nikotin telah mulai dieksplorasi. Perkembangan ini masih berada pada taraf awal, dengan produk komersial pertama yaitu ganja elektrik atau '*e-joint*' yang baru terlihat di pasar ganja medis Amerika Serikat. Oleh karena itu, masih terlalu dini dan sulit untuk mengomentari produk tersebut, walaupun indikasinya terlihat bahwa permintaan atas produk ini mulai meningkat pesat.

Dengan demikian, mengingat tingkat kepraktisan rokok elektrik saat ini telah terbukti, dan jika ekspansi pasar yang terjadi belakangan ini merupakan indikasi bagi mereka, tampaknya dapat dipastikan bahwa teknologi untuk mengkonsumsi produk ekstrak ganja serupa ini akan menjadi area yang semakin berkembang. Perkembangan ini menawarkan produk yang ramah pengguna dan lebih aman daripada merokok, murah (dengan berbagai jenis rokok elektrik yang dipasarkan dengan harga di bawah US$10), dan lebih mudah dioperasikan

daripada *vaporiser* konvensional karena rokok elektrik tidak memerlukan isi ulang ganja herbal setiap kali habis digunakan.

Ada beberapa pembelajaran penting yang harus diambil dari pasar nikotin yang muncul baru-baru ini. Ekspansi cepatnya telah membuat pihak pembuat aturan bersikap sedikit santai, karena produk tersebut tidak terlindungi oleh kerangka regulasi untuk rokok maupun obat-obatan/farmasi. Akhirnya meskipun penggantian produk rokok dengan rokok elektrik telah disepakati secara luas akan bermanfaat bagi aspek kesehatan masyarakat, produk yang dijual belum dipantau dan diregulasi dengan baik di banyak wilayah hukum.

Tidak saja produk tersebut kurang diatur dalam hal uji keamanan dari larutan nikotinnya, teknologi pembuangan dan keluaran mereka tetapi juga kurang diatur dari segi pemasaran. Terdapat banyak kekhawatiran bahwa beberapa rokok elektrik, yang terlihat sangat mirip dengan rokok biasa, dipromosikan sebagai produk penyerta aspirasi gaya hidup lewat berbagai penempatan produk-produk selebriti dan pencitraan mewah yang sangat akrab dengan iklan-iklan rokok di masa lalu. Hal ini cukup masuk akal dalam membatalkan beberapa perkembangan yang dibuat untuk membuat merokok menjadi sebuah kegiatan yang tidak normal. Munculnya produk-produk rokok elektrik dengan rasa seperti permen karet juga meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan adanya target baru yang membidik anak-anak dan kelompok remaja. Jelas terdapat keseimbangan yang harus dicapai dalam hal mempromosikan produk-produk kepada perokok yang telah ada, tapi melarang promosi untuk inisiasi di antara mereka yang tidak akan menggunakan nikotin sama sekali. Dilema ini adalah alasan mengapa pemasaran harus diatur secara hati-hati oleh pihak yang berwenang atas aspek kesehatan masyarakat.

Di Eropa, salah satu solusi yang diajukan untuk rokok elektrik gratis ini adalah untuk mengklasifikasikannya sebagai produk medis yang harus diatur dengan regulasi medis yang terperinci. Hal ini tentunya akan membuat produk ini tidak akan tersedia secara luas. Usulan ini ditolak karena dianggap berisiko mengorbankan sukses besar dari program pengurangan dampak buruk tembakau/rokok.[87] Rokok elektrik malah akan diatur seperti produk tembakau, tunduk pada ketentuan iklan dan pemasaran yang ketat, meskipun pada saat dokumen ini dibuat (2013), perincian dari kebijakan ini masih kurang jelas.

Permasalahan menyeluruh di sini adalah bahwa produk seperti ini jelas tidak cocok dengan kerangka regulasi tembakau yang ada, namun juga tidak dapat dikategorikan sebagai produk medis murni. Mereka adalah produk baru yang memerlukan kerangka regulsi tersendiri yang mengacu pada elemen-elemen kunci dari kedua aspek di atas. Hal ini jelas memiliki hubungan dengan regulasi kebijakan ganja di masa yang akan datang; yang tidak boleh diasumsikan bahwa struktur regulasi yang telah ada akan dapat mengakomodasi produk atau teknologi berbasis ganja yang baru (lihat kesimpulan di bawah). Banyak pertanyaan tentang munculnya *vaporiser* ganja yang mengambil model rokok elektrik sudah dilontarkan di area ganja medis Amerika Serikat: *"Pelarut apa yang ada di dalam minyak/larutannya?"*, *"Seberapa besar kekuatan/potensi uapnya?"* dan masih banyak lagi. Tanda-tanda yang ada saat ini, di tengah tidak tersedianya kerangka regulasi yang tepat, tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

---

87 Bates, C. and Stimson, G. (2013) **Costs and Burdens of Medicines Regulation for E-Cigarettes**. **http://nicotinepolicy.net/documents/reports/Impacts%20of%20medicines%20regulation%20-%2020-09-2013.pdf**

Menyantap – Produk Ganja yang Dapat Dimakan/Diminum

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ganja dapat dimakan dalam bentuk herbal maupun dalam berbagai jenis sediaan, kandungan zat aktifnya akan diserap melalui lapisan pada dinding perut dan saluran pencernaan. Karena kandung zat aktif pada ganja dapat larut dalam lemak atau dapat diolah hingga menjadi bentuk larutan (contohnya, diekstraksi ke dalam alkohol), maka akan sangat mudah untuk dicampur ke dalam berbagai jenis makanan atau minuman. Tidak seperti kegiatan menghisap ganja atau uapnya, yang dapat menyebabkan masuknya napza ke dalam darah melalui paru-paru dan segera memberikan efek, ketika dimakan, efek dari ganja tersebut memerlukan waktu lebih lama untuk bereaksi, kira-kira antara 20 menit hingga satu jam atau lebih, bergantung pada sifat alami bahannya dan apakah dikonsumsi dalam keadaan perut kosong atau tidak.

Hal ini menunjukkan bahwa ganja yang dapat dimakan memberikan sebuah keseimbangan biaya/manfaat ketika dibandingkan dengan ganja bakar. Tidak saja menghindarkan dari risiko gangguan pernafasan, ganja yang dapat dimakan pada hakikatnya lebih sulit dikendalikan dosisnya jika dibandingkan dengan ganja bakar. Tidak adanya label yang menyatakan isi kandungan produk dengan jelas, membuat pengguna sulit untuk menerka seberapa kuat kandungan zat yang ada tanpa harus mencicipi terlebih dahulu dan menunggu beberapa saat, kadang hingga dua jam (walaupun dalam banyak kasus, cara ini merupakan metode pengurangan dampak buruk yang disarankan). Setiap individu juga dapat memiliki reaksi yang berbeda terhadap produk yang sama atau tidak dapat diprediksikan. Menyesuaikan dosis dengan melakukan peningkatan karena lambatnya proses yang berlangsung dianggap tidak tepat; pengguna harus menunggu untuk memastikan bahwa mereka menerima dosis yang

diinginkan dari produk yang dicerna, dan kemungkinannya jika pengguna mengkonsumsi lebih dari yang seharusnya, maka mereka akan merasakan efek negatif yang tidak diinginkan, meskipun risiko gangguan kesehatan jangka panjang seperti kelebihan dosis dianggap relatif kecil. Oleh karena itu, meregulasi kekuatan atau potensi kandungan zat aktif dan isi dari ganja yang dapat dimakan merupakan isu utama[88]. (untuk informasi lebih lanjut, lihat Kekuatan / Potensi, Hal. 141 dan Informasi Kemasan, hal. 164).

❖ Rekomendasi

Tema yang bergulir dalam panduan ini adalah bagaimana berbagai tingkat regulasi untuk berbagai produk ganja, dan tentang bagaimana produk-produk tersebut dikonsumsi, dapat membantu membentuk pola perangai penggunaan yang positif, mendorong penggunaan produk yang lebih aman dan metode konsumsi yang aman.

Meskipun perdebatan sengit yang banyak terjadi tentang tingkat risiko dari penggunaan ganja sepertinya tidak akan segera usai, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada banyak pengamatan tentang hubungan antara risiko dengan sediaan ganja dan/atau dengan metode penggunaan yang dapat dibuat:

1. Terdapat hubungan antara dosis/risiko, contohnya semakin banyak kita mengkonsumsi, semakin besar risikonya.
2. Pengetahuan pengguna tentang kemampuan untuk mengendalikan dosis adalah variabel risiko yang penting.

---

88 Lihat: Washington State Liquor Control Board Marijuana Regulation WAC 314-55-095 (serving sizes), 314-55-104 (extraction requirements), and 314-55-105 (packaging and labeling). **http://lcb.wa.gov/marijuana/initiative_502_proposed_rules**

3. Kecepatan serangan efek bervariasi tergantung metode penggunaan dan dampak dari cara penggunaan serta kemampuan untuk mengendalikan dosis.
4. Risiko gangguan kesehatan pada paru-paru yang berhubungan dengan menghisap ganja dapat dikurangi secara signifikan dengan cara mencampurnya dengan tembakau, dan dengan cara menghirup ganja yang diuapkan ketimbang menghisap ganja linting. Risiko demikian dapat dihilangkan sama sekali dengan cara mengkonsumsi sediaan ganja yang dapat dimakan atau dengan menggunakan cara tanpa dibakar.

Prioritas untuk para pembuat regulasi harusnya adalah:

- **Memutuskan Jenis Sediaan Ganja yang Patut Diberi Lisensi Penjualan**

Bagaimana cara menyampaikan pertanyaan ini akan tergantung pada keseluruhan kerangka regulasi yang telah diadopsi (lihat Ringkasan Berbagai Model Regulasi Ganja, hal. 37). Model pasar yang lebih komersial sepertinya akan dapat mengakomodasi hampir semua produk dan sediaan, walaupun tetap ada pengenaan pembatasan hingga tingkat kekuatan/potensi tertentu (lihat Kekuatan/Potensi, hal. 141). Kemudian, daya regulasi diluncurkan untuk menghambat penjualan produk-produk berisiko tertentu yang dianggap tepat dan berbasis kasus per kasus (lihat, contohnya, model regulasi Washington dan Colorado, Hal. 323).

Lebih banyak model regulasi atau pengendalian oleh pemerintah sepertinya akan membalikkan pendekatan ini, dengan mengadopsi sistem regulasi yang lebih sederhana dan lebih ketat, yang melibatkan kegiatan pelarangan penjualan untuk beberapa produk yang belum memiliki izin tertentu (lihat, misalnya, model Uruguay, hal. 322).

Akhirnya, keputusan yang dibuat harus dipandu oleh keberadaan pasar gelap. Pada kebanyakan wilayah hukum tipe-tipe ganja ilegal akan terbatas, seringkali hanya tersedia pada pasar dua-lapis yang menyediakan ganja herbal hasil kultivasi di ruang terbuka yang harganya lebih murah, kandungan zat aktifnya lebih rendah (seringkali masih memiliki daun, biji dan batang) dan ganja herbal hasil kultivasi ruang tertutup yang lebih mahal serta memiliki kandungan zat aktif lebih tinggi (biasanya hanya bagian mahkota bunga atau tunas tanaman ganja). Karena resin adalah bentuk ganja yang paling banyak digunakan, biasanya terbentuk dua lapis pasar yang memiliki kemiripan. Secara kontras, pasar ganja medis di beberapa negara bagian Amerika Serikat seperti Colorado dan California, begitu pun di *kedai kopi* di Belanda, telah mengekspos kelompok konsumen berlatarbelakang beragam ke pasar yang lebih mutakhir. Ini tidak hanya termasuk rangkaian pilihan ganja herbal kelas premium, tetapi juga rangkaian produk olahan seperti ekstrak dan ganja yang dapat dimakan. Ketika rangkaian produk seperti itu telah tersedia, dan pasar sudah terbentuk maka meluncurkan serangkaian produk yang lebih ketat pengawasannya untuk kebutuhan penggunaan ganja non-medis akan menciptakan tantangan sendiri yang mungkin tidak diinginkan meskipun tidak berarti hal tersebut mustahil.

Di pasar gelap, yang memiliki ketersediaan variasi produk ganja terbatas, kami menyarankan setidaknya pada awal terbentuknya pasar legal yang baru, mereka tidak boleh menawarkan rangkaian produk yang terlalu banyak. Dalam kasus serupa ini, hal tersebut mungkin akan berarti memperbolehkan hanya segelintir produk ganja herbal terbatas (yang meliputi produk-produk dengan tingkat potensi rendah, sedang dan tinggi) dan/atau resin (lihat Kekuatan/Potensi, hal. 141). Pemikiran di baliknya adalah bahwa tujuannya bukan untuk mengubah

sifat alami pasar secara cepat atau dengan terlalu drastis namun juga sekaligus untuk menghindari dampak pola penggunaan yang tidak dapat diprediksi.

Rangkaian produk dapat ditambah dari waktu ke waktu, daripada mengubahnya dari jenis pasar ilegal dua lapis terbatas yang dikenal di banyak wilayah hukum, menjadi jenis rangkaian produk yang harus terus berevolusi dalam waktu yang terlalu cepat, di Belanda dan beberapa gerai penjualan ganja medis di Amerika Serikat perubahan ini memakan waktu beberapa tahun. Bahkan di bawah kerangka regulasi yang hanya mengizinkan penjualan produk-produk tertentu pun, pengguna ganja yang mencari jenis ganja premium yang tidak tersedia di pengecer berlisensi, secara prinsipil akan tetap dapat mengakses produk ini jika kegiatan penanaman di rumah diizinkan sejalan dengan tumbuhnya KSG skala kecil.

Tidak ada kebutuhan mendesak untuk menjadikan ganja yang dapat dimakan sebagai produk yang tersedia di pengecer sejak awal diberlakukannya sistem regulasi (ganja medis yang dapat dimakan merupakan isu terpisah). Memasak dengan menggunakan ganja herbal sangatlah mudah dan siapapun yang ingin mencoba untuk mengolah makanan dengan menggunakan ganja herbal pasti dapat melakukannya sendiri di rumah. Melihat bentuk kebebasan ini, menghindari kompleksitas yang melekat pada regulasi ganja yang dapat dimakan untuk penjualan eceran adalah hal yang masuk akal, setidaknya pada tahap awal. Ini adalah area yang selalu dapat dikunjungi kembali di kemudian hari, ketika kerangka regulasi untuk ganja herbal sudah terbentuk dengan lebih matang (lihat Kekuatan/Potensi, hal. 141 dan Kemasan, hal. 156). Regulasi untuk ganja yang dapat dimakan adalah sebuah area yang dijelajahi oleh

Washington[89] dan Colorado[90]. Pembelajaran yang diambil dari pengalaman ini sudah pasti akan berguna bagi para pembuat aturan.

Dasar pemikiran yang sama dapat digunakan untuk membatasi atau melarang penjualan eceran dari beberapa jenis ekstrak ganja, murni karena alasan jenis kandungan zat aktif atau potensi yang diproduksi berbarengan dengan karbon monoksida atau metode pelarutan ekstrak. Lagi-lagi, apakah ini merupakan hal yang sesuai ataukah tidak, akan bergantung pada sifat dari pasar yang telah ada dan tingkat permintaan. Tetapi produk seperti ini tidak digunakan secara luas, dan terdapat kekhawatiran yang masuk akal bahwa ketersediaan produk yang memiliki tingkat kekuatan/potensi lebih tinggi pada pengecer akan meningkatkan risiko tertentu, tidak ada desakan untuk memastikan ketersediaan dari produk-produk ini sejak awal terbentuknya sistem regulasi.

Para pembuat aturan dapat saja mempertimbangkan untuk membentuk sebuah pasar ganja herbal yang fungsional dan memenuhi mayoritas permintaan pasar, dan menelaah regulasi produksi dan penjualan eceran dari ganja yang dapat dimakan serta ekstrak ganja pada tahap ayng lebih lanjut. Hal ini tidak harus menjadi representasi dari pelarangan permanen atau pelarangan total untuk produk ganja yang dapat dimakan yang akan secara efektif dapat diakses dari rumah, dan jenis ganja eksotis serta ekstraknya dapat diizinkan untuk dijual/dikonsumsi di lingkungan yang lebih terkendali seperti KSG.

---

89 Lihat: Washington State Liquor Control Board Marijuana Regulation WAC 314-55-095 (serving sizes), 314-55-104 (extraction requirements), 314-55-105 (packaging and labeling) **http://lcb.wa.gov/marijuana/initiative_502_proposed_rules**

90 Lihat diskusi disini: **www.samefacts.com/2013/03/drug-policy/defining-a-serving-of-cannabis/**

- **Himbauan untuk Tidak Membakar Ganja (terutama ketika dicampur dengan tembakau) dan Himbauan untuk Mempraktikkan Metode Konsumsi yang Lebih Aman.**

  Hal tersebut di atas dapat dicapai dengan cara-cara seperti di bawah ini:

  - Melarang gerai-gerai berlisensi untuk menjual ganja linting yang mengandung campuran ganja dan tembakau (hal ini adalah salah satu masalah yang ditemui di pasar Eropa), atau lebih ketat lagi, membatasi penjualan ganja herbal yang masih berbentuk daun lepasan.

  - Membuka tempat-tempat yang memiliki izin untuk penjualan dan pemakaian di tempat yang memperbolehkan penggunaan *vaporiser* sekaligus membatasi atau melarang kegiatan merokok yang sejalan dengan hukum setempat. (harus diingat bahwa permasalahan bagaimana penggunaan *vaporiser* akan terdampak oleh larangan merokok masih akan menjadi pergumulan di banyak wilayah hukum).

  - Menyediakan informasi tentang pengurangan dampak buruk yang tepat pada saat penjualan, pada kemasan dan melalui gerai-gerai penjualan.

- **Regulasi Alat Penguap *(vaporiser)* yang Menggunakan Ganja Herbal**

  Badan pembuat regulasi di tingkat nasional harus menetapkan regulasi yang cocok untuk mengatur penggunaan *vaporiser* (untuk melihat lebih jauh lagi peran badan nasional dalam meregulasi ganja lihat hal. 219). Usaha untuk mencegah penjualan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi ganja belum terbukti secara praktis di masa lalu, tetapi

regulasi dapat secara logis melibatkan prosedur uji mandiri untuk model yang berbeda, dengan menggelar parameter hasil yang jelas melalui analisis kandungan uap. Ketika berhasil memenuhi standar yang telah disetujui maka model tertentu dapat diberi logo "kualitas teruji" yang berpotensi memiliki keterkaitan dengan persetujuan untuk penjualan pada gerai tertentu atau untuk digunakan di gerai-gerai berlisensi.

- **Regulasi Alat Penguap Tipe Rokok Elektrik (*e-ciggarette-type vaporisers*)**

  Regulasi *vaporiser* jenis rokok elektrik harus meliputi tidak saja aspek alat dan bagaimana alat tersebut berfungsi (berkaitan dengan standar pengendalian kualitas sebagaimana *vaporiser* untuk ganja herbal, lihat penjelasan di atas), tetapi juga kandungan dari larutan atau ekstrak yang digunakan, termasuk bagaimana mereka dipasarkan. Hal ini terutama bila *vaporiser* dan produk ganjanya berkaitan, maksudnya adalah hanya kertus tertentu yang dapat digunakan dengan *vaporiser* tertentu, atau dalam kasus jenis sekali pakai, hanya jumlah kepulan tertentu dapat diambil sebelum alat tersebut dibuang. Ini adalah area baru dari regulasi dan penelitian yang sayangnya kurang dikembangkan untuk ketersediaan produk nikotin rokok eletrik, dan akan dengan alami memerlukan lebih banyak fokus kerja dari para calon penyusun kebijakan ganja. Karena produk ini merupakan produk yang permintaannya cenderung meningkat pesat di tahun-tahun mendatang, kami berpendapat bahwa ini adalah area yang harus menjadi prioritas penelitian dan pengembangan regulasi.

e Kekuatan/Potensi

Tantangan

- Memastikan kekuatan/potensi pada produk eceran memiliki regulasi dan secara andal serta konsisten dipantau.
- Memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi tentang potensi dari produk yang mereka konsumsi serta efek yang terkandung beserta risikonya juga bagaimana cara untuk meminimalkan risiko tersebut.
- Meminimalkan risiko potensi yang berkenaan dengan kekuatan / potensi ganja yang tinggi.

Analisis

- Ada beberapa kebingungan seputar apa yang dimaksud dengan potensi ganja:
- Konsep dari 'potensi' pada produk ganja tidak sama dengan yang terdapat pada alkohol.
  - Ganja memiliki lebih dari satu zat aktif dan rasio dari kandungan zat aktif ini adalah variabel penting dari risiko dan efek subjektif.
  - Jumlah kandungan zat aktif yang dikonsumsi dari jumlah yang dihisap/dihirup dapat bervariasi (contohnya, dalam hal jumlah, kedalaman dan panjangnya penghisapan/penghirupan).
  - Titrasi otomatis dengan ganja yang dihisap berarti bahwa permasalahan potensi bukanlah prioritas, kebanyakan pengguna mampu untuk mempertahankan dan mengendalikan penggunaan pada tingkat sedang untuk mencapai tingkat

kemabukan yang diinginkan, walaupun hal ini menjadi semakin sulit seiring dengan naiknya tingkat potensi.

- Kekuatan/potensi yang tidak diketahui merupakan risiko dari ganja ilegal yang tidak teregulasi dapat hampir seluruhnya dapat dibatasi pada pasar legal yang efektif.
- Uji dan pemantauan yang efektif memang dibutuhkan, namun memerlukan biaya yang tinggi dan menjadi beban regulasi yang berat.
- Ada permasalahan tambahan yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan kekuatan/potensi dari produk ganja eceran yang dapat dimakan, dan bagaimana hal tersebut harus dinilai dan diberi label.

Rekomendasi

- Kekuatan dan potensi kandungan THC dan CBD pada semua produk eceran harus diuji dan diawasi, harus pula ada pemantauan mandiri secara rutin di tingkat produksi dan penjualan eceran yang didukung oleh pengawasan dengan cara uji pembelian produk eceran secara acak.
- Produksi atau penjualan produk ganja dengan tingkat kekuatan/potensi bervariasi sejak tahap yang telah disebutkan di atas atau pada tahap yang ditentukan oleh regulasi, harus dianggap sebagai pelanggaran hak perizinan yang serius.
- Kemasan produk dan titik penjualan di tempat konsumsi harus dapat dipastikan memiliki akses terhadap informasi yang lengkap dan akurat tentang kekuatan/potensi THC dan CBD yang terkandung dalam produk yang dibeli (untuk informasi lebih lanjut tentang Kemasan, lihat hal. 156).
- Gerai-gerai penjual berlisensi harus mengikuti pelatihan tentang masalah kesehatan yang berkenaan dengan kekuatan/potensi

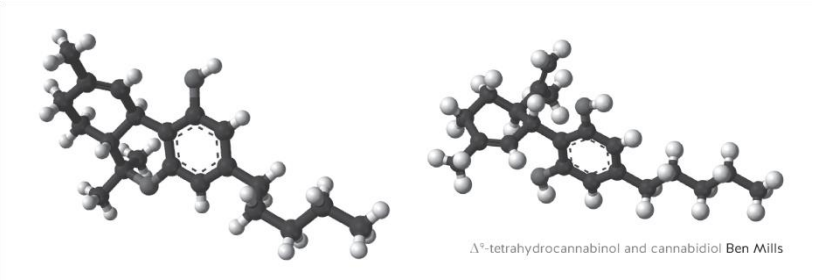
sehingga mereka dapat memberikan informasi dan memberi saran kepada konsumen secara efektif (untuk informasi lebih lanjut tentang Pemasok, lihat Hal. 167).

- Ambang batas tertinggi dari potensi THC dapat dipertimbangkan untuk penjualan ganja herbal eceran, namun kombinasi dari pemberian label yang akurat/jelas, tanggung jawab penjualan eceran dan edukasi konsumen seputar isu potensi dan risiko adalah pilihan yang baik. Himbauan untuk memproduksi dan mengkonsumsi produk/jenis yang memiliki rasio THC:CBD yang lebih aman merupakan bagian penting dalam pendekatan ini.

- Pembatasan penjualan ekstrak berpotensi tinggi adalah rencana yang masuk akal, meskipun membangun ambang batas dapat menjadi sewenang-wenang dan sulit untuk dilaksanakan.

- Pengendalian atas total jumlah kandungan THC dan CBD pada setiap unit berat merupakan saran yang lebih praktis untuk produk ganja yang dapat dimakan jika produk ini dijual satuan.

Ada kebingungan seputar konsep potensi ganja, baik untuk pengertian secara teknis maupun implikasi risiko terkait penggunaan jenis produk ganja yang berbeda dengan cara yang berbeda. Kebanyakan orang sudah kenal dengan konsep kekuatan kandungan alkohol yang disebutkan dalam bentuk persentase, dan bagaimana hal tersebut berkaitan langsung dengan efek dan risiko dari jumlah yang dikonsumsi. Situasi yang ada dengan ganja tidak terlalu terang-terangan dan tidak dapat dibandingkan langsung karena berbagai alasan.



Potensi/kekuatan ganja[91] biasanya diukur dengan menggunakan persentase kandungan zat psikoaktif utamanya, ^{9}-*tetrahydrocannabinol* [92] (^{9}-THC atau hanya THC), namun THC hanyalah satu dari delapan puluhan *cannabinoid* yang dapat ditemukan dalam tanaman ganja, kuncinya adalah *cannabidiol* (CBD). Karena CBD berinteraksi dan memodifikasi efek dari THC, rasio dari keduanya tidak hanya penting karena keduanya membentuk sifat alami dari pengalaman mengkonsumsi ganja (CBD dirasa memiliki efek menenangkan lebih tinggi), tetapi juga karena CBD disebutkan memiliki kandungan zat anti-psikotik yang berpotensi mengurangi risiko terjadinya episode psikotik atau gangguan psikotik yang berkaitan dengan penggunaan ganja.[93] Banyak jenis *cannabinoid* lain yang terdapat pada ganja, yang kurang dipahami namun proporsi tertentu dapat pula memberikan sedikit pengaruh pada variabel efek (dan mungkin juga risiko) dari berbagai jenis yang berbeda.

Ganja yang ditanam di ruang terbuka dan memiliki kadar

---

91 Istilah 'potensi' yang digunakan disini mengacu pada istilah lain yang kerap digunakan secara bergantian, seperti 'kekuatan' atau 'kemurnian'.

92 Juga dikenal dengan nama generik internasional *'dronabinol'*.

93 Zuardi, A. W. (2006) **Cannabidiol, a Cannabis Sativa Constituent, as an Antipsychotic Drug,** Brazilian Journal of Medical and Biological Research, Vol.39, No.4, Hal. 421–429.

potensi/kekuatan kandungan THC lebih rendah yaitu kurang dari 10%, sementara ganja yang ditanam di ruang tertutup merupakan ganja premium dengan kadar THC berkisar dari 10 - 20%. Kekuatan atau potensi resin kualitas lebih rendah dan kelas premium dalam sejarah pasar Eropa selama ini kadarnya kurang lebih sama, namun teknik terkini seperti ekstrasi butan atau karbon dioksida telah memproduksi minyak dan ekstrak lain seperti *butane hash oil* (BHO) atau minyak hash butana (MHB), meskipun kadang juga dikenal dengan nama *'lilin'* atau *'kaca'*, yang memiliki kadar potensi sangat tinggi, bahkan kadar THC beberapa di antaranya mencapai hingga di atas 80%.

Fakta lain yang membuat pemahaman tentang potensi ganja menjadi semakin sulit adalah bahwa tingkat kemabukan dan kecepatan terasanya efek, yang seringkali ditentukan oleh pengalaman subjektif, sebagian besar tergantung pada sediaan tertentu, metode konsumsi dan perilaku penggunaan.

Jumlah ganja tertentu dapat dibakar dengan cara yang berbeda-beda, yang berkenaan dengan seberapa banyak jumlah yang dihirup oleh pengguna, seberapa dalam dan berapa lama asap ganja ditahan di dalam paru-paru, sehingga jumlah kandungan zat aktif yang diserap oleh setiap orang akan berbeda. Dengan ganja bakar atau *vaporiser* ganja, efeknya terasa dalam waktu yang singkat, sehingga pengguna dapat melakukan pengendalian dosis dengan mudah. Jika mereka belum mencapai efek yang diinginkan, mereka akan meneruskan konsumsi. Jika mereka telah mendapatkan sensasi yang diinginkan, maka pengguna dapat berhenti. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan/potensi sepertinya menjadi hal yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan bagi penghisap ganja, dan karena ganja dengan potensi lebih tinggi akan memerlukan lebih sedikit penghirupan untuk

mencapai efek yang sama, maka risiko gangguan pernafasan akan dapat dikurangi. Namun perlu diingat juga bahwa meskipun perilaku pengendalian dosis seperti titrasi otomatis merupakan norma[94], ganja dengan kandungan potensi lebih tinggi masih dapat menyebabkan jumlah total konsumsi yang tinggi dan memberikan risiko yang lebih besar. Melalui varietas yang memiliki potensi lebih kuat, kandungan zat aktif dalam dosis yang besar dapat diterima dalam satu hirupan, dan semakin besar dosis individual ini, maka proses penyesuaian untuk pengendalian dosisnya pun akan semakin sulit[95], yang artinya kemungkinan penggunaan di luar rencana dapat saja bertambah. Hal ini biasanya terjadi pada pengguna baru.

Risiko penggunaan di luar rencana ini (dengan potensi negatif atau efek yang tidak diinginkan) akan semakin kuat ketika kandungan potensi pada ganja yang dikonsumsi tidak diketahui. Meskipun demikian, permasalahan ini dapat dikurangi atau secara efektif dihilangkan melalui sistem regulasi yang tepat, yaitu:

- Pembeli dapat memilih dari rangkaian produk yang diberi label dan keterangan atas berbagai kekuatan/potensi yang terkandung di dalamnya (lihat Kemasan, hal. 156).
- Pembeli dapat mendapatkan panduan dari penjual-penjual yang memiliki izin dan telah dilatih (lihat Pemasok, hal. 167).
- Terdapat informasi yang relevan tentang dosis, efek dan penggunaan yang aman pada titik penjualan dan pada semua kemasan.

Pada beberapa bagian dunia, ganja dibakar dengan menggunakan

---

94 Mikuriya, T. H. and Aldrich, M. R. (1988) **Cannabis 1988: Old Drug, New Dangers. The Potency Question**, Journal of Psychoactive Drugs, Vol.20, No.1, pp.47–55.

95 Caulkins, S. et al. (2012) **Marijuana Legalization – What Everyone Needs to Know,** Oxford University Press, p.11.

campuran tembakau. Hal ini sudah tentu akan menurunkan potensi yang terkandung menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan ganja yang dibakar tanpa campuran sehingga pengalaman dan efeknya pun tidak akan sekuat yang didapat dari ganja murni. Kurang lebih sama dengan kasus pada alkohol ketika *spirit* dicampur dengan bahan campuran lainnya dengan tingkat kepekatan yang berbeda-beda. Meskipun hal ini dapat mengurangi beberapa risiko di atas yang berhubungan dengan ganja berpotensi tinggi, namun manfaat yang ada mungkin saja sebanding dengan risiko yang berkaitan dengan menghisap tembakau (lihat Menghisap, hal. 147).

Kenaikan potensi rata-rata ganja ilegal adalah fenomena yang pada awalnya ditelaah di Amerika Serikat[96] (dan telah terlihat di Eropa untuk tingkat yang lebih rendah), meskipun apa yang terlihat secara garis besar adalah kenaikan yang tidak terlalu tinggi, namun hal ini tetap memicu banyak klaim tentang gaya hidup "kegilaan ganja" yang berlebihan dan memiliki sangat sedikit referensi pada kehidupan nyata[97] [98]. Setidaknya di pasar negara barat, kenaikan dominasi pasar ganja premium yang ditanam di ruang tertutup adalah gabungan dengan kenaikan sebenarnya dari potensi produk premium tersebut yang kemungkinan mendorong kenaikan angka rata-rata potensi antara dua hingga tiga kali jika dibandingkan dengan situasi pada

---

96 Mehmedic, Z. et al. (2010) **Potency Trends of D9-THC and Other Cannabinoids in Confiscated Cannabis Preparations from 1993 to 2008**, Journal of Forensic Sciences, Vol.55, No.5, pp.1209-1217. **http://home.olemiss.edu/~suman/potancy%20paper%202010.pdf**

97 Sebagai contoh, John Walters, yang kemudian menjadi US Drug Czar, menyatakan: "Orangtua kerap kali tidak menyadari bahwa ganja zaman sekarang berbeda dari ganja pada generasi yang lalu, saat ini potensi ganja mencapai 10-20 kali lebih kuat daripada ganja yang mereka kenal dulu" **The Myth of "Harmless" Marijuana**, The Washington Post, May 1, 2002. **www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2002/05/01/AR2006051500683.html**

98 King, L. (2008) Understanding cannabis potency and monitoring cannabis products in Europe, Chapter 14, A cannabis reader: global issues and local experiences, EMCDDA. **www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis**

tahun enampuluhan dan tujuhpuluhan. Angka rata-rata ini mengaburkan banyak jenis di pasaran dan di area-area setempat. Sudah tentu ada jenis ganja yang sangat kuat (terutama dalam bentuk resin) yang tersedia di era enampuluhan dan tujuhpuluhan, sehingga anjuran jumlah konsumsi hari ini pasti sangat berbeda dan akan dianggap menyesatkan: tren yang diamati utamanya disebabkan oleh adanya proporsi varietas dengan kandungan potensi lebih kuat yang lebih besar di pasaran.

Ada sebuah pengulangan disini, ketika terjadi pelarangan alkohol di AS, pasar bergeser mengkonsumsi alkohol jenis 'spirit' dengan kadar alkohol yang lebih kuat, yang secara signifikan menghasilkan keuntungan per unit yang lebih tinggi bagi penjual alkohol ilegal. Ketika pelarangan alkohol berakhir, pasar secara alamiah bergeser kembali mengkonsumsi bir dan anggur

Jika terdapat kebenaran pada klaim "ini bukan apa yang biasa kita hisap di era enampuluhan", maka hal ini disebabkan oleh adanya tren paralel yang lebih mengkhawatirkan terhadap rasio THC:CBD yang lebih tinggi pada ganja berpotensi lebih tinggi yang dikultivasi secara lebih intensif, dengan angka kandungan CBD yang seringkali turun hingga mendekati angka nol seiring dengan angka kandungan THC yang bergerak naik. Perubahan pada rasio THC:CBD ini dirasa sebagai hasil dari pembiakan selektif yang memprioritaskan kandungan THC tinggi (yang akan membuat harganya menjadi lebih tinggi), dan dari hasil teknik penanaman intensif yang dilakukan untuk memaksimalkan pergantian dari ruang tumbuh yang diberikan (misalnya, membiarkan lampu menyala selama 24/7 akan

mempercepat proses pertumbuhan, namun juga mengurangi kandungan CBD). Faktanya adalah bahwa ganja yang ditanam di ruang terbuka sepertinya cenderung memiliki risiko rasio THC:CBD yang lebih tinggi, yang memiliki implikasi terhadap batasan penanaman di ruang terbuka yang diajukan untuk masa yang akan datang.

Data tentang kenaikan potensi tidak dapat diandalkan (sebagian besar berdasarkan hasil sitaan yang tidak selalu dapat merepresentasikan contoh produk di pasaran) dan kesimpulannya pun ditentang secara luas. Hal ini merupakan situasi yang baik dalam tren umum terhadap kenaikan potensi maupun tren terhadap kenaikan rasio THC:CBD, tidak didorong oleh permintaan pasar, namun oleh manifestasi dari pasar ekonomi kriminal. Ada gaung tentang bagaimana pasar, di bawah kebijakan pelarangan alkohol di Amerika Serikat, berubah ke arah konsumsi *spirit* yang lebih kuat, yang memberikan keuntungan yang jauh lebih tinggi untuk setiap satuan unit beratnya bagi para pembuat minuman keras. Ketika pelarangan alkohol berakhir, pasar pun secara alami kembali ke penjualan bir dan anggur (wine). Di banyak pasar Amerika Serikat dan Eropa saat ini, semakin sulit untuk mendapatkan produk ganja yang tidak terlalu kuat potensinya, bahkan ketika pengguna lebih memilih produk yang cenderung ringan sekalipun. [99]

[99] Diperkirakan penyempitan pasar ganja berpengaruh terhadap penurunan penggunaan ganja yang diamati di seputar Eropa pada dekade lalu, karena banyak orang yang tidak memperhatikan adanya produk ganja dengan potensi lebih tinggi atau mereka sebagai pengguna baru mengalami hal buruk setelah menggunakan ganja potensi tinggi tersebut.

❖ Rekomendasi

- **Memastikan pengujian rutin kadar THC dan CBD dari produk ganja yang dijual eceran.**

  Meskipun pemantauan dan uji potensi produk-produk ganja relatif mahal (lihak Produksi, Hal. 61), namun hingga tataran tertentu bukanlah beban yang berlebihan. Pengujian rutin haruslah dibangun sebagai bagian dari kerangka regulasi mana pun yang didukung oleh uji pembelian acak dan dilakukan secara mandiri oleh pihak yang berwenang. Intensitas dari uji yang diperlukan akan menjadi jelas mulai dari tahap pemenuhan daripada di awal. Produksi dan khususnya penjualan produk yang menyimpang dari potensi yang dinyatakan harus dianggap sebagai pelanggaran perizinan yang serius. Marjin kesalahan yang diperkenankan dan sanksi untuk pelanggaran harus dijabarkan secara jelas.

- **Memastikan konsumen menyadari kekuatan/potensi seluruh produk ganja yang dijual eceran; dan risiko-risiko terkait.**

  Seluruh produk yang dijual secara eceran harus memiliki label yang memuat informasi tentang potensi meliputi kandungan THC dan CBD. Hal ini harus didukung dengan informasi lain yang terkait dengan risiko, dapat dengan mengambil bentuk panduan kekuatan numerik yang sederhana (misalnya 1 hingga 5) (lihat Kemasan, Hal. 156). Informasi yang lebih terperinci dan terstandarisasi tentang potensi ganja dan risiko terkaitnya harus dibuat mencolok pada titik penjualan di setiap gerai. Pemasok harus dilatih agar dapat memberikan saran dan informasi tentang kekuatan/potensi dan risiko terkaitnya (lihat Hal. 167).

- **Mengendalikan potensi produk-produk ganja eceran**

  Memiliki ambang batas atas untuk kandungan THC pada ganja herbal atau resin/minyak ganja untuk penggunaan non-medis dapat dilihat sebagai langkah pencegahan yang logis. Namun hal ini dapat juga bermasalah untuk berbagai alasan lain, misalnya dalam model pasar yang lebih terbuka. Di luar pandangan konsumen tentang apa yang dianggap sebagai pemaksaan yang tidak adil atau tidak perlu, masalah yang paling praktis adalah di mana ambang batas tersebut harus diletakkan dan bagaimana hal itu dapat ditegakkan.

  Pada tahun 2012 pemerintah Belanda mengajukan pelarangan penjualan ganja herbal dengan kandungan THC lebih dari 15%, meskipun pengajuan ini belum disetujui dan telah ditentang oleh hampir seluruh departemen pemerintahan (termasuk kepolisian, penuntut dan layanan forensik) yang akan terlibat dalam pelaksanaan pembatasan.[100] Bahkan sebagian besar konsumen pun tidak terlalu khawatir dengan ambang batas atas yang mendekati tingkat ini (yang masih akan dianggap sebagai ganja herbal kuat oleh banyak orang), fakta bahwa penetapan ambang batas serupa dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang yang dapat menyebabkan terjadinya penegakan hukum yang sewenang-wenang pula. Hal ini menjadi masalah, terutama ketika pengendalian potensi membaik namun masih kurang sempurna di antara para penanam (bahkan dengan ganja yang ditanam secara hati-hati sekalipun akan ada jumlah variasi potensi tertentu antar tanaman, dan bahkan dengan tanaman atau contoh yang disetujui).

---

[100] Blickman, T., **Restrictive Government Cannabis Policies are Defied by Local Initiatives and Court Rulings**, Transnational Institute, 04/10/13. **www.druglawreform.info/en/weblog/item/4960-majority-of-the-dutch-favour-cannabis-legalisation**

Jika tujuan untuk mendorong penggunaan produk dengan potensi lebih rendah dan dengan cara yang lebih aman adalah cara yang dipakai untuk mempertahan risiko pada tingkat sedang, maka pendekatan yang lebih masuk akal adalah kombinasi dari:

- **Pengujian ketat produk** dan persyaratan untuk label yang dapat membuat konsumen mendapatkan kepastian atas apa yang mereka konsumsi dan membuat mereka dapat melakukan pilihan.

- **Edukasi** terhadap konsumen terkait isu-isu/risiko yang berkenaan dengan potensi didukung oleh pengemasan dan informasi pada titik penjualan dan prasyarat perlatihan bagi para penjual.

- **Penjualan eceran yang bertanggung jawab**, yang dapat didorong melalui syarat perizinan bagi penjual untuk mengikuti pelatihan tentang bagaimana memberikan saran tentang potensi dan risiko kepada pembeli.

- **Penetapan besaran pajak variabel** dapat dilakukan untuk mendorong penggunaan produk dengan kadar potensi lebih rendah, seperti yang telah dilakukan pada alkohol di banyak negara.

Jika membatasi kadar potensi dari ganja yang dijual eceran pada model pasar terbuka dianggap akan menimbulkan masalah, maka di bawah model pasar teregulasi seperti di Uruguay, tantangannya lebih kecil karena pihak yang berwenang memberikan izin kepada produsen untuk menyediakan produk-produk yang sudah ditentukan untuk dijual. Bahkan dalam skenario situasi yang lebih ketat sekalipun, seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya tentang sediaan, para penikmat ganja atau mereka yang menginginkan jenis ganja dengan kadar potensi lebih tinggi, masih dapat terpenuhi kebutuhannya lewat

ketentuan penanaman di rumah atau KSG (lihat hal. 80).

Pembatasan penjualan ekstrak ganja berpotensi tinggi adalah saran yang lebih masuk akal jika produk yang dimaksud terlihat berkaitan dengan kenaikan risiko yang signifikan, tapi pembatasan serupa akan menghadapi tantangan yaitu kadar ambang batas yang harus ditetapkan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan. Salah satu kemungkinannya adalah dengan memberikan izin untuk penjualan eceran hanya untuk ganja herbal saja, dan membatasi akses terhadap ekstrak ganja hanya pada lingkungan yang lebih terkendali seperti KSG yang berbasis keanggotaan tertutup. Meskipun demikian, beberapa jenis produk ekstrak ganja yang dibuat dengan teknik produksi terkini (seperti ekstraksi karbon dioksida dan butan) ternyata cukup berbahaya jika berada di tangan orang-orang yang tidak berpengalaman. Oleh karena itu ketersediaan dan produksi dari produsen berlisensi mungkin akan lebih baik jika jika dibandingkan dengan hasil produksi rumahan yang berisiko. Seperti yang sudah didiskusikan sebelumnya, keputusan seperti ini secara signifikan akan membentuk sifat dasar dari permintaan dan pola penggunaan yang telah ada. Dapat dipastikan jika tidak ada atau terdapat sedikit permintaan untuk ekstrak ganja berpotensi tinggi, membangun kerangka untuk menjamin ketersediaannya akan menjadi sesuatu yang patut dihindari oleh pihak berwenang yang membuat regulasi.

Jika ambang batas potensi diterapkan untuk ganja herbal ataupun resin/ekstrak ganja, sepertinya tidak dapat dielakkan bahwa beberapa wilayah hukum akan mengambil pilihan ini. Maka untuk memastikan ambang batas tersebut cukup tinggi agar dapat mengakomodasi kebutuhan sebagian besar pengguna adalah hal yang penting. Jika ambang batas tersebut terlalu rendah, maka akan terbentuk kesempatan bagi produsen ganja pasar gelap untuk memenuhi

permintaan tersebut. Harus ada kelenturan dalam penyesuaian (atau pembatalan) ambang batas sebagai respon terhadap bukti atas dampak dan efektifitas.

Pelaksanaan pembatasan apapun akan memerlukan tingkat toleransi yang cukup, untuk memperhitungkan ketidaktepatan teknologi penanaman dan pengujian, serta agar dapat memberikan sanksi yang proporsional. Pembatasan ini akan lebih dianggap sebagai panduan praktik yang baik bagi para pengecer atau sebagai pengaruh yang mempertahankan potensi produk yang mereka jual pada tingkat sedang. Tujuannya haruslah untuk membatasi perilaku berisiko tertentu dan mencegah kenaikan tingkat potensi lebih jauh lagi, dan bukan untuk membuat sebuah pelarangan baru yang menghukum pengguna atau pemasok dengan sia-sia.

Pendekatan berbeda akan diperlukan untuk produk ganja yang dapat dimakan, dengan kandungan THC dan CBD per unit berat yang dilabeli dengan jelas sesuai dengan standar satuan tunggal dari setiap produk ganja yang dapat dimakan. Apa yang termasuk ke dalam produk ganja yang dapat dimakan harus didefinisikan dengan jelas dan ambang batas atas kandungan THC dan CBD per unitnya harus ditentukan.[101] Tetapi karena proporsi THC dan CBD per satuan unit berat tidak akan berarti apa-apa bagi pengguna yang sudah biasa melihat perhitungan ini dalam bentuk persentase. Mengembangkan tipe skala numerik sederhana dengan kode warna atau bergaya lampu lalu lintas untuk mengindikasikan tingkat kandungan potensi adalah tindakan yang masuk akal.

Ada isu paralel di sekitar kemungkinan regulasi rasio THC:CBD.

[101] Kami belum dapat menemukan informasi yang cukup untuk membuat rekomendasi tentang ambang batas atas yang seharusnya.

Mencoba untuk membuat batasan rasio yang dapat dilaksanakan akan lebih bermasalah lagi daripada menentukan ambang batas THC, terutama karena argumen ilmiah yang mendasari penilaian tentang risiko yang terdapat pada rasio THC:CBD tidak dibuat dengan baik. Untuk model regulasi yang lebih ketat, cukup masuk akal jika seluruh produk ganja herbal berlisensi dipastikan harus memasukkan 'penahan' CBD, namun untuk model pasar yang lebih longgar, hal ini harus ditangani dengan cara memasang label yang jelas, memberikan edukasi kepada konsumen dan melakukan penjualan eceran yang bertanggung jawab.

f Kemasan

Tantangan

- Memastikan kemasan produk aman bagi anak-anak dan membantu meminimalkan risiko peracunan dan tertelan secara tidak sengaja oleh anak-anak.
- Memastikan kandungan utama produk, risiko dan saran serta informasi tertera pada kemasan.
- Memastikan kemasan dapat menjaga kesegaran dan kualitas produk.
- Memastikan desain kemasan tidak bersifat menghimbau penggunaan.

Analisis

- Bentuk teknologi kemasan untuk makanan dan produk farmasi akan lebih mudah untuk diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan pengemasan ganja.
- Risiko kecil namun nyata yang dikarenakan tertelan tidak sengaja oleh anak-anak dan peracunan dapat diminimalkan melalui penggunaan kemasan yang aman bagi anak-anak.
- Kemasan plastik yang aman bagi anak-anak menawarkan tingkat keamanan yang cukup untuk kebanyakan produk ganja dan relatif murah serta memenuhi persyaratan pengemasan lainnya.
- Ukuran dan tindakan ketahanan atas perusakan kemasan dapat dimasukkan ke dalam desain kemasan jika perlu.
- Seperti halnya alkohol, tembakau dan produk farmasi, kemasan memberikan tempat yang ideal untuk menerangkan isi produk dan informasi keamanan.
- Desain kemasan dan merek dapat digunakan untuk membuat

produk lebih atau kurang menarik dan untuk menarik minat atau mengurangi keinginan untuk menggunakan.

Rekomendasi

- Semua produk ganja yang dapat dibawa pulang harus dikemas dalam pembungkus tidak tembus pandang yang dapat ditutup kembali dan aman bagi anak-anak dengan tambahan tindakan pencegahan perusakan kemasan jika perlu.
- Produk ganja penanaman di rumah juga harus disimpan dalam kemasan yang aman bagi anak-anak.
- Informasi pada kemasan harus mengacu kepada norma-norma yang diterapkan pada produk farmasi dan pembelajaran terkini dari pengemasan tembakau, dengan informasi tambahan dan pesan-pesan tepat.
- Isi dan informasi kemasan harus ditentukan oleh pihak kesehatan masyarakat yang berwenang dan tepat serta didukung secara hukum.
- Secara baku, kemasan haruslah mengikuti standar dan tidak bermerek.
- Regulasi kemasan harus diuraikan dengan jelas dalam hukum/aturan dan dilaksanakan dengan benar.

❖ Kemasan yang Aman bagi Anak-Anak

Ada risiko produk tertelan secara tidak sengaja oleh anak-anak, terutama anak-anak balita. Literatur medis menyebutkan bahwa hal ini

merupakan risiko nyata[102], tetapi kecelakaan seperti ini sebenarnya sangat langka. Meskipun demikian, terlihat ada kenaikan risiko pada sediaan yang lebih pekat dan pada produk ganja yang dapat dimakan yang menarik perhatian anak-anak dan bayi seperti kue, brownies atau permen.[103]

Meskipun risiko ini termasuk sangat kecil, tindakan pencegahan yang dapat mengurangi risiko tersebut tetap harus diadopsi. Kami menganjurkan penggunaan kemasan plastik tidak tembus pandang yang aman bagi anak-anak dan dapat ditutup kembali (seperti yang digunakan untuk obat-obatan, beberapa jenis makanan dan produk-produk domestik) haruslah dijadikan aturan baku untuk semua produk ganja yang dijual eceran, bahkan untuk ganja herbal sekalipun, yang memiliki risiko lebih rendah karena tidak memiliki rasa yang akan disukai oleh anak-anak. Ini adalah langkah pencegahan yang masuk akal dan telah menambahkan manfaat politis lewat komitmen yang kuat untuk mengedepankan keselamatan anak-anak. Kemasan seperti ini sudah diproduksi secara massal dan

Kemasan aman bagi anak-anak adalah prioritas paling nyata dalam mengelola produk-produk makanan berbahan ganja, karena tampilan yang familiar dan rasa yang enak menambah risiko makanan tersebut tanpa sengaja dikonsumsi anak-anak.

---

102 Hanya ada sedikit studi, kebanyakan studi kasus yang menceritakan beberapa kejadian masuknya balita ke rumah sakit karena tidak sengaja mengkonsumsi ganja, beberapa balita mengalami koma. Tidak tercatat terjadi kematian.

103 Sebuah laporan yang diterbitkan pada 2013 menggambarkan adanya kenaikan (dari 0 menjadi 14) pada jumlah pasien berusia di bawah 12 tahun yang dirawat di Unit Gawat Darurat karena mengkonsumsi ganja, sebelum dan seduah 2009. Dari 14 pasien tersebut, setengahnya dirawat karena makanan berbahan ganja. Lihat: Wang, G. S. et al. (2013) **Pediatric Marijuana Exposures in a Medical Marijuana State**, JAMA Pediatrics, Vol.167, No.7, Hal. 630–633.

harganya murah (harga satuannya hanya beberapa sen saja di Amerika Serikat), oleh karena itu akan memiliki dampak yang sangat kecil pada harga total yang dibebankan pada pembeli maupun penjual.

Risiko terjadinya kecelakaan tertelannya produk makanan yang mengandung ganja oleh anak-anak merupakan argumen lain untuk membatasi atau melarang penjualan produk ganja yang dapat dimakan, setidaknya pada awal diterapkannya model regulasi baru manapun. Melarang produk ganja yang dapat dimakan untuk dibawa pulang, sebagaimana kebalikan dari mengkonsumsi di tempat berlisensi, dapat menjadi aspek kompromi yang masuk akal, namun mengizinkan penjualan produk yang jelas-jelas mirip dengan permen seperti loli atau coklat (terutama dengan kemasan yang mirip dengan produk permen) adalah ide yang sangat buruk, dan harus dihindari. Siapapun yang ingin mengkonsumsi produk ganja yang dapat dimakan akan dapat mengolahnya sendiri di rumah dengan mudah, menggunakan ganja herbal atau resin, sehingga pembatasan haruslah dilihat sebagai sesuatu yang berlebihan. Jika produk ganja yang dapat dimakan akan diperbolehkan dijual untuk dibawa pulang, maka risiko yang ada dapat diminimalkan dengan menggunakan kemasan yang aman bagi anak-anak. Pemberian label pada kemasan untuk produk-produk seperti ini memerlukan tanda peringatan yang jelas tentang potensi risiko tertelan oleh anak-anak serta tanggung jawab pembeli untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi (lihat di bawah ini).

Ganja hasil penanaman di rumah dan produk-produk rumahan dari ganja yang dapat dimakan harus pula disimpan dalam kemasan yang aman bagi anak-anak. Meskipun secara hukum mandat atau pelaksanaan aturan tertentu akan menimbulkan masalah, kegagalan dalam mematuhi panduan pengemasan dan penyimpanan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh penegak hukum maupun penuntut

jika terjadi insiden tertelan secara tidak sengaja pada anak-anak (ataupun orang dewasa). Hal ini mungkin saja dapat dikategorikan sebagai isu yang cenderung ditargetkan untuk aspek edukasi, dengan menyoroti risiko potensial dan menghimbau penyimpanan yang bertanggung jawab di rumah.

❖ Daya Tahan Kemasan

Pengemasan yang efektif dapat memastikan kualitas, mengurangi kemungkinan perusakan kemasan dan membuat pembeli atau pengguna dapat mengetahui jika telah terjadi perusakan. Tipe kemasan produk seperti yang digunakan untuk obat-obatan atau produk farmasi dapat diadaptasi dengan mudah untuk produk ganja.

Misalnya, kemasan bergaya medis yang telah ada saat ini menampilkan mekanisme segel ulang yang cukup baik dan aman serta layak. Mekanisme seperti ini termasuk juga tutup yang dapat dipecahkan atau segel dalam dari plastik termal atau foil pada mulut kemasan. Kemasan model ini sudah digunakan oleh banyak pemasok pada industri ganja medis dan dapat diperkenalkan secara lebih luas lagi bila diperlukan.

❖ Informasi pada Kemasan dan Desain Kemasan

Kemasan minuman ganja medis di AS
Drinkcannacola.com

Pengalaman dengan kemasan alkohol dan tembakau memberikan beberapa panduan di sini, sebagian besar tentang bagaimana untuk berhenti. Selama beberapa abad, prioritas dari desain kemasan alkohol dan

tembakau dibentuk oleh kepentingan komersial.

Penerapan teknik terbalik, yang sebenarnya lebih layak, dengan penggunaan kemasan yang mencantumkan informasi yang jelas tentang risiko dari kedua produk tersebut terbukti justru menimbulkan masalah, ditambah dengan kurangnya usaha-usaha sukarela dari industri terkait dan keengganan para pembuat aturan untuk mengubah mandat (lihat Hal. 161). Situasi yang ada setidaknya kini telah mulai mengubah gaya kemasan tembakau, pertama dengan tampilan yang didominasi oleh peringatan kesehatan tentang bahaya merokok, dan baru-baru ini juga dilakukan pengadopsian jenis kemasan polos oleh beberapa negara.

Kemasan ganja medis di Belanda
mspotillas.wordpresscom

Merek dan desain kemasan memainkan peranan penting dalam melemparkan himbauan tentang produk tersebut. Kemasan alkohol dan tembakau adalah buktinya. Dibuat dengan tujuan spesifik untuk menginisiasi penggunaan, meningkatkan konsumsi dan memastikan kesetiaan konsumen terhadap merek tertentu. Desain dapat bertindak sebagai alat pemasaran dengan membuat produk tersebut lebih menarik, yang mana akan membantu memfasilitasi penempatan produk di berbagai media dan mengasosiasikannya dengan berbagai kualitas yang diinginkan atau sebagai simbol gaya hidup tertentu bagi pangsa pasar yang dituju.

Tahun-tahun belakangan ini telah menjadi saksi atas semakin banyaknya himbauan dari pihak medis untuk membatasi model

pemasaran tersebut, terutama untuk produk tembakau. Hal ini sejalan dengan diluncurkannya tindakan pengendalian pada format pemasaran yang lain (lihat Pemasaran, hal. 201). Penelitian menunjukkan bagaimana desain dan merek dapat mempengaruhi perilaku pembelian dengan cara yang didesain untuk mendorong keinginan untuk mengkonsumsi.[104] Klaim terhadap kebalikan dari pendapat tersebut yang dilontarkan oleh industri tembakau menentang tidak saja sekelompok pakar penelitian dan pendapat, namun juga akal sehat: mengapa industri tersebut berinvestasi pada kegiatan marketing sedemikan dan dengan begitu bersemangat menolak menggunakan kemasan polos jika bukan untuk kepentingan komersialnya sendiri? Di tahun 2012, Australia menjadi negara pertama yang memperkenalkan kemasan polos untuk produk tembakau, dan beberapa wilayah hukum lainnya seperti Skotlandia, Inggris dan Wales, Norwegia, Irlandia, Prancis, Uni Eropa, Kanada, Selandia Baru dan Turki juga memikirkan untuk mengambil langkah yang sama.

Kami mengajukan ide bahwa desain kemasan untuk produk ganja dan informasi yang tercantum harus dirancang dan dibuat dengan mengadopsi norma-norma farmasi, dengan kemasan tanpa merek, tidak menggunakan logo atau bentuk-bentuk desain lain yang mengarah ke aspek pemasaran. Desain kemasan haruslah fungsional, terbatas pada penyediaan informasi tentang produk dan keamanan/keselamatan pada label yang dipasang (produk ganja yang dapat dimakan harus mematuhi syarat tambahan yang sesuai dengan aturan pemasangan label untuk makanan dan minuman setempat). Desain informasi isi dan kemasan haruslah ditentukan oleh pihak kesehatan masyarakat yang berwenang dan diberi mandat hukum.

---

[104] Moodie C. et al. (2012) **Plain Tobacco Packaging: a Systematic Review'**, Public Health Research Consortium. **http://phrc.lshtm.ac.uk/papers/PHRC_006_Final_Report.pdf**

Perinciannya akan bervariasi antar wilayah hukum, namun penjelasan di bawah ini menawarkan panduan tentang informasi kemasan seperti apa yang harus tercantum. Jelas bahwa volume informasi tentang kesehatan, risiko dan pengurangan dampak buruk yang tercantum tadi tidak dapat masuk ke dalam satu label kemasan produk. Solusi untuk permasalahan ini dapat melibatkan satu atau beberapa aspek di bawah ini:

- Melakukan rotasi atas satu seri pesan utama untuk dicantumkan pada label kemasan (mirip dengan pesan kesehatan pada kemasan rokok). Beberapa informasi keamanan/keselamatan inti, seperti peringatan untuk menjauhkan dari jangkauan anak-anak atau tidak mengemudi ketika sedang berada di bawah pengaruh ganja haruslah selalu dicantumkan pada kemasan.

- Sisipan seperti yang sering ditemukan pada kebanyakan produk farmasi juga dapat digunakan, dengan menggunakan sepotong kertas berisikan perincian informasi produk yang disisipkan ke dalam kemasan (bahkan dapat masuk ke dalam kemasan yang terkecil sekalipun). Bentuk sisipan yang dibakukan, yang mana tidak akan memakan biaya besar untuk produksinya, dapat dimasukkan sebagai kewajiban bagi seluruh pengecer produk ganja.

- Tautan halaman web yang sesuai untuk sumber-sumber informasi online dapat ditempelkan pada kemasan. Begitu juga dengan kode QR untuk para pengguna telepon genggam pintar *(smartphone).*

Informasi Kemasan

DESKRIPSI ISI

Sediaan

- Ganja herbal – dengan perincian tentang jenis/varietasnya.
- Resin/minyak/ekstrak ganja lainnya – perincian.
- Deskripsi dari produk ganja yang dapat dimakan dan jenis ganja yang digunakan dalam pembuatannya (bahan dasar harus dicantumkan secara terpisah, sejalan dengan aturan deskripsi untuk makanan dan minuman yang sesuai dengan aturan perdagangan yang ada).

Informasi tentang Kekuatan/Potensi

- Untuk ganja herbal dan resin – persentase kandungan THC dan CBD.
- Untuk produk ganja yang dapat dimakan – kandungan THC dan CBD dalam setiap unit berat dari standar konsumsi satuan.
- Skala kekuatan/potensi numerik sederhana (1 – 5 atau 1 – 10) agar kekuatan potensi produk dapat diketahui dengan jelas.

Tanggal Kadaluarsa

- Prioritas diberikan untuk produk ganja yang dapat dimakan (sesuai dengan aturan tandar untuk makanan dan minuman), yang juga harus termasuk pada semua produk ganja karena akan terjadi penurunan kualitas seiring berjalannya waktu.

INFORMASI RISIKO-KESEHATAN-PENGURANGAN DAMPAK BURUK

Efek Utama dan Efek Samping

- Efek positif dan negatif dari produk.
- Efek yang ditimbulkan pada dosis yang berbeda.
- Kemungkinan efek yang berbeda pada pengguna yang berbeda (terkait dengan umur, pengguna lama atau baru, massa tubuh)

Risiko Umum

- Ketergantungan
- Kesehatan saluran pernafasan
- Kesehatan mental
- Motivasi
- Untuk orang-orang yang memiliki kondisi medis

Risiko Sekunder

- Gangguan mengemudi, pengoperasian mesin dan kompetensi di tempat kerja
- Kehamilan
- Tidak sengaja tertelan oleh anak-anak

Pengurangan Dampak Buruk: Bagaimana Meminimalkan Risiko

- Metode konsumsi yang aman
- Produk dan sediaan yang lebih aman
- Bagaimana mempertahankan penggunaan pada tingkat sedang
- Isu-isu penggunaan berbagai jenis napza secara bersamaan

Kontraindikasi

- Risiko jika dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan non-medis lainnya atau penggunaan bersamaan dengan obat-obatan yang diresepkan ataupun tidak.

Informasi Pertolongan dan Saran

- Tautan/informasi kontak yang relevan dengan penyedia layanan.

g Pemasok

Tantangan

- Memastikan persyaratan lisensi pemasok mendukung tujuan kebijakan.
- Memastikan prioritas komersial pemasok tidak mendominasi fungsi-fungsi utama regulasi penjualan termasuk pengendalian akses pembeli, akses terhadap informasi produk dan kesehatan yang akurat, dan minimalisasi dampak sosial dan kesehatan.
- Memastikan pelaksananaan regulasi pemasok yang sesuai.

Analisis

- Pemasok dapat diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan pembatasan penjualan terkait umur, tingkat kemabukan atau berdasarkan kriteria lain.
- Pemasok yang ada di gerai-gerai pengecer dapat menjadi alat utama untuk memberikan edukasi kepada pengguna tentang risiko berbagai produk, pengurangan dampak buruk, penggunaan yang bertanggung jawab dan kemana jika ingin meminta bantuan atau mencari informasi lanjutan.
- Pemasok yang bekerja di area yang memiliki izin konsumsi ganja di tempat memiliki tanggung jawab tambahan dan perlu mendapatkan pelatihan yang diperlukan untuk dapat berhadapan dengan konsumen yang memerlukan perhatian atau pemantauan.
- Pengalaman dengan tembakau dan terutama alkohol menunjukkan bahwa panduan praktis sukarela untuk pelatihan pelayanan yang bertanggung jawab masih tidak mencukupi dan tidak diadopsi secara universal.
- Pengalaman dengan tembakau dan alkohol menunjukkan bahwa

tekanan komersial akan menuntun pemasok kepada kegagalan memenuhi tanggung jawab sukarela mereka sehingga penegakan pelaksanaan regulasi yang sesuai masih dibutuhkan.

- Menempatkan pemasok mengemban sebagian tanggung jawab atas perilaku konsumen mereka (misalnya, perilaku antisosial, atau mengemudi di bawah pengaruh ganja), dapat membantu mengurangi potensi dampak buruk sosial.

Rekomendasi

- Prasyarat pelatihan dasar, meliputi penggunaan ganja dan kesehatan, bagaimana cara berinteraksi dengan pengguna, selain prasyarat regulasi hukum dan bagaimana cara penegakannya, harus dimandatkan oleh pihak hukum yang berwenang untuk semua pemasok dengan syarat tambahan bagi pemasok yang berada di area untuk konsumsi di tempat.
- Prasyarat untuk menjadi pemasok harus dilaksanakan dengan benar untuk memastikan mereka semua mematuhi aturan yang ada.
- Kegagalan dalam memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan harus ditangani dengan menggunakan tingkatan sanksi termasuk denda dan pembatalan izin.
- Sistem pembagian tanggung jawab antara pemasok dengan konsumen untuk dampak buruk sosial yang berkaitan dengan ganja harus ditelaah lebih lanjut.

Pemasok adalah titik kontak umum pertama yang berhubungan dengan pasar ganja legal teregulasi. Mereka secara efektif adalah para penjaga pintu akses terhadap napza, oleh karena itu harus tunduk pada kebijakan, hukum dan pelatihan yang akan membantu memastikan ketersediaan ganja tetap berada dalam koridor yang

aman dan bertanggung jawab.

Syarat yang harus dipenuhi oleh pemasok ganja akan merefleksikan apa yang saat ini telah diaplikasikan pada pemasok alkohol atau tembakau, meskipun pembelajaran dari kesuksesan dan kekurangan yang dimiliki oleh regulasi ini harus dapat memberikan ruang untuk pembentukan sistem yang lebih kuat dan efektif sejak awal pelaksanaannya. Maka tujuan utama dari regulasi untuk pemasok ganja haruslah:

- Mempromosikan aspek kesehatan dan kesejahteraan, dan meminimalkan dampak buruk pada konsumen dan secara luas pada masyarakat umum.
- Melindungi anak-anak dan remaja dari risiko yang berkaitan dengan ganja.
- Mencegah terjadinya kejahatan, perilaku antisosial dan kekacauan publik.

Tindakan spesifik yang harus diambil agar dapat mencapai tujuan-tujuan ini akan bergantung kepada tipe gerai di mana pemasok beroperasi (lihat Gerai Penjualan, hal. 169). Masalah kekacauan publik, misalnya, akan lebih banyak dijumpai di tempat-tempat yang memperbolehkan konsumsi ganja di tempat daripada di tempat-tempat yang hanya melakukan penjualan saja. Karenanya, hal ini memerlukan perhatian lebih dalam aspek kesehatan dan keamanan. Meskipun demikian, apa yang selanjutnya kita lihat adalah diskusi mengenai tantangan utama regulasi yang dihadapi oleh distribusi ganja dan proposal umum tentang bagaimana menanganinya.

Bagian berikut tentang pembeli dan pengguna akhir mengulas beberapa hal spesifik dari regulasi untuk penjual yang harus ditaati dan

dilaksanakan.

❖ Pelatihan untuk Layanan yang Memenuhi Unsur Tanggung Jawab Sosial

Para penjual ditempatkan dengan tepat untuk membantu meminimalkan dampak sosial dan kesehatan yang negatif yang berujung pada konsumsi ganja, dan diharuskan untuk melaksanakannya. Syarat ini juga diterapkan pada penjual alkohol dan tembakau, yang sejak dulu sudah tunduk kepada regulasi yang minim. Di banyak negara misalnya, tembakau dijual di gerai-gerai tanpa izin yang juga menjual produk untuk anak-anak.

Tanggung jawab utama dari penjual ganja dan obat-obatan legal lainnya adalah memastikan regulasi yang ada tetap dipatuhi dengan cara menerapkan pembatasan umur pembelian atau menolak penjualan kepada mereka yang datang sudah dalam keadaan mabuk. Penjual juga harus bertindak sebagai sumber informasi yang akurat dan pemberi saran yang kredibel kepada konsumennya untuk berbagai isu seperti metode konsumsi yang aman, risiko mengemudi di bawah pengaruh ganja, dan kemana konsumen dapat mencari bantuan atau informasi lebih lanjut tentang penggunaan ganja. Informasi yang diberikan oleh penjual akan melengkapi informasi yang disediakan oleh sumber-sumber lain seperti yang tercantum pada kemasan dan pada titik penjualan (lihat Kemasan, hal. 156 dan Pemasaran, hal. 201). Program pelatihan yang memberikan edukasi kepada pemberi layanan dan manajemen tentang pentingnya tanggung jawab penjual dan bagaimana hal tersebut dapat dicapai, harus membentuk elemen inti dari kerangka regulasi apapun yang mengatur mereka yang menjual ganja. Program seperti ini dapat bersifat sukarela. Misalnya, di banyak wilayah hukum, industri alkohol memiliki kaidah tanggung jawab

pengecer yang merekomendasikan pelatihan staf. Namun kami menyarankan agar kedua hal tersebut di atas dibakukan dengan isi yang ditentukan oleh para pembuat regulasi dan pihak kesehatan masyarakat yang berwenang, kemudian mandatnya dipegang oleh semua staf lini depan sebagai perjanjian perizinan penjual.

Pelatihan *Responsible Beverage Service (RBS)* atau Layanan Minuman Bertanggung jawab (LMB) menyediakan contoh yang berguna untuk diadopsi oleh penjual ganja agar dapat mendorong pemberian layanan yang bertanggung jawab. Pelatihan Layanan Minuman Bertanggung jawab yang efektif bertujuan untuk:

- Membentuk sikap yang sesuai terhadap konsumsi alkohol dengan cara mengajarkan penjual tentang efek sosial dan fisiknya.
- Mengajarkan teknik pemeriksaan identitas, mengenali tanda-tanda konsumsi berlebihan dan menolak untuk memberikan layanan jika diperlukan.
- Membuat jajaran manajemen dan staf di bagian layanan sadar akan kemungkinan sanksi dari pelanggaran hukum.

Prasyarat pelatihan yang sama untuk pekerja di gerai yang menjual ganja harus diterapkan. Di Colorado misalnya, terdapat ketentuan tentang pelatihan serupa dan pemberian penghargaan "penjual bertanggung jawab" yang berlaku selama dua tahun sejak tanggal dikeluarkannya, kepada pengecer ganja yang secara memuaskan memenuhi program pelatihan yang disetujui oleh pihak pemerintah yang berwenang memberikan izin.[105]

Pelatihan yang lebih intensif diberikan kepada penjual yang memiliki

---

[105] Colorado Senate Bill 13-283, p.2.
www.colorado.gov/ccjjdir/Resources/Resources/Leg/EnablingBills/SB13-283.pdf

izin untuk mengkonsumsi di tempat juga dirasa sesuai, sebab mereka cenderung akan lebih banyak bertemu dengan konsumen yang sedang dalam keadaan mabuk dan kemungkinan memerlukan pemantauan atau perhatian.

Pelatihan yang mengajarkan pengetahuan tentang efek dari berbagai produk ganja yang berbeda, dan metode penggunaannya juga harus mejadi keharusan, sejalan dengan pelatihan dasar pertolongan pertama dan bagaimana menangani orang yang mengkonsumsi secara berlebihan dan mengalami kesulitan atau berisiko.

Pelatihan serupa ini dapat dianggap tidak praktis untuk staf *pub* atau bar yang seringkali bergaji rendah dan bekerja paruh waktu. Realita ini seharusnya tidak mencegah dimandatkannya pelatihan dasar untuk staf pengecer ganja.

Meskipun menentukan isi dari program pelatihan untuk penjual ganja ini relatif sederhana, tantangannya adalah memastikan penjual menerapkan persyaratan dari program serupa. Di bawah model regulasi ganja yang komersial, motivasi untuk meraup keuntungan yang dimiliki penjual akan menciptakan kecenderungan menentang pembatasan akses dan mendukung maksimalisasi penjualan. Namun demikian, hal ini sebenarnya hanyalah permasalahan kemiripan: di lain pihak, budaya harus didorong sehingga penjual mengerti bahwa mematuhi regulasi adalah untuk kepentingan jangka panjang mereka, dan di sisi lain sumber daya umum harus ditempatkan untuk mendidik para penjual dan konsumennya tentang regulasi dan bagaimana melaksanakannya secara efektif.

Model pengecer nirlaba, seperti KSG atau model pemasok yang dimonopoli oleh pemerintah, tidak akan terlalu banyak mengalami

konflik kepentingan karena insentif untuk meningkatkan penjualan telah dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Pentingnya menegakkan regulasi penjualan ganja dapat disimpulkan dari penelitian tentang alkohol yang menunjukkan bahwa kewajiban untuk memenuhi persyaratan program pelatihan Layanan Minuman Bertanggung jawab yang tertinggi ada di tempat-tempat di mana lingkungan regulasi dianggap lebih ketat[106]. Sebagaimana kasus dengan alkohol, kepatuhan terhadap regulasi penjualan ganja yang bertanggung jawab sosial bergantung kepada tingkat kepercayaan penjual bahwa sanksi akan dikenakan, yang membutuhkan tindakan penegakan nyata dan aktif seperti pemeriksaan reguler pada praktik pelayanan.

❖ Pembagian Tanggung Jawab antara Pemasok dan Konsumen

Cara lanjutan untuk memastikan perilaku pemasok yang bertanggung jawab, kesepakatan perizinan dapat pula memasukkan elemen pembagian tanggung jawab antara penyedia layanan dan konsumen. Penyedia layanan dapat dikenakan tanggung jawab atas perilaku konsumen mereka. Hal ini akan mendorong pemasok terutama pemilik tempat-tempat konsumsi ganja, untuk melakukan pengawasan lingkungan, dan membatasi penjualan berdasarkan perilaku konsumen.

Pemilik dapat diberi tanggung jawab parsial jika terjadi insiden yang merusak seperti kecelakaan mobil karena mengemudi di bawah

[106] Mosher et al. (2002) **State Laws Mandating or Promoting Training Programs for Alcohol Servers and Establishment Managers: An Assessment of Statutory and Administrative Procedures**, Journal of Public Health Policy, Vol.23, No.1, Hal. 90–113.

pengaruh ganja (MDPG) atau perilaku antisosial yang terlokalisir, dengan tanggung jawab yang diberlakukan dalam jangka waktu tertentu setelah ganja dikonsumsi. Sanksi yang dikenakan termasuk denda atau pencabutan izin bagi mereka yang melakukan penjualan tidak bertanggung jawab secara berulang-ulang. Konsumen tidak akan lepas dari tanggung jawab atas kejadian serupa; keseimbangan yang didefiniskan dengan jelas atas dasar bagaimana tanggung jawab harus dibagi, haruslah dibakukan atau dinilai berdasarkan tiap kejadian. Hal ini diakui sebagai area risiko potensial dari regulasi yang harus dibangun dan dijaga, namun preseden terkait penjualan alkohol terdapat di Kanada, Amerika Serikat dan beberapa negara lain, serta terdapat bukti nyata bahwa tanggung jawab hukum serupa termasuk efektif untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk alkohol.[107] Hal ini memberikan dasar yang masuk akal untuk asumsi bahwa dampak buruk terkait ganja dapat diminimalkan lewat aturan serupa dan pendekatan ini seharusnya dapat menjadi bahan pengeluaran surat perintah untuk melakukan percobaan.

---

[107] Rammohan, V. et al. (2011) **Effects of Dram Shop Liability and Enhanced Over Service Law Enforcement Initiatives on Excessive Alcohol Consumption and Related Harms: Two Community Guide Systematic Reviews**, American Journal of Preventive Medicine, Vol.41, No.3, Hal. 334–343

h Pembeli

Tantangan

- Menentukan ambang batas umur optimum untuk akses terhadap suplai ganja legal.
- Membangun sistem yang efektif untuk melaksanankan pengendalian akses berdasarkan umur.
- Mencegah pembelian ganja dalam jumlah besar yang berlebihan yang kemungkinan dapat dijual kembali ke pasar gelap atau kepada anak-anak di bawah umur.
- Menentukan lokasi di tempat umum di mana ganja dapat dikonsumsi.

Analisis

- Pembatasan umur pada akses terhadap ganja legal adalah hal penting, pengendalian alkohol dan tembakau juga menunjukkan bahwa regulasi serupa dapat diterapkan secara efektif walaupun tidak sempurna. Pertanyaan kuncinya adalah pada usia berapa pembatasan ini akan ditentukan: terlalu tinggi, maka akan memicu pemenuhan dari pasar gelap; terlalu rendah, maka penggunaan di kalangan kelompok rentan akan terjadi.
- Penegakan pembatasan umur merupakan faktor utama yang menentukan efektifitas kebijakan ini.
- Rasio penjualan yang diterapkan pada pembeli harus ditetapkan pada standar yang cukup tinggi untuk menghindari dorongan untuk pembelian tambahan dari pasar gelap, namun cukup rendah untuk membatasi pembelian dalam jumlah besar untuk penjualan sekunder.
- Pembatasan penjualan merupakan istilah politik yang berguna

karena menunjukkan bahwa regulasi telah didesain dengan tujuan untuk memprromosikan tingkat penggunaan ganja yang bertanggung jawab.

- Sementara sistem perizinan untuk pembeli dapat jadi berguna secara politis, sistem ini juga sering dicurigai karena banyak orang tidak ingin memiliki bukti bahwa penggunaan ganja mereka terdokumentasi di pusat pengolahan data.
- Pengalaman dari regulasi alkohol dan terutama regulasi tembakau menunjukkan bahwa pembatasan tempat ganja dapat dikonsumsi akan sangat membantu mempromosikan penggunaan yang bertanggung jawab secara sosial.

Rekomendasi

- Sebagai komponen utama dalam sistem regulasi manapun, pembatasan umur dalam penjualan ganja hanya dapat menjadi bagian dari solusi untuk penjualan kepada anak di bawah umur dan seharusnya disertai dengan pencegahan berdasarkan bukti dan program pengurangan dampak buruk.
- Mengingat pembatasan umur dalam penjualan alkohol dan tembakau memiliki sejarah buruk dalam pelaksanaannya, pembatasan yang sama untuk ganja harus didukung dengan sistem yang lebih ketat untuk pemantauan kepatuhan hukum penjual. Sejalan dengan pendekatan ini, pembatasan umur untuk penjualan pada alkohol dan tembakau harus dilaksananakan dengan lebih proaktif.
- Sanksi untuk penjualan di kepada anak di bawah umur harus setara dengan sanksi yang ada untuk penjualan alkohol dan tembakau.
- Pembatasan penjualan harus diujicobakan dan dapat dilonggarkan atau dihilangkan setelah pasar ganja berkembang dan dorongan untuk pembelian dalam jumlah besar untuk penjualan kembali di

pasar gelap dapat dihilangkan.

- Pengendalian terhadap perizinan lokasi untuk penggunaan harus mencerminkan apa yang saat ini ada untuk kegiatan merokok di tempat umum bagi tembakau di banyak wilayah hukum.
- Teknologi *vaporiser* dapat membuat pengguna ganja mengkonsumsi di area-area tertutup, sebab berbeda dengan merokok, hal ini tidak membahayakan pihak ketiga.

❖ Pembatasan Umur pada Penjualan

Membatasi atau menutup akses terhadap ganja untuk pengguna yang belum dewasa seharusnya menjadi elemen kunci pada model regulasi ganja mana pun. Hak mengakses napza jenis psikoatif apapun dan kebebasan atas keputusan untuk memilih napza jenis apa yang ingin digunakan haruslah diberikan hanya kepada mereka yang telah dewasa. Hal ini sebagian lebih disebabkan oleh kekhawatiran umum tentang hak anak versus hak orang dewasa dan soal tanggung jawab. Lebih penting lagi, risiko kesehatan jangka pendek dan panjang yang terkait penggunaan ganja pada anak-anak memang lebih tinggi secara signifikan, semakin muda penggunanya semakin besar risikonya.

Kombinasi dari prinsip hukum dan manajemen kesehatan masyarakat ini melegitimasi kebijakan pengendalian umur yang ketat. Dalam istilah praktisnya, pembatasan yang ketat pada akses remaja terhadap napza, meskipun tidak sempurna, lebih layak dan mudah untuk dilaksanakan daripada kebijakan yang diterapkan pada kelompok masyarakat yang lebih luas. Secara umum anak-anak dan remaja lebih banyak tunduk pada serangkaian pengendalian sosial dan negara jika dibandingkan

Membatasi atau menutup akses terhadap ganja untuk pengguna yang belum dewasa seharusnya menjadi elemen kunci pada model regulasi ganja manapun.

dengan orang dewasa. Lebih spesifik lagi, pembatasan napza pada anak-anak di bawah umur akan mendorong dukungan terhadap orang dewasa di masa yang akan datang, yang secara terang-terangan tidak dilakukan oleh pelarangan umum.

Lebih jauh lagi, ketika pasar yang terbentuk oleh pelarangan akan selalu menarik kepentingan kriminal, pasar napza non-dewasa adalah bagian kecl dari total pasar dewasa. Sehingga pelaksanaan sumber daya dapat ditanggung dengan jauh lebih efisien dan menghasilkan kesuksesan yang lebih besar.

Satu efek samping pelarangan yang ironis dan tidak disengaja adalah seringkali membuat pasar napza ilegal, yang dikendalikan oleh organisasi kriminal yang mencari keuntungan tanpa melihat pembatasan umur, menyediakan akses pembelian napza kepada remaja dengan lebih mudah daripada pasar legal yang teregulasi untuk, misalnya, alkohol atau tembakau yang sudah jelas melaksanakan pengendalian serupa.

Tentu saja ada perdebatan penting di seputar umur yang dapat dikategorikan sebagai 'dewasa' dan/atau umur yang cocok untuk menjadi ambang batas. Berbagai negara mengadopsi ambang batas umur yang berbeda untuk alkohol dan tembakau, namun secara umum berkisar pada usia 14 hingga 21 untuk pembelian atau akses terhadap tempat-tempat berlisensi. Penentuan ambang batas untuk beberapa produk napza akan tergantung pada serangkaian pilihan pragmatis. Keputusan ini harus beraal dari penilaian risiko objektif, yang dievaluasi

oleh negara bagian masing-masing atau pihak pemberi izin lokal yang berwenang, dan diseimbangkan dengan prioritas masing-masing. Untuk area kebijakan regulasi, ada kebutuhan kelenturan yang diperkenankan dalam merespon perubahan situasi atau munculnya bukti-bukti baru. Di Inggris misalnya, ambang batas umur untuk pembelian tembakau pada tahun 2007 adalah usia 16-18 tahun, sementara di Amerika Serikat perdebatan tentang apakah ambang batas umur 21 untuk pembelian alkohol terlalu tinggi masih terus berlangsung. *Amethyst Initiative*,[108] yang didukung oleh 135 kanselir dan presiden universitas dan sekolah tinggi Amerika Serikat berargumen bahwa batas umur 21 telah menciptakan "budaya pesta minum-minum rahasia yang berbahaya, yang sering dilakukan di luar kampus" dan bahwa "dengan memilih untuk menggunakan kartu identitas palsu, para siswa membuat pelanggaran etika yang tidak menghormati hukum". Meski masih dalam kerangka regulasi hukum, pelarangan yang tidak tepat akan memiliki potensi untuk menciptakan konsekuensi negatif yang tidak disengaja. Jika pun telah diniatkan dengan baik, regulasi ini masih dapat merusak dan bukan menambah kendali sosial dan norma bertanggung jawab di sekitar napza dan penggunaannya.

Di Washington dan Colorado, ambang batas yang ditetapkan juga 21. Banyak orang merasa bahwa ambang batas ini terlalu tinggi untuk alasan yang sama dengan yang diberikan oleh *Amethyst Initiative*. Meskipun demikian, penetapan ambang batas umur di bawah angka yang ditetapkan untuk alkohol tersebut akan sulit dicoba dan ditetapkan secara politis. Di Uruguay, ambang batas umur ditetapkan di angka 18, seperti juga halnya di *coffee shop* di Belanda. Ambang batas umur yang ditetapkan di angka 18 atau yang mendekati akan

108 www.theamethystinitiative.org/

terlihat sebagai titik permulaan yang realistis, meskipun keputusan ini sudah tentu perlu dipertimbangkan dalam konteks budaya lokal.

❖ Mencegah Penjualan pada Anak di Bawah Umur

Sudah jelas bahwa batasan umur harus dilaksanakan dengan tepat jika ingin kebijakan ini berjalan dengan efektif. Di Inggris misalnya, ketika "pesta minum-minum" di kalangan remaja telah menjadi permasalahan yang terus berkembang, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembatasan umur secara luas seperti yang dilaporkan oleh *Alcohol Concern: " 10 – 15% dari tempat-tempat penjualan berlisensi didapati telah menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur secara berkesinambungan, tetapi hanya 0.5% dari tempat berlisensi yang dipanggil untuk menjalani peninjauan."*

Sebagaimana alkohol dan tembakau, paduan yang persyaratan perizinannya dilakukan dengan ketat (baik untuk staf lini depan maupun manajemen), dengan pelatihan staf penjualan dapat mengurangi terjadinya kelalaian atau tindakan 'menutup mata' atas penjualan ganja kepada anak-anak di bawah umur. Ancaman denda di tempat untuk staf yang melakukan penjualan yang melanggar batasan umur akan membantu mendorong kewaspadaan dan memastikan dilakukannya verifikasi untuk usia pembeli. Di Inggris, staf yang menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur diberi sanksi denda £80, diikuti pula dengan kemungkinan denda $5,000 dan peninjauan ulang perizinan untuk pemilik tempat atau pemegang izinnya. Menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur secara terus menerus, yang didefinisikan sebagai melakukan dua atau lebih penjualan dalam waktu tiga bulan berturut-turut, akan berujung pada denda maksimal sebesar

£20,000 dan penangguhan atau pencabutan izin. Sanksi untuk penjualan ganja kepada anak-anak di bawah umur setidaknya harus dapat diberlakukan seperti kebijakan-kebijakan yang saat ini telah berjalan untuk alkohol dan tembakau di tingkat nasional. Hirarki dari sanksi lebih berat yang diberikan untuk penjualan kepada konsumen muda (semakin muda umur pembeli, semakin berat sanksinya) dapat dianggap tepat untuk mencerminkan kenaikan tingkat keseriusan dalam menangani pelanggaran batasan umur. Penjualan kepada pembeli di bawah usia tertentu, sekira usia 14, dapat diajukan untuk dituntut secara hukum pidana.

Mengingat aturan serupa seringkali tidak cukup, atau tidak dilaksanakan secara utuh untuk alkohol dan tembakau, dapat jadi perlu penerapan sistem sanksi/penalti secara lebih aktif dan para penyusun kebijakan harus meninjau kembali kebijakan untuk alkohol dan tembakau ini demi memastikan adanya konsistensi, dan untuk menjamin terlaksananya praktik terbaik. Beberapa sumber daya yang saat ini diterapkan dalam pelaksanaan dari pelarangan dapat diubah menjadi kebijakan yang lebih proaktif untuk memantau kepatuhan pelaksanaan kebijakan pembatasan umur pada penjual. Kepatuhan dapat diperiksa dengan mudah melalui uji pembelian, dan tingkat kepatuhan akan memberikan indikasi yang jelas tentang seberapa jauh pelaksanaan aturan perlu diperbaiki. Berhati-hati sejak awal dan melakukan pemeriksaan reguler serta menetapkan sanksi yang berat untuk membangun norma yang jelas merupakan langkah yang masuk akal. Jika tingkat kepatuhan yang tinggi dibangun sejak awal, pelaksanaan aturan ini dapat dilonggarkan di waktu-waktu yang akan datang.

Pelatihan untuk penjual harus memasukkan informasi tentang jenis kartu identitas yang dapat diterima dan bagaimana cara bertanya yang

tidak mengundang konfrontasi. Skema seperti yang dimiliki oleh *"Challenge 25"* di Inggris dapat diterapkan agar dapat memberikan marjin kesalahan yang lebih lebar untuk staf ketika harus menghadapi tantangan berupa menanyakan kartu identitas kepada pembelinya sebagai bukti cukup umur. Di bawah skema ini, staf didorong untuk meminta identitas dari semua pembeli yang terlihat berumur di bawah 25 tahun, meskipun batasan umur untuk pembelian alkohol dan tembakau adalah 18. Poster dan label yang berisi peringatan bagi konsumen tentang ketentuan ini atau setidaknya pengumuman bahwa kartu identitas akan diperika, harus ada dan terlihat di area penjualan untuk mengurangi kemungkinan respon tidak menyenangkan yang didapat ketika individu diminta menunjukkan kartu identitasnya.

Untuk mengingatkan penjual tentang kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan umur, laci penyimpanan uang elektronik paling modern yang dapat memperlihatkan peringatan pada layar ketika produk yang mewajibkan adanya batasan umur dipindai saat proses pembayaran hendak dilakukan. Pada gerai-gerai penjualan yang memiliki teknologi yang diperlukan, penjualan ganja dapat memicu desakan serupa, yang mana pemeriksaan identitas harus dilakukan dan memberikan kewenangan bagi staf penjualan untuk memutuskan apakah sebuah transaksi dapat dilakukan atau tidak.

Suplai sekunder dari ganja yang diperoleh secara legal oleh pembeli non-dewasa juga harus memerlukan tata laksana dan sanksi yang sesuai, sangat mungkin diikuti pula dengan bobot sanksi yang bertahap, tergantung pada jarak umur dari ambang batas hukum. Lagi-lagi sanksi atau penalti setidaknya harus mengikuti ketentuan yang sudah berlaku untuk alkohol dan tembakau.

❖ Keterbatasan Pengendalian Umur

Pengendalian hukum atas umur memang tidak dapat sempurna, dan hanya dapat menjadi bagian dari solusi ketika mengurangi dampak buruk terkait napza pada kalangan remaja. Pengendalian ini dapat membatasi ketersediaan namun tidak perlu menghilangkannya jika diterapkan dengan tepat. Regulasi yang efektif dan pengendalian akses harus didukung dengan upaya pencegahan bersama. Seharusnya semua ini termasuk ke dalam edukasi tentang napza berbasis bukti dengan target tertentu yang memberikan keseimbangan atas kebutuhan untuk mendorong gaya hidup sehat, termasuk abstinen, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk mengurangi risiko dan investasi modal sosial.

Remaja, terutama yang berada dalam marjin populasi berisiko atau pada populasi rentan, harus dibekali dengan alternatif yang bermakna dari penggunaan napza. Program SMART di Amerika Serikat, yang berhasil diterapkan pada perumahan umum, telah menemukan bahwa menyediakan klab remaja memiliki dampak nyata dalam mengurangi penggunaan napza, penanganan dan kegiatan kriminal secara umum pada remaja dan orang dewasa[109]. Patut dicatat pula bahwa Belanda dan Swedia secara reguler berada di puncak meja perundingan kesejahteraan anak[110] di UNICEF dan memiliki angka penyalahgunaan napza yang cenderung rendah (meskipun pendekatan kebijakan yang dimiliki sangat berbeda), sementara Amerika Serikat dan Inggris selalu berada di jajaran bawah dan memiliki angka penggunaan yang cukup tinggi serta usia pelaku penyalahgunaan napza yang lebih muda.

---

109 Schinke, S. P. et al. (1991) **Effects of Boys and Girls Clubs and Alcohol and Other Drug Use and Related Problems in Public Housing,** Office of Substance Abuse Prevention, US Department of Health and Human Services

110 UNICEF (2007) **Child Poverty in Perspective: An Overview of Child Well-Being in Rich Countries, Innocenti Report Card 7**, Hal. 4.

Sementara langkah untuk membatasi akses dan mengurangi penggunaan napza di kalangan remaja adalah penting, hal ini juga perlu dicermati bahwa sebagian remaja akan tetap mengakses dan menggunakan napza. Sangat vital bagi mereka untuk dapat mengakses perawatan yang tepat dan program pengurangan dampak buruk tanpa rasa takut.

Bagaimana cara menangani anak-anak di bawah umur yang ditemukan memiliki, mencoba mendapatkan atau lebih serius lagi, memasok ganja kepada anak-anak lain, juga memerlukan pertimbangan. Panduan harus terdefinisi dengan jelas antara penegak hukum, penuntut, layanan sosial dan pihak berwenang lainnya. Sekali lagi, konsistensi dalam seberapa perbandingan pelanggaran yang melibatkan alkohol dan tembakau ditangani haruslah dipastikan, meskipun ini berarti menaikkan tingkat intervensi yang telah ada saat ini.

❖ Membatasi Penjualan

Membatasi atau menutup akses ganja untuk pengguna yang belum dewasa seharusnya menjadi elemen kunci pada model regulasi ganja manapun.

Menetapkan batasan pada jumlah atau jatah yang dapat dibeli atau dimiliki oleh setiap orang telah menjadi elemen umum dalam regulasi ganja saat ini. Di Belanda, seseorang hanya dapat memberli 5 gram dari gerai penjual (dikurangi dari batasan sebelumnya yaitu 30 gram), meskipun menurut teori tidak ada yang dapat menghentikan konsumen untuk melakukan beberapa pembelian dari beberapa tempat yang berbeda. Di Uruguay, pengguna dibatasi hanya boleh membeli 40 gram per bulan, dikendalikan melalui skema registrasi (lihat di bawah ini). Di Washington, batasan penjualan per transaksi adalah 1 ons ganja, 16 ons produk padatan yang mengandung ganja dan 72 ons produk cairan yang mengandung ganja. Colorado juga membatasi volume pembelian hanya 1 ons per transaksi untuk warga negara bagian dan ¼ ons untuk non-residen.

Sistem kendali pencatuan atau penjatahan ini tidak memiliki dampak yang signifikan dalam mempertahankan penggunaan pada tingkat sedang. Batasan yang ada relatif royal dan mereka yang ingin untuk mendapatkan lebih biasanya akan mencari dari pasar gelap. Pencatuan biasanya lebih bermanfaat dalam hal pencegahan terjadinya pembelian dalam jumlah besar untuk penjualan kembali yang ilegal di pasar sekunder, yang mungkin berada di luar wilayah hukumnya, kepada mereka yang tidak memiliki akses berlisensi (termasuk anak-anak di bawah umur), atau di luar jalur resmi. Kendali pancatuan serupa banyak digunakan untuk penjualan alkohol dan tembakau bebas bea, namun jarang ditemukan pada penjualan eceran domestik.

Pada prinsipnya, penjualan dengan sistem pencatuan/penjatahan adalah pembebanan kecil yang mungkin memiliki manfaat praktis dan politis, sudah tentu pada awal sistem regulasi manapun dan terutama jika terdapat isu-isu yang membatasi wilayah hukum yang masih memberlakukan pelarangan ganja. Untuk jelasnya, ada keseimbangan yang harus ditahbiskan dalam memastikan bahwa batasan yang ditetapkan tidak terlalu rendah sehingga permintaan tertentu tidak dapat terpenuhi dan akhirnya memicu suplai dari pasar gelap serta tidak ditetapkan terlalu tinggi sehingga memfasilitasi penjualan sekunder yang penuh masalah.

❖ Lisensi Pembeli / Skema Keanggotaan

Sistem untuk memberi lisensi atau mendaftarkan pengguna ganja memungkinkan terciptanya ketersediaan suplai yang dikendalikan dengan lebih ketat. Sistem lisensi ini memungkinkan pihak berwenang yang terkait untuk membatasi akses ganja pada populasi tertentu (misalnya berdasarkan umur, lokasi tempat tinggal, atau persyaratan mengikuti pelatihan) dan berpotensi memantau volume dan frekuensi pembelian ganja untuk melaksanakan pembatasan penjualan.

Pemerintah Uruguay memilih untuk mengadopsi skema registrasi ini (dimulai pada 2014), dengan tujuan untuk membatasi akses warga Uruguay yang berumur di atas 18 tahun terhadap ganja dan membatasi volume pembelian ganja perorangan hanya 40 gram per bulan. Untuk memberlakukan pembatasan ini, mereka yang ingin membeli ganja dari apotek yang ditunjuk harus mendaftarkan diri pada pihak yang berwenang mengatur perizinan. Jaminan telah diberikan bahwa sistem ini akan memakai kartu registrasi anonim dan anonimitas ini dijamin di bawah hukum nasional yang telah ada untuk mengawasi database milik pemerintah. Kekhawatiran yang dapat dimengerti

adalah bahwa setiap individu mungkin jera mendaftarkan diri sebagai pengguna napza pada database milik pemerintah yang tersentralisasi dan dikendalikan, isinya yang mungkin pada teorinya dapat bocor kepada majikan/pemberi kerja, atau dieksploitasi oleh pemerintah di masa mendatang yang menentang regulasi legalisasi ganja. Di luar kekhawatiran soal privasi ini, skema perizinan pembeli terhubung dengan database yang tersentralisasi dapat saja bersifat birokratis dan menelan biaya tinggi.

Dengan begitu, adalah penting untuk mempertimbangkan konteks politis dari keputusan pemerintah Uruguay untuk mengadopsi pendekatan ini. Hal tersebut merupakan yang pertama kali dalam sejarah sistem regulasi nasional untuk produksi dan suplai ganja, dan tindakan yang penuh kewaspadaan dapat dimengerti karena mata seluruh dunia tertuju kepada mereka. Setelah itu, terdapat tekanan politik dari negara-negara tetangga yang lebih besar, Brasil dan Argentina, yang merasa khawatir dengan kemungkinan terjadinya kebocoran pada perbatasan negara dan 'turisme ganja' (lihat hal. 266). Kesuksesan dari skema ini tetap dapat dilihat; hal tersebut memang terbukti tidak praktis dan perlu modifikasi di masa depan, namun pemerintah akan memantau semua aspek model regulasi dengan seksama, sehingga regulasi ini setidaknya akan menjadi eksperimen yang berguna bagi mereka sendiri dan negara-negara lain yang memerlukan pembelajaran. Mengambil pendekatan ini juga berarti memfasilitasi jalur untuk RUU Kebijakan Ganja dengan meredakan berbagai kepentingan politik lokal.

Yang terpenting adalah bahwa model Uruguay ini juga memperbolehkan kegiatan penanaman di rumah dan pembentukan KSG (lihat hal. 80). Ini berarti bahwa individu yang ingin mengakses suplai ganja legal namun jengah dengan skema registrasi setidaknya

memiliki pilihan lain. Model klab berbasis keanggotaan yang bergaya Spanyol akan merepresentasikan sistem yang lebih aktif bagi banyak pihak. Akses dibatasi dan pencatuan dilaksanakan, namun perincian dari anggota dipegang oleh manajemen klab dan bukan tersentralisasi pada pihak pemerintah yang berwenang.

❖ Bukti Domisili untuk Pembelian Ganja

Pilihan lain yang tersedia untuk membuat persyaratan pembelian khusus untuk warga setempat saja dapat dengan mensyaratkan kartu identitas yang sesuai. Hal ini untuk mengurangi kebocoran kepada wilayah hukum yang menentang legalisasi ganja dan untuk mengurangi turisme ganja (lihat Turisme Ganja, hal. 266).

❖ Lokasi yang Diizinkan untuk Menggunakan Ganja

Perizinan alkohol dan tembakau telah membangun preseden yang jelas untuk mendefiniskan dan mengontrol tempat-tempat yang memiliki izin penggunaan. Terdapat serangkaian kelenturan kendali untuk keduanya, termasuk:

- Tempat-tempat berlisensi untuk konsumsi alkohol.
- Pelarangan merokok di ruang tertutup pada tempat-tempat umum, dan membuat area merokok di ruang terbuka, kebun atau bilik merokok.
- Hukum Zonasi membatasi konsumsi alkohol dan kegiatan merokok di tempat-tempat umum dan pribadi tertentu.

Fungsi dari larangan-larangan ini berbeda-beda. Larangan merokok biasanya memiliki argumen berbasis lingkungan hidup atau dampak pada kesehatan sekunder;[111] konsumsi alkohol di tempat umum lebih sering dilarang untuk alasan ketertiban umum dan isu sampah pada tataran yang lebih kecil. Larangan-larangan ini kadang didefinisikan dan didorong dari pusat atau regional. Mereka dilaksanakan pada tataran yang berbeda, biasanya melalui denda dan karena mendapatkan dukungan dari masyarkat umum, biasanya larangan ini terpantau dengan baik. Pengalaman menunjukkan bahwa ketika diberlakukan dengan efektif, regulasi serupa dapat membantu membangun norma sosial baru yang memastikan bahwa pelaksanaan yang tidak terlalu berat dapat dilakukan seiring waktu.

Adalah masuk akal dan praktis bagi model regulasi baru untuk menyertakan dari awal, pembatasan penggunaan ganja yang konsisten dengan model regulasi yang mengatur penggunaan tembakau di tempat umum.

Rambu larangan merokok ganja di tempat umum di Amsterdam, Belanda

Tapi terdapat risiko bahwa pengendalian yang terlalu ketat dapat berdampak negatif, melarang segala bentuk penggunaan ganja di ruang publik, seperti taman misalnya, memliki potensi mengarah ke sanksi dan kriminalisasi yang tidak perlu dan kontraproduktif.

[111] Walaupun kebanyakan peningkatan manfaat di bidang kesehatan masyarakat terjadi sebagai dampak luas penurunan tingkat penggunaan.

Pelarangan zonasi pada ruang terbuka akan memerlukan pertimbangan keseimbangan yang dapat diterima oleh pengguna, komunitas dan penegak hukum.

Di Belanda, mengkonsumsi ganja bakar diperbolehkan di dalam *coffee shop,* sementara merokok justru dilarang. Situasi yang tidak konsisten ini diciptakan oleh aturan yang menetapkan pengendalian. Namun keduanya masuk akal dan praktis untuk dimasukkan ke dalam model regulasi pelarangan penggunaan ganja yang konsisten dengan aturan yang telah ada untuk tembakau yang baru sejak awal.

Vaporiser, yang tidak menghasilkan asap dan tidak memiliki kaitan dengan risiko menghisap ganja tertentu dapat dikecualikan dari aturan larangan merokok. Salah satu kompromi yang memungkinkan adalah dengan memperbolehkan penggunaan *vaporiser* di dalam ruangan tertutup tapi tetap membatasi penggunaan ganja bakar di ruang terbuka atau teras atau tempat-tempat yang memiliki ventilasi seperti yang sering dilakukan untuk tembakau. Penggunaan *vaporiser* atau rokok ganja elektrik di dalam ruangan tertutup juga harus konsisten dengan regulasi lokasi yang mengizinkan penggunaan rokok elektrik bernikotin. Saat ini hanya ada sedikit sistem pengendalian seperti itu, karena uap yang dihasilkan tidak bersifat antisosial atau berisiko bagi pihak ketiga.

i Gerai Penjualan

Tantangan

- Menciptakan lingkungan yang aman terkendali sehingga orang-orang dapat melakukan pembelian dan mengkonsumsi ganja.
- Membangun tingkat ketersediaan melalui gerai-gerai penjualan yang dapat memenuhi permintaan pasar dan mengurangi suplai ke pasar gelap serta pada saat yang bersamaan mencegah suplai berlebih yang akan memicu kenaikan konsumsi.
- Mencegah gerai penjualan melakukan promosi konsumsi melalui iklan dan memamerekan produk yang dijual.

Analisis

- Bukti-bukti yang didapat dari penjualan eceran alkohol dan tembakau menunjukkan bagaimana pengendalian di lokasi, penampilan dan jam layanan dari gerai penjualan dapat memberikan dampak terhadap tingkat dan perilaku konsumsi.
- Bukti dari *coffee shop* ganja di Belanda harus dapat mengurangi rasa takut bahwa keberadaan gerai ganja komersial akan menciptakan kekacauan umum atau berujung pada penggunaan tidak bertanggung jawab.

Rekomendasi

- Penampilan dari gerai-gerai yang hanya melakukan penjualan saja haruslah fungsional dan tidak promosional. Gerai yang memperbolehkan penggunaan di tempat harus menunjukkan dirinya sebagai tempat yang nyaman untuk mengkonsumsi ganja, meskipun penampilan luar dan titik penjualannya masih terkendali.

- Tindakan waspada yang lebih besar untuk mencegah dibangunnya gerai-gerai ganja serupa di dekat tempat umum seperti sekolah merupakan langkah politis yang berguna karena menunjukkan bahwa kerangka regulasi dibuat secara hati-hati dan diterapkan secara bertanggung jawab.
- Jika memungkinkan, gerai penjualan harus dibatasi hanya untuk menjual produk ganja (hanya ganja dan tidak jenis napza lainnya) saja dan memiliki batasan siapa saja yang boleh masuk.
- Perizinan dan tanggung jawab untuk pengawasan regulasi harus berada di tangan pihak yang setara dan merupakan bagian dari badan pemerintahan yang sudah menangani regulasi untuk gerai-gerai penjualan alkohol dan tembakau.

Gerai penjualan dapat hanya menjal secara eceran dan memperbolehkan konsumsi di tempat, seperti di *kedai kopi* di Belanda (yang juga mengizinkan pembelian untuk dibawa pulang). Kedua jenis gerai ini memiliki kesamaan dan tantangan regulasi yang berbeda, yang akan dijelaskan di bawah.

Pilihan ketiga adalah menggunakan model layanan pesanan lewat pos yang tidak memerlukan gerai. Keputusan untuk mengambil bentuk yang mana atau kombinasi yang mana sebagai pilihan ketika mengembangkan sebuah model regulasi akan bergantung kepada budaya lokal dan konteks politis setempat. Titik awal yang penuh kewaspadaan dapat diambil sebagai dasar pemikiran untuk menentukan regulasi yang secara ketat dan hanya memperbolehkan gerai penjualan eceran saja, serta eksplorasi untuk kebutuhan area penggunaan di tempat dapat dilakukan pada tahap selanjutnya. Model pengiriman saja tanpa ada bangunan fisik gerai dalam banyak hal akan memerlukan tingkat kewaspadaan yang lebih, namun penghapusan penjual dari peran penjaga gerbang membuat saran ini menjadi kurang

menarik.

❖ Lokasi dan Kerapatan Antar Gerai Penjualan

Konsentrasi kepadatan gerai penjualan ganja legal, apakah pada area penjualan eceran saja atau yang menggabungkan penjualan eceran dengan konsumsi di tempat, selama masih berada dalam satu wilayah geografis sama dapat diatur dengan menggunakan kewenangan pemberian lisensi lokal dan undang-undang zonasi. Bukti pada kerapatan antar gerai penjualan alkohol menunjukkan bahwa konsentrasi gerai lebih besar dapat berhubungan dengan kenaikan tingkat konsumsi alkohol, penyalahgunaan dan bahaya terkait lainnya. [112] [113] Karenanya terdapat potensi yang jelas untuk mengendalikan lokasi dan kerapatan antar gerai penjualan ganja, untuk memberikan pengaruh positif dan mengatur pola penggunaan ganja pada taraf sedang.

Pembatasan atas kepadatan gerai penjualan bertujuan untuk membantu mencegah ketersediaan suplai yang berlebihan tanpa harus mendapatkan suplai yang rendah atau tidak ada sama sekali, yang justru akan memicu terbentuknya pasar gelap yang akan memenuhi permintaan pasar tersebut. Rangkaian regulasi pertama yang dimiliki oleh Washington membatasi jumlah total gerai penjualan sebanyak 334 saja dan mengeluarkan izin yang didistribusikan kepada gerai di seluruh wilayah negara bagian tersebut sesuai dengan data konsumsi populasi. Pendekatan ini lahir dari pengalaman di Belanda, yaitu

---

[112] Popova, S. et al. (2009) **Hours and Days of Sale and Density of Alcohol Outlets: Impacts on Alcohol Consumption and Damage: A Systematic Review**, Alcohol and Alcoholism, Vol.44, No.5, Hal. .500–516. **www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19734159?dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn**

[113] National Association of State Alcohol and Drug Abuse Directors (2006) **Current Research on Alcohol Policy and State Alcohol and Other Drug (AOD) Systems**, Hal. 5.

pengguna pada wilayah yang memiliki kepadatan *kedai kopi* ganja rendah atau nol memiliki kecenderungan untuk lari ke pasar gelap agar dapat mendapatkan suplai.[114] Lebih jauh lagi, jarak antar *kedai kopi* yang dekat sepertinya tidak berhubungan dengan prevalensi atau intensitas penggunaan ganja ataupun jenis napza lainnya.[115]

Kendati terdapat penemuan ini, larangan dapat diterapkan pada area-area tertentu yang menjadi perhatian masyarakat umum termasuk sekolah dan tempat-tempat lain di mana anak-anak dan remaja biasa berkumpul. Dampak dari pengendalian seperti ini untuk penjualan alkohol dan tembakau tidak terbentuk secara sempurna, namun masih dapat memberikan jaminan kepada publik bahwa tindakan-tindakan pengamanan telah diambil dan masuk ke dalam kerangka regulasi hukum. Sekali lagi, *kedai kopi* di Belanda tidak diperbolehkan untuk dibangun pada radius 250 meter dari sekolah dan pemerintah lokal memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah izin pembangunan/pembukaan *kedai kopi* di sebuah area akan diterima atau tidak. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga telah melaksanakan pelarangan pengadaan gerai distribusi ganja medis pada radius tertentu di sekitar sekolah-sekolah.

❖ Penampilan dan Penanda

Seperti yang dibahas pada bagian pengendalian pemasaran di bawah

---

114 EMCDDA (2008) A cannabis reader: global issues and local experiences, p.150. **www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_53355_EN_emcdda-cannabis-mon-full-2vols-web.pdf**

115 Wouters, M. and Benschop, A. (2012) **Cannabis use and proximity to coffee shops in the Netherlands, European Journal of Criminology**, Vol.9, No.4, Hal. 337–353.

ini, terdapat hubungan yang jelas antara paparan terhadap pemasaran alkohol dan tembakau, merek dan iklan dengan kenaikan angka penggunaannya. Asumsi bahwa teknik pemasaran serupa akan memicu penggunaan ganja adalah hal yang masuk akal. Penampilan dan penanda untuk gerai penjualan merupakan elemen kunci dari prinsip pemasaran produk apapun, sehingga menjaga agar aspek penampilan gerai penjualan ganja tetap pada sifat fungsionalnya sebagai tanda identitas tempat daripada mengedepankan sifat promosionalnya adalah hal penting.

Standarisasi deskripsi, tanda atau simbol yang dapat digunakan untuk menandai gerai penjualan eceran ganja dan melarang penggunaan bagian depan gerai sebagai tempat beriklan harus diterapkan agar dapat meminimalkan kemungkinan pembelian spontan. *Kedai kopi* di Belanda sudah tunduk pada aturan serupa, melarang iklan atau pemasangan referensi langsung kepada ganja di bagian eksterior. Sebagai gantinya, lambang-lambang atau gambar Rastafaria, daun palem dan kata-kata '*coffee shop*' dijadikan penanda baku. Mirip dengan yang ada di Belanda, Washington hanya mengizinkan satu penanda yang mengidentifikasi jenis usaha gerai atau nama dagang yang ukurannya pun tidak boleh lebih besar dari 1,600 inci persegi.

Pelarangan pada penampilan interior dari gerai penjual ganja dapat memakai aturan yang sama, namun biasanya lebih longgar untuk area-area yang memiliki izin konsumsi di tempat. Salah satu tujuan utama dari regulasi legal adalah untuk mengurangi ukuran pasar gelap. Jika tempat-tempat seperti ini terlalu ketat, pengguna ganja akan memiliki sedikit dorongan untuk memindahkan kebiasaan mereka membeli dari penjual di pasar gelap ke lingkungan yang terkendali. Salah satu daya tarik utama dari *kedai kopi* di Belanda adalah kesemuanya memiliki lingkungan dan atmosfer yang nyaman untuk bersantai. Maka

pembatasan untuk penampilan interior dari area yang memiliki izin konsumsi di tempat haruslah bertujuan untuk mencegah promosi penggunaan produk ganja dan bukan membiarkannya terlalu minim serta tidak menarik. Di lain pihak, menjaga gerai-gerai penjualan eceran tetap bersifat generik dan fungsional tidak akan membuat orang mengurangi penggunaan karena konsumen akan membeli ganja untuk dikonsumsi di tempat lain.

Pengetahuan yang didapat dari regulasi tembakau jelas menunjukkan bahwa lingkungan pengecer dapat mempengaruhi penggunaan secara signifikan.[116] [117] [118]Ada bukti yang memaparkan bahwa menggelar produk tembakau pada titik penjualan di dalam gerai dapat merusak kendali atas dorongan pada perokok dewasa dan menuntun kepada kenaikan mulainya kebiasaan merokok di kalangan anak-anak dan kalangan dewasa muda. [119] [120] Hal ini tidak mengagetkan karena di banyak wilayah hukum industri tembakau itu sendiri diperbolehkan untuk mendikte bagaimana gerai penjualan harus memamerekan produk tembakaunya. Penggunaan '*power walls*', yaitu peletakan barisan produk tembakau dalam jumlah banyak yang tidak mungkin dapat diabaikan karena terdapat di belakang konter kasir, sudah jelas bertujuan untuk memaksimalkan konsumsi lewat godaan untuk melakukan pembelian spontan, dan sekali lagi menunjukkan bahwa

---

[116] Wakefield M. et al. (2008) **The Effect of Retail Cigarette Pack Displays on Impulse Purchase,** Addiction, Vol.103, No.2, Hal.322–328

[117] Carter O.B. et al. (2009) **The Effect of Retail Cigarette Pack Displays on Unplanned Purchases: Results from Immediate Post-Purchase Interviews**, Tobacco Control, Vol.18, No.3, Hal. 218-221

[118] Germain D. et al. (2010) **Smoker Sensitivity to Retail Tobacco Displays and Quitting: a Cohort Study**, Addiction, Vol.105, No.1, Hal.159–163

[119] Paynter J. and Edwards R. (2009) **The Impact of Tobacco Promotion at the Point of Sale: A Systematic Review,** Nicotine and Tobacco Research, Vol.11, No.1, Hal. 25–35

[120] Lovato C. et al. (2011) **Impact of Tobacco Advertising and Promotion on Increasing Adolescent Smoking Behaviours**, The Cochrane Collaboration. **http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003439.pub2/abstract**

tidak adanya regulasi yang efektif membuat kepentingan komersial berada satu langkah di depan prioritas aspek kesehatan masyarakat.

Meskipun demikian, beberapa negara mulai menempatkan aspek kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama di area ini, dengan menghargai kebutuhan untuk mengatur penempatan produk tembakau di dalam gerai tanpa melakukan pelarangan penjualan. Finlandia, Islandia, Inggris dan Australia telah menerapkan atau sedang dalam proses menerapkan larangan memamerkan produk tembakau, yang artinya gerai penjualan harus menaruh produk tembakau di dalam lemari tidak tembus pandang atau di bawah meja kasir, dan produk hanya dapat diperlihatkan jika ada permintaan dari pembeli dewasa. Meskipun tidak sepenuhnya sesuai untuk setiap skenario, namun bentuk kewaspadaan tertinggi dari regulasi ganja adalah dengan mengadopsi pendekatan serupa dan mendikte agar produk ganja ditaruh di tempat yang tidak terlihat oleh calon konsumen sampai ada permintaan. Sekali lagi, tidak seperti penjual eceran konvensional bermotif keuntungan, regulasi ditujukan untuk menjaga agar penjual eceran ganja sedapat mungkin tetap berada pada jalur fungsional.

Larangan seperti ini penting untuk skenario penjualan di apotek, ketika terdapat produk lain yang dijual, atau ketika kebijakan pembatasan umur tidak dapat diterapkan di pintu masuk gerai. Larangan serupa tidak terlalu penting untuk diterapkan di tempat penjualan eceran khusus untuk ganja dan di area-area untuk konsumsi di tempat (meskipun masih diharapkan dapat diterapkan), karena kedua tempat ini dapat menerapkan aturan pembatasan umur di pintu masuk gerai. Jika pelarangan untuk memamerekan produk ganja terlalu ketat, regulasi yang ada paling tidak harus bertindak sebagai alat untuk mengurangi pengaruh, dengan mengharuskan penempatan produk

yang lebih bijaksana, bebas dari pesan-pesan promosi dan produk dimasukkan dalam kemasan polos yang memenuhi standar tertentu (lihat Kemasan, hal. 156).

❖ Jam Operasional

Ada bukti konsisten dari regulasi alkohol bahwa pembatasan hari dan jam penjualan adalah alat efektif untuk mengurangi dampak buruk alkohol.[121] Pihak yang berwenang untuk memberikan izin lokal harus menerapkan pembatasan sejenis untuk gerai-gerai penjualan ganja. Pertimbangan utama dalam menentukan hari dan jam operasional gerai ganja, harus ditujukan untuk mencapai tingkat ketersediaan produk yang sesuai (untuk informasi lebih lanjut, lihat Menata Keseimbangan, hal. 51).

❖ Penjualan Napza Jenis Lain

Gerai-gerai penjualan pada mulanya harus dibatasi hanya pada penjualan dan konsumsi produk ganja saja. Di Belanda, pelarangan penjualan napza jenis lain, termasuk alkohol, adalah syarat mutlak pemberian lisensi. Mirip dengan keadaan ini, pelarangan merokok di ruang tertutup harus tetap diberlakukan.

Meskipun saat ini banyak orang, terutama di Eropa, yang mengkonsumsi ganja bakar yang dicampur dengan tembakau, kebijakan seperti ini akan bergerak menuju penataan batas pasar yang lebih jelas kedua jenis napza tersebut. Pemisahan yang lebih besar dari

---

121 World Health Organization Regional Office for Europe, **Evidence for the Effectiveness and Cost-Effectiveness of Interventions to Reduce Alcohol-Related Harm**, Hal. 68–69. **www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/43319/E92823.pdf**

pasar ini berpotensi untuk mempromosikan norma sosial baru terkait konsumsi ganja bakar, menghimbau format konsumsi yang lebih aman yang akan menuntun kepada manfaat pada aspek kesehatan masyarakat. Hal tersebut dapat juga mencegah komersialisasi berlebihan dari industri ganja legal, tidak seperti yang terjadi dengan perusahaan tembakau.

❖ Tanggung Jawab atas Pengawasan Regulasi

Dalam menjaga hirarki pengendalian regulasi yang sudah ada untuk alkohol dan tembakau, gerai-gerai penjualan ganja seharusnya diawasi oleh pihak yang berwenang untuk memberi izin, yang biasanya adalah jajaran pemerintah lokal yang dibebankan dengan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pelaksanaan serangkaian regulasi yang ditentukan oleh pusat, dan memiliki implikasi pada hukum internasional yang lebih luas. Kerangka yang mirip juga telah ada di beberapa negara.

Di Inggris, setiap pihak yang berwenang untuk memberikan izin harus melakukan tinjauan ulang untuk izin tempat hiburan setiap tiga tahun dan berkonsultasi dengan kepala kepolisian, kepala pemadam kebakaran, perwakilan pemilik izin usaha, perwakilan dari pengusaha lokal dan penduduk setempat. Di Amerika Serikat, kebijakan alkohol dikelola oleh masing-masing negara bagian yang mengendalikan proses pabrikan, distribusi dan penjualan di area masing-masing, sementara hukum pemerintah federal mengatur kegiatan impor dan transportasi antar negara bagian. Setiap negara bagian di Amerika Serikat dan Australia memiliki pendekatan yang sangat berbeda untuk pelaksanaan penggunaan ganja untuk kebutuhan pribadi, mulai dari

dekriminalisasi *de facto* (sanksi/penalti sipil) hingga ke pemberian sanksi pidana.[122] Dinamika kekuatan federal/negara bagian secara umum melihat tanggung jawab untuk menangani tindak kejahatan yang paling serius jatuh kepada pemerintah federal dengan kelenturan untuk penanganan tindak kejahatan yang tidak terlalu serius dan pelanggaran sipil jatuh ke tangan pihak berwenang negara bagian.

Sederet sanksi yang didefinisikan dengan jelas untuk pelanggaran perizinan harus juga termasuk jenjang denda, pencabutan izin dan bahkan sanksi pidana.

Pemegang izin dapat pula dikenakan penalti atau bertanggung jawab atas bagaimana perilaku konsumen mereka, contoh perilaku yang dapat dikenakan sanksi adalah perilaku antisosial, membuat keributan, mengotori area dan mengemudi di bawah pengaruh napza (lihat juga: Institusi untuk Regulasi Pasar Ganja, hal. 215 dan Gerai Penjualan, hal. 191).

[122] Federal and international law, however, currently prevents exploration of options for legal regulation of non-medical supply

j Pemasaran

Tantangan

- Mencegah promosi ganja dan penggunaannya.
- Melakukan negosiasi politis dan kendala lokal untuk mengimplementasikan pembatasan pasar yang sesuai.

Analisis

- Pengalaman dengan alkohol dan tembakau menunjukkan bahwa kapasitas dari kegiatan pemasaran dapat mempengaruhi tingkat dan pola penggunaan napza.
- Jika kerangka regulasi yang memayungi ganja memperbolehkan perusahaan swasta untuk mendominasi perdagangan, percobaan untuk membatasi kegiatan pemasaran hamper dapat dipastikan akan mengalami tentangan.
- Bukti dari regulasi tembakau menunjukkan bahwa pelarangan parsial yang hanya melarang bentuk kegiatan pemasaran tertentu, ketimbang pelarangan komprehensif yang meliputi semua kegiatan pemasaran memiliki tingkat efektifitas yang lebih rendah dalam mengurangi potensi bahaya yang berhubungan dengan penggunaan ganja.
- Ketika harus tunduk pada aturan pelarangan parsial, perusahaan-perusahaan tembakau menjaga anggaran belanja promosi mereka dengan cara memindahkan dana ke kegiatan pemasaran yang diizinkan. Pelarangan parsial haruslah diharapkan dapat menuntun perilaku perusahaan swasta ke arah pelibatan dalam perdagangan ganja.

Rekomendasi

- Pelarangan atas segala bentuk periklanan ganja dan dukungan harus dibakukan sejak awal diberlakukannya sistem regulasi.
- Pasal 13 dari Konvensi Kerangka Pemikiran atas Pengendalian Tembakau (KKPKT) milik WHO memberikan rencana dasar yang komprehensif untuk bagaimana menghapus kegiatan pemasaran tembakau yang dapat dengan mudah diaplikasikan untuk ganja.

Kegiatan promosi iklan dan bentuk dukungan pada lini depan dari sebagian besar usaha yang dilakukan industri adalah untuk memelihara dan menaikkan basis konsumen mereka. Menurut sejarah, industri alkohol dan tembakau pun sama saja, menggunakan berbagai variasi teknik pemasaran untuk memaksimalkan konsumsi produk mereka dan tentu saja untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun pada dekade belakangan ini terdapat banyak tingkat kesuksesan dalam pembatasan penggunaan teknik serupa oleh kedua industri tersebut (kemajuan yang tercatat dibuat oleh tembakau dan alkohol), kesuksesan ini menempuh jalan yang berat karena banyak industri lain yang menentang mereka.

Pemerintah yang akan melakukan pembatasan untuk pasar ganja dapat saja menghadapi tantangan yang sama dari kalangan pebisnis besar. Walaupun demikian, tidak seperti alkohol dan tembakau, ganja memiliki aspek positif: jika penggunaan ganja non-medis diregulasi dengan cukup ketat sejak awal, konflik yang terjadi pada area ini tidak akan terlalu banyak, penyusun kebijakan tidak harus berjuang untuk mengendalikan industri-industri besar yang berkuasa dan mempromosikan produknya secara agresif. Pembelajaran dari potensi risiko di area ini dapat didapat dari kegiatan pemasaran produk ganja medis yang tidak bertanggung jawab dan tidak diatur dengan sesuai di

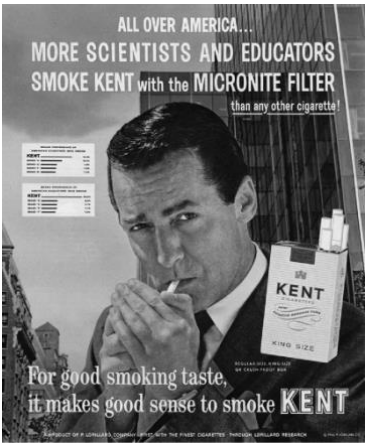
beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

Pemasaran telah menjadi salah satu medan peperangan utama antara pemerintah dengan industri alkohol dan tembakau, dan mungkin juga menyoroti ketegangan yang terjadi antara tujuan pengurangan dampak buruk terkait penggunaan napza bagi aspek kesehatan dan sosial dengan tujuan kepentingan swasta dalam pasar komersial. Para penyusun kebijakan yang akan mempertimbangkan jenis pengendalian yang harus dilaksanakan untuk pemasaran produk ganja legal harus sadar akan adanya pertentangan tujuan ini dan melihat betapa pentingnya pembatasan kegiatan pemasaran untuk mencapai efektifitas pelaksanaan sistem regulasi ganja legal secara keseluruhan.

❖ Pembelajaran dari Regulasi Pemasaran Tembakau

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa penghapusan segala bentuk iklan promosi dan dukungan tembakau (IPDT) sedianya untuk tujuan pengendalian tembakau yang bermakna. Hal ini dipertimbangkan demi tujuan yang sangat penting sehingga Pasal 13 pada *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (KKKPT), yang mengharuskan semua pihak untuk menerapkan pelarangan IPDT, merupakan salah satu dari dua ketentuan di dalam perjanjian yang memasukkan kewajiban untuk mencantumkan kerangka waktu implementasi.[123] Sejarah dari pemasaran tembakau dan bukti-bukti atas efek yang diakibatkan memberikan dukungan yang cukup untuk melaksanakan pelarangan serupa.

[123] World Health Organization (2003) **Framework Convention on Tobacco Control.** **http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf**



Pemasaran tembakau

Di sepanjang abad ke-20, IPDT tunduk kepada regulasi minimal. Industri tembakau diperbolehkan untuk beriklan melalui berbagai bentuk media dan berkembang menjadi teknik yang semakin mutakhir untuk mempromosikan produknya. Kegiatan pemasaran langsung dan tidak langsung melalui dukungan kegiatan-kegiatan olah raga dan pentas musik, serta penempatan produk dalam film dan acara televisi membantu menghubungkan penggunaan produk dengan situasi dan lingkungan yang diinginkan. Selain itu juga mendongkrak pencitraan publik dari perusahaan yang menjadi produsennya. Seiring dengan bertambahnya kekhawatiran pada aspek kesehatan sehubungan dengan penggunaan tembakau, industri terkait menjalankan kegiatan pengalihan pemasaran kepada sederet produk rokok *'mild'* atau *'light'* untuk memberikan kesan palsu bahwa produk-produk ini lebih aman untuk dikonsumsi.

Kebebasan yang dimiliki oleh perusahaan tembakau dalam mempromosikan produknya berhubungan erat dengan angka rata-rata kenaikan penggunaan tembakau di banyak negara barat, terutama di era enampuluhan. Terdapat bukti-bukti konklusif bahwa IPDT merupakan metode efektif untuk merekrut perokok baru,[124] sebuah fakta yang diakui oleh *US Surgeon General*, yang secara kategori menyatakan bahwa "terdapat hubungan sebab-akibat antara kegiatan

[124] Lovato C. et al. (2011) **Impact of Tobacco Advertising and Promotion on Increasing Adolescent Smoking Behaviours,** The Cochrane Collaboration. **http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003439.pub2/abstract**

iklan dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan tembakau dengan dimulainya dan naiknya jumlah penggunaan tembakau di kalangan remaja". [125]

Bahkan setelah pembatasan IPDT yang lebih ketat diberlakukan pun kegiatan ini dipercaya masih menjadi faktor pendorong utama dari naiknya angka penggunaan tembakau dan dampak buruk yang terkait. Salah satu estimasinya adalah bahwa di Amerika Serikat antara tahun 1988 dan 1998, IPDT sendiri bertanggung jawab atas bertambahnya perokok dewasa hingga 193,000 orang dan atas 46,400 kematian yang disebabkan oleh rokok per tahun, sehingga menimbulkan biaya tahunan terkait medis, produktifitas dan kematian sebesar US$33,3 milyar. [126]

Jelas di sini bahwa aspek keamanan ganja relatif jika dibandingkan dengan tembakau, yang artinya biaya-biaya pada sektor kesehatan, sosial dan finansial yang berdampak besar pada tembakau dilihat relatif lebih kecil pada kegiatan iklan, promosi dan dukungan ganja (IPDG), sekaligus menyoroti bagaimana, meskipun ketika kegiatan pemasaran ganja legal untuk kebutuhan penggunaan non-medis mengalami pembatasan, hal tersebut masih dapat menghasilkan bahaya yang serius dan dapat dihindari. Itulah alasan mengapa WHO menyatakan bahwa pelarangan total atas segala bentuk IPDT dapat mengurangi prevalensi merokok (dan dengan implikasi pada bahaya terkait kegiatan merokok), sebab pelarangan parsial hanya memiliki

---

[125] National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US), Office on Smoking and Health (2012), **Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General**. **www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK99239/**

[126] Emery, S. et al. (1999) **The Social Costs of Tobacco Advertising and Promotions,** Nicotine and Tobacco Research, Vol.1, Suppl.2, S83–S91. **www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11768191**

efek yang rendah atau malah tidak ada sama sekali.[127]

Pelarangan parsial seringkali tidak meliputi bentuk-bentuk kegiatan pemasaran tidak langsung seperti dukungan untuk acara tertentu, dan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak mengurangi anggaran belanja promosi perusahaan-perusahaan tembakau. Malahan, jumlah pembelanjaan keseluruhan untuk IPDT tetap sama, yang artinya ada jumlah dana lebih yang dipindahkan dari bentuk yang satu ke bentuk kegiatan pemasaran lainnya yang tetap legal.[128]

Jika diambil bersamaan, pengalaman dari regulasi IPDT mengindikasikan bahwa kegiatan pemasaran ganja yang tidak ketat akan diikuti oleh penambahan angka konsumsi dan dampak buruk (kemungkinan adanya perpindahan efek pada penggunaan alkohol dibahas di hal. 105). Lebih jauh lagi, ketika kendala hukum di beberapa negara dapat berarti bahwa pelarangan parsial dari kegiatan pemasaran adalah satu-satunya respon regulasi yang sesuai, kegiatan ini dianggap tidak cukup dapat mengurangi beban kesehatan masyarakat dan keamanan, betapapun kecilnya paparan yang datang dari penggunaan ganja. Ketika kerangka hukum yang ada memperbolehkannya, pelarangan kegiatan IPDG yang komprehensif merepresentasikan bentuk pengendalian yang optimal.

---

[127] World Health Organization (2013) **WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013: Enforcing Bans on Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship**, Hal. 27. **http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85380/1/9789241505871_eng.pdf**

[128] US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Cancer Institute (2008) **The Role of the Media in Promoting and Reducing Tobacco Use** (Tobacco Control Monograph), No.19. **www.cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/19/index.html**

❖ Pembelajaran dari Regulasi Pemasaran Alkohol

Ketika terjadi keberhasilan nyata pada upaya membatasi pemasaran tembakau, dengan berbagai negara menerapkan pelarangan penayangan iklan di televisi dan promosi melalui acara-acara publik, industri alkohol justru telah dibiarkan mempromosikan produk-produknya melalui berbagai media secara relatif mudah . Hasilnya adalah fakta yang kita temui sehari-hari, adanya pembebasan pemasaran napza yang memiliki dampak buruk serius di berbagai tempat. Pembebasan pemasaran secara besar-besaran pada industri alkohol, dan implikasi kesehatan masyarakat yang ditimbulkannya, seharusnya berlaku sebagai peringatan bagi penentu kebijakan yang berfikir untuk membiarkan ganja dipromosikan dengan sistem *laissez-faire,* yaitu melepaskan transaksi ganja di sektor swasta pada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah.

- Di Inggris, penggemar sepak bola akan melihat dua referensi merek alkohol setiap menitnya ketika mereka menonton pertandingan di TV, sebagai tambahan pada kegiatan iklan formal yang hadir pada setiap jeda iklan.[129]
- Kampanye pemasaran alkohol kini semakin sering dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter, yang secara luas banyak digunakan oleh kalangan remaja.[130]
- Salah satu studi yang dilakukan memperkirakan bahwa anak-anak usia 10-15 tahun di Inggris menyaksikan lebih dari 10% iklan produk alkohol di TV daripada orang tua mereka. Dan ketika tiba di sektor

---

129 Graham, A. and Adams, J. (2013) **Alcohol Marketing in Televised English Professional Football: A Frequency Analysis**, Alcohol and Alcoholism. http://alcalc.oxfordjournals.org/content/early/2013/09/10/alcalc.agt140.full

130 Winpenny, E. (2012) **Assessment of Young People's Exposure to Alcohol Marketing in Audiovisual and Online Media,** RAND Corporation/European Commission. www.rand.org/pubs/external_publications/EP51136.html

yang spesifik seperti *'alcopops'* (minuman beralkohol yang diberi pemanis, yang dipasarkan dan ditujukan untuk anak-anak dan remaja), anak-anak ini menyaksikan lebih dari 50% iklan produk alkohol.[131]

❖ Pasal 13 Konvensi Kerangka Pemikiran Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control*) – Sebuah Contoh untuk Ganja

Untuk para penyusun kebijakan yang bergerak di area hukum dan konteks politik, pasal 13 Konvensi Kerangka Pemikiran Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control-FCTC*) dapat diadaptasi untuk ganja hanya dengan mengubah kata-kata saja. Rekomendasi berikut memiliki rekomendasi yang dapat meliputi iklan, promosi dan dukungan ganja (IPDG) komprehensif:

- Semua bentuk iklan dan promosi serta dukungan tanpa kecuali.
- Kegiatan iklan, promosi dan dukungan langsung maupun tidak langsung.
- Tindakan-tindakan yang bertujuan mempromosikan dan tindakan-tindakan yang sekiranya memiliki efek promosi.
- Promosi produk ganja dan penggunaannya.
- Komunikasi komersial dan rekomendasi komersial serta kegiatannya.
- Kontribusi dalam bentuk apapun terhadap berbagai acara, kegiatan ataupun individu.
- Iklan dan promosi nama atau merek dagang ganja dan semua jenis promosi korporasi.
- Media tradisional (cetak, televisi dan radio) dan semua platform media termasuk internet dan telepon seluler.

Lebih spesifik lagi, tambahan pada pelarangan bentuk-bentuk yang

131 Ibid.

lebih mencolok dari pemasaran ganja, termasuk pelarangan atau pembatasan pada:

- **Memamerkan produk ganja eceran**, lihat Gerai Penjualan, hal. 191
- **Perluasan merek atau penggunaan merek bersama**. Kedua praktik ini dapat terjadi ketika nama dagang ganja, logo atau ciri-ciri lain berkaitan atau dibagi dengan produk atau layanan non-ganja lainnya.
- **Tanggung jawab sosial perusahaan**. Perusahaan alkohol dan tembakau seringkali melakukan kontribusi untuk kegiatan amal atau mempromosikan elemen tanggung jawab sosial untuk kepentingan praktik bisnis mereka agar dapat memperbaiki pencitraan publik mereka. Dukungan ini secara tidak langsung mempromosikan perusahaan-perusahaan tersebut berikut produknya. Perusahaan produk ganja harus dilarang untuk melakukan kegiatan seperti ini.
- **Penggambaran ganja pada media hiburan**. Bentuk hiburan fiksi atau pun non-fiksi yang menampilkan produk ganja dan penggunaannya harus memiliki sertifikasi bahwa tidak ada manfaat yang diterima untuk penempatan gambar tersebut. Sistem klasifikasi untuk film, televisi atau bentuk lain dari media harus pula mempertimbangkan gambar-gambar ganja.
- **Aspek jurnalistik, akademis atau karya seni yang didanai oleh industri ganja, yang mepromosikan produk atau penggunaan ganja**. Sementara pelarangan yang komprehensif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 KKPPT tidak akan mengganggu legitimasi bentuk ekspresi, kewaspadaan harus diutamakan untuk jurnalis atau komentator politik yang mungkin saja menerima dana dari industri ganja legal untuk menulis artikel yang mengajak penggunaan produk ganja. Taktik ini sudah pernah dicoba sebelumnya oleh industri

tembakau.[132]

[132] Maguire, K. and Borger, J. (2002) **Scruton in media plot to push the sale of cigarettes**, The Guardian, 24/01/02. **www.theguardian.com/media/2002/jan/24/advertising.tobaccoadvertising**

❖ Kendala Hukum atau Politis pada Pengendalian Pemasaran

Pasal 13 pada Konvensi Kerangka Pemikiran Pengendalian Tembakau (KKPPT) mengakui bahwa pada beberapa kejadian pelarangan komprehensif atas iklan, promosi dan dukungan tembakau (IPDT) akan melanggar konstitusi wilayah hukum atau negara tertentu. Dalam kasus seperti ini, pelarangan komprehensif atas IPDT yang memiliki batasan konstitusional masih dibutuhkan.

Sekali lagi, kelonggaran dapat dibuat untuk pembatasan iklan, promosi dan dukungan ganja (IPDG), dan akan lebih diperlukan mengingat bahwa beberapa negara preseden telah ditetapkan atas pemasaran alkohol dan tembakau. Mahkamah Agung Amerika Serikat misalnya, telah mengatur perusahaan tembakau agar memiliki hak atas beberapa bentuk periklanan untuk produk mereka di bawah Amandemen Pertama dari Konstitusi. [133]

Meskipun demikian, apa yang disebut-sebut sebagai 'kebebasan berbicara komersial' dari perusahaan tembakau telah dianggap sebagai sesuatu yang layak mendapatkan perlindungan hukum di Amerika Serikat, IPDT semakin lama semakin harus tunduk terhadap pembatasan. Di antara banyak hal, Peraturan Pencegahan Merokok dan Pengendalian Tembakau Keluarga, yang dikukuhkan menjadi aturan hukum pada tahun 2009, melarang perusahaan tembakau memberikan dukungan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan/acara, begitu juga

[133] Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Gostin, L. O. (2002) **Corporate Speech and the Constitution: The Deregulation of Tobacco Advertising**, American Journal of Public Health, Vol. 92, No. 3, Hal. 352-355.

dengan barang-barang promosi dengan merek non-tembakau.[134]

Karenanya, di negara-negara atau wilayah hukum yang memberlakukan undang-undang kebebasan berbicara secara komersial, terdapat potensi konflik dengan regulasi informasi, promosi dan dukungan ganja, masih ada kemungkinan pembatasan tertentu pada pemasaran ganja, walaupun fakta-fakta menyatakan pembatasan ini memiliki efektivitas terbatas dibandingkan pelarangan komprehensif.

Tambahan lain pada kendala hukum ini adalah kemungkinan adanya tentangan politis terhadap regulasi informasi, promosi dan dukungan ganja yang efektif. Sebagaimana yang terjadi dengan isu kebebasan berekspresi, regulasi seperti ini pasti akan ditentang oleh politisi libertarian atau para penyusun kebijakan. Tetapi pandangan ini nampaknya tidak memiliki terlalu banyak daya tarik di mata masyarakat umum. Perbedaan sifat alami berbagai risiko napza adalah relatif untuk kebanyakan komoditi lain, dan kebutuhan khusus untuk melindungi kelompok rentan dari pemaparan risiko-risiko ini, akan dipandang kebanyakan orang sebagai pembenaran yang cukup untuk membatasi standar kebebasan komersial.

---

[134] US Food and Drug Administration (2013) **Overview of the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act: Consumer fact Sheet** www.fda.gov/tobaccoproducts/guidancecomplianceregulatoryinformation/ucm246129.htm

Regulasi Iklan, Promosi dan Dukungan Ganja (IPDG) Terkini di Berbagai Belahan Dunia

Uruguay

Di Uruguay, semua bentuk publikasi, publikasi tidak langsung, promosi atau dukungan dari produk ganja dilarang.

Colorado

Regulasi di Colorado terutama bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dan remaja tidak terpapar IPDG. Sebagai hasilnya, meskipun iklan diperbolehkan pada koran dan majalah yang berorientasi untuk pembaca dewasa (yang pada dasarnya berarti semua koran dan sebagian besar majalah), kampanye pemasaran massal yang *"memiliki kemungkinan besar dapat dijangkau oleh anak-anak"* akan dilarang. Ini termasuk hingga ke iklan online, iklan *'pop-up'* akan dilarang, namun iklan dalam bentuk *'banner ads'* masih diperbolehkan untuk dipasang pada laman web situs-situs khusus orang dewasa.

Mengingat gerai penjualan ganja hanya terbuka bagi orang dewasa, terbatas hanya untuk menjual produk ganja saja atau asesoris pendukungnya, pemasangan merek pada kemasan diperbolehkan selama dipandang tidak dapat terjangkau atau menarik perhatian anak-anak. Tetapi kemasan tidak dapat mencantumkan klaim manfaat kesehatan atau fisik, yang juga dilarang dalam bentuk iklan atau perdagangan lainnya.

Washington

Sama seperti pembatasan di Colorado, perlindungan untuk

anak-anak dan remaja dari IPDG adalah prioritas di Washington. Di sana pengecer tidak diperbolehkan untuk memamerekan produknya hingga terlihat oleh masyarakat umum, seperti di jendela misalnya, dan semua pemegang izin tidak diperbolehkan untuk mengiklankan ganja atau produk yang mengandung ganja dalam bentuk apapun atau melalui media apapun dalam radius 1,000 kaki dari sekolah, taman bermain, tempat penitipan anak, taman umum, perpustakaan atau di tempat permainan yang biasa dikunjungi oleh anak-anak dan remaja. Penempatan iklan di tempat transit kendaraan atau rumah singgah dan di tempat-tempat umum atau di area-area yang dioperasikan oleh masyarakat juga dilarang.

Industri Ganja Medis di Amerika Serikat

Kegiatan pemasaran yang mempromosikan produk ganja medis adalah yang paling sedikit memiliki keharusan untuk tunduk pada regulasi, termasuk untuk iklan di televisi, radio dan iklan cetak di banyak negara bagian. Namun kota Denver di Colorado telah memberlakukan beberapa pembatasan untuk kegiatan pemasaran ganja medis, melarang iklan ruang terbuka dalam bentuk papan reklame, poster dan kursi bus, selain itu juga melarang peletakkan *leaflet* pada kaca mobil.

Belanda

Kedai kopi Belanda tidak boleh beriklan; satu-satunya bentuk promosi yang diizinkan adalah penggunaan gambar-gambar Rastafaria, daun palem, merek dagang seperti '*Grasshopper*' dan istilah '*coffee shop*' untuk mengidentifikasi kafe-kafe yang menjual produk ganja. Pelarangan iklan ini bertindak sebagai

pengatur pengaruh dan bukan untuk mencegah *kedai kopi* mempromosikan diri.

Spanyol

Meskipun klub sosial ganja (KSG) di Spanyol kebanyakan berjalan dengan prinsip nirlaba, sudah ada berbagai pergerakan ke arah bentuk operasional komersial. Secara keseluruhan, IPDG tidak terjadi karena KSG dijalankan oleh anggotanya sendiri dan tidak memiliki insentif finansial untuk mendorong penggunaan ganja lewat kegiatan pemasaran.

k Institusi untuk Regulasi Pasar Ganja

Membangun pasar ganja legal teregulasi akan memerlukan serangkaian panjang keputusan untuk kebijakan dan struktur hukum, kebijakan serta institusional baru yang harus dibuat. Hal penting yang harus diingat adalah bagaimana mendefinisikan di tingkat politis mana pilihan tersebut harus dibuat dan hukum diberlakukan, serta untuk menentukan institusi baru ataukah lama yang mana yang harus diberi tanggung jawab untuk membuat keputusan terkait implementasi dan pelaksanaan dari berbagai aspek regulasi ini.

Pada prinsipnya, tantangan ini tidak jauh berbeda dengan isu-isu di arena kebijakan sosial dan hukum lainnya terkait dengan napza legal untuk kebutuhan medis dan non-medis, infrastruktur regulasi yang ada di sekitar alkohol dan tembakau adalah yang paling relevan. Atas dasar pendapat ini, proposal yang diuraikan di bawah ini menunjukkan bagaimana legislasi ganja baru dan pembuatan keputusan dapat

diintegrasikan dan dikelola oleh berbagai badan politik yang berbeda, pemerintah internasional (badan-badan global dan regional), pemerintah domestik (federal dan yang dilimpahi tanggung jawab) serta berbagai lapisan pemerintah local (negara bagian, provinsi, kabupaten, dll). Saran ini sudah tentu merupakan saran umum, kontur tepat dari struktur pembuatan keputusan akan dibentuk oleh realita politis dari setiap wilayah hukum.

Struktur hirarkis pembuatan keputusan ini menunjukkan bahwa ketegangan yang tidak dapat dielakkan akan muncul ketika pihak berwenang yang membuat keputusan di tataran yang lebih rendah memilih untuk menentang keinginan dari pemegang kewenangan yang berada di tataran yang lebih tinggi, atau sebaliknya. Contoh dari ketegangan seperti itu dapat dilihat pada model regulasi ganja di Uruguay yang melanggar konvensi napza PBB; model yang menjadi acuan dan diterapkan di Washington dan Colorado berbenturan dengan hukum federal; dan sederet inisiatif lokal seperti model regulasi ganja legal yang diajukan di Kopenhagen (Denmark), 22 area di Belanda, Kota Meksiko (Meksiko) dan wilayah Basque (Spanyol), yang menantang posisi pemerintah nasionalnya. Ketika pemerintah global, regional dan federal menunjukkan kecenderungan minimal untuk melakukan reformasi ganja, ketegangan ini sudah jelas merupakan manifestasi sistem kepemimpinan dari-bawah-ke-atas, dan bukan tantangan struktural jangka panjang. Tantangan seperti ini pada akhirnya akan menggiring ke arah reformasi di tingkat federal dan PBB, ketika titik ketegangan akan dapat dikurangi secara dramatis, bahkan hingga tataran tertentu akan tetap menjadi bagian dari rencana besar.

❖ Internasional

Berbagai badan PBB dan struktur hukumnya memiliki peran yang jelas dan penting. Fungsi utama dari PBB adalah:

- **Mengawasi masalah-masalah terkait perdagangan internasional, terutama isu seputar ketentuan dan transit untuk obat-obatan berbasis ganja**. Isu perdagangan dan perbatasan internasional juga akan dating dengan sendirinya dengan bidang yang relevan dengan badan-badan regional seperti Uni Eropa atau *North American Free Trade Agreement (NAFTA)* – Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (PPBAU), dan perjanjian ganja yang muncul di ranah regional atau bilateral (lihat Turisme Ganja, hal. 266).

- **Mengasumsikan tanggung jawab untuk pengawasan HAM, hukum ketenagakerjaan, pembangunan dan keamanan yang lebih luas.** Peran ini sudah pasti akan berubah dari pengawasan sistem pelarangan global menjadi semacam peran PBB untuk alkohol dan tembakau, dengan badan-badan PBB sebagai penyedia informasi tentang bagaimana pondasi, aturan dasar dan parameter hukum dalam setiap negara bagian atau kelompok negara bagian harus beroperasi. Termasuk dalam peran ini adalah pengawasan dan panduan untuk hak-hak negara yang berdaulat serta tanggung jawab terhadap negara tetangga dan komunitas internasional yang lebih luas.

- **Bertindak sebagai pusat penelitian untuk isu-isu kesehatan dan ganja serta praktik terbaik dalam kebijakan dan hukum tentang ganja**. Penelitian dan peran sebagai penasehat ini akan berkaca pada

peran WHO dalam kebijakan tentang alkohol dan tembakau,[135] dan bekerja sebagai mitra dengan lembaga-lembaga penelitian regional dan nasional yang setara seperti EMCDDA. Pada tahap lanjutan, analisis dan panduan praktik terbaik ini dapat dibakukan dalam sebuah pernjanjian internasional yang mirip dengan KKPKT.[136]

Terlepas dari kepentingan birokrasi dan reformasi hukum, perubahan fokus dari pelaksanaan kebijakan yang bersifat menghukum menjadi pengelolaan kesehatan masyarakat yang pragmatis jelas mengindikasikan adanya tanggung jawab utama dari isu-isu terkait ganja haruslah berpindah dari *UN Office on Drugs and Crime* (UNODC) ke *World Health Organization* (WHO) dan ditempatkan sejajar bersama dengan peran yang ada untuk alkohol dan tembakau.

Tampaknya proses negosiasi ulang dari hukum internasional tentang reformasi ganja pada tingkat PBB mengharuskan adanya pertimbangan kembali atas isu-isu seputar hak atas privasi, hak kebebasan untuk berkeyakinan dan mengamalkan, hak kesehatan dan kesepadanan dalam pemberian hukuman. Semua ini hampir dapat dipastikan memiliki implikasi dalam mengakhiri atau menghimbau untuk diakhirinya kriminalisasi penggunaan, kepemilikan untuk penggunaan pribadi dan kultivasi ganja untuk penggunaan pribadi. Penting untuk diketahui dengan jelas bahwa reformasi hukum internasional yang menuntut berakhirnya kriminalisasi terhadap pengguna ganja dan menganjurkan kelenturan pada model regulasi yang dijajaki oleh negara, tidak akan mengamanatkan kodrat dari sanksi/penalti non-pidana atau pembentukan ketersediaan yang secara hukum teregulasi.

---

135 Untuk mengetahui lebih banyak tentang kerja-kerja WHO pada isu tembakau, lihat: **www.who.int/topics/tobacco/en/**

136 World Health Organization (2003) **Framework Convention on Tobacco Control.** **http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf**

Keputusan seperti ini akan tetap berada di tangan pemerintah masing-masing (lihat Ganja dan Konvensi-Konvensi Napza PBB, hal. 274).

❖ Pemerintah Nasional

Masing-masing wilayah hukum akan membutuhkan kebijakan regulasi dan kerangka hukum tentang ganja yang termasuk dalam parameter hukum internasional, hak dan tanggung jawab yang dikeluarkan oleh PBB dan badan-badan internasional lainnya atau pemerintah federal.

Parameter menyeluruh baru yang disetujui di tingkat PBB akan menetapkan standar dasar dari keadilan dan HAM dengan implikasi untuk penggunaan sanksi-sanksi yang bersifat menghukum pengguna napza. Kebalikan dari kerangka pelarangan yang ada sekarang, parameter ini tidak akan memaksakan namun juga tidak akan menghalangi pilihan-pilihan tertentu yang berhubungan dengan akses dan suplai legal, atau pasar napza domestik internal. Hal ini bukanlah kasus ketika terjadi benturan antara hukum dengan tingkat pemerintahan yang berbeda dalam sebuah negara. Misalnya, pilihan regulasi yang terdapat di Amerika Serikat yang telah melegalisasi ganja, telah dibatasi karena ganja tetap dianggap ilegal di tingkat federal. Akhirnya, peegawai negeri sipil tidak dapat diminta untuk terlibat secara langsung dalam produksi maupun penyediaan ganja karena mereka berisiko dikenai tuntutan pidana sesuai hukum federal yang berlaku.

Pada tingkat nasional, tanggung jawab untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan regulasi sedianya sejalan dengan kerangka institusional yang sebanding dengan alkohol dan tembakau. Tanggung jawab ini, seperti halnya pada tingkat PBB, logikanya harus berada sejajar dengan departemen pemerintahan yang bertanggung jawab

untuk isu-isu kesehatan ketimbang isu-isu kriminal dan pidana seperti yang terjadi pada model pelarangan.

Salah satu aspek terpenting adalah kejelasan bahwa kebijakan dan regulasi ganja, sebagaimana regulasi alkohol dan tembakau, harus melibatkan serangkaian lembaga dan depertemen pemerintahan. Contohnya, lembaga peradilan pidana (termasuk polisi dan bea cukai) akan tetap memegang peran kunci dalam penegakan kerangka regulasi yang baru karena mereka yang beroperasi di luar itu harus tunduk pada sanksi-sanksi yang bersifat menghukum; departemen luar negeri dan perdagangan akan mengawasi isu-isu dan standar perdagangan internasional; departemen pendidikan akan terlibat dalam program edukasi dan pencegahan berbasis masyarakat umum dan sekolah; departemen keuangan akan terlibat dalam pemungutan pajak dan penganggaran.

Jadi, sementara peran utama akan berada di bawah departemen kesehatan, beberapa pihak di tingkat nasional atau badan koordinasi lintas departemen akan diperlukan. Hal ini dapat juga menjadikan regulasi ganja sebagai tanggung jawab baru bagi lembaga yang telah ada, seperti di Washington, pembuatan keputusan regulasi didelegasikan kepada Dewan Pengendalian Minuman Keras Negara, atau tanggung jawab dari sebuah lembaga baru, seperti yang terjadi di Uruguay, ketika peraturan perundang-undangan menetapkan Institut untuk Regulasi dan Pengendalian Ganja.

❖ Lokal / Daerah

Perincian mikro dan pembuatan keputusan seputar bagaimana kerangka regulasi ini diterapkan dan ditegakkan di tingkat lokal akan jatuh ke tangan pihak berwenang setempat, meskipun beberapa masih

berada di tangan lembaga nasional. Tanggung jawab lokal ini akan meliputi sebagian besar keputusan pemberian izin untuk gerai penjual dan pengecer, serta prioritas inspektorat dan kepolisian.

Pembuatan keputusan yang terlokalisir ini seharusnya dapat memberikan kesempatan demokratis bagi komunitas lokal untuk menyampaikan masukan sehubungan dengan keputusan perizinan, karena hal ini telah dilakukan juga untuk perizinan penjualan alkohol. Prospek dari "JDHB-isme" (oposisi "Jangan di Halaman Belakangku") adalah satu hal realistis yang harus ditangani dengan tingkat kepekaan yang tinggi. Dapat saja beberapa komunitas secara demokratis memutuskan bahwa mereka tidak mau ganja legal tersedia di lingkungan tempat tinggal mereka, meskipun kepemilikan dan penggunaannya sudah dilegalisasi secara nasional dan suplai legal tersedia di komunitas tetangga. Hal ini sudah terjadi di beberapa daerah 'kering' di Amerika Serikat dan Australia, dan terjadi juga di beberapa gerai distribusi ganja medis di Amerika Serikat dan *kedai kopi* di beberapa daerah yang berbeda di Belanda. Wilayah hukum lain dapat saja menerima gerai-gerai tersebut dengan tangan terbuka, sementara kebanyakan lainnya ditolerir dengan syarat-syarat tertentu.

Bagian 3

Tantangan-Tantangan Utama

a Mengemudi di Bawah Pengaruh Ganja

Tantangan

- Mencari pendekatan penegakan yang mengurangi pengaruh buruk ganja terhadap kemampuan mengendarai dan risiko-risiko yang terkait, dan pada saat yang bersamaan menghindari hukuman yang tidak adil bagi pengendara yang tidak menggunakan ganja.

Analisis

- Risiko-risiko yang berhubungan dengan kemampuan berkendara saat dalam pengaruh ganja—yang dimiliki oleh pengendara, penumpang dan pengguna jalan lainnya—menjadikan hal tersebut sebagai sebuah bentuk pelanggaran pada seluruh yurisdiksi dan membenarkan hirarki sanksi hukum yang punitif terhadap pelaku.
- Seberapa besar dampak yang ditimbulkan konsumsi ganja terhadap risiko mengendarai kendaraan sulit untuk ditentukan, namun yang jelas, intoksikasi (keracunan) akut dapat menurunkan kemampuan mengemudi yang aman, dalam hal ini tingkat penurunan sangat bergantung pada dosis dan waktu konsumsi.
- Hubungan antara kadar THC pada darah dan penurunan kemampuan (impairment) lebih sulit untuk ditentukan ketimbang hubungan antar keduanya pada penggunaan alkohol.
- Ada beberapa argumentasi pada literatur keilmiahan mengenai sampai pada batasan mana kadar THC pada darah dianggap bertanggung jawab terhadap penurunan kemampuan yang tidak dapat ditolerir (yang kemudian digunakan untuk memicu atau

sebagai dasar pengenaan sanksi hukum). Kisaran konsentrasi THC dari serum darah adalah mulai dari 1-2 nanogram per mililiter darah (ng/ml) hingga 16-20 ng/ml.

- Bila batasannya terlalu rendah, maka pengemudi/pengendara yang tidak turun kemampuan mengendarainya dapat dikenai sanksi juga; bila terlalu tinggi maka pengemudi/pengendara yang turun kemampuan mengendarainya dapat lepas dari hukuman.

Rekomendasi

- Ada sebuah pesan sederhana yang lugas: Mereka yang turun kemampuannya secara signifikan karena menggunakan ganja dilarang mengemudi dan, sama halnya dengan alkohol maupun obat-obatan lainnya, menghadapi sanksi hukum yang punitif sifatnya bila mereka tertangkap melakukannya.
- Pada konteks ini, dengan menyoroti perilaku yang mungkin menimbulkan sanksi karena terjadi penurunan kemampuan—dan bagaimana hal ini diukur—menjadi hal penting baik untuk pendidikan bagi masyarakat dan menentukan parameter penegakan.
- Melihat kurangnya konsensus ilmiah mengenai konsentrasi THC pada darah yang berhubungan dengan derajat penurunan kemampuan yang tidak dapat ditolerir saja, *batas sewaktu* secara otomatis akan memicu sanksi hukum ketika batas itu terlampaui.
- Karena ganja diproses dalam tubuh dengan cara yang unik, penggunaan hukum *batas sewaktu* cenderung berujung pada penuntutan terhadap pengendara/pengemudi yang memiliki kadar residual THC pada darah mereka namun sebetulnya aman berkendara.
- Pemeriksaan darah hanya boleh dilakukan setelah terjadi pelanggaran dalam mengemudi atau ketika terbukti terjadi

penurunan kemampuan dari hasil uji standard bebas alkohol yang telah divalidasi untuk perilaku yang disebabkan oleh konsumsi ganja. Pemeriksaan darah hanya dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa pengemudi baru-baru ini mengkonsumsi ganja (dan penggunaan ganja mengakibatkan ia tidak lolos uji bebas alkohol di lapangan). Hasil dari pemeriksaan darah (atau cairan tubuh lainnya) tidak boleh digunakan secara tunggal sebagai dasar untuk sanksi hukum.

- Akan menjadi masalah bila penuntut umum harus menentukan apakah pengguna baru-baru ini menggunakan ganja hanya dengan batasan kadar THC, namun konsentrasi THC pada serum darah pada kisaran 7-10 ng/ml merupakan kisaran batas yang dapat ditentukan. Namun hal ini perlu ditinjau ulang dengan adanya bukti-bukti baru, dan kemungkinan dua atau lebih batasan yang berhubungan dengan beban pembuktian juga perlu dipertimbangkan.
- Semakin meningkatnya risiko yang ditimbulkan akibat mengendarai kendaraan saat dalam pengaruh alkohol dan ganja mengindikasikan bahwa penuntut umum harus mempertimbangkan kadar alkohol dan THC dalam darah yang rendah sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan penggunaan terkini.
- Meskipun beberapa unsur uji bebas alkohol terkini cukup efektif dalam mendeteksi penurunan kemampuan yang diakibatkan oleh penggunaan ganja, penelitian dan pendanaan harus dialokasikan untuk pengembangan uji bebas substansi yang lebih komprehensif yang cukup peka dalam mengidentifikasi semua derajat penurunan kemampuan.

Mengemudi saat berada dalam pengaruh zat psikoaktif, atas alasan apapun, menimbulkan risiko serius terhadap pengemudi, penumpang maupun pengguna jalan dan pejalan kaki lain yang sebenarnya dapat dihindari. Karena besarnya risiko maka mengemudi dengan kondisi kemampuan yang menurun dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan tuntutan pidana pada seluruh yurisdiksi, yang biasanya akan disesuaikan dengan hirarki sanksi punitif bergantung pada keseriusan pelanggaran atau parahnya luka yang ditimbulkan—sering kali berkisar dari sanksi perdata misalnya denda atau larangan mengemudi selama kurun waktu tertentu, hingga hukuman yang lebih serius yang mengakibatkan pelanggaran itu dicatat dalam catatan riwayat kejahatan pelaku dan/atau pemenjaraan.

Bukti-bukti terbaru secara meyakinkan menunjukkan bahwa ganja yang baru dikonsumsi meningkatkan risiko tabrakan.

Yang paling umum adalah isu kebijakan dan hukum mengenai mengemudi di bawah pengaruh alkohol, yang diuji dengan teknologi murah pengukuran kadar alkohol dalam darah yang dapat diterima akurasinya *"breathalyser"* yang mengukur kandungan alkohol dalam darah.[137] Beberapa penyebab lain penurunan kemampuan biasanya kurang ditangani oleh teknologi dan hukum, termasuk konsumsi beberapa obat resep, obat-obatan yang dianggap ilegal termasuk ganja, kesehatan fisik dan kondisi pengemudi yang buruk (yang paling kentara adalah kondisi kelelahan dan penglihatan yang memburuk), dan beberapa permasalahan kesehatan jiwa tertentu.

[137] Uji dengan *breathalyzer* biasanya diteguhkan dengan pemeriksaan darah yang lebih akurat.

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa penggunaan ganja, dalam dosis tertentu, dapat menurunkan proses kognitif seseorang yang berhubungan dengan mengemudi yang aman, misalnya fokus terhadap sesuatu, kewaspadaan, dan koordinasi psikomotorik (meskipun bukti mengenai efek ganja pada saat bereaksi masih campur aduk).[138] Hasil-hasil temuan ini didapat dari lingkungan eksperimental misalnya menggunakan simulator mengemudi atau uji di jalan raya, yang menunjukkan bahwa ganja memiliki dampak negatif, meskipun sangat kecil, terhadap kemampuan berkendara.[139] Namun, selain dari temuan-temuan tersebut, bukti yang menjawab pertanyaan apakah penurunan kemampuan tersebut kemudian menimbulkan kecelakaan pada jalan raya sesungguhnya masih tidak jelas.

Tidak seperti studi eksperimental yang cenderung menurunkan dampak yang pengurangan kemampuan mengemudi,karena subjek uji mengetahui bahwa mereka sedang diamati, studi epidemiologi menggunakan data populasi untuk menentukan risiko tumbukan yang *aktual* dan sehingga dapat memberikan indikasi yang lebih baik mengenai bagaimana, pada kenyataannya, para pengemudi dipengaruhi oleh konsumsi ganja. Namun secara historis studi semacam itu membuahkan hasil yang sangat bervariasi, ketika beberapa temuan mengungkapkan bahwa penggunaan ganja mempengaruhi peningkatan risiko tumbukan/tabrakan, namun pada temuan yang lain tidak terjadi. Kesenjangan hasil temuan semacam ini disebabkan oleh beberapa permasalahan metodologi yang memang melekat pada area penelitian seperti ini, termasuk sulitnya

---

138 Berghaus G. and Guo B. (1995) **Medicines and Driver Fitness — Findings from a Meta-analysis of Experimental Studies as Basic Information to Patients, Physicians and Experts**, in Kloeden, C, and McLean, A. (eds.) **Alcohol, Drugs, and Traffic Safety T95: Proceedings of the 13th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety**, Adelaide: Australia, Hal. 295–300

139 Smiley A., **Cannabis: On-Road and Driving Simulator Studies, in Kalant H. et al. (1999) (eds.) The Health Effects of Cannabis,** Toronto: Addiction Research Foundation, Hal. 173–191

mendapatkan ukuran sampel yang cukup besar, permasalahan akurasi pengukuran penurunan kemampuan (dibandingkan dengan hanya mengukur apakah orang yang bersangkutan baru saja menggunakan ganja atau tidak), dan perlunya mengesampingkan variabel yang menimbulkan kerancuan misalnya usia, jenis kelamin dan penggunaan berbagai jenis obat-obatan (terutama penggunaan alkohol).[140]

Penggunaan Alkohol dan Ganja secara Bersamaan

Meskipun penggunaan ganja memiliki dampak yang tidak diharapkan terhadap kemampuan psikomotorik yang diperlukan untuk mengemudi dengan aman, dampak ini secara signifikan semakin memburuk ketika ganja digunakan bersamaan dengan alkohol. Ada beberapa bukti yang signifikan[141] [142] bahwa alkohol memiliki dampak aditif terhadap risiko tabrakan bagi mereka yang juga mengkonsumsi ganja, dengan kata lain, efek penggunaan kedua napza ini merupakan akumulasi efek penggunaan secara tunggal.

Beberapa studi juga menemukan bahwa pengemudi yang kemampuannya menurun akibat konsumsi ganja, tidak seperti yang dipengaruhi oleh alkohol, menyadari ketidakmampuannya dan mampu menindaklanjuti ketidakmampuan itu misalnya dengan berkendara dengan kecepatan yang rendah atau mengatur jarak yang lebih jauh dengan mobil lain.[143] [144] Namun,

---

140 Untuk bukti-bukti yang saling bertentangan lainnya dari studi epidemiologis juga tantangan metodologisnya, lihat: Mann et al. (2008**) Cannabis use and driving: implications for public health and transport policy**, EMCDDA.

141 Ramaekers et al. (2004) **Dose Related Risk of Motor Vehicle Crashes After Cannabis Use**, Drug and Alcohol Dependence, Vol.73, pp.109–119.

142 Sewell R. A. et al. (2009) **The Effect of Cannabis Compared to Alcohol on Driving**, American Journal on Addictions, Vol.18, pp.185–193

143 Smiley, A., **Cannabis: On-Road and Driving Simulator Studies**, in Kalant, H. et al. (eds.) (1999**) The Health Effects of Cannabis**, Toronto: Addiction Research Foundation, pp.173–191

penggunaan ganja bersamaan dengan alkohol mengurangi atau menghilangkan kemampuan untuk menggunakan strategi tersebut secara efektif. Ketika digunakan bersamaan, dua napza ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan bahkan pada dosis yang sebetulnya sangat kecil ketika keduanya digunakan secara terpisah. Risiko yang semakin besar ini pada akhirnya membutuhkan respon peraturan perundangan yang lebih ketat (lihat Rekomendasi, Hal. 246)

Namun, semakin kuatnya studi epidemiologi saat ini semakin banyak bukti yang menguatkan bahwa ganja yang baru saja dikonsumsi meningkatkan risiko tabrakan. Sebuah meta analisis dari studi yang sangat kokoh mengenai isu ini menemukan bahwa konsumsi ganja akut menggandakan risiko pengendara terlibat dalam tabrakan yang serius,[145] dan risiko ini paling banyak terjadi pada studi yang paling terpercaya secara metodologi. Tinjauan lain mengenai literatur epidemiologi telah menghasilkan temuan serupa.[146]

Dengan semakin berkembangnya penelitian yang menunjukkan bahwa risiko mengemudi di bawah pengaruh ganja (BDPG) kian meningkat, dan untuk menjaga penekanan buku panduan ini tentang menggunakan regulasi untuk mempromosikan konsumsi ganja yang bertanggung jawab, ada satu kebutuhan untuk memastikan terdapat

---

144 Robbe, H. and O'Hanlon, J. (1993**) Marijuana and Actual Driving Performance**, Washington, DC: US Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration**.**

145 Asbridge, M. et al. (2012) **Acute cannabis consumption and motor vehicle collision risk: systematic review of observational studies and meta-analysis**, British Medical Journal, Vol.344

146 Lihat sebagai contoh: Li, M. C. et al. (2012) **Marijuana Use and Motor Vehicle Crashes**, Epidemiologic Reviews, Vol.34, No.1, pp.65–72, and EMCDDA (2012) **Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines in Europe – temuan dari the DRUID project.**

tindakan hukum dan kebijakan yang memadai, yang efektif dalam mengurangi risiko tersebut.

❖ Menentukan dan Menguji Penurunan Kemampuan Mengemudi

Tantangan terbesar adalah bagaimana menentukan derajat tertentu ketika konsumsi ganja menurunkan kemampuan berkendara dan bagaimana secara hukum mengelompokkan atau menentukan seseorang mengalami penurunan kemampuan mengemudi sehingga ia dapat melakukan pelanggaran MDPG. Ada tiga cara yang telah dilakukan untuk kasus ganja dan alkohol:

- Melakukan uji perilaku pengendara dengan menggunakan kriteria penurunan kemampuan yang telah diakui (uji bebas penggunaan zat).
- Pengujian cairan tubuh (urin, ludah, darah atau gabungan dari ketiganya) dan menerapkan *"undang-undang batas sewaktu nir-toleransi" (zero tolerance per se law)*, dalam hal ini adanya napza ilegal pada jumlah tertentu secara langsung dianggap sebuah bentuk pelanggaran.
- Pengujian cairan tubuh dan penerapan *undang-undang batas sewaktu nir-toleransi* berdasarkan pada batasan napza yang sudah ditentukan yang dianggap berhubungan dengan penurunan kemampuan dengan derajat yang tidak dapat ditolerir.

Ada beberapa kekurangan yang berhubungan dengan masing-masing pendekatan ini.

❖ Penjajakan Perilaku

Penjajakan perilaku intoksikasi, seringkali disebut sebagai uji bebas substansi lapangan atau pinggir jalan, cenderung dilakukan dengan tidak tepat karena kesalahan manusia dan, meskipun cukup peka untuk menilai penurunan kemampuan yang signifikan, penilaian ini tidak terlalu efektif dalam mendeteksi penurunan kemampuan kecil yang tetap dapat menjadi faktor yang signifikan secara hukum pada kecelakaan di jalan raya. Permasalahan lainnya terutama dengan derajat penurunan kemampuan kecil atau mendekati ambang, adalah hasil dari uji penurunan kemampuan yang lebih canggih, yang berbasis komputer harus dibandingkan dengan pengukuran dasar orang yang diuji dalam kondisi tidak terpengaruhi kemampuannya, dengan menggunakan kriteria penilaian yang sama, jika akan menentukan penurunan kemampuan relatif dari konsumsi ganja. Beberapa orang tidak terlalu menunjukkan hasil yang baik pada uji penurunan kemampuan, meskipun sebetulnya mereka adalah pengemudi yang kemampuannya dapat diterima, dan hal ini dapat mengakibatkan timbulnya hasil positif palsu.

Meskipun beberapa unsur terpisah dari uji bebas substansi lapangan yang standard, misalnya uji berdiri dengan satu kaki, telah terbukti menjadi prakira yang cukup konsisten dari perilaku yang dipengaruhi oleh ganja,[147] [148] sebuah uji yang komprehensif masih perlu

---

[147] W.M. Bosker, et al. (2012) **A Placebo-Controlled Study to Assess Standard Field Sobriety Tests Performance during Alcohol and Cannabis Intoxication in Heavy Cannabis Users and Accuracy of Point of Collection Testing Dervices for Detecting THC in Oral Fluid**, Psychopharmacology, Vol. 223, No.4, Hal. 439-446.

[148] Stough, C. et al. (2006) **An Evaluation of the Standardised Field Sobriety Test for the Detection of Impairment Associated With Cannabis With and Without Alcohol,** Australian Government Department of Health and Aging, Canberra.

dikembangkan dan disetujui. Karenanya penelitian lebih lanjut pada bidang ini dibutuhkan, namun bahkan uji penurunan kemampuan lapangan yang terbaik masih tidak terlalu kuat untuk dijadikan satu-satunya dasar pengenaan sanksi hukum pada banyak kasus. Sebagai hasilnya, uji semacam itu perlu dilengkapi dengan penilaian yang lebih ilmiah (misalnya tes darah) yang dapat menentukan apakah yang bersangkutan baru saja mengkonsumsi ganja, dan apakah ada penyebab yang pasti dari kemungkinan penurunan kemampuan. Hal ini dapat didukung oleh bukti lain penggunaan ganja – misalnya puntung sisa lintingan atau alat untuk menghisap.

❖ Undang-Undang Nir-Toleransi

Di sisi lain *undang-undang batas sewaktu nir-toleransi* ganja, pada hakikatnya terlalu sensitif, dengan memberlakukan sanksi ketika terdapat bahan-bahan aktif napza atau produk sampingannya (dikenal sebagai metabolit), meskipun bahan-bahan tersebut belum tentu menyebabkan penurunan kemampuan. Hal ini cukup mengkhawatirkan dalam kasus ganja, karena senyawa psikoaktif utama napza tersebut, THC, mudah larut dalam darah dan masuk ke dalam sel lemak tubuh, di mana THC perlahan-lahan dilepaskan. Karenanya meskipun dampak penurunan kemampuan yang ditimbulkan ganja biasanya hilang setelah tiga jam menghisap,[149] pada pengguna yang jarang menggunakannya, seringkali THC masih dapat terlihat pada tes darah

[149] Sewell R. A. et al. (2009) **The Effect of Cannabis Compared to Alcohol on Driving**, American Journal on Addictions, Vol.18, No.3, Hal.185–93.

setelah 8-12 jam menghisap ganja.[150] Pada pengguna berat masa deteksi ini dapat berlangsung selama beberapa hari. [151]

Dampak serupa juga terlihat pada metabolit-metabolit utama THC. Pada pengguna ganja tidak rutin, tes darah biasanya dapat mendeteksi 11-hidroksi-THC, sebuah metabolit psikoaktif, sampai dengan 6 jam setelah penghisapan. Namun salah satu metabolit non-psikoaktif THC, 11-karboksi-THC, dapat dideteksi dalam serum darah hingga beberapa hari setelah penggunaan, pada pengguna rekreasional; dan hingga beberapa minggu setelah penggunaan, pada pengguna berat[152] (11-karboksi-THC juga merupakan metabolit utama yang digunakan oleh tes urin untuk menentukan penggunaan ganja, dan pada pengguna berat dapat dideteksi lebih lama, dapat beberapa bulan setelah konsumsi, melalui metode pengujian ini[153]).

Sebagai konsekuensinya, bergantung pada metode pengujian yang digunakan, THC dan metabolitnya dapat dideteksi beberapa hari atau bahkan beberapa minggu setelah penggunaan, jauh setelah dampak penurunan kemampuan telah hilang sama sekali. Sebaliknya, alkohol tidak disimpan dalam tubuh, artinya keberadaan alkohol menjadi indikator yang lebih baik dalam menentukan penggunaan terkini dan penurunan kemampuan.

---

150 Huestis M. A. et al. (1992) **Blood Cannabinoids. I. Absorption of THC and Formation of 11-OH-THC and THCCOOH During and After Smoking Marijuana,** Journal of Analytical Toxicology, Vol 16 No.5, Hal. 276-82

151 Karschner E. L. et al (2009) **Do Delta-9-Tetrahydrocannabinol Concentrations Indicate Recent Use in Chronic Cannabis Users?** Addiction, Vol. 104, No. 12, Hal. 2041-2048.

152 Mushoff F. and Madea, B. (2006) **Review of Biological Matrices (urine, blood, and hair) as Indicators of Recent or Ongoing Cannabis Use**, Therapeutic Drug Monitoring, Vol. 28, No. 2, Hal. 155-163.

153 Ibid.

❖ Ambang Batas Tetap

Undang-undang batas sewaktu dengan ambang batas THC dalam darah di atas nol mungkin lebih masuk akal, karena setidaknya secara teoritis batasan itu diatur cukup tinggi untuk dapat mengenali individu yang baru saja menggunakan ganja, tetapi tidak menjerat pengemudi yang tidak mengalami penurunan kemampuan mengemudi, walau hasil tesnya positif karena menggunakan ganja beberapa minggu sebelumnya.

Tantangan lain yang timbul adalah menentukan ambang batas THC yang bila dilampaui akan menyebabkan pengendara mengalami penurunan kemampuan mengemudi, sehingga mereka berada pada tingkat risiko yang tidak dapat ditolerir. Untuk melakukan hal ini, satu studi mengusulkan batasan konsentrasi THC pada serum darah dalam kisaran 7-10 nanogram per mililiter darah (ng/ml).[154] Hal ini seperti yang disiratkan dalam kesimpulannya, akan dapat menghindari kesalahan penentuan kategori pengemudi yang tidak mabuk, karena pada konsentrasi 5ng/ml kemampuan mengemudi menurun pada derajat yang kurang lebih sama dengan orang yang memiliki konsentrasi alkohol pada darah sebesar 0.5g/l (standar *batas sewaktu* alkohol pada sebagian besar wilayah hukum), dan 10 jam setelah menghisap ganja, konsentrasi THC biasanya menurun hingga di bawah kadar tersebut pada pengguna ganja secara rekreasional maupun pengguna berat.

Namun ambang batas ini tidak diterima secara universal. Satu studi yang cukup terpercaya mengusulkan bahwa konsentrasi lebih rendah

---

[154] Grontenhermen, F. et al.(2007) **Developing Limits for Driving Under Cannabis**, Addiction, Vol. 102 No. 12, Hal. 1910-1917. **www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17916224**

THC sebesar 3.8ng/ml pada serum darah pada faktanya mengakibatkan penurunan kemampuan mengemudi hingga pada derajat yang sama dengan 0.5g/l konsentrasi alkohol dalam darah.[155] Terlebih lagi, banyak studi yang berupaya menentukan ambang batas yang tepat, yang bila dilampaui dapat menimbulkan peningkatan risiko tabrakan, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai hal itu dari berbagai literatur ilmiah. Estimasi konsentrasi THC pada serum darah berkisar dari 1 ng/ml hingga 16ng/ml, beberapa studi mengusulkan ambang batas pada kisaran tersebut.[156] [157] [158] [159]

Tidak adanya kesepakatan mengenai ambang batas yang kuat secara empiris disebabkan karena dampak ganja terhadap kandungan THC dalam darah beragam pada setiap orang dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh alkohol, terutama antara pengguna berat dan pengguna baru.

Penentuan dasar empiris untuk *ambang batas sewaktu nir-toleransi* semakin dirumitkan dengan profil farmakokinetik dari THC yang unik. Kadar THC pada serum darah berada pada puncaknya hingga limabelas menit setelah penghisapan ganja, namun tingkat penurunan kemampuan menjadi maksimal setelah masa itu lewat, ketika THC

---

155 EMCDDA (2012) **Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines in Europe—temuan dari the DRUID Project.**

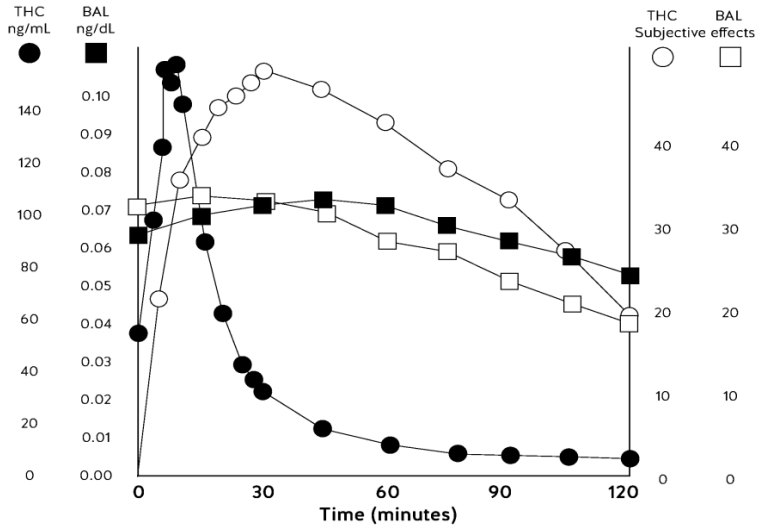
156 Ramaekers, J.G et al (2009) ***Neurocognitive Performance During Acute THC Intoxication in Heavy and Occasional Cannabis Users,*** *Journals of Psychopharmacology* Vol. 23 No. 3, Hal. 266-277.

157 Grotenhermen, F. et al. (2005) **Developing Science-Based** *Per Se* Limits **for Driving Under the Influence of Cannabis (DUIC): Findings and Recommendations by an Expert Panel**, Marijuana Policy Project, Washington, DC

158 Ramaekers, J. G., **Commentary of Cannabis and Crash Risk: Concentration Effect Relations**, in Transportation Research Board of the National Academies (eds.) (2006) Transportation Research Circular: Number E-C096, Woods Hole, Massachusetts, Hal. 65–66.

159 Drummer, O. H. et al. (2004) **The Involvement of Drugs in Drivers of Motor Vehicles Killed in Australian Road Traffic Crashes**, Accident Analysis and Prevention, Vol.36, No.2, Hal. 239–248.

mulai larut dalam darah dan diserap oleh tubuh. Setelah penghisapan, kadar THC dalam darah meningkat dengan cepat, biasanya mencapai angka puncak lebih dari 100ng/ml pada 5 hingga 10 menit setelah penghisapan sebelum akhirnya menurun secara drastis antara 1 hingga 4ng/ml dalam waktu 3-4 menit. Karenanya penurunan kemampuan yang disebabkan oleh ganja dapat mencapai puncaknya ketika kadar THC dalam darah masih relatif rendah. Hal ini tidak seperti konsentrasi alkohol dalam darah yang secara positif berhubungan dengan tingkat penurunan kemampuan.



Gambar 3

Kadar serum etanol (kotak berwarna) berada di belakang dampak subjektif (kotak tanpa warna) karena toleransi berkembang dengan cepat. Dampak subjektif THC (lingkaran tanpa warna) berada di belakang kadar serum

(lingkaran berwarna) karena THC bergerak ke otak lebih lamban ketimbang alkohol (BAL = Kadar Alkohol dalam Darah).[160]

Tidak adanya hubungan langsung antara kadar THC dalam darah dan penurunan kemampuan telah diakui oleh Badan Pengatur Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Amerika Serikat (*US National Highway Traffic Safety Administration* -NHTSA) yang pada tahun 2004 menyatakan:

"*Adalah tidak bijaksana untuk mencoba dan memprediksi dampak berdasarkan konsentrasi THC dalam darah saja, dan saat ini masih tidak mungkin memprediksi dampak khusus hanya berdasarkan konsentrasi THC-COOH [metabolit THC non-psikoaktif]. Mungkin saja terjadi seseorang dipengaruhi oleh penggunaan ganja walaupun konsentrasi THC dalam darah mereka di bawah batas metode deteksi.*" [161]

---

[160] Grafik diambil dari: Sewell, R.A. (2010) **Is It Safe to Drive While Stoned? Cannabis and Driving An Erowid Science Review**, Erowid, and uses graphs/data adapted from Portans I. et al. (1989) **Acute Tolerance to Alcohol: Changes in Subjective Effects Among Social Drinkers, Psychopharmacology**, Vol.97, pp.365–369; Cocchetto, D. M. et al. (1981) **Relationship Between Plasma Delta-9-Tetrahydrocannabinol Concentration and Pharmacologic Effects in Man, Psychopharmacology**, Vol.75, pp.158–164; and Huestis M. et al. (1992) **Blood Cannabinoids. I. Absorption of THC and Formation of 11-OH-THC and THCCOOH During and After Smoking Cannabis**, Journal of Analytic Toxicology, Vol.16, Hal. 276–282

[161] US Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration (2004) **Drugs and Human Performance Fact Sheets.**
www.nhtsa.gov/People/injury/research/job185drugs/drugs_web.pdf

Serum Darah vs. Darah Lengkap

Ketika mempertimbangkan batas THC dalam darah, penting untuk jelas dahulu bagian mana dari darah yang diajukan untuk pengujian, karena analisis dari berbagai komponen darah yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula.

Konsentrasi THC dalam darah yang dikumpulkan tanpa satu bagianpun yang dihilangkan (dikenal sebagai 'darah lengkap') maksimal setengah dari yang dapat terdeteksi dalam serum darah, campuran yang dihasilkan ketika sel darah merah dan putih, begitu pula dengan faktor pembeku darah, dihilangkan dari darah. Sebagai konsekuensinya, konsentrasi THC pada darah lengkap sebesar 5ng/ml akan sama dengan konsentrasi THC pada serum darah sekitar 10ng/ml.

Perbedaan ini timbul karena hanya sedikit jumlah THC yang dapat mengikat pada sel darah merah dalam darah lengkap, dimana sebagian besar berada pada cairan yang membentuk darah.

Undang-undang tersendiri yang berkaitan dengan batasan THC harus mempertimbangkan hal ini dan menjabarkan secara khusus apakah yang akan diambil, darah lengkap atau serum darah untuk pengujian.

❖ Tes Darah

Proses pengujian darah juga memiliki potensi mengaburkan penerapan batasan tersendiri (lihat Kotak berikut untuk penjelasan mengapa

darah, dan bukan cairan liur atau urin yang harus diuji). Mengumpulkan sampel darah lengkap atau serum merupakan prosedur medis yang cukup mendalam, prosedur yang hanya boleh dilakukan oleh petugas medis yang terlatih. Sampel juga harus dipindahkan dan disimpan pada kondisi bersuhu rendah untuk mencegah penurunan kualitas dan menghindari risiko infeksi.

Ada beberapa indikasi awal yang menunjukkan bahwa metode alternatif pengumpulan sampel darah, analisis spot darah yang dikeringkan (*dried blood spot analysis*=DBS) menawarkan solusi dari permasalah ini karena prosedur yang digunakan tidak terlalu mendalam dan menghasilkan hasil uji dengan tingkat ketepatan yang tidak terlalu berbeda dari metode tes darah secara tradisional. DBS menggunakan darah kapiler yang diambil dari tusukan pada ujung jari atau tumit dan dapat dilakukan oleh petugas non-medis. Setitik darah utuh dikeringkan di atas kertas yang sudah dibuat sebelumnya, yang kemudian dilipat dan dibiarkan mengering pada suhu ruang selama tiga jam.[162]

Meskipun DBS memiliki potensi menjadi metode yang lebih praktis untuk uji kadar THC pada darah, petugas penegak hukum saat ini belum mampu mengumpulkan sampel darah di lokasi dalam waktu yang singkat, artinya seringkali terjadi keterlambatan antara ketika seorang pengemudi diberhentikan dan ketika ia diuji. Keterlambatan ini menjadi suatu masalah karena profil farmakokinetik THC artinya tidak mungkin menyimpulkan secara akurat tingkat penurunan

---

[162] Potensi DBS untuk digunakan pada pengujian napza di jalan didiskusikan dalam: EMCDDA (2012) **Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines in Europe – temuan dari the DRUID Project**, Hal.36-37.

kemampuan mengemudi beberapa jam lalu dari hasil sampel darah yang diambil beberapa jam kemudian.[163]

Tes Napza - Cairan yang Berbeda, Hasil yang Berbeda

Darah

Uji darah dapat digunakan untuk menganalisis konsentrasi THC dan metabolitnya baik pada darah utuh maupun serum darah, namun, serum darah mengandung konsentrasi THC maksimal dua kali lebih besar dari darah utuh. Karenanya bila seorang pengemudi didapati memiliki konsentrasi THC pada serum darahnya 10ng/ml, maka hasil THC darah utuhnya akan sekitar 5ng/ml. Meskipun adanya metabolit dapat dideteksi oleh uji/tes darah beberapa minggu setelah konsumsi ganja, THC hanya dapat terdeteksi dalam waktu yang lebih singkat. Bagi pengguna rekreasional, THC dapat terukur dalam serum darah pada masa 8-12 jam setelah penggunaan ganja,[164] dengan masa deteksi lebih lama untuk pengguna sedang dan berat—kadang selama beberapa hari.[165]

Selain kemajuan metodologis uji darah yang menjanjikan (lihat Uji Darah halaman 178), mengambil darah untuk analisis merupakan sebuah prosedur yang infasif, dan hanya boleh

---

163 Wille, S. M. et al. (2010**) Conventional and Alternative Matrices for Driving Under the Influence of Cannabis**, Bioanalysis, Vol.2, No.4, pp.791–806

164 US Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration (2013) **'Cannabis / Marijuana (Δ 9 -tetrahydrocannabinol, THC)'**. www.nhtsa.gov/people/injury/research/job185drugs/cannabis.htm

165 Karschner et al. (2009) **Do Delta-9-tetrahydrocannabinol Concentrations Indicate Recent Use in Chronic Cannabis Users?**, Addiction, Vol.104, No.12, Hal. 2041–2048.

dilakukan oleh petugas medis profesional yang terlatih. Karena uji darah sulit untuk dilakukan, biasanya hanya dilakukan bila kecelakaan sudah terjadi, dan bukan pada pemeriksaan rutin. keterlambatan antara waktu pengemudi diberhentikan dan ketika uji darah dilakukan akan memperumit pengukuran penurunan kemampuan.

Di luar dari semua kekurangannya (juga kurangnya kesepakatan ilmiah mengenai konsentrasi THC pada serum darah yang berhubungan dengan penurunan kemampuan), NHTSA mengakui bahwa "dalam upaya mengaitkan konsentrasi napza ilegal dengan memburuknya perilaku, maka darah mungkin merupakan spesimen pilihan"[166]

Urin

Analisis urin merupakan metode yang paling umum digunakan pada pengujian napza ilegal, terutama di tempat kerja. Selain dari fakta bahwa uji urin merupakan bentuk pengujian yang tidak invasif (meskipun ada kekhawatiran mengenai privadi mengenai pengambilan sampel yang dilakukan dengan pengawasan langsung, dll), uji urin standard tidak terlalu berguna dalam penegakan hukum MDPG karena hanya dapat mengidentifikasi apakah seseorang baru saja menggunakan ganja atau tidak—bukan apakah seseorang berkurang kemampuannya karena penggunaan ganja.

---

166 US Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration (2003) **State of Knowledge of Drug-Impaired Driving,** Chapter 3. **www.nhtsa.gov/people/injury/research/stateofknwlegedrugs/stateofknwlegedrugs/pages/3Detection.html**

Hal ini disebabkan karena daripada melihat kadar THC, analisis urin hanya melihat keberadaan metabolit THC, yang membutuhkan waktu beberapa jam sebelum dapat terdeteksi dalam urin. Seperti yang dinyatakan oleh NHTSA: "waktu deteksi ini sudah lewat dari masa intoksikasi dan penurunan kemampuan."[167] Selain itu, begitu periode deteksi mulai terjadi, periode itu berlangsung sangat lama sehingga uji urin memiliki risiko mendapatkan hasil positif palsu.

Liur

Uji air liur merupakan uji yang cepat, tidak invasif, dan mencari keberadaan 'obat-obatan terlarang utama' (dalam hal ini THC) dan bukan metabolit. Uji air liur juga dapat mendeteksi THC sampai beberapa jam setelah penggunaan, karenanya membuat uji ini menjadi indikator terbaik untuk konsumsi terkini dan juga penurunan kemampuan. Namun meskipun berbagai keuntungan ini dapat digunakan untuk mengukur penurunan kemampuan yang disebabkan oleh ganja, akurasi uji liur saat ini masih sangat terbatas. Karenanya proyek berskala besar yang didanai oleh Uni Eropa dalam menilai sembilan alat uji liur di tempat menyimpulkan bahwa tidak ada satupun alat uji yang direkomendasikan untuk penapisan pengemudi di jalan.[168] Salah satu permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan alat tersebut adalah hanya sedikit sekali jumlah THC yang dikeluarkan melalui liur, membuatnya sulit untuk

---

167 US Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration (2004) **Drugs and Human Performance Fact Sheets**, Hal. 9. www.nhtsa.gov/People/injury/research/job185drugs/drugs_web.pdf

168 Verstraete, A. G. and Raes, E. (eds.) (2006) **Rosita-2 Project: Final Report**. www.rosita.org/members/docs/ Rosita2%20Final%20report%20May2006.pdf

dideteksi. Namun beberapa negara telah menerapkan uji liur, meskipun seperti yang terjadi di Perancis, uji semacam itu biasanya hanya untuk uji awal saja, dan penuntutan dilakukan berdasarkan hasil uji darah setelahnya.

Selain dari semua permasalahan itu, dapat dikatakan *batas sewaktu* harus dapat diterima mengingat penggunaannya yang meluas dalam mengatur mengemudi dalam kondisi mabuk. Batasan semacam itu akan sangat berguna secara politis, setidaknya dalam jangka pendek, memberikan kesempatan bagi penyusun kebijakan dan politisi menunjukkan bahwa mereka menunjukkan ketegasan terhadap mereka yang mengemudi di bawah pengaruh ganja. Batasan tersendiri juga mempermudah penegakan hukum dalam mendeteksi dan memproses pengemudi semacam itu, dan mempermudah penuntut menghukum mereka. Tidak ada satupun dari argumen tersebut yang menjadi pembenaran untuk memiliki sistem yang berpotensi menjadi tidak adil.

Unsur farmakologis ganja memang menimbulkan permasalahan unik yang tidak ada pada alkohol—terlebih lagi, kemungkinan THC terdeteksi pada masa setelah konsumsi melampaui masa penurunan psikomotorik seseorang. Bahkan bila para penyusun kebijakan memutuskan bahwa melakukan penuntutan terhadap para pengguna ganja yang tidak mengalami penurunan kemampuan merupakan hal yang patut dilakukan agar jalan raya menjadi tempat yang lebih aman, bukti-bukti terkini menyiratkan bahwa *batas sewaktu* bukanlah cara yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian pada negara-negara bagian AS yang telah melegalkan ganja untuk penggunaan medis dan juga menerapkan batas THC sewaktu mendapati bahwa

tidak ada bukti penerapannya mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. [169]

Meskipun cukup menarik untuk diterapkan karena kesederhanaannya, fakta yang harus diterima adalah *batas sewaktu* tidak dapat digunakan sebagai kebijakan menyeluruh yang mencakup semua kondisi penurunan kemampuan berkendara akibat penggunaan napza ilegal. Banyak produk farmasi psikoaktif, misalnya berbagai bentuk obat anti depresi dan anti kecemasan—menyebabkan penurunan kemampuan lebih besar dari yang disebabkan oleh THC,[170] namun tidak ada satupun obat-obatan tersebut dikenai *batas sewaktu* dalam bentuk apapun. Menerapkan batasan semacam itu tidaklah praktis dan seringkali lebih sewenang-wenang sifatnya mengingat dampak yang ditimbulkan oleh obat-obatan tersebut berbeda untuk beragam pengguna.

❖ Mengemudi dalam Pengaruh Ganja dan Penolakan Reformasi

Penting untuk mempertegas bahwa mengemudi saat kemampuan menurun akibat penggunaan ganja harus dianggap sebagai bentuk pelanggaran tanpa melihat status legal obat-obatan tersebut (dalam hal produksi, suplai maupun kepemilikannya). Namun meskipun melegalkan dan mengatur ganja tidak akan mengubah sifat dasar dari pelanggaran MDPG, hal ini dapat mengubah konteks politik yang mengatur respon terhadap pelanggaran tersebut. Peraturan

---

169 Rees, D. and Anderson, D. M. (2012) *Per Se* **Drugged Driving Laws and Traffic Fatalities**, IZA Discussion Paper No.7048. **http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2189786**

170 EMCDDA (2012) **Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines in Europe – temuan dari the DRUID Project**, Hal. 21.

perundangan mengenai MDPG seringkali perlu ditinjau pada setiap yurisdiksi saat transisi menuju pasar yang diatur secara hukum terjadi (seperti yang terjadi di Washington dan Colorado misalnya). Para penentang pembaruan ini seringkali hanya berfokus pada risiko kecelakaan yang disebabkan oleh MDPG yang meningkat pasca masa transisi.[171]

Mengemudi ketika kemampuan menurun karena mengkonsumsi ganja harus dianggap sebagai pelanggaran tanpa memandang status legal napza tersebut

Namun wacana emotif dan terpolitisasi yang tersebar luas menunjukkan adanya penerimaan yang lebih besar terhadap undang-undang *nir-toleransi* atau undang-undang *batas sewaktu* yang berpotensi tidak adil, untuk mengatasi masalah mengemudi dalam pengaruh ganja. Terdapat pula risiko penuntutan yang berat bagi pelanggar. Perlu kehati-hatian untuk memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan bukti, bukan sebuah desakan politis.

---

171 Selain adanya beberapa bukti bahwa melegalkan ganja dapat mengurangi fatalitas dalam kecelakan lalu lintas, ketika masyarakat beralih dari mengkonsumsi alkohol ke penggunaan ganja, akan semakin sedikit pengemudi maku di jalan raya. Lihat: Rees, D. and Anderson, D. M. (2011) **Medical Marijuana Laws, Traffic Fatalities, and Alcohol Consumption**, IZA Discussion Paper No.6112. **http://ftp.iza.org/dp6112.pdf**

❖ Rekomendasi

Melihat berbagai permasalahan teknis, dan menarik keseimbangan antara penerapan prinsip kehati-hatian dan potensi ketidakadilan yang berhubungan dengan penegakan yang membabibuta, kami mengeluarkan beberapa rekomendasi yang menunjukkan bagaimana kebijakan penegakan hukum MDPG yang dapat diterapkan. Namun perlu juga diingat bahwa keterbatasan dan kerumitan dari berbagai sistem hukum di berbagai tempat serta perbedaan diantara mereka menunjukkan bahwa sulit untuk membuat kebijakan yang sama yang dapat diterapkan dimanapun. Karenanya rekomendasi ini harus dipandang sebagai prinsip pemandu umum dan bukan sebagai respon kebijakan konkrit dan menyeluruh sebagai respon terhadap permasalahan berkendara dengan penurunan kemampuan akibat konsumsi ganja.

- Kebijakan yang adil dan pragmatis adalah kebijakan yang berfokus pada standard yang mempengaruhi dampak. Karenanya agar dapat menerapkan sanksi administratif atau pidana perlu menunjukkan bukti penurunan perilaku ketimbang hanya memertimbangkan keberadaan kadar THC dalam darah ataupun cairan tubuh lainnya dalam jumlah sedikit. Konsentrasi THC dalam darah akan masih perlu diukur sehingga memungkinan penuntut menentukan penggunaan ganja terkini. Hasil uji positif akan menjadi bukti pendukung dari penurunan kemampuan dan bukan menjadi pemicu penerapan hukuman.

- Bukti awal mengenai penurunan kemampuan, dan juga penyebab yang mengharuskan uji darah, idealnya disebabkan oleh ketiadaan uji bebas substansi yang dapat diandalkan dan akurat, yang telah divalidasi untuk penggunaan ganja. Meskipun beberapa tes itu masih di tahap

awal dan perlu dikembangkan lebih lanjut, tes-tes itu memberikan peluang penelitian yang menjanjikan dan lebih pantas menjadi investasi dibandingkan dengan uji penurunan kemampuan menggunakan analisis cairan tubuh. Bukti lain dari penurunan kemampuan dari pelanggaran peraturan berkendara juga dapat digunakan sebagai pendukung proses penuntutan.

- Meskipun batasan tersendiri tidak dianjurkan, batasan ini tetap merupakan pilihan yang menarik bagi beberapa penyusun kebijakan mengingat beberapa negara bagian AS,[172] termasuk Washington, memilih untuk melaksanakannya. Dengan mempertimbangkan dukungan mereka, patut kita dorong negara-negara yang berniat menerapkan batasan itu agar dapat berhati-hati dalam menerapkan batasan yang cukup tinggi sehingga tidak menjebak para pengemudi yang tidak menurun kemampuan mengemudinya. Karenanya penting bagi penyusun kebijakan dan para penuntut untuk mengetahui perkembangan bukti-bukti di bidang ini, dan berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan bila diperlukan. Penggunaan *undang-undang batas sewaktu nir-toleransi* sangat tidak disarankan.

Menentukan Penggunaan Terkini

- Bukti menunjukkan bahwa pengguna ganja berat cenderung memiliki kadar residual THC pada darah mereka lama setelah mereka mengonsumsi ganja dan setelah dampak penurunan kemampuan mereka telah hilang. Karenanya permasalahannya kini adalah bagaimana menentukan batasan kadar THC yang kuat selain dari asumsi yang dibuat oleh penuntut bahwa pengemudi baru saja

[172] Sebagai contoh, beberapa negara bagian yang melarang ganja atau telah melegalkan ganja untuk keperluan medis menerapkan zero per se limit (batasan sewaktu nir-toleransi) atau non-zero per se limit (batasan sewaktu dengan toleransi)

mengonsumsi ganja, dan mengakibatkan turunnya kemampuan (daripada misalnya kemampuan koordinasi pengemudi yang buruk atau kesalahan manusia belaka).

- Sejalan dengan semakin banyaknya studi yang dilakukan dan analisis meta, maka semakin jelas pada titik mana batasan ini ditentukan. Berdasarkan bukti terbaik yang ada saat ini, sepertinya penuntut dapat berasumsi bahwa pengemudi yang gagal memenuhi uji bebas substansi di lapangan dan memiliki kadar konsentrasi THC pada serum darah sekitar 10ng/ml merupakan pengemudi yang kemampuan mengemudinya menurun karena baru saja mengkonsumsi ganja. Namun batasan itu harus ditinjau seiring dengan mengemukanya hasil penelitian.

- Dengan mempertimbangkan hasil temuan yang menyimpulkan bahwa penggunaan ganja dengan alkohol menimbulkan dampak aditif pada risiko tabrakan, maka harus mempertimbangkan batasan THC pada darah dan alkohol darah yang lebih rendah pada kasus-kasus ketika dua substansi itu terdeteksi.

Pelaksanaan

- Bagaimana peraturan perundangan MDPG ditegakkan dan hukuman terhadap pelanggaran MDPG harus dijabarkan sejelas mungkin agar dapat menghindari kesalahpahaman diantara pengguna ganja atau penegak hukum mengenai apa yang boleh dan tidak boleh.

- Hukuman terhadap pelanggaran MDPG yang berbeda-beda juga harus ditentukan oleh yurisdiksi lokal dengan panduan yang sama dengan penghukuman terhadap mengemudi dalam pengaruh alkohol. Juga perlu memberikan pertimbangan dalam memastikan proporsionalitas

penghukuman, dan memberikan kelenturan bagi para hakim yang menjatuhkan pengukuman untuk mempertimbangkan kondisi yang buruk maupun yang meringankan dengan panduan yang jelas. Batasan minimal wajib harus dihindari—batasan-batasan ini cenderung dipengaruhi oleh keinginan politis ketimbang alasan yang berbasis bukti.

- Meskipun penggunaan obat berbasis ganja tidak boleh menjadi alasan untuk berkendara saat terjadi penurunan kemampuan, kondisi ini dapat digunakan sebagai faktor yang memperingan keputusan untuk penuntutan maupun penghukuman MDPG. Panduan yang jelas mengenai hal ini harus dibuat untuk pengguna obat-obatan berbahan dasar ganja dan untuk hakim yang menjatuhkan hukuman.

- Pertimbangan juga harus diberikan kepada kemungkinan kesalahan pada prosedur pengambilan darah—pelayanan uji forensik harus diuji secara teratur sehingga dapat melihat keragaman hasil uji dari sampel-sampel yang identik (bagi pelayanan individual dan antara pelayanan pesaing). Parameter kesalahan ini perlu dimasukkan ke dalam kerangka pelaksanaan.

- Penegakan undang-undang MDPG harus didukung oleh kampanye pendidikan publik yang menjelaskan risiko MDPG serta bagaimana undang-undang tersebut diterapkan. Dari pengalaman dengan peraturan mengenai alkohol, terdapat bukti yang baik yang menunjukkan bahwa pendidikan bagi masyarakat—yang didukung oleh praktik penegakan hukum yang dipahami dengan jelas dan yang adil namun tegas—sangat efektif dalam mengurangi kasus mengemudi dalam pengaruh zat psikoaktif dan kecelakaan terkait lainnya. Bila dilakukan dengan baik, sama halnya dengan alkohol, pendidikan bagi masyarakat akan memperkuat budaya dimana MDPG

dianggap sebagai satu hal yang tidak dapat ditolerir. Pesannya, yang harus disesuaikan untuk masyarakat sasaran atau lokal, dapat berupa:

- Mengemudi di bawah pengaruh ganja akan meningkatkan risiko luka atau kematian—bagi anda dan pengguna jalan lainnya.
- Mengemudi di bawah pengaruh ganja adalah ilegal dan dapat mengakibatkan hukuman yang serius
- Bila anda menggunakan ganja, perlakukanlah ganja seperti anda memperlakukan alkohol: tunjuk orang lain yang akan menjadi pengemudi kendaraan anda atau gunakan transportasi umum atau taksi.
- Jangan biarkan teman anda menggunakan ganja dan mengemudi kendaraan.
- Mengemudi setelah tiga jam mengkonsumsi ganja tidak aman dan anda dapat tidak lulus tes darah karenanya. Periode tidak aman ini akan lebih lama bila anda merupakan pengguna berat, makan produk ganja olahan misalnya brownies, atau mengkonsumsi ganja dengan alkohol atau obat-obatan lain.

Evaluasi

- Seperti halnya dengan kebijakan dan kerangka hukum yang baru atau yang direvisi, akan sangat penting memantau seberapa efektif undang-undang mengenai MDPG dan penegakannya dalam mengurangi luka ataupun kematian yang disebabkan oleh menurunnya kemampuan karena ganja. Pada saat yang bersamaan, konsekuensi negatif dari undang-undang juga perlu diperhatikan. Termasuk: kemungkinan penggunaan prosedur pengujian yang lebih mengganggu, hasil positif/negatif palsu yang diakibatkan oleh kurang kuatnya teknologi atau metodologi pengujian, dan sanksi penghukuman yang tidak adil

terhadap pengemudi yang tidak turun kemampuannya meskipun telah mengkonsumsi ganja pada beberapa minggu sebelumnya.

b Interaksi Sistem Regulasi Penggunaan Ganja Medis dan Non-Medis

Tantangan

- Meletakkan pemisahan yang jelas antara tantangan politis dan regulasi yang berkaitan dengan produk-produk ganja medis dan dan non-medis, dan memastikan proses-proses pengembangan riset dan kebijakan yang paralel dan tumpang tindih dapat saling mendukung satu sama lain, dan bukan saling menghambat.

Analisis

- Kemunculan bukti dan dukungan untuk penggunaan ganja medis telah menjadikan ganja sebagai sesuatu yang tidak terlalu mengancam secara politis di berbagai wilayah hukum, dan digabungkan dengan regulasi penggunaan ganja medis sebagai *"bukti sebuah konsep"* telah membantu mendorong reformasi kebijakan penggunaan ganja non-medis.
- Melakukan dua proses reformasi (ganja medis dan non-medis) secara bersamaan telah lama dianggap sebagai hal yang efektif secara politis terutama di AS, namun juga membawa beberapa risiko politis.

- Dalam konteks debat yang sangat dipolitisir seputar akses terhadap ganja medis dan regulasi penggunaan ganja non-medis, kedua hal ini kerap kali menjadi sangat lebur dan membingungkan

Rekomendasi

- Kecuali ada alasan khusus untuk menggarap titik temunya, sedapat mungkin, jauh lebih baik memisahkan keduanya, isu dan kampanye politik yang berkaitan dengan reformasi kebijakan penggunaan ganja non-medis, dan isu yang berkaitan dengan obat-obatan berbahan dasar ganja.
- Penting untuk menegaskan bahwa laporan ini tidak memberikan rekomendasi tentang bagaimana mengatur produk medis berbahan dasar ganja.

Perdebatan seputar isu akses terhadap ganja medis (atau 'obat berbahan dasar ganja', istilah yang lebih pas digunakan di sini karena mencakup jenis produk yang lebih luas) telah lama bersinggungan dengan perdebatan mengenai legalisasi dan regulasi ganja non-medis atau rekreasional. Hal yang sama juga terjadi pada berbagai kemungkinan penggunaan ganja/tanaman ganja untuk tujuan pangan, bahan bakar, kain, bahan konstruksi, plastik, dll, meskipun tidak sampai terlalu mendalam.

Panduan ini tidak membuat atau mempertimbangkan rekomendasi kebijakan untuk obat-obatan berbahan dasar ganja (atau produk-produk industrial berbahan dasar hemp), kecuali bila berhubungan dengan perkembangan terkini regulasi ganja non-medis. Semua hal itu adalah penting, namun membutuhkan perdebatan tersendiri; yang ingin kami tekankan di sini adalah pemisahan pembahasan.

Bukan berarti kami mengecilkan isu lainnya Penggunaan ganja untuk tujuan medis telah memiliki riwayat yang sangat panjang dan telah menjadi subjek penelitian yang sangat luas, dan meskipun sulit melakukan generalisasi (mengingat rangkaian produk, kondisi

kesehatan yang membutuhkan perawatan itu, serta kualitas penelitiannya), penelitian yang penting dan berbasis bukti ini menunjukkan berapa banyak obat-obatan berbahan dasar ganja yang telah dibuat atau potensi penggunaannya dalam merawat berbagai kondisi medis.

Bila situasi seperti ini, maka penting untuk diingat bahwa kepentingan politik yang didorong oleh emosi mengenai penggunaan ganja non medis tidak boleh turut campur dalam upaya penelitian obat-obatan berbahan dasar ganja atau akses dokter dan pasien terhadap obat-obatan tersebut. Sayangnya, upaya turut campur semacam ini sering kali menjadi karakter dari masa pasca perang, dan sejauh ini terlihat ada titik temu dari kedua isu tersebut. Namun dari sudut pandang *Transform* hal ini merupakan alasan untuk mencoba dan memisahkan kedua isu, dan bukan mendekatkannya.

Di Amerika Serikat khususnya, perdebatan antara penggunaan ganja medis dan non-medis semakin sering terjadi pada praktik debat reformasi undang-undang ganja, dan beberapa bahkan menuduh pendukung penggunaan ganja medis memiliki agenda normalisasi dan legalisasi penggunaan ganja non-medis. Karenanya mendukung reformasi pada kedua jalur itu tidaklah buruk atau sangat konsisten, dan sebagian besar kelompok reformasi ganja tingkat tinggi melakukannya, memandang kedua isu itu sebagai saling mendukung.

Pertama, menyoroti beberapa keuntungan penggunaan ganja medis telah membantu ganja nampak tidak terlalu mengancam secara sosial, mengingat upaya propaganda film *'reefer madness'* yang bertujuan menakut-nakuti masyarakat di masa lalu. Tanpa diragukan lagi, hal ini juga membantu dalam menambah dukungan terhadap reformasi penggunaan ganja non-medis dalam besaran tertentu.

Kedua, pengembangan ganja medis, terutama di AS (namun juga di berbagai tempat lain di dunia), telah membantu memajukan reformasi ganja non-medis dengan menunjukkan bagaimana ganja dapat secara legal diproduksi dan dipastikan ketersediaannya dengan cara yang bertanggung jawab dan teratur. Panduan ini telah menggambarkan secara luas pelajaran mengenai produksi dan suplai ganja medis yang diregulasi secara legal.

Namun dengan kemajuan yang sama-sama didorong oleh kedua kebijakan yang sangat berkaitan ini, muncul pula beberapa permasalahan konseptual dan risiko politis.

Sementara mempertanyakan beberapa miskonsepsi sejarah mengenai risiko penggunaan ganja rekreasional merupakan hal penting, menggunakan manfaat medis ganja dalam melakukan hal itu merupakan kesalahan konseptual yang sangat tidak membantu. Profil keampuhan dan risiko obat-obatan berbahan dasar ganja untuk beberapa kondisi medis sebagian besar tidak terlalu atau bahkan sama sekali tidak berpengaruh terhadap risiko yang dihadapi oleh pengguna ganja rekreasional. Kedua hal ini adalah dua hal yang sama sekali berbeda; menyatukan keduanya tidak akan dapat membela diri dari pertanyaan-pertanyaan kritis, dan para advokat reformasi menjadi rentan terhadap kritik bila mereka memutuskan untuk melakukannya.

Pelajaran yang dapat dipetik dari peraturan penggunaan ganja medis yang dapat diterapkan pada peraturan ganja non-medis tidak terlalu menimbulkan masalah, namun tetap ada titik rentan disini, dan kita harus berhati-hati ketika membahas atau melaksanakannya. Salah satu tantangannya adalah dengan tidak adanya kerangka hukum internasional yang jelas, atau di Amerika Serikat, model peraturan di tingkat federal, pelaksanaan dan praktik peraturan ganja medis sangat

beragam, sehingga biasanya generalisasi menjadi tidak terlalu berguna. Beberapa model telah menunjukkan sistem produksi yang efektif, terkendali, dan pemberian resep atau penjualan secara eceran yang bertanggung jawab. Di berbagai tempat peraturan mengenai ganja medis tidaklah memadai, yang mengakibatkan praktik dan promosi yang terlalu komersial dan tidak bertanggung jawab. Sehingga ketika membicarakan mengenai pelajaran apa yang dapat dipetik dari model ganja medis, penting untuk menyoroti hikmah dari praktik terbaik maupun kesalahan yang terjadi. Kita tidak perlu ragu dalam mengkritisi peraturan yang buruk atau penjualan eceran yang tidak bertanggung jawab.

Fakta bahwa di beberapa daerah, sebagian peraturan mengenai ganja medis digunakan terang-terangan untuk mengatur ganja non medis perlu ditangani dengan kehati-hatian. Di satu sisi, hasil dari ganja yang diproduksi, dipasok dan dikonsumsi secara legal *de facto* dapat dipandang sebagai sesuatu yang positif, terutama karena belum ada konsekuensi yang membahayakan. Di sisi lain, banyak yang terusik dengan ketidakjujuran yang ada; bahkan meskipun hanya sedikit dan tidak membahayakan, sesuatu yang dianggap mengabaikan sistem pengaturan obat-obatan dan memungkinkan munculnya kritik tajam terhadap kejujuran profesi medis akan membuat orang-orang yang bekerja pada bidang ini sangat berkeras membela diri mereka. Sejarah selalu mencatat perdebatan tentang metode dan hasil akhir, mengingat panduan ini adalah tentang bagaimana meregulasi ganja, kami hanya menyoroti isu tersebut sebagai risiko dalam perdebatan yang berlangsung, dan sebagai pertimbangan bagi para penyusun kebijakan ketika mencari bukti tentang apa yang paling tepat diterapkan di wilayah hukum mereka.

Posisi tetap kami adalah kecuali ada titik temu khusus antara isu-isu tersebut terkait dengan ganja medis dan non-medis, kedua isu tersebut sebaiknya tetap dipisahkan. Karena model peraturan untuk kedua penggunaan ganja terus mengalami kemajuan, hal ini mungkin tidak akan terlalu menjadi masalah di masa yang akan datang—dan banyak permasalahan khusus membuktikan bahwa permasalahan itu hanya terjadi pada lingkungan politis AS dan evolusi perdebatan yang terjadi di negara tersebut. Di Belanda misalnya, ketika ganja medis yang diberikan melalui resep muncul setelah obat tersebut secara de facto tersedia melalui jaringan kedai kopi, bila dibandingkan dengan kondisi di AS, hal tersebut bukan merupakan permasalahan politis.

Posisi tetap kami adalah kecuali ada titik temu khusus antara isu-isu tersebut terkait dengan ganja medis dan non-medis, kedua isu tersebut sebaiknya tetap dipisahkan

c Cannabinoid Sintetik

Tantangan

- Mengintegrasikan kendali pada produksi, suplai dan penggunaan obat sintetik yang memiliki dampak serupa dengan ganja dalam sistem pengaturan ganja yang legal.

Analisis

- Sebagian besar senyawa psikoaktif baru yang diproduksi sebagai bahan alternatif legal terhadap obat-obatan ilegal yang lebih 'tradisional' adalah *cannabinoid* sintetik.
- Risiko penggunaan *cannabinoid* sintetik sebetulnya jauh lebih tinggi ketimbang penggunaan ganja. Hal ini disebabkan oleh: kurangnya penelitian mengenai efek napza tersebut terhadap manusia, beberapa bukti yang menunjukkan bahwa napza sintetik ini lebih kuat daripada ganja, berbagai varian produk yang mengandung *cannabinoid* sintetik, serta daftar bahan dasar yang tidak tepat atau menyesatkan.
- Meskipun prevalensi penggunaan ganja sintetik telah meningkat secara signifikan pada beberapa tahun terakhir, tingkat penggunaannya masih relatif rendah di banyak negara.

Rekomendasi

- Dalam sebuah sistem regulasi ganja legal, napza yang menirukan efek ganja tidak akan secara otomatis tersedia.
- Produk *cannabinoid* sintetik apapun akan tetap menjadi bagian dari pelarangan dan perlu menjalani berbagai ujian agar dapat

tergambar profil risikonya. Bila produk tersebut tidak memenuhi kriteria keamanan yang sudah ditentukan (dan memiliki risiko yang lebih rendah dari ganja dapat berlaku sebagai tolok ukur yang masuk akal), produk tersebut tetap dilarang dan produksi serta suplainya akan tetap menjadi sebuah tindakan yang dapat dihukum. Sementara hukuman terhadap kepemilikan/penggunaan *cannabinoid* sintetik dapat dihilangkan.

- Napza semacam itu tidak akan menimbulkan permasalahan dalam pengaturannya bila ganja tersedia secara legal. Populasi pengguna *cannabinoid* sintetik yang saat ini relatif kecil hanya akan terus menurun mengingat bahwa sebagian besar orang lebih suka menggunakan ganja ketimbang alternatif sintetiknya.
- Penggunaan *cannabinoid* sintetik merupakan akibat langsung dari pelarangan ganja, dimana munculnya pasar untuk napza jenis ini murni hanya untuk memenuhi semakin tingginya permintaan akan ganja yang mereka coba tiru efeknya.

Beberapa tahun terakhir, kita melihat semakin bertumbuhnya pembuatan, penjualan dan penggunaan produk-produk yang mengandung agonis reseptor cannabinoid sintetik—atau umum dikenal sebagai *'cannabinoid sintetik'*. Dari 73 senyawa psikoaktif baru yang teridentifikasi oleh EMCDDA pada tahun 2012, 30 diantaranya ditemukan mengandung bahan kimiawi tersebut.[173] Namun diluar dari semakin banyaknya produk-produk *cannabinoid* sintetik yang tersedia kini, kesemua produk itu dibuat untuk memenuhi (atau setidaknya sengaja dibuat untuk) tujuan yang sama—yaitu menyerupai dampak yang ditimbulkan oleh ganja sesungguhnya.

[173] EMCDDA (2013) **Synthetic Cannbinoids in Europe** www.emcdda.europa.eu/topics/pods/synthetic-cannabinoids

Biasanya bahan ini disemprotkan pada campuran herbal yang dapat dihisap, *cannabinoid* sintetik secara fungsional mirip dengan bahan aktif yang terdapat dalam ganja, THC, mengikat reseptor cannabinoid yang sama dalam otak.

Cannabinoid sintetik seperti JWH-018, JWH-073, dan CP47, 497-C6 merupakan bahan aktif dari berbagai produk yang dipasarkan dengan nama-nama yang lebih dikenal oleh konsumen misalnya '*Spice*', '*K-2*' dan '*Annihilation*'. Ragamnya yang semakin banyak dan popularitas produk-produk tersebut disebabkan oleh karena mudahnya pembelian produk itu secara legal (namun tetap tidak ada pengendaliannya) melalui pengecer online. *Cannabinoid* sintetik tidak dilarang dalam Konvensi Napza PBB, yang berarti produk-produk itu ditawarkan sebagai produk alternatif legal, namun belum tentu aman, sebagai alternatif dari ganja yang sesungguhnya. Namun kini seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan dan pengetahuan mengenai produknya, banyak yang kemudian melarang penggunaannya dalam peraturan pengendalian napza nasional.[174]

❖ Profil Risiko

Meskipun terdapat pengetahuan yang cukup mengenai farmakologi dan toksikologi ganja dan THC, informasi serupa mengenai *cannabinoid* sintetik atau produk-produk yang mengandung bahan tersebut tidaklah banyak. Hanya sedikit penelitian yang dilakukan terhadap manusia yang telah dipublikasikan meskipun ada bukti yang

[174] Untuk daftar negara-negara yang telah mengklasifikasikan *cannabinoid* sintetis sebagai napza yang diawasi, lihat UNODC (2011**) Synthetic Cannabinoids in Herbal Products**, Hal. 14-15. **https://www.unodc.org/documents/scientific/Synthetic_Cannabinoids.pdf**

menunjukkan bahwa *cannabinoid* sintetik memiliki kekuatan lebih besar dari THC.[175] Jika hal ini ditambah dengan berbagai produk *cannabinoid* dalam hal tipe maupun kuantitas zat, maka potensi untuk overdosis pun lebih besar ketimbang ganja.

Yang membuat risiko tersebut lebih parah adalah kurangnya informasi mengenai apa yang sebetulnya terkandung dalam berbagai produk tersebut. Bahan dasar tanaman yang dicampur dengan *cannabinoid* sintetik untuk membuat ramuan herbal yang dapat dihisap saja sudah membahayakan: contohnya kemasan *Spice*, memiliki daftar bahan pembuat yang terdiri dari berbagai jenis tanaman psikoaktif dengan bahan farmakologi atau toksikologi tidak terlalu dikenal. Selain itu, analisis *Spice* menunjukkan bahwa produk itu tidak mengandung berbagai bahan yang terdapat dalam daftar tertulisnya.[176] Kesemua bahan itu dapat saja dimasukkan ke dalam daftar bahan pembuat hanya sebagai rencana pemasaran untuk memberi kesan bahwa Spice adalah produk herbal alami, ketika pada kenyataannya efek yang ditimbulkan adalah karena *cannabinoid* sintetik yang ditambahkan ke dalamnya, yang tidak dicantumkan pada label.

Prevalensi Penggunaan

[175] Hermanns-Clausen, M. et al. (2013) **Acute Toxicity Due to the Confirmed Consumption of Synthetic Cannabinoids: Clinicial and Laboratory Findings**, Addiction, Mar, Vol.108, No.3, Hal. 534-544 **www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22971158**

[176] EMCDDA (2009) **Understanding the "Spice" Phenomenon** **www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/spice**

Kurangnya informasi mengenai *cannabinoid* sintetik memperluas tingkat penggunaannya. Namun, terbatasnya jumlah data survey yang tersedia menunjukkan bahwa di banyak negara, terutama di Eropa, prevalensi penggunaan *cannabinoid* sintetik sangatlah rendah. Pengecualiannya adalah di AS, dimana setidaknya di kalangan anak muda, prevalensinya cukup tinggi. Salah satu survei nasional mengenai penggunaan napza di kalangan remaja mendapati bahwa pada tahun 2012, 11.3% anak-anak kelas 12 (berusia 17-18 tahun) pernah menggunakan *cannabinoid* sintetik dalam duabelas bulan terakhir, dan pada kelompok usia yang lebih muda prevalensinya lebih rendah namun cukup tinggi. [177]

Berbeda dengan di Inggris, prevalensi 'lama penggunaan napza aktif tanpa terputus abstinesia' atau penggunaan seumur hidup yang dilaporkan pada tahun 2011/12 adalah 0.1% pada kelompok usia 16-24 tahun[178], dan di Spanyol angka tersebut sekitar 1.1% pada kelompok usia 14-18 tahun pada tahun 2010.[179] Survei yang lebih kecil yang hanya dilakukan terhadap kelompok siswa berusia 15-19 tahun di kota Frankfurt di Jerman, tingkat prevalensi penggunaan seumur hidup berada pada kisaran 9% pada tahun 2010 dan sebagian besar siswa yang menyatakan mereka menggunakan *cannabinoid* sintetik adalah para pengguna ganja yang berpengalaman.[180]

---

177 EMCDDA Johnston, LD. Et al (2013) **Monitoring the Future National Results on Adolescent Drug Use: Overview of Key Findings, 2012,** Institute of Social Research, University of Michigan, Hal. 14 **www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/spice**

178 Office for National Statistics (2012), **Drug Misuse Declared: Findings from the 2011/12 Crime Survey for England and Wales**, Home Office, London.

179 Clinical Committee of the Government Delegation for the National Plan on Drugs (2011), **Emerging Drugs. Report 6 of the Clinical Committee**, Ministry of Health, Madrid.

180 Werse, B. Et al. (2011), **Drogentrends in Frankfurt am Main 2010**, Centre for Drug Research.

Sekali lagi, meskipun penelitian mengenai pasar obat-obatan baru ini masih kurang, indikasi awal menunjukkan bahwa para pengguna jauh lebih menyukai ganja alami ketimbang *cannabinoid* sintetik, dimana ganja dianggap lebih menghasilkan rasa 'mabuk' yang lebih menyenangkan, sementara yang sintetik lebih dikaitkan dengan efek yang lebih negatif.[181]

Respon Regulasi

Banyak jenis *cannabinoid* sintetik yang saat ini dilarang dalam undang-undang napza, dan dalam sebuah sistem regulasi ganja legal, status legal mereka tidak akan secara otomatis berubah. Faktanya, kami merekomendasikan bahwa dalam kerangka regulasi legal untuk mengendalikan ganja, tidak ada zat baru, yang berfungsi serupa, akan disediakan secara legal tanpa setidaknya melalui evaluasi risiko tingkat dasar.

Para produsen napza juga akan diminta menunjukkan bahwa produk-produk *cannabinoid* sintetik yang ingin mereka jual memiliki risiko rendah, dengan adanya para pengawas pemerintah yang memiliki wewenang untuk melarang zat apapun yang memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap konsumen (memiliki risiko yang lebih rendah dari ganja alami dapat menjadi tolok ukur yang masuk akal). Meskipun hukuman untuk kepemilikan/penggunaan produk itu akan dihilangkan, hukuman (baik administratif ataupun pidana) untuk membuat maupun memasok produk tanpa izin akan tetap ditegakkan. Ketika ganja

[181] Winstock, A.R. dan Barratt, M.J. (2013) **Synthetic Cannabis: A Comparison of Pattern of Use and Effect Profile with Natural Cannabis in a Large Global Sample**, Drug and Alcohol Dependence, Vol.131, No. 1-2, Hal. 106-111.

tersedia melalui pasar legal teregulasi, maka pelarangan terhadap produksi atau suplai produk *cannabinoid* sintetik dapat dibenarkan.

Sistem pengaturan seperti ini telah dilaksanakan di Selandia Baru, dimana pembuat dari semua senyawa psikoaktif baru, tidak hanya *cannabinoid* sintetik, diwajibkan menunjukkan keamanan produk mereka sebelum mereka dapat menjualnya secara legal dengan persyaratan yang ketat. Produk-produk yang dianggap memiliki risiko rendah akan tetap dilarang. Tujuan dari peraturan ini adalah melindungi pengguna dengan mengarahkan mereka pada produk yang lebih aman, yang risikonya telah ditengarai dengan tepat.[182]

Namun meskipun pragmatis, dengan pendekatan akal sehat dalam menangani produk *cannabinoid* sintetik, peraturan semacam itu untuk produk ini mungkin tidak lagi diperlukan setelah ganja tersedia secara legal. Permintaan akan produk ini rendah dan hanya akan berkurang terus: para pengguna tidak akan mendapatkan keuntungan membeli ganja imitasi ketika mereka dapat membeli yang asli.

Lingkungan hukum yang didominasi pelarangan napza telah menimbulkan munculnya *cannabinoid* sintetik dan senyawa psikoaktif baru lainnya. Dimana ada keinginan untuk mengkonsumsi napza tertentu atau efek napza tertentu, maka akan selalu ada kesempatan untuk meraup keuntungan. Dan kesempatan ini juga akan menunjukkan bahwa permintaan pasar akan selalu dipenuhi, baik secara legal atau ilegal. Pelarangan senyawa psikoaktif baru yang semakin marak di banyak negara tidak akan efektif selama tidak ada cara untuk memenuhi permintaan napza yang telah ada sebelumnya.

---

[182] New Zealand Government (2013) **New Zealand Psychoactive Substances Act.** **www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0053/latest/DLM5042921**

Tanpa adanya suplai napza yang diatur secara legal, melarang senyawa psikoaktif baru hanya akan menghasilkan permainan kucing-kucingan saja, sementara begitu jenis napza baru ditemukan dan dilarang, para produsen akan beradaptasi dan menghasilkan napza lain yang dapat mengakali peraturan yang ada saat ini. Dan seperti halnya pada produk *cannabinoid* sintetik, efek berbagai napza jenis baru semakin tidak dipahami dengan baik, dan mungkin akan lebih berbahaya dari napza ilegal '*tradisional*'.

d ‘Turisme Ganja’

Tantangan

- Mengidentifikasi dan mengurangi potensi permasalahan yang berhubungan dengan perdagangan antar negara dengan pendekatan peraturan yang berbeda terhadap ganja.

Analisis

- Daerah tujuan turisme yang berhubungan dengan ganja tidak terlalu menimbulkan permasalahan dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi daerah tujuan.
- Perdagangan skala kecil yang terjadi di satu kawasan antara daerah yang telah mengatur ganja secara legal dan yang masih melarang ganja mungkin dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar, namun masih dianggap sebagai fenomena skala kecil.
- Respon penegakan hukum di daerah perbatasan cenderung lebih mahal, tidak efektif dan tidak produktif.
- Pembelian terbatas dan/atau akses terbatas terhadap pasar hanya untuk warga setempat (dengan keanggotaan atau pengendalian akses berbasis kartu identitas) dapat membantu dalam mengurangi perdagangan lintas perbatasan, namun bila terlalu ketat justru dapat mendorong timbulnya pasar ilegal.

Rekomendasi

- Turisme Ganja merupakan permasalahan yang hanya dapat ditangani dengan legalisasi dan pengaturan ganja di kedua sisi perbatasan.

- Bila hal ini tidak ada, maka kondisi itu akan menjadi suatu masalah tanpa solusi—respon penegakan hukum akan membuat keadaan menjadi semakin buruk, dan meskipun peraturan pasar yang terlokalisasi dapat mengurangi permasalahan, hal ini belum tentu dapat menghilangkan sama sekali.
- Secara realistis, ini merupakan permasalahan yang dapat ditolerir dan dikelola secara pragmatis—upaya yang dilakukan harus berfokus pada merespon kerugian sosial yang mengemuka, bukan menyasar pengguna ganja melalui tindakan penegakan hukum yang cenderung punitif.
- Biasanya, hal ini akan tetap menjadi permasalahan kecil dan terlokalisasi, dan tidak perlu dibesar-besarkan pada debat kebijakan.

Permasalahan 'turisme napza' yang mungkin terjadi, sering diangkat oleh para penentang peraturan mengenai ganja, seringkali menyebutkan bahwa pasca terjadinya perubahan, sejumlah besar pengguna ganja dari daerah lain akan melahirkan pasar-pasar baru yang legal, menimbulkan sejumlah permasalahan sosial. Anggapan semacam ini seringkali tidak jelas dan seringkali sarat dengan hiperbola yang memberikan pandangan buruk terhadap pengguna napza, orang asing, pemuda dan secara umum terhadap 'perbedaan'. Namun, pengalaman dengan beberapa model peraturan ganja (yang paling kentara adalah di Belanda), juga pengalaman dengan alkohol dan tembakau menunjukkan bahwa ada potensi permasalahan yang mengemuka ketika daerah-daerah yang berbagi perbatasan mengadopsi pendekatan peraturan yang berbeda terhadap pasar obat-obatan, terutama bila perbedaannya semencolok obat-obatan yang dapat beredar legal vs yang dilarang sama sekali.

Ganja sudah tersedia dengan harga murah dan mudah dibeli di berbagai negara melalui pasar ilegal. Dalam konteks ini, sedikit sekali pengguna ganja yang mau menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk melakukan perjalanan ke daerah tetangga, apalagi ke tempat yang lebih jauh hanya untuk membeli atau mengkonsumsi ganja.

Ketika memikirkan mengenai hal ini, penting bagi kita untuk melihat dan mengukur kemungkinan permasalahan yang mungkin timbul. Ganja sudah tersedia dengan harga murah dan mudah dibeli di berbagai negara melalui pasar ilegal. Dalam konteks ini, sedikit sekali pengguna ganja yang mau menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk melakukan perjalanan ke daerah tetangga, apalagi ke tempat yang lebih jauh hanya untuk membeli atau mengkonsumsi ganja. Dari mereka yang mau melakukannya, berdasarkan pengalaman dari Belanda, terdapat dua kelompok yang cukup berbeda, yang memiliki permasalahan yang berbeda pula.

Kelompok pertama adalah mereka yang tertarik untuk mengunjungi *kedai kopi* ganja di Belanda, terutama di Amsterdam. Untuk kelompok ini, yang menarik bukanlah akses terhadap ganja, biasanya mereka adalah pengguna ganja aktif dan memiliki akses terhadap zat tersebut di rumah mereka, namun kebaruan dan eksotisme *kedai kopi* -lah yang membuatnya menarik (bagi mereka yang belum pernah merasakan berbagai produk ganja yang tersedia secara legal pada tempat yang memiliki izin), terutama pada konteks ibukota di Eropa yang sangat kaya dan indah. Survey menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 orang pengunjung kota Amsterdam mengunjungi *kedai kopi* selama masa tinggal mereka di sana, dan sebanyak 1 dari 6 orang

mengunjungi kota tersebut hanya karena ingin mengunjungi *kedai kopi.*[183] Pertanyaannya sekarang adalah apa saja keuntungan dan kerugian dari *'turisme ganja'* ini.

Kerugian terbesar adalah kemungkinan terjadinya gangguan sosial. Namun diantara para pengunjung tersebut, permasalahannya relatif kecil, dan pun bila terjadi permasalahan biasanya hanya di daerah yang dapat dikendalian dan di sekitar daerah lokalisasi prostitusi di kota tersebut. Bahkan sebetulnya permasalahan yang timbul justru berhubungan dengan konsumsi alkohol dan bukan ganja. Para pengguna ganja jarang sekali bersikap kasar, dan para '*turis ganja*' ini, bila mereka dapat diberi julukan tersebut, hanya merupakan pengunjung sementara yang tinggal di daerah itu selama beberapa hari saja.

Keuntungan yang paling terlihat dari turisme semacam ini adalah pendapatan yang semakin meningkat, tidak hanya untuk *kedai kopi* ganja, tapi juga untuk hotel, toko, restoran dan bisnis lain yang membentuk ekonomi turisme lokal. Keuntungan ini merupakan keuntungan yang sangat penting, dan menjelaskan mengapa pihak berwenang di Amsterdam menolak penerapan skema '*wietpas*' yang hanya untuk warga setempat (lihat di bawah). Bagi mereka, turisme ganja tidak menjadi masalah, justru menjadi suatu keuntungan. Turisme jenis ini dapat dibandingkan dengan bentuk 'turisme napza' legal serupa misalnya tur perjalanan ke pabrik bir Heineken di Amsterdam, penyulingan whisky di Scotlandia, atau kebun anggur di Lembah Rhine. Dewan pariwisata juga secara teratur mempromosikan kota-kota mereka berdasarkan tempat-tempat pembuatan minuman

---

183 Amsterdam Tourism and Convention Board (2012) **Amsterdam Visitors Survey 2012.** **http://issuu.com/iamsterdam/docs/boa_bezoekersonderzoek_amsterdam**

khusus tersebut. Di sini sekali lagi bukan napza-nya yang yang menjadi daya tarik utama (mereka dapat saja membeli Heineken atau anggur dari Lembah Rhine di supermarket setempat, sama halnya dengan pengunjung *kedai kopi* yang dapat membeli ganja dari penjual jalanan), tetapi justru lingkungan budaya yang melingkupinya.

Kedua, dan mungkin justru menimbulkan permasalahan, adalah kelompok turis ganja yang melewati perbatasan antara negara yang melarang dan melegalisasi ganja hanya untuk membeli napza tersebut. Lagi-lagi Belanda mencontohkan fenomena ini, dimana pembeli dari negara tetangga (biasanya Belgia, Jerman dan Prancis) yang datang hanya untuk membeli ganja dari *kedai kopi* kemudian pulang ke negara mereka. Proses ini mendapatkan kemudahan dari sifat asosiasi di Uni Eropa, yang artinya pengendalian diperbatasan hanya sekedar formalitas atau bahkan tidak ada sama sekali.

Kita juga perlu memahami besarnya permasalahan yang timbul. Keuntungan dari membeli ganja dari *kedai kopi* Belanda dan bukan dari pasar ilegal lokal di Belgia atau Jerman punya keterbatasan juga: orang hanya akan mau melakukan perjalanan sejauh itu, teutama mengingat adanya pembatasan penjualan (5 gram) dari satu pengecer manapun. Fenomena ini biasanya dapat dikendalikan di kota-kota Belanda dengan *kedai kopi* yang berlokasi dekat perbatasan misalnya Maastricht, dan daerah asal wisatawan asing tidak sampai ke benua Eropa utama.

Permasalahan yang timbul di kota-kota itu juga tidak perlu dilebih-lebihkan. Pada beberapa kasus, keluhan/aduan yang timbul tidak terlalu penting, misalnya kurangnya lahan parkir di pusat kota karena tingginya jumlah pengunjung *kedai kopi*. Juga terdapat permasalahan dengan beberapa pengedar agresif yang tak berizin, yang melihat

adanya kesempatan pasar, cenderung tertarik ke daerah-daerah ini agar dapat menjual produk ke pengunjung lintas perbatasan di luar dari sistem *kedai kopi* yang terbatas, misalnya trotoar di jalan-jalan besar antara perbatasan dan *kedai kopi* di daerah tujuan. Selain dari uang yang dikontribusikan oleh pengunjung seperti itu melalui penjualan di *kedai kopi*, fakta bahwa sebagian besar membeli ganja dan kemudian pulang mengurangi keuntungan ekonomi lokal (misalnya terkait dengan wisatawan konvensional yang mengunjungi *kedai kopi* di Amsterdam).

Untuk menanggapi permasalahan ini, pemerintah Belanda telah mulai menggunakan skema '*wietpas*' dimana akses *kedai kopi* hanya terbatas untuk warga negara Belanda. Namun tidak semua daerah di Belanda yang memiliki *kedai kopi* melaksanakan kebijakan ini—Amsterdam contohnya memilih untuk tidak melakukannya. Tempat-tempat dimana skema ini *telah* dilaksanakan, dan bahkan ketika jumlah pengunjung yang mencoba membeli ganja turun, terjadi peningkatan permasalahan sosial yang berkaitan dengan pengedar jalanan yang pindah ke kota tersebut untuk menjual produk ke para pengunjung yang tidak lagi boleh mengakses *kedai kopi*. Jelas, permasalahan dengan *wietpas* ini selain dari nuansa politisnya yang sangat kental dalam proses pengambilan keputusan, adalah *wietpas* merupakan upaya untuk membalikan *'solusi'* terhadap pasar yang sudah terbentuk dengan baik. Alih-alih menghapuskan pasar, ternyata skema ini justru membuat kondisinya jauh dari tempat-tempat penjualan berizin dan membayar pajak, dan mengarah pada pasar jalanan yang ilegal.

Kota Venlo yang terletak di bagian Selatan Belanda, membuat keputusan untuk memindahkan beberapa *kedai kopi* dekat dengan

perbatasan sehingga jauh dari daerah pemukiman. Hal ini ternyata dapat secara signifikan mengurangi gangguan sosial yang ditimbulkan oleh para wisatawan obat-obatan. Maastricht memiliki rencana untuk melakukan hal yang sama, meskipun di beberapa daerah di Amsterdam, *kedai kopi* mempekerjakan pegawai dari daerah tersebut untuk mengurangi gangguan keamanan masyarakat.

Berbeda dengan Belanda, model pengaturan ganja di Uruguay hanya membuka sedikit ruang untuk permasalahan seperti itu. Misalnya, dengan menerapkan pembatasan penjualan ganja hanya untuk warga setempat sejak awal, pengunjung dari negara tetangga tidak berharap dapat mengakses pasar baru yang legal, situasi bagi mereka secara umum tidak mengalami perubahan. Selain itu, sistem pembatasan jumlah yang dijual melalui apotek berizin jauh lebih fungsional dan tidak terlalu menari bagi para pengunjung potensial ketimbang sistem *kedai kopi* Belanda.

Banyaknya permasalahan di AS dengan Washington dan Colorado serta turisme ganja dari negara bagian lain masih tetap terlihat namun lebih dianggap sebagai tantangan. Tidak hanya jumlah populasi dekat perbatasan yang perlu ditangani lebih besar, dan pengendalian di perbatasan relatif lebih sedikit, namun orang yang tidak datang dari daerah itu diberikan keleluasaan untuk mengakses pasar (meskipun di Colorado, penjualan bagi orang yang bukan warga hanya terbatas pada volume yang lebih kecil yang tidak lebih dari ¼ ons per transaksi), dan dalam hal produk yang tersedia pasarnya sendiri jauh lebih canggih.

Permasalahan yang sama telah lama terlihat pada perbatasan antar negara bagian yang melarang dan yang yang tidak melarang alkohol, dan kenyataannya sedikit yang dapat dilakukan untuk menguranginya.

Analisis biaya-manfaat dalam memberikan instruksi kepada pejabat bea cukai di perbatasan untuk menggunakan penegakan hukum yang keras menurut sejarah tidak lebih baik dari respon yang selama ini digunakan untuk pasar napza. Upaya itu akan membutuhkan biaya besar, pelarangan akan sangat kecil, akan banyak dampak negatifnya, terlebih lagi ini juga akan menjadi upaya yang tidak produktif dalam kriminalisasi pengguna dan pembeli skala kecil. Dalam konteks negara bagian AS maupun perbatasan internal negara-negara Uni Eropa, upaya ini dapat menunjukkan perubahan dramatis pada sifat perbatasan yang kini terbuka yang terkena dampak ekonomi dan budaya yang lebih luas.

Membatasi jumlah penjualan pada pembelian skala kecil untuk penggunaan pribadi dapat menyelesaikan permasalahan ini, dan penjualan yang hanya diperbolehkan untuk warga setempat atau berdasarkan keanggotaan pada klub tertentu juga dapat membantu bila diterapkan sejak awal. Namun perlu berhati-hati dalam menerapkan pilihan-pilihan tersebut: model apapun yang membatasi akses pasar legal secara sewenang-wenang dapat mengakibatkan munculnya pasar ilegal yang akan mengisi kekosongan pasar, dengan semua konsekuensi negatif yang mengikuti.

Singkatnya, ini merupakan permasalahan yang terpinggirkan, namun akan terus ada karena di beberapa daerah pelarangan ganja masih terus berlangsung. Solusi yang paling pasti, seperti senjata terampuh, adalah melegalkan dan mengatur pada dua sisi perbatasan. Sampai hal itu terjadi, berbagai upaya mulai dari toleransi terhadap penggunaan dengan koordinasi lintas perbatasan dan pengaturan intelejen terhadap pasar yang mengemuka akan dapat membantu meringankan permasalahan apapun.

e Ganja dan Konvensi-Konvensi Napza PBB

Tantangan

- Menangani dilema politis dan prosedural dalam melakukan reformasi sistem pengendalian napza di tingkat internasional yang kuno, kaku dan tidak produkti sehingga sistem itu lebih dapat 'sesuai dengan tujuannya'/
- Menimbang kelebihan dan kekurangan dari berbagai tindakan dalam konteks prioritas dalam negeri serta geopolitis setiap negara.
- Merancang sistem internasional baru yang berakar pada prinsip-prinsip utama PBB yakni keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia yang cukup lentur sehingga memberi ruang untuk inovasi di tingkat nasional; mampu mengatur perdagangan internasional dan kepentingan dunia usaha sehingga dapat menjamin keselamatan, perlindungan anak-anak, hak-hak para pekerja dan kekhawatiran lainnya; dan mampu menyeimbangkan kekhawatiran dan prioritas nasional dengan bertanggung jawab terhadap negara-negara tetangga.
- Melakukan negosiasi pada tataran politis yang sangat berbeda dimana beberapa anggota komunitas internasional tetap teguh berpihak pada pelarangan yang memberikan efek punitif, sementara yang lain mau menggali berbagai model peraturan alternatif.
- Mengambil langkah unilateral dalam melakukan reformasi undang-undang yang mengatur ganja pada tataran nasional dalam memajukan reformasi di tingkat internasional (yang mungkin membutuhkan pernyataan resmi atau pelanggaran terhadap Konvensi PBB mengenai napza), mengidentifikasi risiko politis

potensial, dan melakukan analisis hukum, kejelasan dan transparansi tujuan serta penyesuaian yang dibutuhkan.

Analisis

- Sejarah pengendalian ganja di tingkat internasional merupakan kisah masuknya ganja ke dalam sistem pengendalian napza di tingkat internasional dengan tidak mempertimbangkan banyak hal pada awal abad lalu. Hal ini didorong oleh sejumlah agenda politis hanya terkait sedikit atau bahkan tidak terkait sama sekali dengan pemahaman yang tepat akan zat tersebut maupun penggunaannya. Sebagai hasilnya, banyak negara pada saat itu yang tidak mengalami permasalahan ganja menyetujui sistem itu karena kurangnya pengalaman atau informasi.
- Kini ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan reformasi berdasarkan bukti terhadap sistem pengendalian ganja di tingkat internasional agar dalam merefleksikan realitas terkini, terutama: gagalnya model kebijakan pelarangan yang telah berlangsung sangat lama, semakin luasnya pasar ganja global, dan munculnya model peraturan pasar yang nyata atau de facto di berbagai negara.
- Masih tetap ada kebutuhan untuk memiliki sistem pengendalian di tingkat internasional untuk memantau perdagangan dan isu-isu hukum yang mengemuka pasca dilakukannya pelarangan. Perbaikan pada sistem internasional dibutuhkan untuk memberi ruang bagi kelenturan untuk negara-negara maupun kelompok negara dalam mencari model-model peraturan yang sesuai.
- Ada berbagai mekanisme hukum dimana perjanjian internasional mengenai pengendalian napza dapat diperbaiki: perjanjian-perjanjian itu dapat secara formal dimodifikasi, diubah, atau dihentikan masa berlakunya; perjanjian-perjanjian itu dapat

dianggap tidak relevan dan tidak lagi digunakan; dan/atau digantikan oleh perjanjian baru.

- Reformasi ganja dan reformasi yang luas dan mencakup banyak hal perlu didorong oleh kelompok atau beberapa kelompok negara yang memiliki pemikiran sama yang secara bersama-sama menuntut perubahan—skenario 'Pathways' OAS memberikan satu cetakan realistis tentang bagaimana semua hal ini dapat dilaksanakan.
- Tindakan khusus yang diambil oleh satu negara telah mempertanyakan sistem yang ada dan mendorong perdebatan mengenai reformasi pada tingkatan multilateral.
- Ada berbagai mekanisme dimana reformasi dalam setiap negara dapat dilaksanakan:
    - '***Pembelotan Lunak***' yang diperkenankan dalam kerangka hukum saat ini dengan sedikit kritikan pedas politis. Namun pembelotan ini masih sangat terbatas. Termasuk di dalamnya dekriminalisasi, yang diperkenankan dalam konvensi, dan inisiatif lain misalnya menggunakan kedai kopi ganja dan klub janapada ganja (yang statusnya masih kurang jelas menurut konvensi, namun telah berhasil diterapkan di banyak negara selama bertahun-tahun), yang menunjukkan penerimaan yang semakin luas.
    - '***Pembelotan Keras***' yang membutuhkan penarikan dukungan atau pelanggaran terbuka dari perjanjian. Menurut kerangka hukum internasional saat ini, pasar ganja yang diatur secara legal tidak diperkenankan. Langkah seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati karena memiliki potensi konsekuensi terhadap hubungan internasional maupun bilateral, dan juga terhadap hukum internasional. Namun kerugian politis dari pembelotan semakin berkurang karena

banyak negara-negara yang mulai melihat kemungkinan melakukan reformasi—terutama di AS.

- Di kalangan para penyusun kebijakan tingkat tinggi dan lembaga-lembaga PBB sepertinya terdapat penerimaan yang mensyaratkan dilakukannya sesuatu terkait dengan reformasi peraturan perundangan mengenai ganja. Diskusi semacam ini tidak dapat dielakkan akan selalu terkait dan mendorong perdebatan mengenai perlunya reformasi terhadap sistem pengendalian napza global yang juga berlaku untuk jenis napza lainnya, sehingga penting memandang reformasi ganja tidak sebagai suatu yang terpisah.

Rekomendasi

- Negara-negara yang mempertimbangkan mengatur ganja secara legal perlu menimbang keuntungan dan kerugian hukum dari berbagai pilihan yang mereka miliki dalam konteks prioritas dalam negeri dan geopolitis mereka. Ranah politis dari perdebatan ini berubah dengan sangat cepat.
- Ketika pelanggaran perjanjian dirasa perlu dilakukan, negara-negara harus terbuka dan transparan mengenai hal tersebut, dan meminta negara-negara pihak dan lembaga terkait untuk melakukan dialog dalam mencari penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.
- Pada saat terjadi penarikan atau pelanggaran langsung perjanjian, negara-negara harus mempertimbangkan menjaga komitmen mereka agar secara sukarela mematuhi aspek-aspek lain dari kerangka perjanjian, dan memastikan reformasi yang terjadi di tingkat nasional.
- Akan lebih baik bila negara-negara yang ada mencari upaya yang tidak menimbulkan konflik langsung dengan hukum internasional. Upaya ini akan mendorong negara-negara untuk setidaknya

membuat mekanisme untuk memperbarui perjanjian terlebih dahulu (biasanya mendorong isu ini ke agenda tingkat tinggi—termasuk melalui mekanisme konferensi antar negara), bahkan bila akhirnya tidak berhasil.

- Untuk langkah unilateral, pernyataan formal perjanjian menghindari terjadinya pelanggaran hukum internasional namun memiliki kerugian politis lain.
- Pertimbangan politis dapat meminta beberapa negara untuk tetap berada dalam sistem, namun melakukan pelanggaran terkait dengan reformasi undang-undang ganja. Penting untuk menjaga agar alasan mengambil langkah itu tetap jelas, dan merujuk pada manfaat terhadap kesehatan dan kesejahteraan dari populasi yang bersangkutan.
- Pernyataan formal yang diikuti oleh reaksesi dengan mengecualikan ganja merupakan salah satu langkah yang dapat diambil. Terdapat beberapa pendapat mengenai kemungkinan hukumnya karena satu-satunya contoh adalah pernyataan formal dan reaksesi Bolivia yang masih mengecualikan coca, yang memiliki beberapa kesamaan. Karena ini adalah wilayah hukum belum terpetakan, maka masih perlu diuji kelangsungannya untuk ganja. Bahkan bila upaya tersebut gagal, maka upaya ini dapat digunakan untuk mendorong debat dan mempercepat proses reformasi multilateral.
- Reformasi atau perbaikan ini dapat dan harus berjalan beriringan dengan pelibatan dan advokasi masyarakat tingkat tinggi untuk reformasi jangka panjang. Hal ini akan lebih efektif bila negara-negara dengan pemikiran serupa dapat membangun koalisi dalam forum multilateral utama—didukung oleh suara dari masyarakat sipil dan lembaga PBB terkait yang pekerjaan mereka terpengaruhi oleh pasar napza terlarang dan obat-obatan.

❖ Pendahuluan

Tiga konvensi PBB yang mengatur sistem pengendalian obat-obatan (1961, 1971, dan 1988) menimbulkan permasalahan bagi negara-negara yang berupaya membuka kemungkinan mengatur pasar ganja. Terikat dengan hukum internasional, konvensi-konvensi tersebut merupakan konsesus yang sudah bercokol lama, yang secara khusus melarang pengaturan pasar ganja selain dari untuk tujuan medis dan ilmiah.

Karena perkembangan pada kebijakan ganja telah melemahkan konsesus itu (dengan langkah legalisasi di Uruguay dan AS yang menunjukkan terobosan kebijakan), pertanyaan mengenai bagaimana negara-negara menghadapi tantangan yang diwakili oleh kesepakatan-kesepakatan itu pun mengemuka.

Bagian ini menjabarkan pilihan-pilihan utama untuk reformasi kesepakatan internasional multilateral, dan pilihan melakukan tindakan unilateral oleh negara-negara dan bagaimana keduanya berinteraksi.

Tantangan-tantangan terhadap dasar pemikiran penganut pelarangan napza terhadap kesepakatan internasional yang mengatur obat-obatan merupakan fenomena baru, dan tantangan-tantangan ini mewakili wilayah reformasi undang-undang yang mengatur obat-obatan yang belum diatur secara hukum. Akibatnya masih terdapat banyak ketidakpastian dalam hal teknis hukum dan konsekuensi hukum dan beberapa tindakan. Melihat ini semua, kami menyoroti apa saja yang terdapat dalam setiap pilihan dan tidak membuat rekomendasi khusus. Negara manapun, atau kelompok negara dalam mendekati isu ini perlu menimbang kelebihan dan kekurangan dari berbagai langkah yang sesuai dengan konteks prioritas dalam negeri dan geopolitik mereka.

Terjadi tarik ulur antara upaya menghargai hukum internasional dan sistem kesepakatan internasional yang lebih luas dalam mengembangkan konsesus pada satu sisi dan pada sisi yang lain keperluan mempertanyakan struktur hukum yang gagal dengan cara yang pada akhirnya justru mengecilkan arti konsensus itu sendiri. Tidak ada jawaban yang mudah untuk hal ini, dan perubahan akan membutuhkan pertarungan politis dan diplomatik yang sangat ingin dihindari oleh semua orang. Namun, sejumlah negara mulai menimbang kerugian melaksanakan pelarangan dan keuntungan dari mengaplikasikan peraturan yang melegalkan, dan mau menanggung biaya politis (meskipun biayanya jauh berkurang) yang timbul dalam mengubah pendekatan kebijakan.

Penting untuk menekankan bahwa tidak ada hukum yang ditulis kaku, dan dalam setiap kesepakatan internasional terdapat mekanisme untuk melakukan pembaharuan. Tentu, kemampuan untuk melakukan reformasi hukum adalah hal utama dalam menjaga keberlanjutan, keterkaitan dan efektivitas. Proses reformasi sistem pengendalian napza internasional yang memberi ruang kelenturan lebih luas bagi berbagai wilayah hukum dalam menggali alternatif pelarangan napza, merupakan hal penting bila sebuah sistem itu ingin bertahan dan menjadi sistem yang *'sesuai kebutuhan'* di masa depan.

❖ Latar Belakang Pengendalian Ganja Internasional

Sejarah tentang bagaimana ganja masuk ke dalam sistem pengendalian obat-obatan internasional memiliki implikasi penting terhadap pengembangan kebijakan di masa yang akan datang.[184] Pada akhir abad lalu pola penggunaan ganja memiliki sedikit kemiripan

[184] Lihat Bacaan Lanjutan, Hal. 318

dengan ketersediaan zat tersebut saat ini—dan juga pengetahuan serta kekhawatiran mengenai ganja sebagai permasalahan kebijakan sangat terlokalisir. Permasalahan lain yang lebih mendesak tentang bagaimana menangani pasar opiat dan produk berbasis kokain mendominasi perdebatan internasional (akan segera diformalisasi pada Liga Bangsa-bangsa, pendahulu Perserikatan Bangsa-bangsa). Ganja mulai dibahas dalam diskusi-diskusi tersebut pada Konvensi Opium Internasional di Belanda tahun 1912 hanya karena dorongan dari sejumlah kecil negara-negara yang khawatir dengan pasar ganja di Amerika Utara, yang paling terdepan adalah Mesir.

Meskipun upaya awal ini tidak membuat ganja dikendalikan di tingkat internasional, isu ini kembali mengemuka pada Konvensi Opium Internasional ke-2 pada 1924 di Jenewa, atas dorongan dari Afrika Selatan, yang melarang penggunaan ganja (atau 'dagga') pada kelompok imigran India pada 1870, yang kemudian memperluas pelarangan tersebut di tingkat nasional pada 1922.

Selama periode ini terdapat, faktanya, berbagai variasi respon kebijakan terhadap ganja di seluruh dunia. Ini termasuk eksperimen awal dengan kebijakan pelarangan napza di Mesir dan seputar Mesir,[185] demikian juga upaya-upaya awal untuk meregulasi pasar napza legal di India, Maroko dan Tunisia. Terkait pengalaman India, terdapat juga analisis kebijakan yang terperinci dan ditelaah dengan hati-hati, yang diterbitkan dalam 7 volume, 3.281 halaman, yaitu **Indian Hemp Drugs Commission Report** atau Laporan Komisi Hemp India yang diterbitkan

[185] Kemungkinan pelarangan ganja pertama yang bersifat menghukum adalah sanksi 3 bulan pemenjaraan yang diberlakukan Napoleon pada tentaranya pada tahun 1800, setelah invasi mereka ke Mesir, didasari ketakutan bahwa penggunaan ganja akan memicu hilangnya semangat berjuang para tentara. Kultivasi, impor dan penggunaan 'hashish' dilarang di Mesir pada 1868, dan di beberapa negara tetangga, termasuk Yunani pada 1890, yang memiliki tingkat penggunaan ganja yang lebih tinggi dibanding Mesir.

pada 1895, direkomendasikan oleh Parlemen Inggris. Sungguh mengejutkan betapa miripnya rekomendasi Komisi Hemp India, yang walaupun ditulis 118 tahun yang lalu, menggemakan *alasan-alasan logis yang ditekankan dalam buku ini:*

1. *Pelarangan total kultivasi tanaman hemp untuk produksi narkotika, dan pelarangan total manufaktur, penjualan, atau penggunaan napza yang dihasilkan dari hemp, tidaklah dibutuhkan ataupun tidaklah bijak bila didasarkan atas pertimbangan efek-efek yang dihasilkan hemp, pervalensi perilaku penggunaan hemp, faktor sosial dan religi si pengguna, dan kemungkinan hal-hal tersebut membawa konsumen untuk menggunakan stimulan jenis lain atau narkotika yang mungkin lebih berdampak buruk.*
2. *Kebijakan yang didesakkan adalah pengendalian dan pembatasan, ditujukan untuk menekan penggunaan berlebih dan mempertahankan tingkat penggunaan sedang dalam batas tertentu.*
3. *Metode-metode untuk diadopsi untuk pencapaian tujuan-tujuan ini diantaranya adalah:*
   a. *sistem perpajakan yang memadai*
   b. *melarang kultivasi, kecuali kultivasi berlisensi, dan membuat sistem kultivasi terpusat*
   c. *membatasi jumlah kedai ganja*
   d. *membatasi perluasan kepemilikan legal... batas kepemiikan legal (ganja dan charas) atau setiap sediaan atau campurannya sejumlah 5 tolas (kira-kira 60 gram), untuk Bhang, atau setiap*

sediaan atau campurannya, sejumlah seperempat ser (seperempat liter / 250 cc)[186]

Sayangnya, analisis terperinci Komisi Hemp India, tidak muncul dalam pertimbangan Konvensi Opium Jenewa *(Geneva Opium Convention)* pada 1924, tetap tidak disinggung walaupun oleh utusan Inggris sekalipun. Sebaliknya, diskusi dikendalikan oleh delegasi Mesir garis keras yang menegaskan bahwa ganja *"sama berbahayanya dengan opium, dapat jadi lebih berbahaya"*, dan bahwa *"proporsi kasus-kasus kegilaan (di Mesir) yang disebabkan oleh penggunaan hashish diperkirakan berada pada kisaran 30-60%"*. Bila ganja tidak disertakan dalam daftar napza yang dikendalikan bersama-sama dengan opium dan kokain, maka , menurut delegasi Mesir tersebut, *"ganja akan menjadi sebuah ancaman yang serius di seluruh dunia"*. [187] Retorika delegasi Mesir yang berapi-api ini memicu kepanikan diantara para delegasi lain yang memiliki keterbatasan pengetahuan domestik tentang napza, atau bahkan sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Sementara tekanan Mesir untuk memberlakukan pelarangan total berhasil dicegah (karena upaya-upaya yang dilakukan Inggris, Belanda, dan India) aturan pengendalian ganja internasional yang pertama (pelarangan ekspor ke negara-negara dimana ganja berstatus ilegal) disertakan dalam Konvensi Opium Internasional (*International Opium Convention)* pada 1925.

Ganja juga secara bertahap menjadi isu di AS pada tahun 1920-an, sangat dekat dihubungkan dengan perilaku tak bersahabat para buruh

---

[186] 'Ganja' adalah istilah yang digunakan untuk menamai cannabis, 'charas' adalah sejenis resin cannabis, dan 'bhang' yang berpotensi rendah adalah sediaan daun cannabis, dan bunga bagian atas, sering dikonsumsi dalam bentuk minuman.

[187] UNODC (2009) **A Century of International Drug Control** Hal. 54-55. **www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/100_Years_of_Drug_Control.pdf**

migran Meksiko dan kebiasaan mereka menghisap *'marijuana'.* Kecurigaan dan rasa tidak suka pada warga asing yang kian memuncak dikombinasikan dengan sentimen-sentimen pelarangan/ pantangan pada saat itu akhirnya memicu sebuah gerakan untuk pemberlakuan pelarangan ganja di tingkat negara bagian, kemudian di tingkat pemerintah federal, dan di tingkat internasional pada 1937 dan 1961 secara terpisah. Masa depan politis pengendalian ganja internasional dijamin secara efektif ketika AS secara penuh bergabung dengan gerakan ini pada pertengahan 1930-an, secara meyakinkan menggunakan pengaruh adikuasa-nya secara global untuk memastikan keluaran-keluaran kebijakan pelarangan napza sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pendekatan politis yang digunakan figur sentral Harry J. Anslinger yang mengepalai sebuah badan baru yaitu Biro Narkotika Federal (*Federal Bureau of Narcotics)* dari tahun 1930-1962, dimunculkan dalam bahasa yang kerap digunakannya dalam pernyataan-pernyataan publik, yang justru lebih ekstrem dari pencetus istilah *'reefer madness'* dari Mesir. Dalam kesaksian di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat pada 1937, Anslinger menyatakan bahwa: *"Kebanyakan pengguna ganja adalah kaum Negro, Hispanik, musisi jazz dan para pekerja dunia hiburan. Musik aliran setan yang mereka hasilkan dipicu oleh ganja, dan penggunaan ganja oleh perempuan kulit putih mendorong mereka menginginkan hubungan seksual dengan kaum Negro, pekerja dunia hiburan dan lain sebagainya. Ganja adalah napza yang mengakibatkan kegilaan, kriminalitas, dan kematian - napza yang paling memicu kekerasan di sepanjang sejarah kemanusiaan."* [188]

---

[188] Dikutip dalam: Gerber. R (2004) **Legalizing Marijuana: Drug Policy Reform and Prohibition Politics**, Greenwood Press, Hal. 9

Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat, dibawah bimbingan Anslinger, memperkukuh cengkeraman hegemonik-nya pada kerangka pengendalian napza internasional menggunakan pengaruh PBB yang baru, dan selama tahun 50-an sebuah 'Konvensi Tunggal' baru untuk memperkukuh, berbagai kesepakatan pengendalian napza internasional (yang kini berjumlah sangat banyak) mulai menjalankan perannya. Dinamika-dinamika ini sangat kuat dipengaruhi oleh naratif hiperbola tentang peran ganja dalam mendorong terjadinya kejahatan, kekerasan dan kegilaan, yang dipromosikan oleh Anslinger dan sekutu-sekutu kuncinya, termasuk Sekretaris Komite Pakar WHO tentang Napza yang Berpotensi Menyebabkan Adiksi *(WHO Expert Committee on Drugs Liable to Produce Addiction)* Pablo Osvaldo Wolff yang sangat berpengaruh. Tulisan-tulisan yang dihasilkan Wolff panjang, bersifat hiperbola dan miskin bukti-bukti ilmiah. Ganja, menurut pamflet yang diproduksi Wolff, *"mengubah ribuan orang menjadi manusia sampah"*, karenanya *"kebiasaan buruk ini harus ditekan dengan cara apapun".* Ganja dicap sebagai *"tumbuhan yang menyebabkan kejahatan brutal dan berasal dari neraka yang berkobar",* dan *"iblis pemusnah yang tengah menyerang negara kita".*[189]

Suara-suara lain yang menantang beberapa retorika anti ganja bermunculan, salah satu yang menonjol adalah laporan 'La Guardia' pada 1944[190] (laporan ini memicu reaksi Wolff yang kemudian diterbitkan dalam bentuk pamflet yang dikutip diatas). Laporan ini

---

189 Goode, E. (1970) **The Marijuana Smokers**, Hal. 231-232, Basic Books. **www.drugtext.org/The-Marijuana-Smokers/chapter-9-marijuana-crime-and-violence.html**

190 La Guardia, F. (1944) **The La Guardia Committee Report**, New York: USA. Kesimpulan dapat diunduh disini: **www.drugtext.org/Table/LaGuardia-Committee-Report/**
Teks lengkap dapat diunduh disini: **http://hempshare.org/wp-content/uploads/2012/12/laguardia.pdf**

dikembangkan oleh Walikota New York, Fiorello La Guardia, untuk telaah ilmiah yang tak berpihak mengenai penggunaan ganja di kota New York, terutama pada populasi warga kulit hitam dan warga keturunan Amerika Latin. Laporan ini merupakan hasil studi selama 5 tahun oleh sebuah komite lintas disiplin yang terdiri dari dokter, sosiolog, psikiater, apoteker dan pegawai pemerintah kota. Laporan ini mempertanyakan berbagai narasi yang sudah ada seputar ganja dan adiksi, kejahatan dan kekerasan, dengan pernyataan seperti di bawah ini:

"Tidak ada relasi langsung antara komisi kejahatan kekerasan dan ganja....ganja sendiri tidak memiliki efek stimulan khusus yang berkaitan dengan hasrat seksual"

dan bahwa:

"Penggunaan ganja bukan merupakan pintu masuk menuju adiksi morfin atau kokain atau heroin"

Tetapi ilmu pengetahuan dan pragmatisme dari pihak-pihak yang bersuara seperti Komisi Hemp India dan laporan La Guardia, yang dihasilkan dari analisis berbasis bukti yang lebih objektif, telah secara progresif ditenggelamkan dan dipinggirkan oleh ideologi-ideologi politik dan agenda AS serta negara-negara lainnya.

Akhirnya, hal ini menyebabkan kelompok pendukung pelarangan napza memenangkan keputusan untuk menggolongkan ganja setara dengan heroin dan kokain melalui Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika tahun 1961 (*1961 UN Single Convention on Drugs)*. Ganja dianggap tidak memiiki manfaat medis , sehingga ditempatkan dalam penggolongan paling ketat yaitu pada golongan IV, yang menuntut

para negara pihak untuk *"melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, perdagangan, kepemilikan atau penggunaan jenis-jenis napza tersebut kecuali dalam jumlah yang diperlukan untuk keperluan medis atau penelitian saintifik semata-mata"*.

❖ Pelajaran dan Langkah ke Depan

Observasi penting dalam proses ini adalah bahwa mayoritas penandatangan konvensi hanya mengetahui sedikit hal tentang penggunaan ganja atau kebijakan ganja selama puluhan tahun periode forumulasi kerangka kebijakan pelarangan. Negara-negara boleh memilih untuk menerima narasi yang disediakan oleh mereka yang mendukung pelarangan absolut, atau menolak menyisihkan modal politik dengan menentang pelarangan total, yang pada saat itu merupakan isu yang tidak terlalu dianggap penting. Ada beberapa perbedaan pendapat yang muncul (terutama dari India mengenai sediaan ganja jenis 'bhang' yang kemurniannya rendah), tetapi keberatan ini akhirnya hanya dibicarakan sepintas tentang beberapa

bagian tanaman ganja yang dilarang.[191]

Penting untuk mengingat bahwa dinamika politik yang terjadi dalam pelarangan total ganja secara global tidak hanya dimainkan dibalik layar, tetapi juga dalam sebuah periode, antara 50 – 100 tahun yang lalu, ketika situasi sosial, politik dan budaya sangat jauh berbeda dengan situasi dunia terkini. Penggunaan ganja telah meningkat dramatis sejak saat ini, UNODC memperkirakan, kemungkinan secara konservatif, 180 juta orang menggunakan ganja di seluruh dunia[192], termasuk di berbagai belahan dunia dimana tadinya ganja sedikit atau tidak pernah digunakan pada 1961.

Kegagalan jangka panjang pelarangan ganja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu memusnahkan napza, digabungkan dengan konsekuensi negatif tak diharapkan kian serius dan berkembang,[193] ini dihasilkan dari upaya melakukan pelarangan napza, yang berarti bahwa kini, ketidakpedulian tidak dapat lagi menjadi alasan kegagalan menelaah alternatif pelarangan napza. Ada kebutuhan mendesak agar kerangka internasional pengendalian napza dirombak secara lebih luas, dan agar instrumen-instrumen legal yang menaunginya dapat dinegosiasikan ulang, untuk membuat kerangka tersebut 'sesuai dengan keperluan'. Seperti pernyataan kepala UNODC di bawah ini:

"Ada semangat reformasi di seputar kami, semangat untuk membuat

---

191 Menariknya, isu 'bhang' membawa daun dan biji ganja tidak dilarang dalam konvensi PBB tahun 1961, yang hanya menyebutkan pelarangan penggunaan pucuk bunga (atau kuncup, istilah yang lebih kerap digunakan sekarang). Hal ini meningkatkan kemungkinan, walaupun tidak praktis, bahwa negara-negara lain secara teoritis dapat memproduksi, menjual dan mengkonsumsi produk-produk ganja yang dihasilkan dari daun, selama bagian pucuk bunga dibuang.

192 UNODC (2013) **2013 World Drug Report.**

193 Rolles, S. Et al. (2012) **The Alternative World Drug Report**, the Count the Costs Initiative. **http://countthecosts.org/sites/default/files/AWDR.pdf**

konvensi-konvensi PBB 'sesuai dengan keperluan' dan membuat konvensi-konvensi tersebut lebih menyentuh realita lapangan yang kami sadari sangat berbeda dari saat konvensi-konvensi tersebut disusun."[194]

Reformasi untuk memperbolehkan eksperimen menggunakan model regulasi pasar legal sepertinya akan menjadi pendorong renegosiasi, tetapi penting untuk memahami bahwa reformasi ganja tidak beroperasi dalam isolasi. Faktanya, upaya-upaya reformasi menjadi penantang dalam sistem yang memicu reorientasi struktur yang lebih luas tentang bagaimana pasar napza pada masyarakat yang berbeda dikelola di tingkat internasional.

Tantangannya adalah untuk melakukan reformasi infrastuktur pengendalian napza internasional untuk melenyapkan penghambat bagi individu atau kelompok-kelompok negara yang menelusuri model-model regulasi napza ilegal, tanpa merusak keseluruhan sistem, yang banyak diantaranya tak dapat dipungkiri sangat berguna. Sebagai contoh, regulasi perdagangan produk farmasi internasional sangatlah vital, dan memiliki implikasi nyata bagi obat-obatan berbahan dasar ganja di kemudian hari. Lebih jauh, konsensus

Tantangannya adalah untuk melakukan reformasi infrastuktur pengendalian napza internasional untuk melenyapkan penghambat bagi individu atau kelompok-kelompok negara yang menelusuri model-model regulasi napza ilegal, tanpa merusak keseluruhan sistem

[194] Costa, A. (2008) **Making Drug Control "Fit for Purpose": Building on the UNGASS Decade**, UNODC. **https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_51/1_CRPs/E-CN7-2008-CRP17_E.pdf**

dan manfaat bersama dibalik pentingnya mengetahui masalah terkait penyalahgunaannapza yang dimaksud dalam konvensi-konvensi napza juga memilik potensi besar untuk mengembangkan dan melaksanakan respon-respon yang lebih efektif pada tingkat internasional, dipandu oleh prinsip-prinsip dan norma PBB (Lihat Institusi untuk Regulasi Pasar Ganja, Hal. 215).

❖ Berbagai Pilihan Reformasi Sistem Pengendalian Napza Internasional

Tersedia pilihan bagi negara, maupun sekelompok negara, untuk menjalani proses menuju reformasi, dan bagaimana sistem pengendalian napza global dapat direformasi dari dalam untuk memungkinkan terjadinya proses ini. Aturan umumnya adalah bahwa sebuah kesepakatan dapat dimodifikasi melalui perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang terikat. Proses spesifik modifikasi, amandemen dan terminasi dimuat dalam konvensi-konvensi napza (seperti halnya kesepakatan-kesepakatan lain), dan proses-proses ini juga ditetapkan diluar Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional *(Vienna Convention on the Law of Treaties*). Seperti contohnya, kesepakatan didefinisikan oleh peraturan-peraturan yang telah lama ada, dan secara keseluruhan berlaku sebagai pemenuhan hukum internasional. Karenanya, mengingat sifat kesepakatan-kesepakatan tersebut yang multilateral, hambatan utama untuk reformasi adalah politis, bukan sekedar teknis.

Baik dalam Komisi PBB tentang Napza, dan lebih luas lagi diantara negara-negara pihak kesepakatan napza (lebih dalam 180 dalam setiap kasus), masyarakat mayoritas tidak menginginkan reformasi napza. Kebanyakan negara, termasuk China, Federasi Rusia dan Amerika Serikat, mengambil pososi menolak revisi apapun yang akan

menggeser sistem kesepakatan napza menjauh dari pola pelarangan luas, dan proses-proses formal memungkinkan beberapa kesempatan bagi negara-negara untuk menolak aksi-aksi para pendukung revisi kebijakan. Walaupun dalam tiap-tiap negara tersebut berwenang untuk memperbaiki infrastruktur kesepakatan, sebagai contoh, layanan harm reduction yang lebih baik, mayoritas tidak mendukung reformasi kebijakan napza saat ini.

Dalam kelompok negara berkuasa yang menentang revisi kebijakan napza, AS masih memainkan peran hegemonik sentral. Seperti yang ditelaah seorang diplomat beberapa tahun lalu di kantor PBB – Wina:

"Ketika sebuah negara terlihat akan berbeda pendapat (dengan pandangan Washington mengenai pelarangan napza) AS akan berada di sana, untuk membujuk atau mengancam." [195]

Tekanan AS ini nyata terutama akhir-akhir ini ketika AS berupaya membelokkan berbagai inisiatif reformasi napza yang digagas negara-negara Amerika Latin, seperti upaya Bolivia untuk mengamandemen Konvensi Napza Tunggal 1961 untuk menghapuskan pelarangan penggunaan tradisional daun koka, dan keberhasilan nyata upaya Bolivia dalam mengakhiri kesepakatan dan pengajuan ulang untuk memenuhi proses persyaratan konvensi.[196]

Menurunnya risiko politis internasional untuk keluar dari konsensus (dan menghadapi kritik dari Badan Pengendalian Narkotika

---

[195] Webter, P. (1998) seperti dikutip dalam Bewley-Taylor,D. (2005) **Emerging Policy Contradictions between the United Nations Drug Control System and the Core Values of the United Nations**, International Journal of Drug Policy, Vol.16, Hal. 423-431.

[196] Siaran pers TNI/WOLA, **Bolivia Wins a Rightful Victory on the Coca Leaf: Creates a Positive Example for Modernizing the UN Drug Conventions**, 11/01/13. **http://www.druglawreform.info/en/newsroom/press-releases/item/4267-bolivia-wins-a-rightful-victory-on-the-coca-leaf**

Internasional, *International Narcotics Control Board*-INCB, lembaga yang kian terpinggirkan, atau dari AS, yang otoritasnya telah kian berkurang dan secara mencolok tidak bersuara) kini dipandang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keuntungan. Ini adalah sebuah kalkulasi politis yang nampaknya kian meluas, dalam bentuk debat tingkat tinggi dan munculnya berbagai inisiatif di seluruh dunia untuk mengungkap peluang penerapan kebijakan napza alternatif.

Terlepas dari realita politik yang tengah berlangsung, yang mungkin memunculkan beberapa pilihan prosedur yang tidak mungkin dipraktikkan, tetap saja berbagai prosedur tersebut penting untuk dibahas. Setidak-tidaknya dalam kasus ganja, sementara berbagai hal masih sulit diprediksi, situasi politik bergeser cepat dan signifikan. Untuk menggapai pilihan-pilihan ini, walaupun gagal, tetap penting untuk mendorong adanya forum-forum debat di tingkat internasional.

❖ Berbagai Pilihan Multilateral

1. Modifikasi (Penggolongan Ulang atau Pengeluaran Substansi-Substansi Tertentu dari Penggolongan)

Pasal 3 dari Konvensi Tunggal PBB tentang Napza 1961 memberi peluang pada *World Health Organization* (WHO) atau tiap-tiap negara untuk menginisiasi proses modifikasi yang dapat menuju pada penggolongan ulang napza tertentu atau penghapusan napza tersebut dari konvensi sewaktu-waktu. Perubahan ini harus disetujui oleh *UN Commission on Narcotic Drugs* (CND), tetapi napza jenis baru juga dikenakan penggolongan dengan cara yang sama seperti ini, dan sistem kesepakatan secara konstan dimodifikasi. Tetapi untuk ganja, koka, dan opium, proses ini cukup rumit berdasarkan fakta bahwa

tanaman-tanaman ini juga diatur dalam pasal khusus dalam Konvensi 1961. Karenanya, penggolongan ulang atau pengeluaran dari penggolongan tidaklah cukup untuk memungkinkan pengajuan sistem pasar napza teregulasi, perlu adanya proses amandemen.

2. Amandemen

Kemungkinan untuk melakukan amandemen tertera dalam Pasal 47 Konvensi 1961, Pasal 30 Konvensi 1971 dan Pasal 31 Konvensi 1988. Hal ini juga diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina tentang Undang-Undang Perjanjian Internasional).

Tiap-tiap negara pihak dapat mengajukan rancangan amandemen pada Sekretaris Jenderal PBB, termasuk dengan alasan dibalik pengajuan tersebut. Sekretaris Jenderal kemudian akan menyampaikan rancangan amandemen dan alasan dibalik pengajuan kepada pihak-pihak berwenang dan kepada Konsili Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council, ECOSOC*). Adalah keputusan ECOSOC untuk kemudian menyelenggarakan pertemuan membahas amandemen, atau menanyakan pada pihak-pihak berwenang tentang kesediaan mereka menerima rancangan amandemen. Bila situasi yang terjadi adalah tidak ada dari pihak-pihak berwenang yang menolak rancangan amandemen dalam 18 bulan, maka amandemen akan diberlakukan. Bila ada keberatan yang diajukan kepada ECOSOC, makan konsili dapat kemudian memutuskan apakah akan mengumpulkansemua pihak berwenang untuk menyelenggarakan rapat membahas pengajuan amandemen tersebut.

ECOSOC dapat juga mengajukan rancangan amandemen kepada Sidang Umum PBB untuk dipertimbangkan sesuasi dengan rujukan Pasal 62 Paragraf ke-3 dalam Piagam PBB. Sidang Umum PBB dapat

juga mengambil inisiatif untuk menggelar pertemuan berbagai pihak yang berwenang. Karenanya, akan menjadi sebuah kesempatan yang penting terjadinya penyelenggaraan Sidang Umum PBB dengan Sesi Khusus tentang Napza 2016 *(UN General Assembly Special Session on Drugs in 2016)*.

Konvensi 1961, 1971, dan 1988 dapat diamandeman secara keseluruhan dengan cara ini. Adalah penting untuk mencatat bahwa Konvensi Tunggal PBB tentang Napza 1961 telah diamandemen lewat konferensi semua pihak berwenang, melalui Protokol 1972,[197] karenanya amandeman bukannya tanpa preseden, walaupun terjadi dalam lingkup undang-undang pengendalian napza internasional. Penting untuk diketahui bahwa, bila amandemen disetujui, tidak semua negara diwajibkan untuk menerapkannya. Seperti yang dinyatakan dalam Konvensi Wina tentang Undang-Undang Perjanjian Internasional, *"Kesepakatan yang telah mengalami amandemen tidak mengikat negara pihak yang menandatangani kesepakatan awal, tetapi tidak terlibat dalam pengajuan amandemen"* (pasal 40.4). Karenanya, negara yang tidak berniat untuk diikat oleh perjanjian yang diamandemen dapat mengikatkan diri pada kewajiban-kewajiban perjanjian awal sebelum ada amandemen. Ada beberapa negara pihak Konvensi Tunggal PBB tentang Napza 1961 yang tetap berpegang pada konvensi tersebut tanpa menerapkan Protokol 1972 yang melakukan amandemen pada konvensi tersebut.

Sekelompok negara pihak dapat pula memutuskan untuk melakukan

---

[197] Protokol 1972 memuat beberapa perubahan terhadap Konvensi 1961, termasuk menginstruksikan negara pihak untuk "mengambil langkah apapun yang memungkinkan untuk mencegah penyalahgunaan zat psikotropika dan termasuk di dalamnya: identifikasi, perawatan, edukasi, pasca –perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi individu yang menggunakan psikotropika". Protokol 1972 juga menambahkan keanggotaan INCB ddari 11 menjadi 13 negara.

amandemen pada sebuah kesepahaman (atau beberapa kesepahaman) diantara kelompok mereka. Pasal 41 Konvensi Wina menyebutkan kemungkinan ini. Tetapi amandemen tidak dapat berlawanan dengan "tujuan dan kegunaan kesepahaman secara keseluruhan" (Pasal 41.1.b.ii. Lihat juga diskusi tentang pengakhiran perjanjian dan pengajuan ulang persyaratan di bawah ini). Sebuah amandemen diantara beberapa negara pihak untuk memungkinkan adanya pasar ganja yang diregulasi secara legal sepertinya tidak dapat mengikuti tolok ukur legal yang penting ini, dan akan membuat kewajiban negara pihak lainnya menjadi rumit. Karenanya kasus ini penting untuk dibicarakan secara terus menerus untuk menjadi jalan menuju debat lanjutan yang lebih luas tentang pentingnya reformasi kesepahaman, tetapi melakukan amandemen pada berbagai kesepahaman untuk semua negara pihak lebih diprioritaskan, karena memungkinkan adanya kelenturan yang dibutuhkan dan lebih konsisten dari sisi hukum.

❖ Berbagai Pilihan Unilateral

Kami menyarankan agar upaya-upaya multilateral dilakukan sebagai wacana aksi pertama bagi negara-negara yang menginginkan reformasi. Tetapi, walaupun upaya-upaya tersebut kemungkinan dapat mempromosikan debat tingkat tinggi dan mempercepat reformasi dalam sistem, fakta bahwa mereka sepertinya sulit mencapai keberhasilan yang mereka inginkan memiliki makna bahwa negara-negara pihak perlu mempertimbangkan pilihan-pilihan unilateral untuk bergerak maju.

1. Menarik Diri dari Perjanjian Internasional Diikuti dengan Re-Aksesi dengan Reservasi pada Ganja

Pendekatan ini akan melibatkan sebuah negara yang menarik diri dari setidaknya Konvensi Tunggal PBB tentang Napza 1961 (pengakhiran perjanjian). Adalah memungkinkan bahwa keterikatan dengan Konvensi 1988 juga harus dihentikan, tetapi karena banyak dari ketentuan yang spesifik mengatur ganja tergantung pada kewajiban-kewajiban yang dilakukan dalam Konvensi 1961, hal ini menjadi tidak jelas. Setelah menghentikan kesepahaman, negara pihak akan kembali mengikuti kesepahaman konvensi (konvensi-konvensi) dengan pengecualian pada pasal tertentu yang mencegah regulasi legal pasar ganja untuk keperluan non-medis. Ada debat yang terus berlangsung diantara para peneliti tentang konvensi terkait kelayakan legal wacana ini, mengingat sifat dasar kewajiban-kewajiban yang mengikutinya, demikian juga seberapa besar wacana ini diinginkan sebagai pilihan dari perspektif hukum internasional.

Reservasi pada elemen-elemen tertentu perjanjian (bukan semua elemen) dimungkinkan pada saat ratifikasi atau aksesi.[198] Telah ada reservasi berganda terhadap konvensi-konvensi napza yang berlaku[199] (33 negara terhadap Konvensi 1961, 30 negara terhadap Konvensi 1971, dan 35 terhadap Konvensi 1988). Reservasi-reservasi ini mempengaruhi sifat dasar kewajiban-kewajiban legal yang dilakukan oleh negara yang sedang dipertanyakan, dan negara-negara yang

---

198 Adalah memungkinkan untuk menambahkan reservasi terhadap sebuah perjanjian pasca-ratifikasi. Hal ini telah terjadi, walaupun pertanyaan-pertanyaan birokratis yang membingungkan seputar pilihan ini menunjukkan bahwa status legalnya tidak pasti.

199 Amerika Serikat, contohnya, memiliki reservasi terhadapi Konvensi 1971 tentang penggunaan tradisional peyote (sejenis kaktus asal Meksiko dan Amerika Selatan, mengandung mescaline yang merupakan substansi halusinogen). Reservasi berbunyi demikian: *"Terkait paragraf 4, pasal 32 Konvensi 1971, peyote yang dipanen dan didistribusikan untuk digunakan oleh Native American Church (Gereja Suku Asli Amerika) dalam upacara keagamaan, mendapat pengecualian dari ketetapan pasal 7 Konvensi PBB tentang Psikotropika 1971."*

berada dalam posisi diantara negara tersebut dan negara pihak lainnya terhadap sebuah perjanjian. Ada juga beberapa deklarasi negara tambahan tentang bagaimana ketetapan tertentu akan ditafsirkan, tetapi deklarasi-deklarasi ini memiliki status legal yang berbeda-beda.[200]

Tetapi, tidak satupun dari reservasi-reservasi yang pernah ada yang menyasar pada terwujudnya pasar ganja yang diregulasi secara legal. Berbagai pasal dalam dua konvensi PBB akan terpengaruh, termasuk pasal-pasal yang yang berkaitan dengan "Kewajiban Umum" yang dilakukan oleh negara pihak (contohnya: Pasal 4 Konvensi 1961). Ada beberapa pertanyaan yang tidak tuntas tentang apakah reservasi semacam ini akan memenuhi persyaratan legal, sehingga sebuah reservasi tidak mengacaukan atau menggagalkan 'tujuan dan maksud' dari perjanjian-perjanjian tersebut, walaupun sifat-sifat dasar tertentu dan pembingkaian reservasi akan menjadi sangat penting dalam penentuan tersebut.

Skenario Bolivia yang menarik diri dan melakukan re-aksesi dengan reservasi yang berfokus pada 'penggunaan tradisional' daun koka, merupakan sebuah kasus yang dapat dijadikan percontohan. Ketika ada beberapa persamaan penting dengan kemungkinan sebuah negara mengambil wacana serupa untuk ganja, ada juga perbedaan-perbedaan yang patut diperhatikan, karenanya diperlukan kehati-hatian dalam memperkirakan kemungkinan mengalihkan hal yang sama untuk dilakukan di berbagai tempat lain. Baik hukum internasional kontemporer dan konstitusi Bolivia telah menghasilkan

---

[200] Hal ini termasuk beberapa negara yang memiliki reservasi terkait otoritas Pengadilan Internasional, status Israel, atau isu-isu konstitusional domestik. Untuk lebih rinci tentang konvensi-konvensi napza, reservasi dan deklarasi, lihat:
https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=6&subid=A&lang=enn

konflik dengan ketetapan yang dipertanyakan tentang isu hak-hak masyarakat adat dengan persetujuan terinformasi sebelum pengambilan keputusan. Berkaitan dengan hal ini, ada ketidakadilan historis yang nyata: pelarangan disetujui di bawah sebuah rezim otoriter dan tanpa adanya pelibatan masyarakat yang terdampak, dalam hal ini penduduk asli petani dan pengguna koka di wilayah pegunungan Andes. Evolusi paralel dalam kewajiban legal internasional tentang ganja berbeda secara signifikan dari pengalamanBolivia menangani koka.

Walau demikian, masih ada beberapa keberatan terhadap langkah yang ditempuh Bolivia. Dalam beberapa kasus, yang tidak disetujui bukanlah jenis zat yang dikeluarkan dari klausul perjanjian (kecuali keberatan Swedia), tetapi ada keberatan terhadap prosedur yang ditempuh Bolivia yang akhirnya mempengaruhi percabangan dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya dan hal ini dipandang sebagai pelecehan terhadap proses. Namun, Bolivia telah mengusahakan opsi formal modifikasi dalam beberapa konvensi sebagai langkah awal. Hanya ketika upaya-upaya awal ini gagal kemudian ditempuhlah penarikan diri dari perjanjian dan diikuti oleh re-aksesi. Sementara masih terjadi perdebatan bahwa hal semacam ini akan menimbulkan preseden yang

Di satu sisi, reservasi dapat juga dipandang sebagai perangkat untuk mempertahankan sistem, bukan sebuah perangkat reformasi sistem, tetapi nampaknya dampak menginisiasi gerakan reformasi, baik sukses ataupun tidak, akan bermanfaat untuk memusatkan pikiran pada pentingnya reformasi multilateral

tak diinginkan, kebenarannya terbukti dalam kasus Bolivia.

Dapat pula diperdebatkan bahwa pembenaran utama untuk *'keterlambatan reservasi'* seperti pada kasus Bolivia, yang melibatkan konflik dengan kewajiban-kewajiban legal lainnya, perubahan situasi yang historis, atau berbagai kesulitan dalam melakukan amandemen perjanjian internasional, masih akan terjadi untuk proses reservasi serupa pada ganja. Dapat juga diajukan argumen bahwa *'penggunaan tradisional'* ganja telah lama meluas, sehingga reservasi oleh India atau Maroko, contohnya, dapat dianggap serupa dengan kasus Bolivia. Tetapi 'penggunaan tradisional' bukanlah sebuah istilah yang dapat menggambarkan situasi dengan tepat dan nampaknya tidak mungkin reservasi semacam kasus Bolivia dapat membawa ganja diizinkan beredar di pasar legal teregulasi seperti yang digambarkan dalam buku panduan ini.

Untuk memperbolehkan negara pihak menarik diri dari perjanjian dan kemudian melakukan re-aksesi pada perjanjian tersebut dengan reservasi, mempengaruhi kewajiban keseluruhan dari perjanjian, yang sebenarnya sangat tidak diinginkan dalam persepektif legal internasional, khususnya dalam upaya menata preseden yang memungkinkan, dan tidak jelas apakah reservasi pada ganja seperti yang diajukan, akan memenuhi kriteria ini. Seseorang dapat menggunakan analogi undang-undang hak asasi manusia, Perjanjian Perdagangan Senjata (*the Arms Trade Treaty*) atau protokol-protokol lingkungan hidup untuk menggambarkan hal tersebut.

Kita mengetahui, sesungguhnya, ada berbagai pertanyaan prosedural dan legal yang tak terjawab disini, dan dalam situasi politik yang cair dan berubah-ubah dengan cepat, kemungkinan satu-satunya jalan untuk memecahkan permasalahan ini adalah bila sebuah negara

menginisiasi proses. Seperti yang didiskusikan dalam berbagai bab di buku panduan ini, bahkan sebuah upaya yang gagal untuk menciptakan ruang dalam kerangka hukum internasional tentang model regulasi ganja legal masih dapat berpengaruh positif dalam debat yang lebih luas. Di satu sisi, reservasi dapat juga dipandang sebagai perangkat untuk mempertahankan sistem, bukan sebuah perangkat reformasi sistem, tetapi nampaknya dampak menginisiasi gerakan reformasi, baik sukses ataupun tidak, akan bermanfaat untuk memusatkan pikiran pada pentingnya reformasi multilateral.

2. Menarik Diri dari Perjanjian / Mengakhiri Perjanjian

Opsi lain tentang regulasi ganja adalah menarik diri dari perjanjian dan secara sukarela berkomitmen untuk mematuhi elemen-elemen sistem yang tidak bermasalah. Penarikan diri sebuah negara pihak dapat dipandang sebagai mimiliki fungsi ganja: keduanya memungkinkan negara pihak untuk menjelajahi secara legal berbagai model regulasi, dan secara simultan membangun tekanan pada sistem PBB agar dapat terlibat dalam reformasi sistem yang berskala lebih luas.

Tetapi gerakan semacam ini, tetap bermasalah secara politis dan diplomatis, juga berpotensi menimbulkan kerumitan dari perspektif hukum, khususnya ketika kesepakatan lain memerllukan kepatuhan terhadap konvensi-konvensi napza. Pertanyaan semacam ini timbul ketika Bolivia menarik diri dari Konvensi 1961, yang kemudian berpotensi mempengaruhi kesepakatan dagang yang menguntungkan dengan Uni Eropa.

Pasal-pasal dalam semua perjanjian internasional, memberi kesempatan bagi setiap negara pihak untuk memilih mengakhiri perjanjian, dengan cara mengajukan penarikan diri kepada Sekretaris

Jenderal PBB secara tertulis, dan termasuk referensi dasar-dasar hukum yang mendasari penarikan diri tersebut. Mengacu pada Konvensi 1961 dan 1971, bila Sekretaris Jenderal telah menerima kelengkapan persyaratan sebelum atau pada tanggal 1 Juli, maka penarikan diri negara pihak akan mulai berlaku pada awal tahun berikutnya. Penarikan diri terhadap Konvensi 1988 akan berlaku bagi negara pihak yang menarik diri, satu tahun setelah menerima pemberitahuan dari Sekretaris Jenderal.

Penarikan diri dari perjanjian multilateral relatif tidak lazim serta terkadang tidak diinginkan dan merupakan sebuah kemunduran. Hal ini tentunya tergantu pada kualitas dan nila dari undang-undang yang dipertanyakan. Dalam kasus ini, sifat dasar konvensi-konvensi napza yang tidak efektif, tidak lentur dan kontraproduktif nampak nyata dan makin banyak diketahui masyarakat luas.

Tidak ada satu negara pihak-pun yang menarik diri secara keseluruhan dari konvensi-konvensi napza, kecuali Bolivia, yang telah menarik diri, dan kemudian segera memproses re-akses dengan reservasi pada koka. Konsekuensi politis dan diplomatis yang berpotensi mencuat karena gerakan ini sebaiknya tidak disepelekan, terutama bagi negara pihak yang berencana untuk mengawali wacana aksi ini. Tetapi, bila atau ketika sebuah negara pihak tidak memilih untuk menarik diri dari satu atau lebih dari satu konvensi napza sebagai jalan untuk memberlakukan regulasi ganja secara sah, mereka dapat mengurangi potensi kerugian politis dan diplomatis dengan cara:

- Menyusun deklarasi yang jelas dan transparan tentang alasan penarikan diri, sebelum mengajukan penarikan diri secara resmi. Deklarasi ini seharusnya dibingkai dengan jelas dalam tujuan PBB yang lebih luas, keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia, dan

menetapkan bukti-bukti mengapa sistem terkini tidak membuahkan hasil-hasil yang diinginkan, dan mengapa penarikan diri adalah sebuah solusi yang tepat.

- Menetapkan pernyataan posisi yang jelas untuk secara sukarela mematuhi elemen-elemen lain dari konvensi napza internasional. Sistem estimasi untuk memastikan suplai obat-obatan esensial yang dikendalikan adalah sebuah contoh penting, mengingat aspek perdagangan internasional / impor-ekspor dari sistem ini. Demikian juga, negara pihak dapat secara sukarela berkomitmen untuk melanjutkan dengan asistensi legal diantara kedua belah pihak.

- Memastikan bahwa kebijakan penarikan diri dibatasi secara jelas pada wilayah domestik negara tersebut, dan perdagangan lintas perbatasan tidak akan diperbolehkan dan akan diawasi secara sepantasnya (seperti yang hendak dilakukan oleh Uruguay, tanpa menarik diri dari konvensi napza – lihat di bawah)

3. Melanggar Perjanjian ?

Opsi ketiga bagi sebuah negara pihak adalah memberlakukan kebijakan regulasi ganja dengan melanggar komitmen-komitmen konvensi napza. Opsi ini nampaknya menjadi rute yang ditempuh Uruguay, setelah negara ini memberi isyarat tidak berniat untuk menarik diri dari konvensi napza PBB, walaupun saat buku ini ditulis, Uruguay telah berencana memberlakukan sistem regulasi ganja yang dinyatakan secara terbuka oleh INCB sebagai "pelanggaran total ketetapan konvensi napza internasional".[201] Pendekatan Uruguay telah

---

201 Siaran pers INCB, **INCB President Urges Uruguay to Remain within the International Drug Control Treaties, Noting Draft Cannabis Legislation**, 01/08/13 **http://incb.org/documents/Publications/PressRelease/PR2013/press_release010813.pdf**

disusun secara bijak untuk menghindari kemungkinan adanya permakluman atau cealh hukum yang pada satu titik akan memungkinan model regulasi mereka ditafsirkan secara luas dalam kerangka konvensi napza. Sebaliknya, Uruguay telah menyusun sebuah pernyataan terbuka yang ditujukan kepada INCB tentang apa yang akan dilakukan Uruguay dalam mengelola ganja, mengapa Uruguay percaya bahwa regulasi ganja merupakan keputusan terbaik bagi negara mereka, dan menekankan bahwa Uruguay menginginkan adanya dialog dalam badan-badan terkait untuk menyelesaikan ketegangan dalam masalah hukum yang tercipta dari keputusan Uruguay melakukan reformasi.

Uruguay memiliki sejarah panjang keterlibatan dengan PBB dan kerangka legal internasional, dan tidak menunjukkan keinginan untuk menyepelekan keduanya. Uruguay secara spesifik berargumen bahwa pembatasan pada kerangkat tertentu konvensi napza mencegah Uruguay menempuh rencana aksi yang ditentukan secara demokratis.

Dengan beberapa pertimbangan, wacana ini juga yang dipilih Belanda, walaupun bukan ditetapkan sebagai kerangka suplai eceran sejak awal, sistem kedai kopi ganja telah berkembang secara lebih organik melalui saling keterkaitan antara pengusaha ganja eceran, otoritas kesehatan masyarakat , dan penegak hukum pada beberapa dekade sejak 1976. Model Belanda juga diatur untuk tetap berada dalam kerangka konvensi, walaupun bukan dari sisi semangat konvensi, tetapi dengan hanya memperbolehkan suplai legal secara *de facto* (penjualan dari *kedai kopi ganja* ditolerir pada kondisi tertentu, bukan legal secara teknis) serta mempertahankan pelarangan pada produksi komersial yang diatur oleh konvensi. Belanda kemudian mengambil langkah reservasi terhadap Konvensi 1988 dalam aksesi yang ditempuh, sehubungan dengan klausul yang memperbolehkan negara pihak

untuk memberlakukan prinsip-prinsip konstitusional dan konsep-konsep dasar sistem hukum mereka dalam kasus kepemilikan, pembelian dan penanaman napza untuk konsumsi pribadi. Reservasi Belanda ditujukan pada paragraf tertentu (Pasal 3.6) yang bermaksud membatasi kekuasaan hukum negara pihak untuk mengambil keputusan mandiri. Langkah-langkah pembelokan yang ditempuh Belanda untuk menghindari pelanggaran telah menciptakan sebuah situasi tak lazim dan saling bertolak belakang ketika suplai legal *de facto* untuk konsumen yang diberikan melalui pintu depan kedai kopi ganja, sebenarnya didapatkan dari pasar gelap yang menjual kepada pemilik kedai dari pintu belakang. Hal ini merupakan salah satu manifestasi kekeliruan yang lebih parah dari sebuah sistem perjanjian international yang tidak lagi sesuai kebutuhan.

Perlu juga dicatat bahwa ketika INCB mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap model kedai kopi ganja, telah lama persetujuan negara-negara pihak terhadap model tersebut. Kesetujuan ini relevan dengan bagaimana konvensi-konvensi napza, pada posisi mereka, ditafsirkan.

❖ Diskusi

Setiap wacana yang dipilih masing-masing negara pihak akan bergantung pada situasi terkini, serta prioritas politik domestik dan internasional. Semua negara pihak secara nyata menerima sebuah derajat sub-optimal dengan menjadi negara penandatangan setiap kerangka konvensi; negara pihak tidak sepenuhnya mendapatkan apa yang diinginkan tetapi mereka mendapatkan keuntungan dengan mengukur hal-hal yang masih kurang. Kelenturan yang terdapat dalam rezim pelarangan napza global memungkinkan negara pihak untuk

mengurangi sub-optimalitas ini melalui '*pengingkaran ringan*' (lihat di bawah), sebagai contoh: mengingkari norma-norma pelarangan yang menjadi jantung rezim pelarangan napza, tetapi secara resmi tetap berada di dalam sistem konvensi. Bagi beberapa negara pihak, hal ini cukup berhasil dipraktikkan untuk menghindarkan negara tersebut dari tantangan-tantangan yang sebenarnya.[202]

---

202 Bewley-Taylor, D dan Jelsma, M (2012) **The UN Drug Control Conventions: The Limits of Latitude.** Transnational Institute Series on Legislative Reform of Drug Policies, No. 18 **www.druglawreform.info/images/stories/documents/dlr18.pdf**

Kemungkinan Melakukan Pengingkaran Ringan
(Lihat juga Ringkasan Berbagai Model Regulasi Ganja, Hal. 37)

1. Dekriminalisasi kepemilikan sejumlah kecil ganja untuk penggunaan pribadi

Pro

- Dapat berlawanan dengan semangat pelarangan napza dalam konvensi tetapi secara teknis diperbolehkan (negara pihak bebas menentukan sifat dasar sanksi yang diberlakukan, yang dapat berupa sanksi perdata/administratif, bukan sanksi pidana)
- Model yang telah lama dijalankan, dengan hampir 30 negara menggunakan bentuk-bentuk pendekatan dekriminalisasi[203]
- Didukung oleh bukti-bukti yang berkembang, yang menunjukkan bahwa bila dilaksanakan dengan bertanggung jawab, dekriminalisasi bersifat hemat biaya, membawa pada berbagai perbaikan di bidang kesehatan dan penegakan hukum tanpa mendorong penggunaan napza.
- Dukungan politis tingkat tinggi untuk dekriminalisasi, termasuk dari politisi-politisi senior terkemuka, Organisasi Negara-Negara Amerika *(Organization of American States)*, serta tokoh-tokoh PBB.[204]
- Narasi-narasi politis dari hampir semua negara kini bergeser meninggalkan pendekatan pemidanaan bagi pengguna ganja.
- Dukungan populer terhadap pendekatan dekriminalisasi kian berkembang di berbagai wilayah hukum, di banyak negara,

---

203 Rolles, S. Dan Eastwood, N (2012) **Drug Decriminalisation Policies in Practice: A Global Summary.** Harm Reduction International **http://www.ihra.net/files/2012/09/04/Chapter_3.4_drug-decriminalisation_.pdf**

204 Rolles, S. Dan Eastwood, N (2012) **Drug Decriminalisation Policies in Practice: A Global Summary.** Harm Reduction International **http://www.ihra.net/files/2012/09/04/Chapter_3.4_drug-decriminalisation_.pdf**

pendukung dekriminalisasi kini menjadi mayoritas.

Kontra

- Dekriminalisasi kepemilikan ganja memiliki sedikit pengaruh atau tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap pasar gelap napza dan dampak buruk yang melingkupinya. Dekriminalisasi justru memiliki kemungkinan untuk mendorong terus berlangsungnya pasar gelap dalam berbagai cara.
- Negara-negara yang tengah melakukan reformasi kebijakan napza cenderung menuai kritik dari Badan Pengendalian Narkotika Internasional atau *International Narcotic Control Board* (INCB), salah satu organisasi yang menjadi benteng terakhir kebijakan pelarangan napza yang telah ketinggalan zaman. Seberapa signifikan kritik dari INCB masih belum pasti, kebanyakan hanya kritik simbolik.
- Lebih signifikan, kemungkinan dapat terjadi ketegangan diplomatis dengan negara-negara *'blok pelarangan'*, walaupun setiap ancaman terhadap kelompok pro dekriminalisasi nampaknya selalu ditarik kembali (lihat diskusi di atas)

2. Dekriminalisasi terhadap penanaman ganja skala kecil untuk penggunaan pribadi

Pro

- Sebagai tambahan, memperbolehkan penanaman ganja untuk penggunaan pribadi akan berpotensi mempengaruhi permintaan ganja ilegal dan karenanya mempengaruhi besaran pasar gelap dan dampak buruk yang melingkupinya.
- Sebagai perluasan, penanaman ganja skala kecil diperbolehkan sebagai interpretasi sangat luas dari konvensi-konvensi napza internasional

Kontra

- Di tempat keberadaan kebijakan dekriminalisasi penanaman ganja, hanya sedikit pengguna ganja yang berusaha menanam sendiri ganja yang akan mereka gunakan, kebanyakan pengguna lebih memilih kenyamanan jaringan suplai ilegal yang telah ada. Karenanya dampak kebijakan ini pada besaran perdagangan ilegal tidak terlalu signifikan
- Potensi ketegangan politis dengan negara-negara penganut pelarangan atau INCB akan meningkat. INCB belum menyampaikan kritik secara spesifik mengenai kebijakan penanaman ganja untuk penggunaan pribadi.

3. Dekriminalisasi terhadap suplai ganja nirlaba skala kecil melalui klub ganja atau koperasi ganja.

Pro

- Status legal klub/koperasi ganja (contoh: di Spanyol – lihat Hal. ...) adalah sebuah isu tak terpecahkan dalam kerangka konvensi, kemungkinan hal ini sudah berada di luar batasan tertulis dan semangat konvensi-konvensi napza internasional

- Menawarkan suplai yang lebih terstruktur dan nyaman bagi anggota klub (model yang digunakan adalah produksi dan suplai legal secara *de facto*), dan akan memiliki potensi lebih besar untuk mempengaruhi besaran pasar ilegal
- Bila model regulasi untuk klub ganja disahkan, maka model ini menawarkan kesempatan untuk meregulasi produk, gerai, pemasok, dan akses, demikian juga pengembalian pajak

Kontra

- Ketegangan politik dengan negara-negara pendukung pelarangan atau dengan INCB akan berpotensi meningkat. Sampai dengan 2013, INCB belum mengeluarkan pernyataan khusus untuk mengkritisi klub/koperasi ganja
- Sementara popularitas klub ganja nampaknya kian meningkat secara signifikan, nampaknya klub-klub tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan fraksi kecil dari keseluruhan pengguna ganja. Kesenjangan ini akan mendorong pasar gelap napza yang sudah ada tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pasar, dengan berbagai risiko yang melingkupinya

Upaya-upaya lebih lanjut untuk mengurangi situasi di bawah standar dengan memperkenalkan sebuah model regulasi akan memerlukan 'pengingkaran berat', sebuah langkah yang ditempuh Bolivia (pada koka) dan Uruguay, baik dengan menarik diri dari perjanjian, atau secara terbuka mengingkarinya. Amerika Serikat, telah memberlakukan pendekatan terakhir, yaitu pengingkaran terbuka, seperti yang dibuktikan lewat memo Wakil Jaksa Agung AS pada 2013[205] yang menjelaskan bahwa inisiatif legalisasi ganja pada skala negara bagian di Washington dan Colorado akan mendapatkan toleransi di bawah persyaratan tertentu (dalam upaya menerapkan model regulasi ganja). Pemerintah AS sejauh ini telah menghindari pertanyaan-pertanyaan berdimensi legal internasional, walaupun INCB telah memanggil AS untuk memastikan pemenuhan seutuhnya dari kewajiban perjanjian internasional, yang faktanya tidak dilaksanakan oleh AS.

---

[205] Cole, J.M. **Memorandum for All United States Attorneys**, US Department of Justice, Office of the Deputy Attorney General. **www.justice.gov/iso/opa/resources/3052013829132756857467.pdf**

Secara historis, hambatan utama untuk melaksanakan pengingkaran berat adalah kekuatan konvensi-konvensi napza dan dan berbagai sistem ikutannya yang lebih luas, dalam bagian signifikan maupun dalam universalitas konvensi-konvensi tersebut, artinya ada kekuatan politik besar yang mencegah negara-negara mengabaikan kewajiban konvensi.

Perlu dibuat sebuah analisis biaya dan manfaat bagi negara-negara yang mempertimbangkan tantangan-tantangan terhadap konvensi napza PBB. Pada tingkat internasional, hal ini berarti menimbang biaya politis untuk melanggar "Konsensus Wina" yang telah mempertahankan kerangka pelarangan napza global selama setengah abad terakhir, menentang setiap upaya lokal negara-negara yang mengajukan wacana aksi tertentu.

Telah ada proses penurunan dalam beberapa tahun terakhir, ketika kasus 'pengingkaran ringan' terhadap kebijakan ganja (lihat Tabel Kemungkinan Melakukan Pengingkaran Ringan diatas, Hal. 306) menjadi tersebar luas dan meningkat, terutama dekriminalisasi kepemililkan pribadi, tetapi juga penanaman untuk keperluan pribadi dan yang lebih baru lagi adalah klub/koperasi ganja (yang secara esensial tidak dapat dibedakan dari model regulasi legal). Berbagai perkembangan ini, yang kini telah memiliki berbagai bentuk berbeda di tiap-tiap benua, telah mengikis kekuasaan konsensus yang menjadi dasar model pelarangan napza dengan sanksi pidana yang dipelopori oleh konvensi-konvensi napza PBB. Karenanya dalam berbagai sis penting, konsensus telah mengalami keretakan selama kurun waktu tertentu.[206] Para pengamat politik telah mencatat berkembangnya kecenderungan pengunduran diri negara-negara kunci di tataran

[206] Bewley-Taylor, D. (2012) **International Drug Control: Consensus Fractured**, Cambridge University Press

insfrastruktur pengendalian napza internasional tingkat tinggi sehingga reformasi sistem saat ini tak terbendung lagi, setidak-tidaknya dalam kasus ganja.

Berbagai perkembangan terkini membuat ketidakberlanjutan sistem pelarangan napza berada dalam kondisi genting. Perkembangan pertam adalah dinamika yang terus menerus berubah seputar politik ganja di AS, didorong oleh berbagai deklarasi reformasi di tingkat negara bagian dan respon pemerintah Federal AS terhadap perubahan ini. Saat buku ini ditulis, sekita 20 negara bagian di AS telah memberlakukan dekriminalisasi kepemilikan ganja untuk penggunaan pribadi, dan jumlah negara bagian yang sama memiliki ketetapan yang mengatur perdagangan ganja medis legal.

Yang paling signifikan, seperti telah disebutkan sebelumnya, Washington dan Colorado telah memberlakukan (melalui inisiatif pemungutan suara) undang-undang untuk melegalkan dan meregulasi produksi dan suplai ganja non-medis, dan setidaknya lebih dari 5 negara bagian lainnya di AS telah memiliki undang-undang serupa atau telah menginisiasi pemungutan suara yang masih tertunda. Dapat dikatakan, saat ini AS, yang selama ini adalah pendukung utama pelarangan ganja global, diinginkan atau tidak, telah menjadi pemimpin dunia dalam reformasi kebijakan ganja, sebuah kenyataan yang ditunjgan oleh fakta bahwa mayoritas warga AS kini mendukung legalisasi ganja.[207] Berbagai perkembangan ini bila digabungkan telah secara dramatis mengikis otoritas AS dalam memaksakan kebijakan napza berbasis sanksi pidana serta otoritas AS menentang upaya legalisasi dan regulasi di berbagai negara dunia, atau pada forum-forum tingkat tinggi PBB.

---

[207] Pew Research Center, **Majority Now Supports Legalizing Marijuana**, 04/04/13. **http://www.people-press.org/2013/04/04/majority-now-supports-legalizing-marijuana/**

Potensi politik retorika perang napza yang kejam juga telah terkikis secara domestik di AS, sebuah fenomena yang kian terlihat berkembang di seluruh dunia. Pemerintahan Obama secara tegas telah mengambil jarak dari retorika perang napza yang mengumbar kekerasan (termasuk menolak frase 'perang terhadap napza' atau *war on drugs*) dalam upaya untuk membingkai ulang berbagai respon dalam kerangka kesehatan masyarakat. Telah ada juga peningkatan keterbukaan AS untuk terlibat dalam upaya-upaya debat alternatif kebijakan napza, walau masih banyak keberatan yang muncul. Presiden Obama, contohnya, tanpa banyak bicara telah mendukung penghapusan prioritas penangkapan pengguna ganja, Obama menyatakan dalam sebuah ungkapan, pemerintahannya memiliki *"ikan yang lebih besar untuk digoreng".*[208] Obama juga menyatakan bahwa legalisasi ganja *"sepenuhnya sah untuk menjadi topik debat publik"*[209]

Perkembangan kunci kedua adalah keputusan pemerintah Uruguay untuk memberlakukan model regulasi ganja dengan pengingkaran sepenuhnya terhadap segala ketentuan konvensi napza PBB. Ketika Presiden Uruguay, José Mujica menyatakan: *"satu pihak harus memulai terlebih dahulu".*[210] Tetapi dengan timbulnya gerakan semacam ini dari sebuah negara pihak, bukan sebuah otoritas regional sub-nasional seperti kasus Washington dan Colorado, memiliki arti

---

208 Weiner, R., **Obama: I've got "bigger fish to fry" than pot smokers**, The Washington Post, 14/12/13 **http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2012/12/14/obama-ive-got-bigger-fish-to-fry-than-pot-smokers/**

209 Szalavits, M., Drug Legalization is a "Legitimate Topic for Debate", Obama Says, TIME Healthland blog, 28/01/2011. **http://healthland.time.com/2011/01/28/president-obama-calls-drug-legalization-legitimate-topic-for-debate/**

210 Padget, T., **Uruguay's Plan to Legalize Marijuana Sales: Should the Rest of the World Follow?** TIME, 26/06/12. **http://world.time.com/2012/06/26/uruguay-wants-to-legalize-marijuana-sales-should-the-rest-of-the-world-follow/**

bahwa konsensus pelarangan yang kian rapuh yang telah melekat selama lebih dari 50 tahun sekarang menuju kehancuran secara pelahan. Pada kasus Uruguay, setelah mengembangkan analisis kerugian dan manfaat politis, negara ini bergerak menuju sebuah aksi.

Telah menjadi perdebatan bahwa setiap 'pengingkaran berat' terhadap kerangka konvensi napza internasional dapat memicu terkikisnya bukan saja integritas sistem pengendalian napza internasional, tetapi juga sistem perjanjian internasional PBB secara lebih luas, karenanya hal ini telah menjadi wacana yang disuarakan oleh INCB menanggapi kasus Bolivia (koka) dan Uruguay (ganja). Argumen ini, hanya meraih perhatian secara signifikan bila upaya-upaya yang ditempuh negara pihak bersifat sewenang-wenang, tidak jelas dan tidak menunjukkan penghargaan pada prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Tetapi sebaliknya, yang dikemukakan adalah ketidakpuasan terhadap undang-undang tertentu, dan kebutuhan untuk mengubah undang-undang tersebut dalam struktur hukum internasional.

Ada risiko bahwa aksi unilateral memicu preseden buruk tentang kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Hal ini menjadi perhatian beberapa negara pihak ketika mereka menentang upaya penarikan diri dan re-aksesi Bolivia dalam kasus daun koka. Tetapi muncul argumen tandingan yang kuat bahwa integritas perjanjian internasional tidak bergantung pada kepatuhan dogmatis jangka panjang terhadap kerangka legal dan kebijakan yang kontraproduktif, ketinggalan zaman, serta berlebihan, sehingga pada akhirnya justru diabaikan. Sebuah fungsi penting sistem hukum yang efektif adalah kemampuan untuk mengubah undang-undang yang buruk. Undang-undang yang telah ada tidak seharusnya disalahartikan sebagai *'aturan hukum',* sebuah kesalahan yang dilakukan INCB dalam

Reformasi hukum ketika dibutuhkan, adalah esensial bagi aturan hukum, bukan bersifat antagonis terhadap aturan hukum itu sendiri

mengkritisi upaya reformasi.[211] Reformasi hukum ketika dibutuhkan, adalah esensial bagi aturan hukum, bukan bersifat antagonis terhadap aturan hukum itu sendiri.

Pada dasarnya, penggunaan berbagai mekanisme multilateral yang telah ada untuk setidaknya melakukan upaya amandemen atau modifikasi terhadap perjanjian internasional sangat diidam-idamkan. Bila memungkinkan, sebagai sebuah kompromi yang menunjukkan niat, hal ini dapat dilakukan secara paralel dengan reformasi unilateral lainnya.

Sulit memperkirakan bagaimana proses reformasi perjanjian internasional ini dilakukan secara terperinci di tahun-tahun mendatang. Sepertinya tidak terhindarkan, bahwa debat akan tetap diawali oleh masing-masing negara pihak yang mengajukan keberatan terhadap sistem, seperti yang dilakukan oleh Uruguay. Nampaknya, kelompok-kelompok negara pro reformasi kebijakan, didukung oleh suara-suara kunci di kalangan masyarakat dan berbagai sistem PBB dan forum-forum multilateral lainnya, akan bersatu untuk mendorong perubahan berdasarkan kolaborasi. Membangun aliansi semacam ini adalah aktivitas kunci yang dapat ditempuh negara-negara pro reformasi kebijakan, tanpa membedakan seberapa progresif agenda

[211] Presiden INCB, Raymond Yans, menyatakan: "Tiga konvensi napza PBB membentuk dasar sistem pengendalian napza internasional

domestik negara-negara tersebut. Peneliti konvensi PBB David Bewley-Taylor[212] menyarankan:

"Bila sebuah kelompok terpercaya, beranggotakan negara-negara pihak asal Eropa, Australasia dan Kelompok Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia di PBB (disebut GRULAC), contohnya, bergabung untuk menarik diri dari semua konvensi PBB, maka aksis AS-PBB akan kehilangan banyak pengaruh potensial. 'Pihak yang menarik diri' akan mendapat posisi aman karena jumlah anggota kelompok mereka cukup banyak untuk dapat menarik diri dari berbagai konvensi PBB secara sah."

Bewley-Taylor juga menyarankan bahwa sekedar ancaman adanya aksi penarikan diri sudah cukup untuk mempercepat reformasi substantif. Negara-negara pro pelarangan dapat menyetujui reformasi parsial, bila mereka ditempatkan dalam sebuah situasi ketika sebuah penolakan melakukan persetujuan reformasi akan mengancam keseluruhan sistem perjanjian internasional tentang napza. Bewley-Taylor mencatat bahwa:

"Skenario semacam ini memungkinkan untuk dilakukan karena telah disetujui secara umum bahwa penarikan diri dari perjanjian apapun dapat membawa pada penghapusan perjanjian tersebut. Hal ini nampaknya menjadi kasus yang berkaitan dengan perjanjian internasional pengendalian napza, sehubungan dengan sifat dasar isu dan ketergantungan sebuah konvensi pada kepatuhan antar bangsa yang meluas. Menggunakan penarikan diri sebagai pemicu revisi perjanjian akan berbeda dari prosedur

---

212 Bewley-Taylor, D (2005) **Emerging Policy Contradictions Between the United Nations Drug Control System and the Core Values of the United Nation**, International Journal of Drug Policy, Vol.16. No.6, Hal. 423-431

memodifikasi konvensi... karena sebuah kelompok dengan cara pandang serupa tidak akan mudah memainkan taktik jumlah dalam upaya meraih keputusan mayoritas baik di Konsili maupun di Komisi PBB. Sebuah kelompok 'penarik diri' yang cukup berpengaruh kemungkinan akan dapat menangkal tekanan AS-PBB, tetapi sebaliknya juga melakukan tekanan secara signifikan."

Dalam skenario ini, ancaman disintegrasi sistem adalah faktor utama yang mendorong blok pelarangan untuk menerima perubahan yang akan memungkinan negara-negara atau kelompok negara pro reformasi untuk menetapkan model-model regulasi ganja (dan ada potensi untuk membuat model regulasi legal pada napza jenis lain) dalam kerangka regulasi internasional yang telah diperbaharui. Secara esensial ini adalah dinamika reformasi yang dipetakan dalam skenario *'Pathways'* yang diuraikan oleh tim pakar internasional yang bekerja atas permintaan Organisasi Negara-Negara Amerika pada 2013.[213] Satu dari empat skenario yang ditelaah oleh tim pakar, yaitu *'Pathways'* menggambarkan bagaimana setelah rangkaian diskusi pada UNGASS 2016 berakhir dengan ketidaksepahaman, sebuah kelompok negara-negara pro reformasi kebijakan napza berkumpul bersama-sama untuk merumuskan dan mempromosikan sebuah proposal berjudul Modernisasi Pengendalian Napza *(Modernizing Drug Control)*, yang pada akhirnya mengarah pada terbentuknya Konvensi Tunggal Napza yang baru, yang bersifat lebih lentur, kemudian diberlakukan sebagai pengganti 3 konvensi napza PBB yang sudah ada.

---

[213] Organization of American States (2013) **Scenarios for the Drug Problem in the Americas 2013-2025** **www.oas.org/documents/eng/press/Scenarios_Report.pdf**

Berbagai mekanisme terperinci yang akan membawa pada perubahan dapat dikatakan tidak terlalu penting dibandingkan dengan membangun kemauan politik yang memungkinkan tercapainya sebuah perubahan. Ketika kebutuhan politis akan sebuah perubahan telah diterima secara luas, berbagai mekanisme birokratis akan mengikuti wacana-wacana yang diajukan, hingga tercapai sebuah keseimbangan baru yang diterima berbagai pihak, atau melalui sebuah perjanjian internasional yang baru atau kesepahaman yang disusun untuk menggantikan kesepahaman yang sudah ada.

Berbagai mekanisme terperinci yang akan membawa pada perubahan dapat dikatakan tidak terlalu penting dibandingkan dengan membangun kemauan politik yang memungkinkan tercapainya sebuah perubahan.

❖ Bacaan Lanjutan

- Blickman, T., Bewley-Taylor, D. dan Jelsma, M. (2014) **The Rise and Decline of Cannabis Prohibition: The History of Cannabis in the UN Drug Control System and Options for Reform**, Transnational Institute. **http://www.tni.org/rise-and-decline**

- Bewley-Taylor, D. (2012) **International Drug Control: Consensus Fractured**. Cambridge University Press.

- Bewley-Taylor, D. dan Jelsma, M. (2012) **The UN Drug Control Conventions: The Limits of Latitude**, Transnational Institute Series on Legislative Reform of Drug Policies, No.18. **www.druglawreform.info/images/stories/documents/dlr18.pdf**

- Bewley-Taylor, D. (2003) **Challenging the UN Drug Control Conventions: Problem ad Possibilites**, International Journal of Drug Policy, Vol.14, Hal. 171-179.

- Bewley-Taylor, D. (2005) **Emerging Policy Contradictions Between the United Nations Drug Control System and the Core Values of the United Nations**, International Journal of Drug Policy, Vol. 16, Hal. 423-431

- Bruun, K.Par, L. dan Rexed, I. (1978) **The Gentlemen's Club: International Control of Drugs and Alcohol**, University of Chicago Press.

- Mills, J. (2012) Science, Diplomacy and Cannabis. The Evidence Base and the International Drugs Regulatory System 1924-1961, London School of Economics. **www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR014/Mills_JamesH.pdf**

- Rolles, S. (2012) **Report of TNI/IDPC Expert Seminar on the Future of the UN Drug Conventions**. **http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2185889**

- Room, R. (2012) Roadmaps to Reforming the UN Drug Conventions, The Beckley Foundation. **www.beckleyfoundation.org/Roadmaps-to-Reform.pdf**

Lampiran

Lampiran 1

Regulasi Ganja di Seluruh

	Pelarangan	Uruguay	Washington
Model Umum	Pelarangan total atas produksi, suplai dan kepemilikan ganja, non-medis (ilegal secara de jure)	Model Pengendalian oleh Pemerintah, mirip dengan Model Borland (lihat Hal.)	Perusahaan swasta yang diregulasi diberi lisensi untuk memproduksi dan memasok ganja (legal secara de jure)
Produksi	• Tidak ada pengendalian produksi, hanya ada upaya-upaya penegakan hukum untuk memusnahkan atau menghambat produksi ilegal. • Ganja didapatkan dari pasar gelap, yang diproduksi tanpa pengawasan regulasi	• Beberapa perusahaan swasta dikontrak oleh pemerintah untuk memproduksi ganja • Produksi diawasi oleh Lembaga Regulasi dan Pengendalian *Ganja (Institute for the Regulation and Control of Cannabis)* milik pemerintah, yang juga bertanggung jawab untuk memberikan lisensi produksi. • Produksi dilakukan di tanah milik pemerintah, yang diawasi oleh baik petugas keamanan swasta yang dibayar oleh produsen berlisensi, demikian juga petugas penegak hukum (militer atau polisi)	• Lisensi produksi diberikan oleh Badan Pengendali Minuman Beralkohol Milik Negara *(State Liquor Control Board)* kepada individu atau perusahaan yang lolos uji latar belakang dan memenuhi kriteria keamanan dan pengendalian kualitas secara khusus • Produsen tidak dapat memiliki lebih dari 3 lisensi produksi dan/atau pengolah. • Area negara yang diperuntukkan bagi penanaman ganja tidak boleh melewati 2 juta kaki persegi.

Dunia

Colorado	Belanda	Spanyol	Rekomendasi Transform
Perusahaan swasta yang diregulasi diberi lisensi untuk memproduksi dan memasok ganja (legal secara de jure)	Sistem kedai kopi ganja atau 'coffee shop' (legal secara *de facto*)	Klub sosial ganja nirlaba (legal secara *de facto*)	Model Pasar Teregulasi Borland + persyaratan legal untuk menanam ganja di rumah serta untuk klub-klub sosial ganja
• Lisensi produksi diberikan oleh Divisi Pelaksanaan Ganja (Marijuana Enforcement Division) untuk individu-individu atau perusahaan yang lolos uji latar belakang dan memenuhi kriteria keamanan dan pengendalian kualitas secara khusus. • Tahun pertama sistem regulasi baru, produsen dan penjual ganja haru menjadi bagian dari satu perusahaan yang sama • Produsen harus memberikan contoh ganja untuk uji keamanan regular dan uji kandungan, yang dilakukan oleh laboratorium independen	• Tidak ada pengendalian formal karena produksi masih bersifat ilegal. • Ganja didapatkan dari pasar gelap, yang diproduksi tanpa pengawasan regulasi. Sebagian diproduksi secara domestik, sebagian masih diimpor dari produsen tradisional di wilayah terdekat	• Tidak diperlukan lisensi dan tidak ada pengawasan regulasi formal • Pekerja klub ganja atau para relawan mengawasi produksi di bawah kode etik informal.	• Produsen komersial diberi lisensi oleh badan negara yang berlaku sebagai satu-satunya pembeli dan kemudian memasok gerai-gerai berlisensi. • Produsen komersial dapat berkompetisi untuk memenangkan lelang pemerintah • Agen pemerintah juga menetapkan spesifikasi alamia dan potensi produk-produk ganja dan mengawasi pemantauan pengendalian kualitas.

	Pelarangan	Uruguay	Washington
Sediaan	• Tidak ada pembatasan pada varietas ganja atau produk ganja yang tersedia • Kandungan produk ganja tidak diregulasi, tidak diketahui dan sangat bervariasi. Pemalsuan sering terjadi pada resin dan telah diobservasi juga pada ganja herbal	• 5 varietas ganja diberi lisensi untuk produksi dan suplai.	• Tidak ada pembatasan pada rentang jenis-jenis ganja atau produk yang mengandung ganja yang tersedia secara legal
Potensi	• Tidak ada batas THC atau batas potensi ganja, dan tidak ada informasi disediakan bagi pengguna tentang kemurnian ganja yang mereka beli, kecuali informasi informal dari bandar	• Pemerintah hanya memberikan lisensi pada produksi dan suplai ganja yang telah ditentukan kadar THC dan CBD-nya	• Tidak ada batas THC atau batas potensi ganja, tetapi kemasan harus mencantumkan kadar THC yang terkandung di dalam ganja

Colorado	Belanda	Spanyol	Rekomendasi Transform
• Tidak ada pembatasan pada rentang jenis-jenis ganja atau produk yang mengandung ganja yang tersedia secara legal	• Berbagai jenis produk ganja tersedia secara legal melalui kedai kopi ganja.	• Kebanyakan ganja herbal, walau dapat dimakan, tinktur dan sediaan lain jarang tersedia.	• Ketersediaan berbagai jenis produk ganja yang kualitas dan potensinya terkendali, dengan perincian yang ditentukan oleh badan regulasi negara • Rentang produk awalnya tidak jauh berbeda dari pasar gelap pra-reformasi • Perubahan terhadap rentang pasar diperkenalkan secara bertahap, dan dipantau secara berhati-hati • Pengendalian terhadap sedian-sediaan yang berada di pasaran bertujuan mempromosikan perilaku menggunakan ganja yang aman • Ketersediaan produk-produk ganja dengan rentang lebih luas melalui penanaman di rumah atau klub sosial ganja
• Tidak ada batas THC atau batas potensi ganja, tetapi kemasan harus mencantumkan kadar THC yang terkandung di dalam ganja	• Tidak ada batas potensi pada produk-produk yang dijual. • Uji informal dan pelabelan produk-produk ganja, khususnya kandungan THC, sudah dilakukan • Pemerintah Belanda sudah mengajukan pelarangan atas produk-produk ganja dengan kadar THC diatas 15%, tetapi kebijakan ini belum diberlakukan	• Berbagai jenis ganja dengan potensi yang bervariasi dikembangkan • T idak ada uji formal potensi ganja yang diharuskan oleh pemerintah	• Ketersediaan berbagai jenis produk dengan potensi bervariasi • Keputusan mengenai potensi produk ganja eceran ditetapkan oleh badan pemerintah (lihat diatas) • Perbandingan THC;CBD yang lebih aman • Diperlukan lebih banyak ahli untuk produk-produk non eceran, seperti ganja yang ditanam di rumah /klub sosial ganja

	Pelarangan	Uruguay	Washington
Harga	• Harga ditentukan dari interaksi suplai kriminal dan kebutuhan pengguna dalam pasar yang tak teregulasi	• Harga ganja berkisar antara 20-22 Peso Uruguay/gram. Harga ini sudah termasuk pajak untuk pemerintah, yang akan digunakan untuk mendanai Institusi Regulasi dan Pengendalian Ganja Nasional Uruguay (IRCCA), juga mendanai kampanye nasional untuk mendidik masyarakat tentang konsekuensi penggunaan ganja	• Harga eceran biasanya ditentukan oleh pasar dan pajak
Pembatasan Umur	• Tidak ada pembatasan umur bagi konsumen ganja: bandar tidak memberlakukan upaya tersebut	• 18	• 21

Colorado	Belanda	Spanyol	Rekomendasi Transform
• Harga eceran biasanya ditentukan oleh pasar dan pajak	• Tidak ada pengendalian harga, walaupun harga tetap relatif tinggi karena kebutuhan membayar pegawai, pajak, gerai penjualan, dll. Termasuk biaya untuk pemasok ilegal, dan biaya risiko penangkapan bagi produsen dan pengedar	• Pengguna ganja membayar biaya keanggotaan sesuai dengan jumlah ganja yang mereka konsumsi, yang kemudian akan diinvestasikan kembali ke pengelola klub	• Parameter harga ditentukan oleh badan pemerintah, menggunakan harga sebagai perangkat untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya • Mempertahankan harga yang sama atau mendekati harga pasar gelap • Harga lebih tinggi untuk produk-produk ganja berisiko tinggi untuk mendorong perilaku menggunakan yang labih aman • Perubahan harga secara bertahap dan didasarkan pada pemantauan dampak secara berhati-hati
• 21	• 18	• 18	• Usia 18 dianggap pantas sebagai ambang batas usia di banyak tempat, tetapi keputusan perlu diambil oleh badan-badan politik maupun budaya setempat

	Pelarangan	Uruguay	Washington
Pembatasan Pembeli	• Semua orang dapat membeli ganja dan tidak ada pembatas penjualan yang ditetapkan	• Penjualan ganja dibatasi bagi warga Uruguay • Warga hanya dapat membeli ganja tidak lebih dari 40 gram/bulan (maksimal 10 gram/minggu), dengan volume penjualan ke pengguna individu dipantau melalui bank data pemerintah yang tidak mencantumkan nama • Pembeli harus menunjukkan resep dokter atau terdaftar dalam bank data pemerintah untuk dapat mengakses ganja	• Baik warga maupun non warga Washingto dapat membeli ganja maksimal 1 ons (28,3 gram) setiap kali transaksi
Pengecer	• Bandar tidak memiliki kewajiban untuk memperhatikan kondisi konsumen merka dan kemungkinan besar juga tidak menyadari kandungan ganja yang mereka jual	• Apotek berkualifikasi harus memiliki lisensi perdagangan ganja, yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, untuk dapat menjual ganja secara legal	• Sanksi bagi pelanggaran syarat-syarat lisensi, seperti penjualan kepada individu di bawah umur • Tidak diharuskan pelatihan formal bagi para pengecer

Colorado	Belanda	Spanyol	Rekomendasi Transform
• Warga Colorado dapat membeli ganja maksimal 1 ons (28,3 gram) setiap kali transaksi; non warga dibatasi membeli maksimal 0.25 ons (7,08 gram) setiap kali transaksi	• Kedai kopi ganja tidak boleh menjual lebih dari 5 gram per orang per hari • Beberapa wilayah di perbatasan memberlakukan peraturan: akses pembelian di kedai kopi ganja hanya untuk warga Belanda	• Pada kebanyakan klub, keanggotaan dapat diberikan hanya pada individu yang diundang oleh anggota yang lebih dulu mendaftar, atau apabila individu tersebut memerlukan ganja untuk pengobatan	• Pembatasan pada transaksi individu untuk meminimalkan pembelian besar-besaran dan potensi penjualan kembali • Skema akses ganja khusus untuk warga atau anggota klub nampaknya cukup tapat dalam situasi lokal tertentu
• Sanksi bagi pelanggaran syarat-syarat lisensi, seperti penjualan kepada individu di bawah umur • Pengecer dapat diberi penghargaan sebagai 'pengecer bertanggung jawab' setelah menyelesaikan program pelatihan yang disetujui oleh otoritas lisensi negara	• Sanksi bagi pelanggaran syarat-syarat lisensi, seperti penjualan kepada individu di bawah umur • Tidak diharuskan pelatihan formal bagi para pengecer	• Tidak diharuskan pelatihan formal bagi para pengecer, walaupun klub-klub biasanya mempekerjakan pegawai atau relawan dengan pengetahuan cukup mengenai ganja dan penanamannya •	• Pengecer diharuskan mematuhi persyaratan lisensi dan akan dikenai sanksi untuk pelanggaran lisensi, seperti denda atau pencabutan lisensi • Persyaratan pelatihan yang diharuskan bagi para pengecer, dengan pelatihan tambahan bagi pengecer yang melayani penjualan sekaligus konsumsi ganja

	Pelarangan	Uruguay	Washington
Gerai	• Bandar menjual ganja dimanapun memungkinkan	• Produsen swasta menjual ganja kepada pemerintah, yang kemudian mendistribusikannya melalui apotek-apotek berlisensi kepada pengguna yang sudah terdaftar • Apotek-apotek diperbolehkan untuk menjual ganja bersamaan dengan obat-obatan lainnya	• Gerai tidak dapat menjual barang lain kecuali ganja dan produk ganja • Individu di bawah umur dilarang memasuki gerai • Gerai ganja tidak boleh didirikan dalam radius 1000 kaki (kurang lebih 300 meter) dari tempat-tempat yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya anak-anak • Pengecer tidak diizinkan memiliki lebih dari 3 gerai dan tiap-tiap gerai harus berada di negara yang berbeda
Pajak	• Semua alur pemasukan mengalir, tanpa dikenai pajak, langsung kepada bandar dan kelompok-kelompok kriminal	• Pemasukan pajak digunakan untuk membiayai IRCCA, demikian juga kampanye nasional untuk mendidik masyarakat mengenai konsekuensi penggunaan ganja	• Ganja menjadi subjek cukai sebesar 25% dalam 3 tahapan rantai suplai, ketika petani menjual kepada pengolah, ketika pengolah menjual kepada pengecer, dan ketika pengecer menjual kepada konsumen. Di luar semua cukai, ganja dikenai pajak sesuai standar pajak penjualan yang ditentukan negara sebesar 8,75% \

Colorado	Belanda	Spanyol	Rekomendasi Transform
• Gerai tidak dapat menjual barang lain kecuali ganja dan produk ganja • Individu di bawah umur dilarang memasuki gerai • Pada tahun pertama sistem regulasi baru, geraiharus memproduksi setidaknya 70% yang mereka jual	• Pemerintah lokal memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah akan mengizinkan kedai kopi ganja di wilayahnya atau tidak • Kedai kopi ganja tidak diizinkan dalam radius 250 m dari sekolah • Kedai kopi ganja tidak diperbolehkan menjual alkohol, dan hanya diizinkan menyimpan 500 g ganja di satu lokasi	• Tidak ada pembatasan dimana klub dapat didirikan Ganja didistribusikan di tempat, oleh pegawai klub, dan hanya sejumlah terbatas yang dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi	• Pembatasan pada transaksi individu untuk meminimalkan pembelian besar-besaran dan potensi penjualan kembali • Skema akses ganja khusus untuk warga atau anggota klub nampaknya cukup tapat dalam situasi lokal tertentu
• Saat buku ini ditulis, persentase pajak yang diajukan adalah 15% cukai dan 10% pajak penjualan eceran US$40 juta pemasukan dihasilkan dari cukai digunakan untuk pembangunan sekolah-sekolah setiap tahun, sementara pemasukan dari pajak penjualan digunakan untuk mendanai sistem regulasi baru	• Kedai kopi ganja tidak membayar pajak pertambahan nilai, tetapi membayar : pajak pemasukan, pajak korporasi dan pajak penjualan • Pada 2008, kedai kopi ganja di Belanda membayar pajak €400 juta untuk penjualan senilai lebih dari €2 milyar	• Model pajak disusun untuk mendukung pengendalianharga (lihat di atas) • Besaran pajak ditentukan oleh pemerintah lokal • Proporsi pajak dapat dialokasikan secara khusus untuk pengeluaran komunitas/sosial yang tidak memiliki pendanaan	• Pesan yang jelas bahwa mengemudi di bawah pengaruh ganja adalah berisiko dan ilegal • Standar berbasis efek untuk keperluan penuntutan didasarkan atas uji bebas napza di lapangan • Tes darah dilakukan untuk membuktikan penggunaan terkini, bila kemungkinan penyebab telah ditetapkan. • Ambang batas tingakat THC dalam darah menjadi subjek pengamatan untuk mendapatkan bukti

	Pelarangan	Uruguay	Washington
Pemasaran	• Tidak ada pengendalian pada pemasaran, walaupun bandar tidak memilik akses terhadap jalur-jalur pemasaran konvensional	• Segala bentuk iklan ganja, promosi, atau dukungan tidak diperbolehkan	• Segala jenis iklan tidak dapat ditampilkan dalam radius 1000 kaki (kurang lebih 300 m) dari sekolah dan tidak diperbolehkan ada penayangan iklan pada properti atau fasilitas transportasi milik pemerintah • Iklan dilarang untuk mempromosikan pemakaian ganja yang berlebihan • Menampilkan ganja di kaca etalasie di depan toko juga dilarang •
Mengemudi	• Mengemudi di bawah pengaruh ganja adalah ilegal di semua wilayah	• Batas THC tertentu diberlakukan, walaupun saat buku ini ditulis, batas secara tepat belum ditentukan. Tes darah atau bentuk tes lainnya akan digunakan untuk menetapkan tingkat THC dalam darah	• Batas tetap jumlah THC dalam darah sebesar 5ng/ml diberlakukan, membuat siapapun yang tertangkap mengemudi dengan kadar THC melebihi batas tersebut secara otomatis akan dikategorikan bersalah mengemudi dalam pengaruh ganja

Colorado	Belanda	Spanyol	Rekomendasi Transform
• Kampanye pemasaran yang memiliki 'kecenderungan tinggi untuk mencapai anak-anak di bawah umur' tidak diperbolehkan • Tidak diperbolehkan menampilkan ganja pada jendela etalase toko	• Kedai kopi ganja tidak diperbolehkan untuk memasang iklan • Papan iklan yang ditempatkan di luar, dilarang menampilkan ganja secara eksplisit, tetapi setidaknya kata-kata "coffee shop', penggambaran Rastafari dan daun palem, memudahkan orang untuk mengidentifikasi apa yang dimaksud oleh iklan tersebut • Menu produk ganja secara umum disimpan di belakang meja kasir untuk menghindari efek promosi	• Tidak diizinkan mengiklankan produk ganja atau klub sosial ganja itu sendiri	• Pelarangan atas segala bentuk pemasaran dan promosi yang kini dilakukan, yang dikembangkan berdasarkan panduan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO
• Bila pengemudi melewati batas 5 ng/ml THC dalam darah, hal ini dapat menuju pada pemberian 'kesimpulan yang diperbolehkan' bahwa mereka mengemudi di bawah pengaruh ganja. Batas yang ditetapkan berfungsi sebagai panduan, menjadi dasar bagi juri untuk menuntut pengemudi yang melewati batas tersebut, bukan berlaku sebagai pemicu sanksi seketika.	• Uji ketidakmampuan mengemudi, dengan sanksi-sanksi termasuk pencabutan surat izin mengemudi (sampai dengan 5 tahun) denda, dan pemenjaraan (bervariasi tergantung dari ada tidaknya pihak yang dilukai atau adanya kasus mengemudi secara serampangan). Ambang batas tetap dari berbagai jenis napza belum ditetapkan	• Uji ketidakmampuan mengemudi, diikuti oleh rangkaian sanksi-sanksi pidana dan perdata yang berpotensi diberlakukan	• Pesan yang jelas bahwa mengemudi di bawah pengaruh ganja adalah berisiko dan ilegal • Standar berbasis efek untuk keperluan penuntutan didasarkan atas uji bebas napza di lapangan • Tes darah dilakukan untuk membuktikan penggunaan terkini, bila kemungkinan penyebab telah ditetapkan. • Ambang batas tingakat THC dalam darah menjadi subjek pengamatan untuk mendapatkan bukti

	Pelarangan	Uruguay	Washington
Penanaman Ganja di Rumah	• Menanam ganja di rumah adalah ilegal, walaupun di beberapa wilayah hukum hal ini memperoleh toleransi sebagai bagian dari pendekatan dekriminalisasi	• Penanaman ganja di rumah sampai dengan 6 tanaman diizinkan, dan produk yang dihasilkan tidak boleh melebihi 480 gram per tahun • Sebagai alternatif, warga dapat mengumpulkan izin menanam ganja melalui klub-klub ganja. Setiap klub diizinkan menanam sampai dengan 99 tanaman, dan tidak diizinkan beranggotakan lebih dari 45 orang. Seluruh hasil panen klub harus dicatat dan dilaporkan, bila ada kelebihan harus dilaporkan dan diserahkan kepada IRCCA	• Penanaman di rumah dilarang

Colorado	Belanda	Spanyol	Rekomendasi Transform
• Warga diizinkan menanam sampai dengan 6 tanaman untuk penggunaan pribadi	• Penanaman sampai dengan 5 tanaman dikategorikan sebagai 'prioritas rendah untuk penuntutan'.	• Penanaman sampai dengan 2 tanaman ganja diizinkan	• Penanaman di rumah diperbolehkan dalam parameter tertentu • Tujuan utama adalah untuk melindungi anak-anak di bawah umur dan mencegah penjualan sekunder untuk tujuan menarik laba • Ketetapan untuk klub-klub ganja sosial agar dapat beroperasi di bawah regulasi formal. Pengendalian yang serupa dengan panduan informal yang sudah ada dalam mengelola klub-klub sosial ganja

Lampiran 2

Informasi Lanjutan dan Kontak

Transform bersedia untuk mendukung dan memberikan informasi untuk kegiatan-kegiatan debat publik, pengembangan kebijakan dan proses pelaksanaan seputar regulasi ganja, serta isu reformasi kebijakan napza yang lebih luas. Silahkan kontak kami pada alamat berikut:

E-mail	**info@tdpf.org.uk**
Website	**http://www.tdpf.org.uk**
Tel	**+44 117 325 0295**
Alamat	**9-10 King Street, Bristol, UK, BS1 4EQ**

Transform juga memiliki kantor di Mexico City, sebagai bagian dari inisiatif gabungan reformasi kebijakan napza di Amerika Latin bersama dengan Mexico Unido Contra la Delincuencia

E-mail	**lisa@mucd.org.mx** or **aram@mucd.org.mx**
Tel	+52 (55) 55156759
Alamat	Emerson 243, Piso 7 Col. Chapultepec Morales Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11570 Mexico D.F

Organisasi penting lainnya:

Ada banyak organisasi yang bekerja di bidang reformasi kebijakan napza. Di bawa ini adalah beberapa lembaga yang memiliki keahlian khusus dalam isu kebijakan ganja:

American Civil Liberties Union – Washington
www.aclu-wa.org/initiative-502
Satu dari organisasi kunci yang mendukung reformasi undang-undang ganja di negara bagian Washington.

The Beckley Foundation
www.beckleyfoundation.org/category/policy/
Riset dan advokasi kebijakan pada topik reformasi undang-undang napza, termasuk menyediakan sumber bacaan tentang kebijakan ganja

Cupihd
www.cupihd.org
Organisasi kebijakan napza di Meksiko dengan pengetahuan khusus mengenai regulasi ganja

Drug Policy Alliance
www.drugpolicy.org
Organisasi advokasi kebijakan terkemuka di Amerika Serikat, terlibat erat dengan seluruh upaya reformasi kebijakan ganja di AS baru-baru ini

Global Commission on Drugs
www.globalcommissionondrugs.org
Komisi tingkat tinggi yang memproduksi publikasi dan kampanye tentang kebijakan napza dan reformasi undang-undang

International Drug Policy Consortium

www.idpc.net

Jaringan global yang mempromosikan tujuan dan debat terbukan mengenai kebijakan napza, dengan perpustakaan dan sumber-sumber informasi yang luas

Marijuana Policy Project (MPP)

http://www.mpp.org

Advokat dan juru kampanye reformasi ganja , berbasis di Amerika Serikat

National Organisation for the Reform of Marijuana Laws (NORML)

www.norml.org

Advokat dan juru kampanya reformasi ganja, berbasis di Amerika Serikat

OSF Global Drug Policy Program

www.opensocietyfoundations.org/about/programs/global-drug-policy-program

Organisasi payung yang mendukung jaringan global organisasi non pemerintah yang bekerja untuk reformasi kebijakan napza

RAND Drug Policy Research Center

www.rand.org/multi/dprc

Lembaga riset akademis yang meneliti tentang kebijakan ganja

Regulación Responsable – Uruguay

www.regulacionresponsable.org.uy

Organisasi kampanye yang mendukung reformasi kebijakan napza di Uruguay

Release

www.release.org.uk

Pusat keahlian tentang napza dan undang-undang napza, berbasis di Inggris

Transnational Institute Drugs and Democracy Program

www.druglawreform.info

Pusat keahlian tentang reformasi kebijakan napza internasional, sumber bahan bacaan yang luas

Sensible Colorado

www.sensiblecolorado.org

Organisasi kampanye yang menudukung reformasi undang-undang ganja di Colorado baru-baru ini

Ucapan Terima Kasih

Penulis
Steve Rolles
George Murkin

Editor
Martin Powell

Materi tambahan dan masukan editorial
Danny Kushlick
Writers Ltd.
www.writerscopywriting.com

Desain Orisinal
Tim Barnes
chicken
www.herechickychicky.com

Pandangan yang dikemukakan dalam laporan ini adalah sepenuhnya milik penulis dan Transform Drug Policy Foundation, bukan pandangan para kontributor atau pendonor dan pendukung Transform.

Copyright © 2013
Transform Drug Policy Foundation

ISBN 978-0-9556428-5-2

Laporan ini dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons *"Attribution Non-Commercial Share Alike"*. Laporan ini dapat direproduksi sebagian atau seutuhnya secara gratis dan tanpa perizinan untuk penggunaan non komersial, dengan pengertian bahwa penulis dan Transform Drug Policy Foundation (TDPF) disebutkan dan disediakan link ke website
www.tdpf.org.uk
Lihat: **www.creativecommons.org/about/licenses/**

Informasi lebih lanjut, silahkan kontak
Transform Drug Policy Foundation
(UK)on +44 (0)117 325 0295
info@tdpf.org.uk

Para Kontributor:

Terima kasih pada semua pihak yang telah berkontribusi pada produksi buku ini melalui partisipasi dalam lokakarya, proses penelaahan oleh pakar, dan proses menjelajahi isu-isu dan argumen dalam berbagai sisi. Diantara mereka yang terlibat

Paul Armentano (NORML)
Aram Bara (Transform/MUCD),
Damon Barrett (HRI)
Dave Bewley-Taylor (IDPC)
Paul Birch
Tom Blickman (TNI)
Julio Calzada
John Collins (LSE)
Niamh Eastwood (Release)
Suzi Gage
Rupert George (Release)
Dale Gieringer (NORML)
Ben Goldacre
Roger Goodman
Mark Haden (HOBC)
Amanda Harper (Transform)
Jorge Hernandez Tinajero (CuPihD)
Hannah Hetzer (DPA)
Alison Holcom (ACLU)
Mike Jay (Transform)
Beau Kilmer (RAND)
Rick Lines (HRI)
Phillipe Lucas
Donald MacPherson (CDPC)
John Marks
Ethan Nadelmann (DPA)
Prof. David Nutt
Lucy Platt
Caroline Pringle (Transform)
Lisa Sanchez (Transform/MUCD)
Jane Slater (Transform)
Shaleen Title (LEAP)
Tamar Todd (DPA)
Brian Vincente (Sensible Colorado)
Dan Werb (ICSDP)
Sara Williams (New Zealand Drug Foundation)

Terimakasih untuk dukungan dari

Open Society Foundations
J P Getty Jnr Charitable Trust
The Esmee Fairbairn Foundation
The Linnet Trust
Glass House Trust
New Zealand Drug Foundation
Ken Aylmer
Henry Hoare
Paul Birch
Kate Francis
dan pendonor lainnya

Donor Individual
Buku ini tidak akan dapat diterbitkan tanpa dukungan dari individu-individu di bawah ini, dan mereka yang tidak ingin disebutkan namanya:
John Adams
Chris Blackmore
Frederik Brysse
Adam Corlett
Helen Watson Cox
Penny FitzLyon
Michael Hoskin
Georgina Hughes
William Humbert
Alex Hunter
Dr Grant Lewison
Gareth Main
Charles Manton
John Masters
Martin Pickersgill
Martin Powell
Jason Reed
Mary Rendall
Nicholas Rochford
Ian Sherwood
Chris Stevens
Henry Stewart
Prof. Harry Sumnall

Dengan buku panduan baru ini, Transform tetap menjadi yang terdepan di ranah reformasi kebijakan napza. Buku ini mengesampingkan ideologi, dan sebaliknya berfokus pada kerja-kerja praktis yang diperlukan untuk mengembangkan kerangka kerja regulasi ganja yang dapat dipraktikkan oleh berbagai pihak sebagai alternatif model pelarangan napza yang telah gagal" "

Representative **Roger Goodman**, Washington State Legislature
Chair, House Public Safety Committee (bertanggung jawab atas regulasi ganja)

Panduan Praktis Regulasi Ganja

Buku ini adalah panduan untuk meregulasi pasar legal ganja non-medis. Buku ini diperuntukkan bagi penyusun kebijakan, advokat reformasi kebijakan napza dan komunitas terdampak di seluruh dunia, yang sedang menyaksikan pergeseran pertanyaan dari, *"Haruskah kita mempertahankan pelarangan ganja?"* menjadi *"Bagaimana regulasi legal bekerja dalam praktiknya?"*

Beberapa tahun lalu, buku ini secara mayoritas hanya berisi teori-teori. Tetapi kini, debat tentang regulasi ganja telah bergerak perlahan-lahan menuju arus utama politik. Berbagai kota, negara bagian dan negara mempertimbangkan, mengembangkan dan melaksanakan serangkaian model regulasi pasar ganja non-medis. Karenanya, buku ini mengumpulkan bukti-bukti bukan hanya dari beberapa dekade pengalaman meregulasi alkohol, tembakau dan obat-obatan, tetapi juga dari 'klub sosial ganja' nirlaba di Spanyol, perusahaan ganja komersial di Amerika Serikat dan Belanda, dan sistem regulasi ganja yang dikendalikan pemerintah di Uruguay.

Buku ini akan memandu semua yang tertarik pada topik kebijakan ganja melalui tantangan-tantangan praktis yang penting untuk mengembangkan dan melaksanakan pendekatan regulasi yang efektif, yang bertujuan mencapai dunia yang lebih aman dan lebih sehat, seperti yang kita semua inginkan.

"Pendekatan tradisional tidak berhasil. Seseorang harus menjadi yang pertama (untuk meregulasi ganja non-medis secara legal)

José Mujica, President of Uruguay, 2013

"Buku panduan ini adalah bacaan esensial bagi penyusun kebijakan di seluruh dunia yang memahami bahwa pelarangan ganja telah gagal. Dalam perincian yang komprehensif, buku ini menjelajahi pendekatan pragmatis berbasis fakta untuk meregulasi napza ilegal yang paling banyak digunakan di seluruh dunia."

Professor **David Nutt**
Chair of the Independent Scientific Committee on Drugs

TRANSFORM
Getting drugs under control